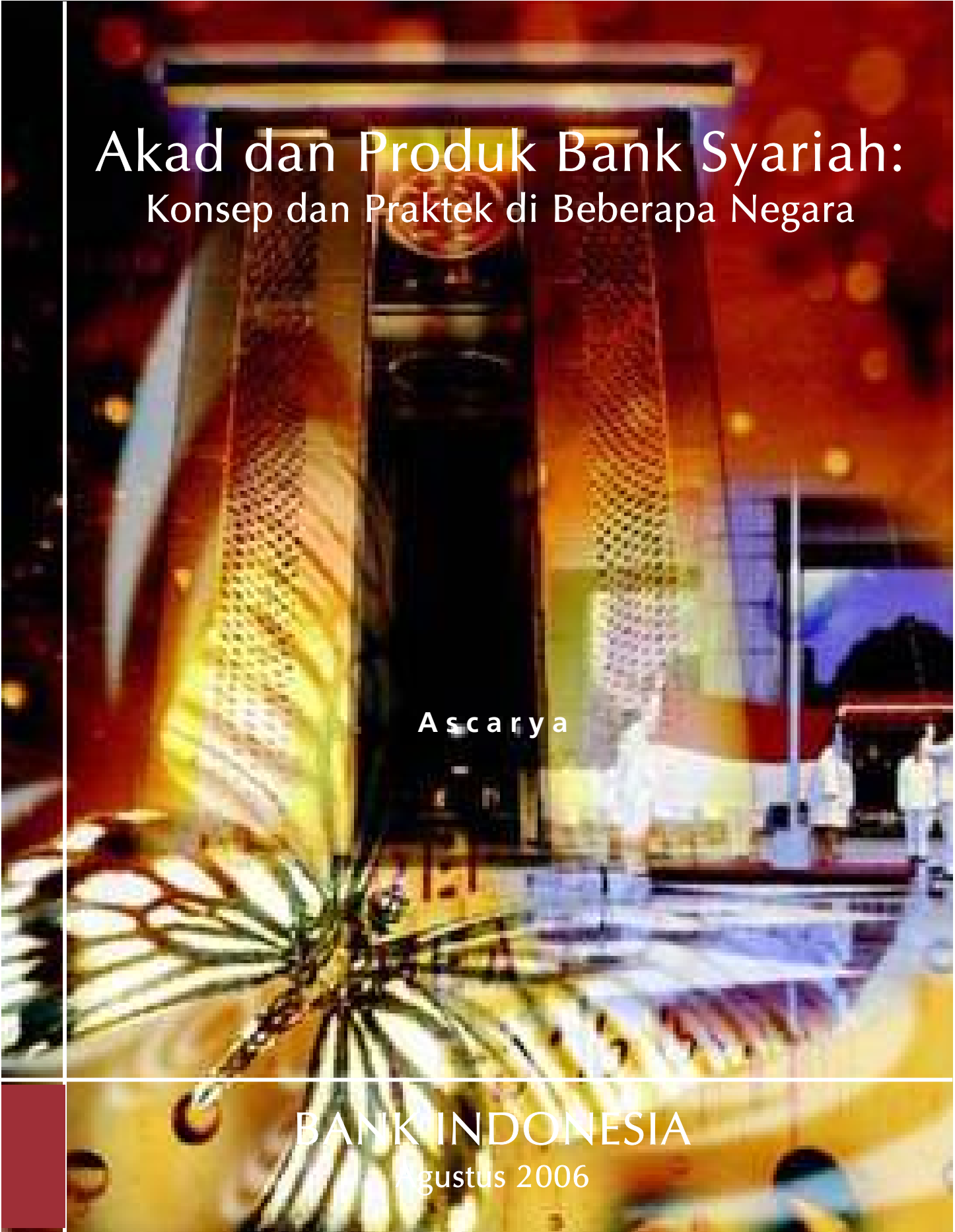




Akad dan Produk Bank Syariah:

Konsep dan Praktek di Beberapa Negara

Ascarya

BANK INDONESIA

Agustus 2006

Pengantar

Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (**dual banking system**), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Tulisan dalam buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas yang berminat memahami berbagai hal yang terkait dengan akad dan produk bank syariah dalam bahasa yang diusahakan sedapat mungkin mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tulisan ini juga dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca yang bermaksud memperdalam pemahaman tentang bank syariah.

Tidak lupa, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu dalam penyusunan tulisan ini, khususnya kepada rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan Direktorat Perbankan Syariah, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan buku ini, mulai dari tahap penyusunan *outline*, penulisan draf, diskusi, penulisan akhir, dan pencetakannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca terbuka selebar-lebarnya dan akan penulis terima dengan senang hati untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengharapkan agar karya kecil ini bermanfaat dan menambah khasanah bagi pengetahuan masyarakat luas.

Jakarta, Agustus 2006

Penulis

Daftar Isi

Sambutan	iii
Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Konsep Dasar Keuangan Islam	4
2.1 Konsep Ekonomi Islam	4
2.2 Konsep Zakat, Riba, dan Maysir	7
2.2.1 Implementasi Zakat	7
2.2.2 Pelarangan Riba	11
2.2.3 Pelarangan Maysir	17
2.3 Konsep Uang dalam Islam	19
2.3.1 Pengertian Uang	20
2.3.2 Bentuk Uang	21
2.3.3 Uang dalam Sistem Ekonomi Islam	23
2.4 Sistem Bagi Hasil vs Sistem Bunga	24
2.5 Konsep Keuntungan dalam Islam	26
2.6 Konsep Dasar Bank Syariah	27
2.6.1 Konsep Operasi	28
2.6.2 Konsep Akad	32
Bab 3 Akad Bank Syariah	38
3.1 Akad Pola Titipan	38
3.1.1 Titipan <i>Wadi'ah yad Amanah</i>	39
3.1.2 Titipan <i>Wadi'ah yad Dhmanah</i>	40
3.2 Akad Pola Pinjaman	42
Pinjaman <i>Qardh</i>	43
3.3 Akad Pola Bagi Hasil	45
3.3.1 <i>Musyarakah</i>	46
3.3.2 <i>Mudharabah</i>	57
3.4 Akad Pola Jual Beli	74
3.4.1 <i>Murabahah</i>	78
3.4.2 <i>Salam</i>	86
3.4.3 <i>Istishna</i>	93
3.5 Akad Pola Sewa	96
3.5.1 <i>Ijarah</i>	97
3.5.2 <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	99

3.6 Akad Pola Lainnya	101
3.6.1 <i>Wakalah</i>	101
3.6.2 <i>Kafalah</i>	103
3.6.3 <i>Hawalah</i>	104
3.6.4 <i>Rahn</i>	105
3.6.5 <i>Sharf</i>	106
3.6.6 <i>Ujr</i>	107
Bab 4 Produk Bank Syariah	108
4.1 Produk Pendanaan	109
4.1.1 <i>Pendanaan dengan Prinsip Wadi'ah</i>	110
4.1.2 <i>Pendanaan dengan Prinsip Qardh</i>	113
4.1.3 <i>Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah</i>	113
4.1.4 <i>Pendanaan dengan Prinsip Ijarah</i>	116
4.2 Produk Pembiayaan	118
4.2.1 <i>Pembiayaan Modal Kerja</i>	120
4.2.2 <i>Pembiayaan Investasi</i>	121
4.2.3 <i>Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan dan Properti</i>	122
4.3 Produk Jasa Perbankan	124
Bab 5 Akad dan Produk Bank Syariah di Sudan	126
5.1 Pendahuluan	126
5.2 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Sudan	128
5.2.1 <i>Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Sudan</i>	128
5.2.2 <i>Karakteristik Perbankan Syariah Sudan</i>	131
5.3 Akad Bank Syariah di Sudan	134
5.4 Akad-akad Khas Bank Syariah di Sudan	135
5.4.1 <i>Akad Murabahah Sederhana</i>	136
5.4.2 <i>Akad Tawarruq</i>	137
5.5 Produk Bank Syariah di Sudan	139
5.5.1 <i>Pendanaan</i>	139
5.5.2 <i>Pembiayaan</i>	140
5.5.3 <i>Jasa Perbankan</i>	142
5.5.4 <i>Instrumen Keuangan Syariah</i>	144
Bab 6 Akad dan Produk Bank Syariah di Pakistan	146
6.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Pakistan	146
6.1.1 <i>Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Pakistan</i>	146
6.1.2 <i>Karakteristik Perbankan Syariah Pakistan</i>	148
6.2 Akad Bank Syariah di Pakistan	153
6.3 Akad-akad Khas Bank Syariah di Pakistan	154
6.3.1 <i>Akad Musyarakah Menurun</i>	154

6.3.2 Akad Ijarah Muntahiya Bi Tamlik	156
6.4 Standardisasi Akad	157
6.4.1 <i>Pembiayaan Murabahah</i>	157
6.4.2 <i>Pembiayaan Musawamah</i>	160
6.4.3 <i>Pembiayaan Ijarah</i>	160
6.4.4 <i>Pembiayaan Salam</i>	162
6.4.5 <i>Pembiayaan Musyarakah</i>	164
6.4.6 <i>Pembiayaan Mudharabah</i>	166
6.4.7 <i>Pembiayaan Istishna</i>	167
6.5 Produk Bank Syariah di Pakistan	169
6.5.1 <i>Pendanaan</i>	169
6.5.2 <i>Pembiayaan</i>	170
6.5.3 <i>Jasa Perbankan</i>	171
6.5.4 <i>Instrumen Keuangan Syariah</i>	173
Bab 7 Akad dan Produk Bank Syariah di Malaysia	174
7.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Malaysia	174
7.1.1 <i>Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Malaysia</i>	174
7.1.2 <i>Karakteristik Perbankan Syariah Malaysia</i>	177
7.2 Akad Bank Syariah di Malaysia	180
7.3 Akad-akad Khas Bank Syariah di Malaysia	181
7.3.1 <i>Akad Bai' al-Inah</i>	181
7.3.2 <i>Akad Bai' al-Dayn</i>	184
7.3.3 <i>Akad Bai' Bithaman Ajil</i>	185
7.3.3 <i>Akad Musyarakah Mutanaqisah</i>	188
7.4 Produk Bank Syariah di Malaysia	189
7.4.1 <i>Pendanaan</i>	190
7.4.2 <i>Pembiayaan</i>	190
7.4.3 <i>Jasa Perbankan</i>	193
7.4.4 <i>Instrumen Keuangan Syariah</i>	195
Bab 8 Akad dan Produk Bank Syariah di Indonesia	197
8.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia	197
8.1.1 <i>Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia</i>	197
8.1.2 <i>Karakteristik Perbankan Syariah Indonesia</i>	198
8.2 Akad Bank Syariah di Indonesia	202
8.3 Akad-akad Khas Bank Syariah di Indonesia	204
8.3.1 <i>Akad Mudharabah wal Murabahah</i>	204
8.3.2 <i>Akad Musyarakah wal Murabahah</i>	206
8.4 Praktek Akad Pendanaan dan Pembiayaan	207
8.4.1 <i>Pola Bagi Hasil dengan Revenue Sharing</i>	208
8.4.2 <i>Praktek Pembiayaan Musyarakah</i>	211
8.4.3 <i>Praktek Pembiayaan Mudharabah</i>	213

8.4.4 <i>Praktek Pembiayaan Murabahah</i>	215
8.4.5 <i>Praktek Pembiayaan Ijarah</i>	217
8.4.6 <i>Praktek Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>	218
8.4.7 <i>Praktek Pembiayaan Salam dan Salam Paralel</i>	219
8.4.8 <i>Praktek Pembiayaan Istishna dan Istishna Paralel</i>	221
8.5 Standardisasi Akad	222
8.5.1 <i>Tabungan Mudharabah</i>	223
8.5.2 <i>Deposito Mudharabah</i>	225
8.5.3 <i>Pembiayaan Mudharabah</i>	226
8.5.4 <i>Pembiayaan Musyarakah</i>	229
8.5.5 <i>Pembiayaan Murabahah</i>	231
8.5.6 <i>Pembiayaan Ijarah</i>	233
8.5.7 <i>Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>	234
8.5.8 <i>Pembiayaan Salam dan Salam Paralel</i>	235
8.5.9 <i>Pembiayaan Istishna dan Istishna Paralel</i>	236
8.6 Produk Bank Syariah di Indonesia	236
8.6.1 <i>Pendanaan</i>	237
8.6.2 <i>Pembiayaan</i>	237
8.6.3 <i>Jasa Perbankan</i>	238
8.6.4 <i>Instrumen Keuangan Syariah</i>	240
Bab 9 Penutup	242
Glosarium	245
Daftar Pustaka	250
Daftar Gambar	
Gambar 1. Kebutuhan, Keinginan, dan Faktor Produksi	5
Gambar 2. Bendungan	15
Gambar 3. Aliran Investasi yang Terbendung	16
Gambar 4. Aliran Investasi dalam Sistem Islam dan Konvensional	19
Gambar 5. Uang Dinar dan Dirham	22
Gambar 6. Corak Ekonomi Konvensional	23
Gambar 7. Implikasi Bunga pada Perekonomian	25
Gambar 8. Implikasi Bagi Hasil pada Perekonomian	26
Gambar 9. Teori Keuntungan Dalam Islam	26
Gambar 10. Bagan Evaluasi Akad	27
Gambar 11. Operasi Bank Syariah	28
Gambar 12. Mudharabah Dua Tingkat di Perbankan Syariah	29
Gambar 13. Alur Operasi Bank Syariah	30
Gambar 14. Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Bank Konvensional	32
Gambar 15. Akad yang Digunakan Bank Syariah Dalam Struktur Perniagaan (<i>Al-Bai'</i>)	34
Gambar 16. Jenis Akad/Transaksi Bank Syariah	36
Gambar 17. Akad dan Produk Bank Syariah	37
Gambar 18. Jenis-jenis Akad Bank Syariah	38
Gambar 19. Skema Titipan <i>Wadi'ah Yad Amanah</i>	39
Gambar 20. Skema Titipan <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>	40

Gambar 21. Mencampur Dana Simpanan dengan Modal	42
Gambar 22. Skema Simpanan <i>Qardh</i>	43
Gambar 23. Skema Pinjaman <i>Qardh/ Qardhul Hasan</i>	44
Gambar 24. Bagan Proses <i>Musyarakah</i>	48
Gambar 25. Bagan Proses <i>Mudharabah</i>	58
Gambar 26. <i>Mudharabah</i> Ganda di Perbankan Syariah	63
Gambar 27. Faktor Penentu Nisbah Bagi Hasil	64
Gambar 28. <i>Adverse Selection</i> dalam <i>Mudharabah</i>	65
Gambar 29. Pembagian Keuntungan Dalam <i>Mudharabah</i> Bilateral	66
Gambar 30. Pembagian Kerugian Dalam <i>Mudharabah</i> Bilateral	66
Gambar 31. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Multilateral	67
Gambar 32. Pembagian Keuntungan Dalam <i>Mudharabah</i> Multilateral	68
Gambar 33. Pembagian Kerugian Dalam <i>Mudharabah</i> Multilateral	69
Gambar 34. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bertingkat	70
Gambar 35. Pembagian Keuntungan Dalam <i>Mudharabah</i> Bertingkat	71
Gambar 36. Pembagian Kerugian Dalam <i>Mudharabah</i> Bertingkat	71
Gambar 37. Skema Transaksi Jual Beli	76
Gambar 38. Bagan <i>Murabahah</i> Sederhana	79
Gambar 39. Bagan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i>	80
Gambar 40. Skema <i>Salam</i>	88
Gambar 41. Bagan Proses Pembiayaan <i>Salam</i> Paralel	92
Gambar 42. Skema <i>Istishna</i>	94
Gambar 43. Bagan Proses Pembiayaan <i>Istishna</i> Paralel	95
Gambar 44. Skema Transaksi Pola Sewa	97
Gambar 45. Skema Pembiayaan <i>Ijarah</i>	99
Gambar 46. Bentuk Alih Kepemilikan IMBT	100
Gambar 47. Bagan Proses Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	101
Gambar 48. Bagan Proses <i>Wakalah</i>	102
Gambar 49. Bagan Proses <i>Kafalah</i>	103
Gambar 50. Jenis-Jenis <i>Kafalah</i>	104
Gambar 51. Bagan Proses <i>Hawalah</i>	105
Gambar 52. Bagan Proses <i>Rahn</i>	106
Gambar 53. Skema <i>Sharf</i>	107
Gambar 54. Akad dan Produk Bank Syariah	108
Gambar 55. Bentuk Produk Pendanaan	110
Gambar 56. Bagan Proses <i>Sukuk Al-Ijarah</i>	118
Gambar 57. Tahapan Perkembangan Perbankan/Keuangan Syariah di Sudan	131
Gambar 58. Bagan <i>Murabahah</i> Sederhana	136
Gambar 59. Bagan Pembiayaan <i>Tawarruq</i>	138
Gambar 60. Tahapan Perkembangan Perbankan/Keuangan Syariah di Pakistan	148
Gambar 61. Bagan <i>Musyarakah</i> Menurun	155
Gambar 62. Bagan Proses Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>	156
Gambar 63. Tahapan Perkembangan Perbankan/Keuangan Syariah di Malaysia	177
Gambar 64. Bagan Proses <i>Bai' al-Inah</i>	182
Gambar 65. Ketentuan Syariah <i>Bai' al-Inah</i>	183
Gambar 66. Ketentuan Syariah <i>Bai' al-Dayn</i>	185
Gambar 67. Bagan Proses <i>Bai' Bithaman Ajil</i> atau <i>Credit Murabahah</i>	186
Gambar 68. Ketentuan Syariah <i>Bai' Bithaman Ajil</i>	188
Gambar 69. Bagan Proses <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	189

Gambar 70. Tahapan Perkembangan Perbankan/Keuangan Syariah di Indonesia	198
Gambar 71. Dampak Pengembangan Perbankan Syariah Terhadap Sektor Lain	202
Gambar 72. Skema Pendanaan <i>Mudharabah wal Murabahah</i>	205
Gambar 73. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah wal Murabahah</i>	206
Gambar 74. Skema Pembiayaan <i>Musarakah wal Murabahah</i>	207
Gambar 75. Skema Tansaksi <i>Mudharabah</i> dan <i>Musarakah</i>	208

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbedaan Ekonomi Konvensional dan Islam	6
Tabel 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil	23
Tabel 3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	31
Tabel 4. Berbagai Bentuk Syirkah dan Pandangan Ulama	47
Tabel 5. Persyaratan Minimum Akad <i>Musarakah</i> Menurut Fiqih	55
Tabel 6. Persyaratan Minimum Akad <i>Mudharabah</i> Menurut Fiqih	62
Tabel 7. Perbedaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musharakah</i>	73
Tabel 8. Persyaratan Minimum Akad <i>Murabahah</i> Menurut Fiqih	85
Tabel 9. Perbedaan Ijarah dan Leasing	97
Tabel 10. Prinsip Produk Pendanaan	109
Tabel 11. Perbandingan Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan <i>Mudharabah</i>	114
Tabel 12. Produk-produk Pembiayaan	119
Tabel 13. Produk-produk Jasa Perbankan	125
Tabel 14. Penyaluran Dana Berdasar Mode Pembiayaan	134
Tabel 15. Akad-Akad Bank Syariah di Sudan	135
Tabel 16. Pendapat Ulama tentang <i>Tawarruq</i>	138
Tabel 17. Pendanaan	140
Tabel 18. Pembiayaan	140
Tabel 19. Jasa Produk	143
Tabel 20. Jasa Operasional	143
Tabel 21. Jasa Investasi	144
Tabel 22. Instrumen Keuangan Syariah	145
Tabel 23. Akad-Akad Bank Syariah di Pakistan	153
Tabel 24. Pendanaan	169
Tabel 25. Pembiayaan	170
Tabel 26. Jasa Produk	171
Tabel 27. Jasa Operasional	172
Tabel 28. Jasa Investasi	172
Tabel 29. Instrumen Keuangan Syariah	173
Tabel 30. Akad-Akad Bank Syariah di Malaysia	180
Tabel 31. Pendapat Madzhab tentang <i>Bai' al-Inah</i>	183
Tabel 32. Pendanaan	190
Tabel 33. Pembiayaan	191
Tabel 34. Pembiayaan Perdagangan	193
Tabel 35. Jasa Perbankan	194
Tabel 36. Jasa Kartu	194
Tabel 37. Instrumen Keuangan Syariah	195
Tabel 38. Akad-Akad Bank Syariah di Indonesia	203
Tabel 39. Bagi Hasil untuk <i>Profit and Loss Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i>	209
Tabel 40. Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan <i>Musarakah</i> dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia	211

Tabel 41. Kendala Penerapan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Alternatif Solusi	212
Tabel 42. Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia	213
Tabel 43. Kendala Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Alternatif Solusi	214
Tabel 44. Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia	215
Tabel 45. Kendala Penerapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Alternatif Solusi	216
Tabel 46. Ringkasan Tahapan Akad <i>Ijarah</i> Menurut SOP Bank Syariah	218
Tabel 47. Ringkasan Tahapan Akad IMBT Menurut SOP Bank Syariah	219
Tabel 48. Ringkasan Tahapan Akad <i>Salam</i> dan <i>Salam</i> Paralel Menurut SOP Bank Syariah	220
Tabel 49. Ringkasan Tahapan Akad <i>Istishna</i> dan <i>Istishna</i> Paralel Menurut SOP Bank Syariah	221
Tabel 50. Tahapan Pembiayaan <i>Ijarah</i>	233
Tabel 51. Tahapan Pembiayaan IMBT	234
Tabel 52. Tahapan Pembiayaan <i>Salam</i> dan <i>Salam</i> Paralel	235
Tabel 53. Tahapan Pembiayaan <i>Istishna</i> dan <i>Istishna</i> Paralel	236
Tabel 54. Pendanaan	237
Tabel 55. Pembiayaan	238
Tabel 56. Jasa Produk	239
Tabel 57. Jasa Operasional	240
Tabel 58. Jasa Investasi	240
Tabel 59. Instrumen Keuangan Syariah	241

Daftar Grafik

Grafik 1. Implikasi Zakat dalam Perekonomian	11
Grafik 2. Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi	17

BAB 1

Pendahuluan

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *Al Qur'an* dan *Sunnah*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem *zakat* sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan *riba* untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam prakteknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola nonbagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau aset) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah.

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan

sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham. Dari sisi penerimaan dana masyarakat, bank syariah dapat menerima dana titipan maupun dana investasi dan bertindak selaku manajer investasi yang berperan untuk selalu meningkatkan *net asset value* dari dana yang dikelolanya. Dari sisi penyaluran dana, bank syariah dapat pula melakukan jual beli komoditas, kegiatan sewa menyewa, dan kegiatan investasi. Selain itu, bank syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual beli valuta asing secara spot (Buchori *et.al*, 2004).

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola nonbagi hasil. Dalam produk pendanaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam produk pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*).

Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan antara lain *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*. Produk-produk jasa nonkeuangan yang ditawarkan antara lain *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box* 'kotak penitipan barang'). Sementara itu, produk jasa keagenan yang ditawarkan antara lain *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Sebagai contoh, tabungan *wadi'ah* berarti produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Hal ini berarti segala ketentuan mengenai akad *wadi'ah* berlaku untuk produk tabungan ini.

Berdasarkan uraian singkat di atas, buku ini kami bagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama (bab 1 dan bab 2) merupakan pendahuluan yang mengantarkan isi dan menjelaskan tujuan pembelajaran (*learning objectives*), serta menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi dan keuangan Islam. Bagian kedua (bab 3 dan bab 4) membahas jenis-jenis akad dan produk yang digunakan dalam pendanaan, pembiayaan, dan jasa perbankan, seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan lain sebagainya. Bagian ketiga (bab 5, bab 6, dan bab 7) membahas akad-akad yang biasa digunakan oleh bank syariah di negara

lain, misalnya, di Sudan, Pakistan, dan Malaysia, termasuk akad-akad yang khas dan hanya ada di bank syariah negara tersebut. Bagian keempat (bab 8) membahas akad-akad yang biasa digunakan oleh bank syariah di Indonesia, termasuk akad-akad yang khas dan hanya ada di bank syariah Indonesia. Bagian kelima (bab 9) merupakan penutup dari semua pembahasan sebelumnya dan rangkuman dari ide-ide penting (*summary of important ideas*).

BAB 2

Konsep Dasar Keuangan Islam

2.1 Konsep Ekonomi Islam

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.” (Lukman: 20)

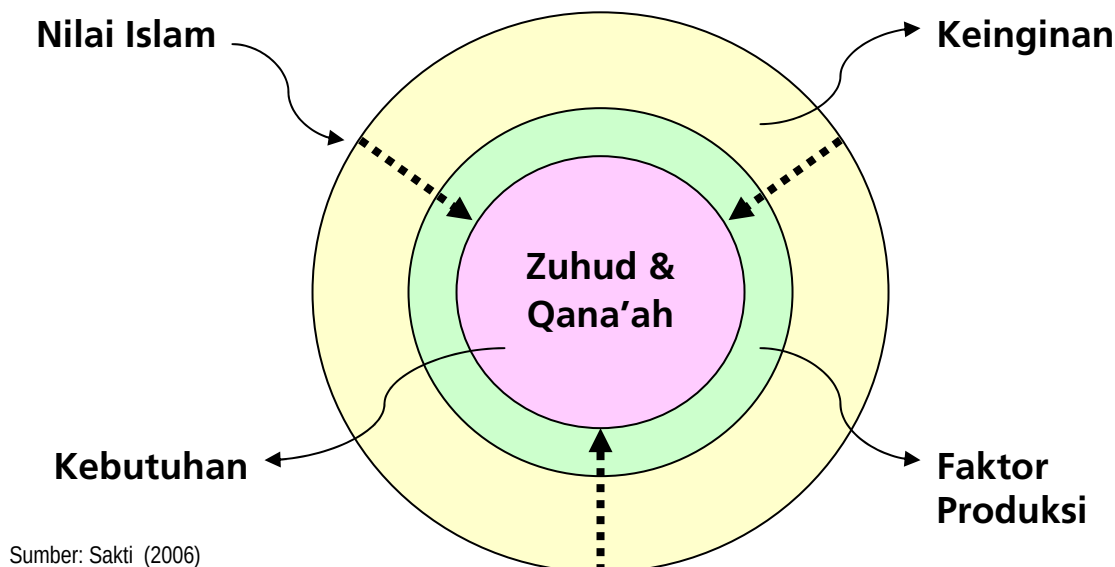
“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.” (An Nahl: 5)

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan...” (An Nahl: 11)

“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan.” (An Najm: 48)

Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan (*wants*) individu manusia yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choices*).

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari berbagai ayat Al Qur'an (seperti pada surat Lukman:20, An Nahl:5 dan 11, dan An Najm:48), ditegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal saleh yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, perilaku ekonomi dalam Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia, tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam Islam cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya, yang dapat direalisasi dengan adanya nilai dan norma dalam akidah dan akhlak Islam (baca gambar 1).



Gambar 1. Kebutuhan, Keinginan, dan Faktor Produksi

Wahai hamba-Ku engkau berkeinginan Akupun memiliki keinginan. Jika engkau sandarkan apa yang engkau inginkan pada-Ku, maka akan Aku cukupkan apa yang engkau butuhkan. Namun jika engkau tidak sandarkan apa yang engkau inginkan pada-Ku, maka akan aku berikan kelelahan dan kesengsaraan. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah apa yang Aku inginkan (Hadits Qudsi).

Dengan demikian, ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat (*hereafter*). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktifitas kolektif, bukan individual.

Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima hal.

- ❖ Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurious living*);

- ❖ Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*);
- ❖ Implementasi Zakat (*implementation of zakat*);
- ❖ Penghapusan/pelarangan *Riba* (*prohibition of riba*); dan
- ❖ Pelarangan *Maysir* (judi/spekulasi).

Berdasarkan penjelasan di atas sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Dalam Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam.

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku...” (Adz Dzariyaat: 56)

Sebagai gambaran, perbedaan ekonomi konvensional (kapitalis) dan ekonomi Islam secara ringkas dapat dibaca pada tabel 1 (Sakti, 2006).

Tabel 1. Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

1.	Sumber	Al Qur'an	Daya Fikir Manusia
2.	Motif	Ibadah	Rasional Materialism
3.	Paradigma	Shariah*	Pasar*
4.	Pondasi Dasar	Muslim*	Manusia Ekonomi*
5.	Landasan Filosofi	Falah*	Utilitarian Individualism*
6.	Harta	Pokok Kehidupan	Asset
7.	Investasi	Bagi Hasil	Bunga
8.	Distribusi Kekayaan	Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah, Hadiah, Wakaf & Warisan	Pajak dan Tunjangan
9.	Konsumsi – Produksi	Mashlahah, Kebutuhan & Kewajiban	Egoisme, Materialisme & Rasionalisme
10.	Mekanisme Pasar	Bebas & Dalam Pengawasan	Bebas
11.	Pengawas Pasar	Al Hisbah	NA
12.	Fungsi Negara	Penjamin Kebutuhan Minimal & Pendidikan – Pembinaan melalui Baitul Mal	Penentu Kebijakan melalui Departemen-departemen
13.	Bangunan Ekonomi	Bercorak Perekonomian Riil	Dikotomi Sektoral yang sejajar Ekonomi Riil dan Moneter

* Muhammad Arif, 1985.

2.2 Konsep Zakat, Riba, dan Maysir

Tiga pilar utama ekonomi Islam adalah implementasi zakat, pelarangan riba, dan pelarangan maysir, yang masing-masing akan diuraikan secara rinci. Secara ekonomi, implementasi sistem zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke dalam investasi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal dan tidak terbelenggu, sedangkan pelarangan maysir akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat.

2.2.1 Implementasi Zakat

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At Taubah : 103)

“...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalnya).” (Ar Rum: 39)

a. Pengertian Zakat

Pilar utama dan pertama dari perekonomian Islam yang disebutkan dalam Al Qur'an adalah mekanisme fiskal zakat yang menjadi syarat dalam perekonomian ini.

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: fakir, miskin, *fisabilillah*, *ibnussabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*.

Dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thahharatu* 'kesucian', dan *ash-shahalu* 'keberesan'. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik). Hal ini sesuai dengan Al Qur'an yang dinyatakan dalam surat 9:103 dan 30:39 di atas. Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (*muzakki*) akan mengembangkan dan mensucikan harta itu sendiri.

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan;
- 2) Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi;
- 3) Menekan jumlah permasalahan sosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain;
- 4) Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan; dan
- 5) Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya '*idle*'.

b. Penerapan Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga *Baitul Maal*.

Ketentuan atau instrumen yang ditetapkan Allah SWT pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'i*). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*).

Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan, dan zakat akan menyucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan perannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*). Dengan kelembutan dan kebaikan hati, manusia akan memberikan hartanya pada manusia lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, zakat 'memaksa' manusia yang memiliki kecukupan harta berinteraksi dengan manusia lain yang kekurangan.

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah SWT. Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.

Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan permintaan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimalnya sehingga pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan meningkat. Distribusi zakat pada golongan masyarakat kurang mampu akan menjadi pendapatan yang membuat mereka memiliki daya beli atau memiliki akses pada perekonomian. Sementara itu, peningkatan penawaran terjadi karena zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan atau *idle*) dengan mengenakan 'potongan' sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Pada akhirnya, zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

Chapra (1996) dan Sakti (2006) menjelaskan bahwa pengaruh zakat terhadap perekonomian ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan pendekatan moneter ($MV=PT$) yang dimiliki aliran monetaris dalam ekonomi konvensional. Moneteris menyebutkan bahwa dengan asumsi *velocity of money* (V) tetap dan *full employment* (Y) terpenuhi, ekonomi akan terpengaruh melalui kebijakan peningkatan *money stock* (M) melalui peningkatan harga (P). Moneteris dengan teori kuantitas uang ini memang berpendapat bahwa kebijakan uang beredar tidak akan mempengaruhi sektor riil karena peningkatan uang beredar hanya akan menaikkan harga tanpa ada efeknya pada volume produksi, jumlah tenaga kerja dan variable riil lainnya. Terpisahnya sektor moneter dan riil ini dikenal dengan istilah *classical dichotomy*. Moneteris beranggapan bahwa peningkatan sektor riil harus melalui penambahan faktor-faktor produksi atau teknologi.

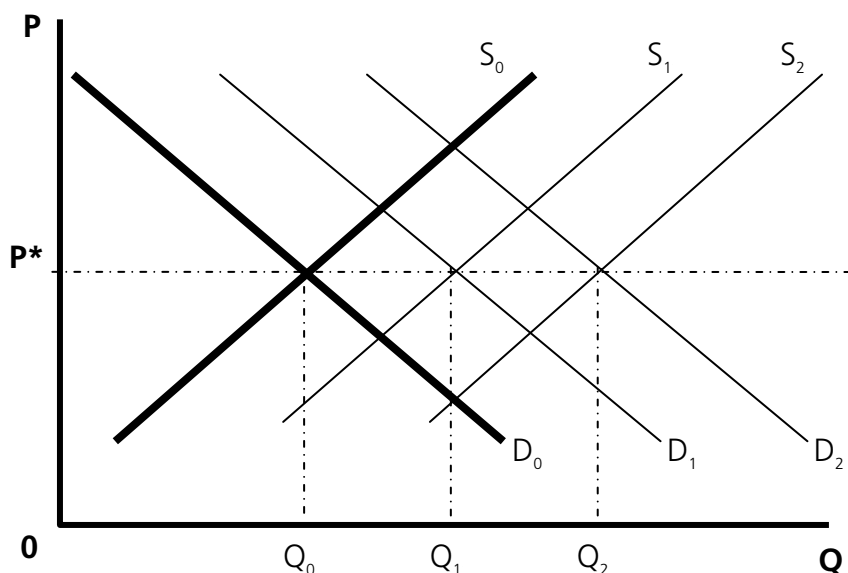
Dari penjelasan di atas, secara ringkas penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor riil dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi;
- 2) Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang

memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Pentingnya perputaran ini tergambar dalam rumusan $MV=PT$ dari golongan monetaris konvensional; dan

- 3) Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktivitas ekonomi relatif lebih besar (jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional).

Dengan meningkatnya permintaan agregat dan kemudian disusul dengan meningkatnya penawaran agregat dari waktu ke waktu, zakat dalam perekonomian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang ditunjukkan pada grafik 1.



Grafik 1. Implikasi Zakat dalam Perekonomian

2.2.2 Pelarangan *Riba*

“Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...”
(Al Baqarah: 275)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah...” (Ar Rum:

39)

“Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan kedua saksinya.” (HR. Muslim dari Jabir)

a. Pengertian Riba

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

Riba *dayn* berarti 'tambahan', yaitu pembayaran "premi" atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi hutang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (Saeed, 1996). Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Rasulullah SAW pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa *riba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS 30: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek *riba* dikutuk dengan keras (QS 4: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. *Riba* dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS 3: 130-132). Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah s.a.w., Allah mengutuk keras mereka yang mengambil *riba*, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan *riba*, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh hutang piutang yang mengandung *riba*, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan

mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan (QS 2: 275-279). Dalam beberapa *Hadits*, Rasulullah s.a.w. mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Beliau s.a.w. menyamakan dosa *riba* sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri (Chapra, 1985).

Riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22: 25, Deuteronomy 23: 19, Leviticus 35: 7, Lukas 6: 35), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan reformis Kristen/abad XVI-1836), maupun ajaran Yunani seperti yang disampaikan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).

b. Bunga dan Riba

Inti dari riba dalam pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris *riba* dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba.

Menurut *ijma'* 'konsensus' para *fuqaha* tanpa kecuali, bunga tergolong *riba* (Chapra, 1985) karena *riba* memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.

Keputusan lembaga Islam internasional, antara lain:

1. Dewan Studi Islam Al Azhar, Cairo, dalam Konferensi DSI Al Azhar, Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, memutuskan bahwa "bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan"
2. Keputusan Mukhtar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
3. Majma' Fiqih Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqih Islami, pada Koneferensi OKI ke II, Jeddah – Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406 H / 22-28 Desember 1985, memutuskan bahwa:

Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang

diharamkan secara syariah

4. Rabithah Alam Islamy, dalam Keputusan No. 6 Sidang ke 9, Mekkah 12-19 Rajab 1406 H, memutuskan bahwa "bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan".
5. Jawaban Komisi Fatwa Al Azhar, 28 Februari 1988.

Keputusan lembaga Islam nasional, antara lain:

- 1) Nahdhatul Ulama, pada Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992, memutuskan bahwa:
Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lain mengatakan syubhat.
Rekomendasi: Agar PB NU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.
Muhammadiyah, pada Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968, memutuskan bahwa:
Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik nagara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "mustasyabihat."
Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- 2) Majelis Ulama Indonesia, pada Lokakarya Alim Ulama, Cisarua 1991, memutuskan bahwa (1) Bunga bank sama dengan riba; (2) Bunga bank tidak sama dengan riba; dan (3) Bunga bank tergolong *syubhat*. MUI harus mendirikan bank alternatif.
- 3) Lajnah Ulama Komisi Fatwa se Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI, 16 Desember 2003, memutuskan bahwa "bunga bank sama dengan riba".
- 4) PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.8 Tahun 2006, Juni, diumumkan pada Rakernas dan *Business Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19-21 Agustus 2006, Jakarta, memutuskan bahwa "bunga bank haram".

Namun demikian, ada berbagai pihak dengan berbagai argumen menyatakan bahwa bunga tidak sama dengan riba. Paling tidak ada sembilan alasan yang mereka kemukakan.

- 1) Boleh mengambil bunga karena darurat. Namun, kondisi darurat tidak

terpenuhi karena menyimpan uang tidak harus di bank. Selain itu, sekarang lembaga keuangan syariah telah tersebar hampir di seluruh pelosok bumi.

- 2) Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga dibebankan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subyektif tergantung waktu, tempat, jangka waktu, serta jenis dan skala usaha.
- 3) *Opportunity lost* yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain. Namun, di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan bahwa seseorang akan berhasil atau tidak.
- 4) Bunga untuk konsumtif dilarang, tetapi untuk produktif dibolehkan. Namun, produksi pada dasarnya adalah konsumsi barang-barang modal dan konsumsi itu sebenarnya memproduksi zat lain, seperti energi dan kerja.
- 5) Uang sebagai komoditi; karena itu ada harganya, dan harga uang itu adalah bunga (Boehm-Bowerk). Namun, uang tidak dapat disamakan sebagai komoditi karena tidak memenuhi sifat barang dan jasa sehingga tidak dapat dijual atau disewakan. Uang hanya merupakan alat tukar.
- 6) Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi. Namun, tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi) sehingga alasan ini tidak relevan.
- 7) Bunga sebagai upah menunggu (*Abstinence Concept*, Senior, Irving Fisher). Namun, motif menitipkan uang selain keuntungan juga karena keamanan dan likuiditas.
- 8) Nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang pada masa depan (*Time Value of Money*). Namun, nilai uang dapat turun, tetap, atau naik (seperti butir 6).
- 9) Di zaman Nabi tidak ada bank, dan bank bukan *Syakhsiyyah Mukallafah* (yang terkena kewajiban menjalankan hukum Syariah). Namun, hukum Syariah meliputi semua sendi kehidupan manusia.

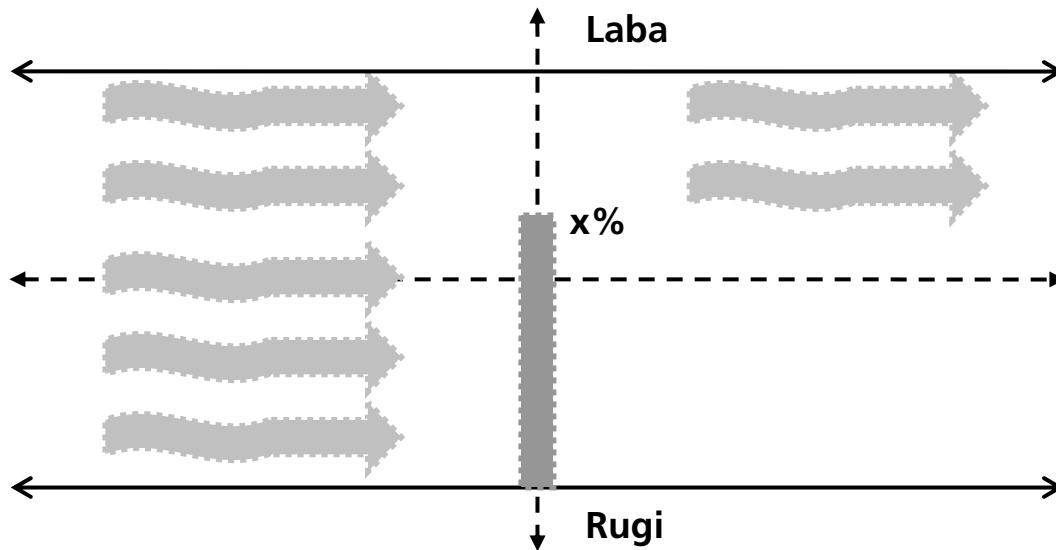
c. Pelarangan Riba dalam Sistem Ekonomi Islam

Menurut Qardhawi (2002), hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan *riba* adalah pewujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.



Gambar 2. Bendungan

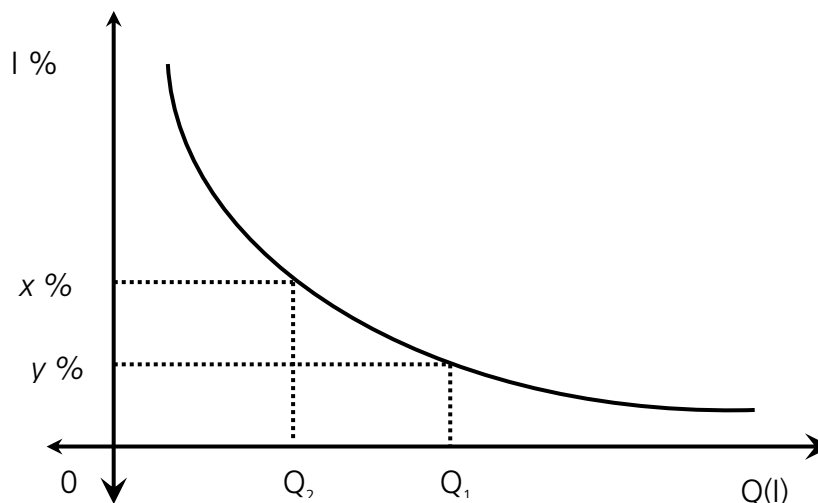
Lebih jauh lagi, konsep pelarangan *riba* dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. *Riba* secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbelat. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbelat (baca gambar 2).



Gambar 3. Aliran Investasi yang Terbendung

Dengan pelarangan riba, dinding yang membatasi aliran investasi tidak ada sehingga alirannya lancar tanpa halangan. Hal ini terlihat jelas pada saat Indonesia dilanda krisis keuangan dan perbankan pada 1997-1998. Pada saat itu, suku bunga perbankan melambung sangat tinggi mencapai 60%. Dengan suku bunga setinggi itu bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang berani meminjam ke bank untuk investasi. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar 3.

Secara grafis dapat pula ditunjukkan bahwa meningkatnya suku bunga dari $y\%$ menjadi $x\%$ telah menurunkan jumlah kemungkinan investasi dari Q_1 menjadi Q_2 (baca grafik 2). Kenaikan suku bunga ini telah membendung aliran investasi sebesar $Q_1 - Q_2$. Karena hal inilah, maka riba dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).



Grafik 2. Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi

Dari penjelasan di atas, implikasi pelarangan riba pada sektor riil, antara lain:

- ❖ Mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil;
- ❖ Mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain; eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi).
- ❖ Mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro.
- ❖ Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil, dan *sustainable* melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang produktif.

2.2.3 Pelarangan *Maysir*

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakananya)” (Al Maa'idah: 91)

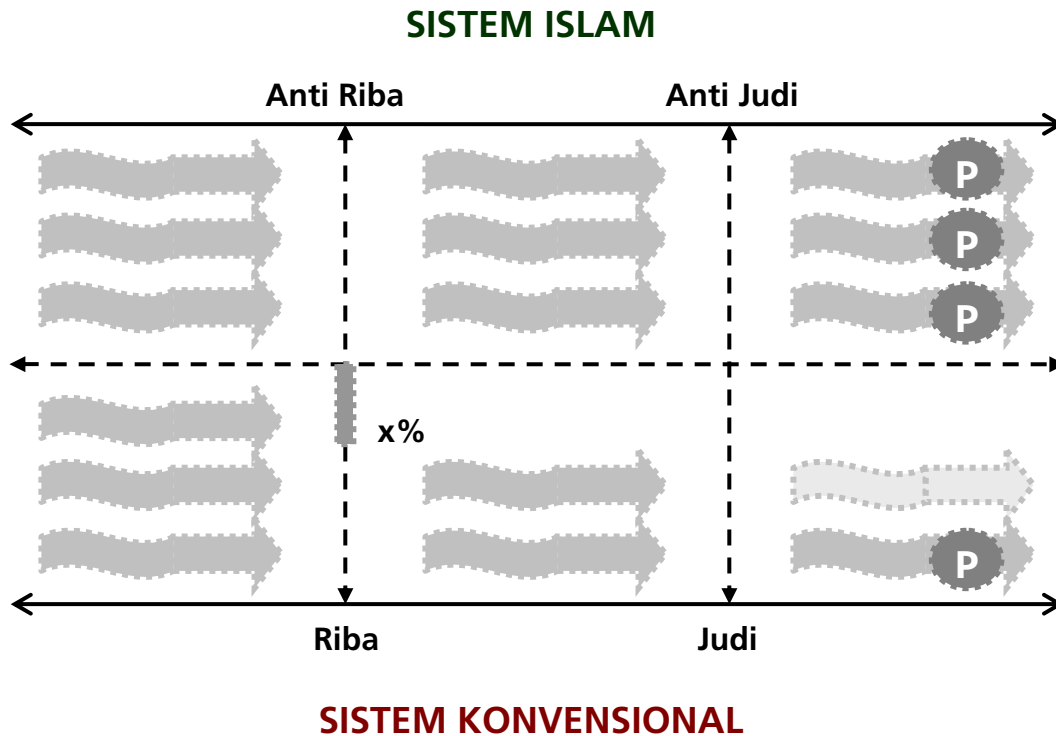
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Al Baqarah: 219)

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan

berisiko.

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya (QS 2: 219). Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan *zalim* dan sangat dibenci (QS 5: 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi (Shiddiqi, 1985).

Judi di satu sisi dilarang karena merupakan usaha untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasional, tidak logis, dan tidak berdasar. Namun, dilihat dari sisi dampaknya terhadap ekonomi, judi dilarang karena tidak memberikan dampak peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa di sektor riil. Alasan pelarangan judi ini serupa dengan pelarangan penimbunan barang yang juga akan berdampak pada berkurangnya penawaran agregat dari barang dan jasa. Oleh karena itu, judi secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap sektor riil dalam rangka meningkatkan penawaran agregat. Judi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa. Karena hal inilah, maka judi dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).



Gambar 4. Aliran Investasi dalam Sistem Islam dan Konvensional

Dengan pelarangan riba dan judi dalam Islam, aliran investasi menjadi optimal dan tersalur lancar ke sektor produktif. Sementara itu, dalam sistem konvensional sistem bunga membuat aliran investasi menjadi tidak optimal dan tidak lancar karena sebagiannya terhambat. Sedangkan dengan tidak adanya pelarangan judi, sebagian investasi tidak tersalur ke sektor produktif (baca gambar 4).

Lebih jauh lagi, ketika riba hanya mencakup *usury*, maka fokus pengembangan ekonomi Islam akan mengarah kepada penyempurnaan dan kelengkapan regulasi dari infrastruktur ekonomi Islam saja, yang di dalamnya mencakup lembaga keuangan Islam (bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya). Namun, ketika riba termasuk *interest*, maka fokus pengembangan ekonomi Islam juga mengarah kepada tatanan makroekonomi dan pengelolaan moneter yang berbasis emas (*full bodied money*) pada dimensi jangka panjang¹.

¹ Avianto, Wahyu (2006), "Ekonomi Islam, Bank Syariah, dan Emas", harian, *Republika*, 24 Agustus.

2.3 Konsep Uang dalam Islam

2.3.1 Pengertian Uang

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut.

- Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Uang adalah media pertukaran moderen dan satuan standar untuk menetapkan harga dan hutang (Samuelson).
- Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau hutang (Lawrence Abbott).
- Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

Dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain:

- *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *Dinar* emas, *Dirham* perak, maupun *Fulus* tembaga.²
- *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai³, yang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun.⁴
- *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.⁵
- *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.⁶

Dalam teorinya, fungsi uang ada tiga, yaitu sebagai 1) *medium of exchange* 'alat tukar'; 2) *store of value* 'penyimpan nilai'; dan 3) *unit of account* 'satuan hitung'. Sementara itu, motif memegang juga ada tiga, yaitu 1) *transaction motive* 'motif

² Muhammad al-Sayyid'Ali, *al-Nuqud wa al-Sikkah*, (t.t:Mansyurat al-Maktabah al-Haidariyah, 1967), h.44.

³ 'Auf Mahmud al-Kafrawi, *al-nuqud wa al-Masharif fi al-Nidzam al-Islami*, (t.t: Dar al-Jami'at al-Mishriyah, 1407 H), h. 14.

⁴ Ibnu Mani', *al-Waraq al-Naqdi*, (Riyad: Mathabi' al-Riyadh, 1971), h. 13-14.

⁵ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), h. 23.

⁶ M. Ahmad ad-Da'ur.

untuk bertransaksi'; 2) *precautionary motive* 'motif untuk berjaga-jaga'; dan 3) *speculatif motive* 'motif untuk berspekulasi'.

Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.

Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infaq keluarga (*hajad asasiyah*), zakat, dan nazar yang jatuh waktu. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya Sunat (infaq keluarga/*hajad dzaruriyah*, sadaqah, waqaf, hibah, wasiat, dan lain-lain), mubah (produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran, dan aspek ekonomi lainnya), serta makruh (memenuhi kebutuhan tertier/*kamaliyah*, qurtener/*kamaliyah*, dan seterusnya).

Sebaliknya, penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi/spekulasi, riba, monopoli, bermegah-megahan, dan sebagainya.

2.3.2 Bentuk Uang

"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu DINAR, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya..." (Ali 'Imran: 75).

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa DIRHAM saja..." Yusuf: 20)

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, syarat minimal sesuatu dapat dianggap sebagai uang adalah substansi benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan, uang seperti *Baitul Maal* atau bank sentral. Namun, pada masa pemerintahan bani Umayyah, pembuatan uang (dinar dan dirham) bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan.

Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied money* atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya). Jenis yang umum adalah dinar emas seberat 4,25 gram dan dirham perak seberat 2,975 gram (baca gambar 5).



Gambar 5. Uang Dinar dan Dirham

Sementara itu, uang dalam bentuk *fiat money* atau uang ekstrinsik, ketika nilai ekstrinsiknya tidak sama dengan nilai intrinsiknya (harga uang tidak sama dengan nilainya). *Fiat money* berupa uang kertas pernah digunakan pada Daulah Utsmaniah sejak tahun 1254 H dan disebut *al-Qai'mah*. Namun, setelah beredar selama 23 tahun, pada tahun 1278 H dibekukan karena terlalu banyak *fiat money* yang sudah beredar sehingga kehilangan kepercayaan masyarakat. Uang kertas kemudian diberlakukan kembali secara paksa pada 1293 H sampai jatuhnya Daulah Utsmaniah pada 1332 H.

Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, *full bodied money* mempunyai keunggulan karena ia memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpan nilai.

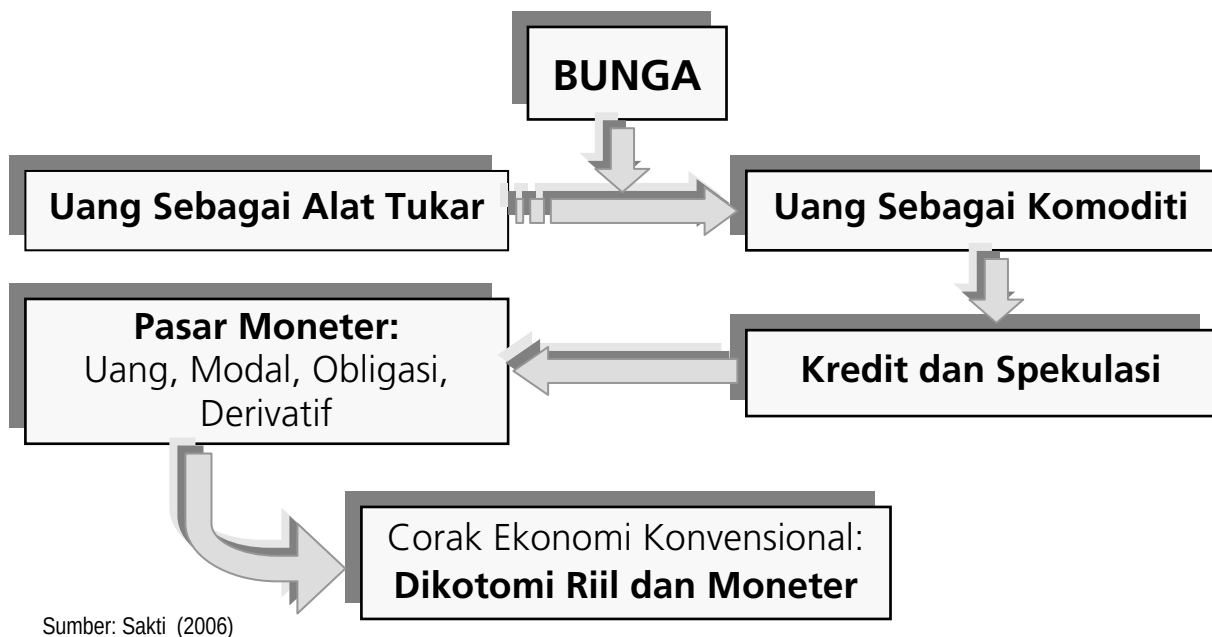
Sementara itu, *fiat money* yang digunakan dalam ekonomi konvensional saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dari kaca mata Islam karena *fiat money* tersebut tidak memiliki nilai atau tidak di-*back up* dengan cadangan emas senilai harga yang tercantum dalam uang tersebut. Penciptaan *fiat money* zaman sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak dibarengi dengan adanya *'Iwad* (*equivalen countervalue* berupa risiko, kerja dan usaha, atau tanggungan), seperti yang dijelaskan pada subbab 2.4. Dalam istilah ekonomi konvensional, penciptaan uang baru menimbulkan keuntungan *seigniorage* yang dinikmati oleh

otoritas pencipta uang.

2.3.3 Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah SAW yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.

Dengan keberadaan uang, hakekat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta (*velocity*) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infaq, shadaqah, wakaf, kharaj, jizyah, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat (Sakti, 2006).



Gambar 6. Corak Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai

komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter (baca gambar 6). Lebih jauh lagi perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil.

2.4 Sistem Bagi Hasil vs Sistem Bunga

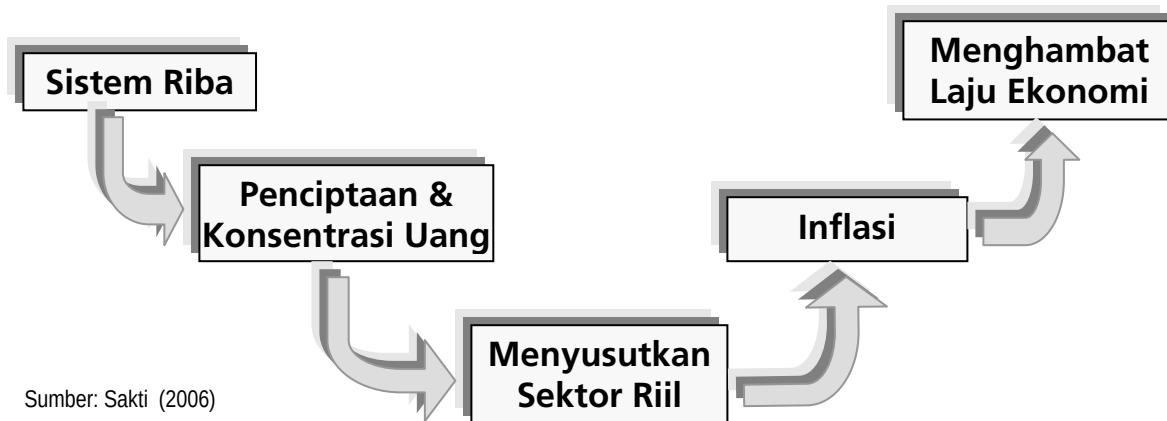
Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

Tabel 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

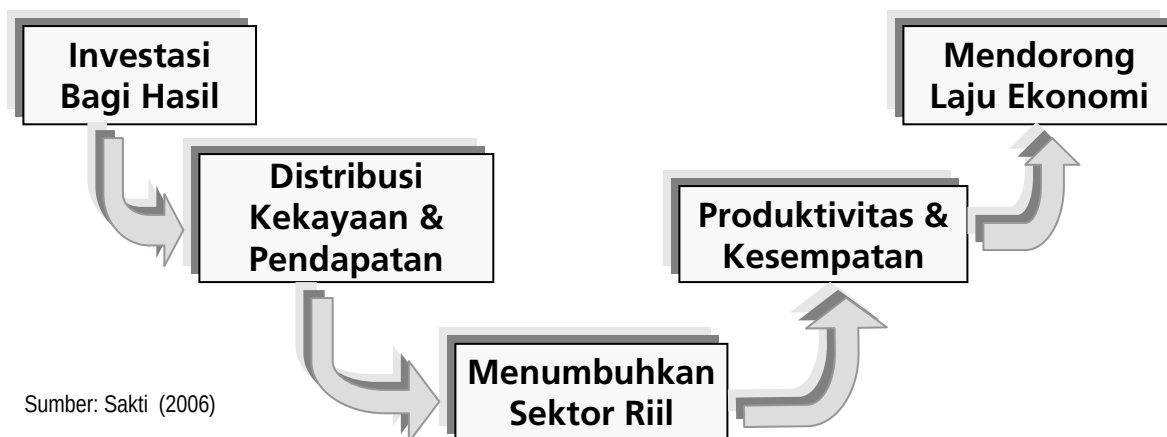
Sumber: Antonio, 2001; diolah kembali.

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, *fiat money*, *commodity money*, *fractional reserve system* dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat (baca gambar 7).



Gambar 7. Implikasi Bunga pada Perekonomian

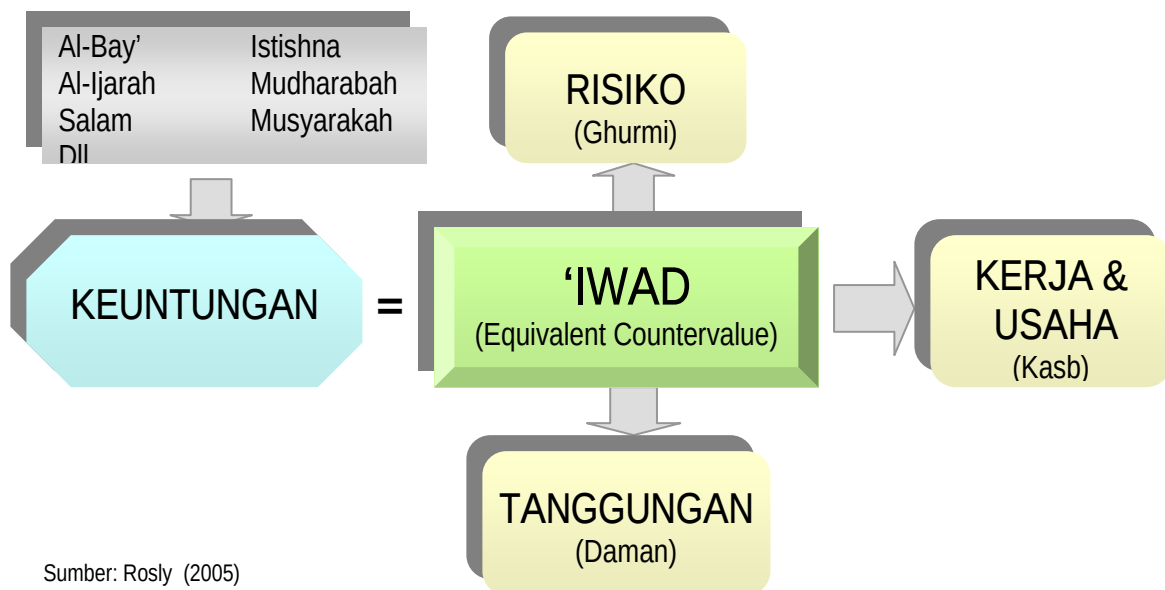
Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat (baca gambar 8).



Gambar 8. Implikasi Bagi Hasil pada Perekonomian

2.5 Konsep Keuntungan dalam Islam

Pembahasan mengenai akad dan produk bank syariah tidak terlepas dari konsep keuntungan dalam Islam. Dalam Islam, sesuai dengan penuturan Ibnu Arabi, bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur *'Iwad* sama dengan *riba*. *'Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa risiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*), dan tanggung jawab (*Daman*). Semua transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah ini, seperti diilustrasikan pada gambar 9.

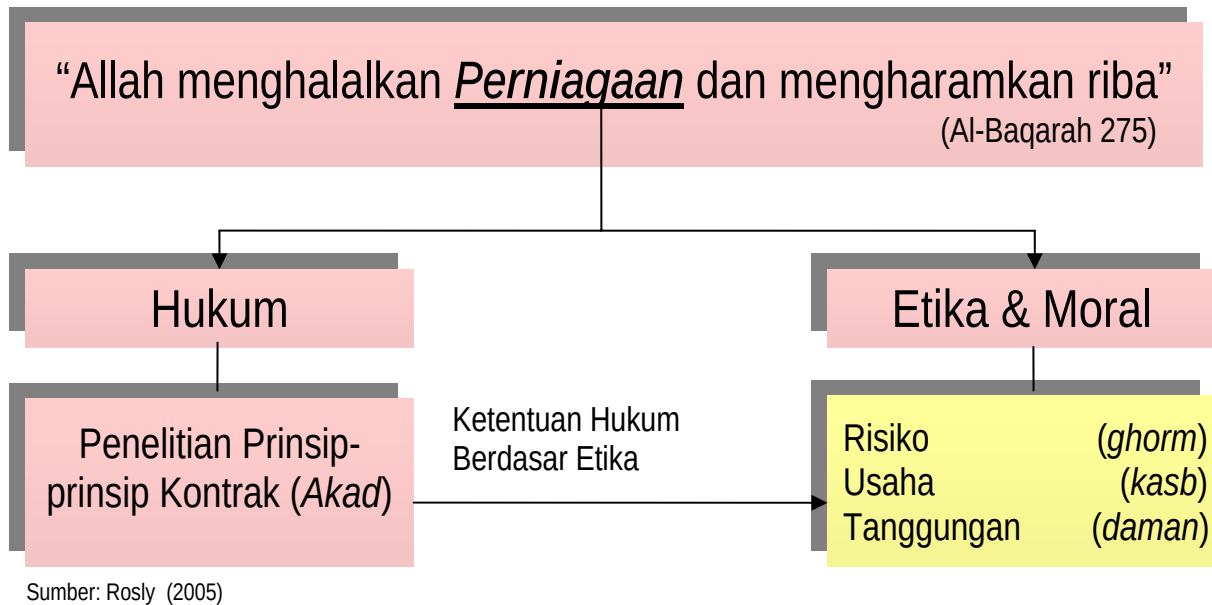


Sumber: Rosly (2005)

Gambar 9. Teori Keuntungan dalam Islam

Untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan apakah sesuai dengan ketentuan Syariah atau tidak, apakah mengandung unsur *riba* atau tidak, dapat digunakan kaidah seperti digambarkan pada gambar 10. *Pertama*, letakkan akad yang akan dievaluasi pada kotak kiri bawah. *Kedua*, evaluasi akad tersebut terhadap tiga unsur *'Iwad*, yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab pada kotak kanan bawah.

Apabila ketiga unsur *'Iwad* ada, maka akad tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah, dan keuntungan yang dihasilkan transaksi tersebut bukan tergolong *riba*. Apabila ketiga unsur *'Iwad* tidak ada, maka akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Syariah, dan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut tergolong *riba*.



Gambar 10. Bagan Evaluasi Akad

2.6 Konsep Dasar Bank Syariah

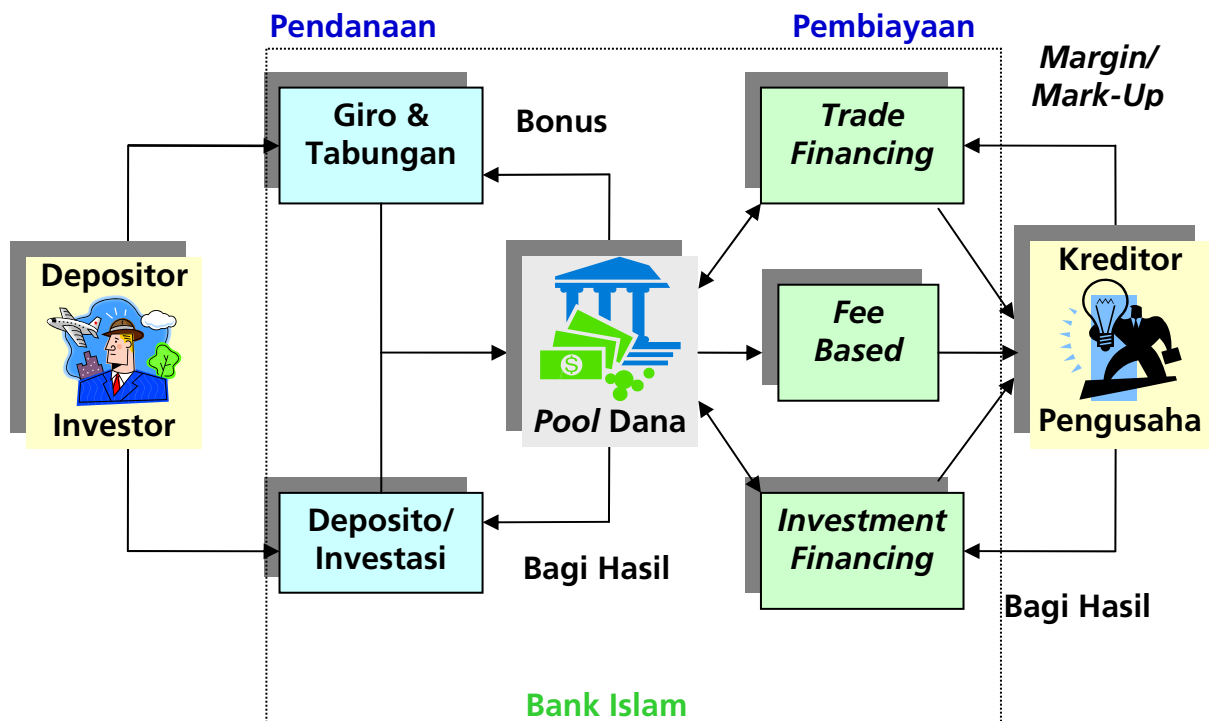
Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathonah*.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

2.6.1 Konsep Operasi

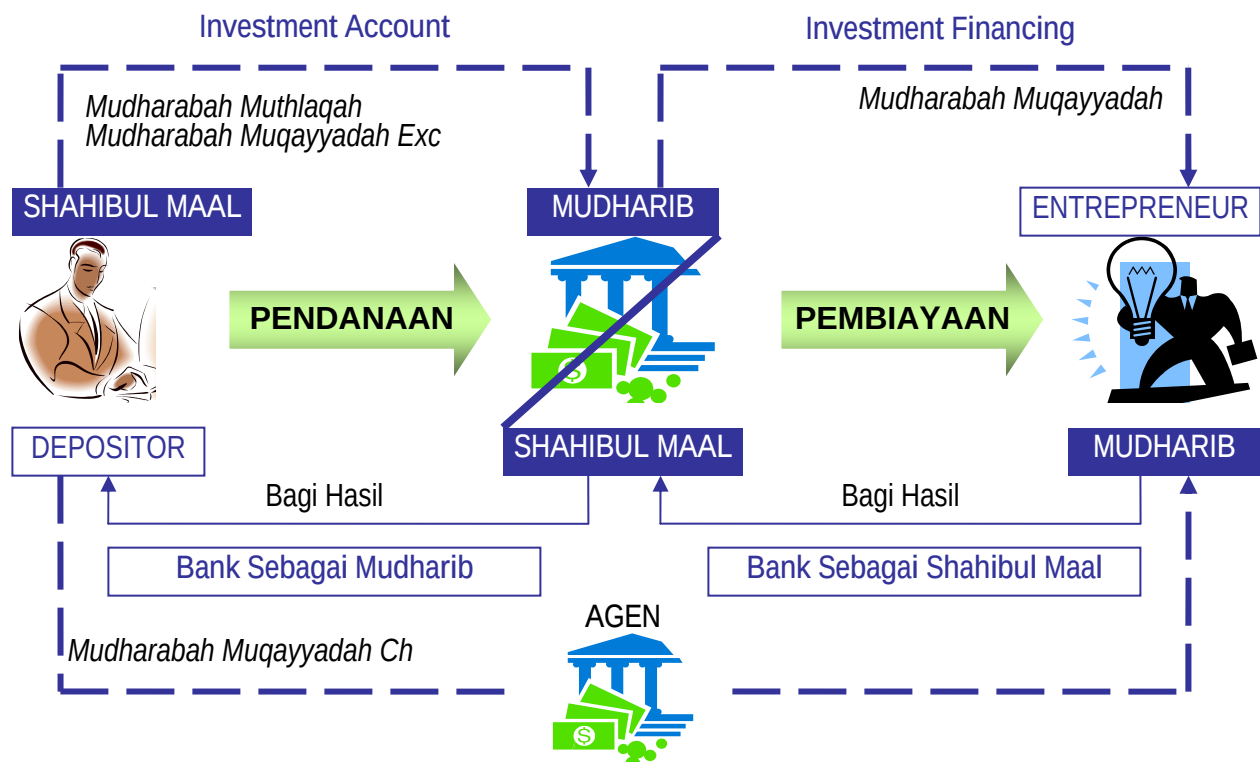
Seperti telah disebutkan di atas, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya (baca gambar 11).



Gambar 11. Operasi Bank Syariah

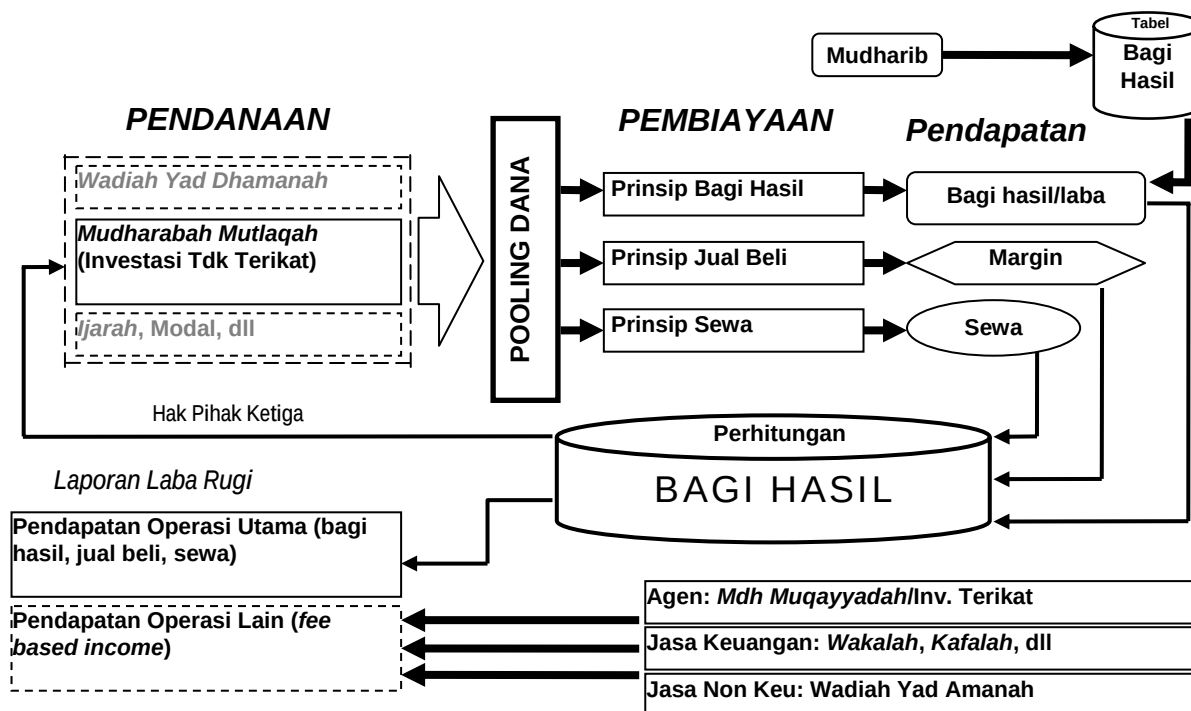
Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharaba* (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi

investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha (baca gambar 12).



Gambar 12. Mudharabah Dua Tingkat di Perbankan Syariah

Apabila dilihat lebih rinci, maka alur operasi bank syariah dari proses pendanaan, pembiayaan, dan kegiatan lainnya dapat diilustrasikan seperti pada gambar 13.



Gambar 13. Alur Operasi Bank Syariah

Dari gambar 13 dapat dijelaskan bahwa dana yang dihimpun melalui prinsip *wadiah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagi-hasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

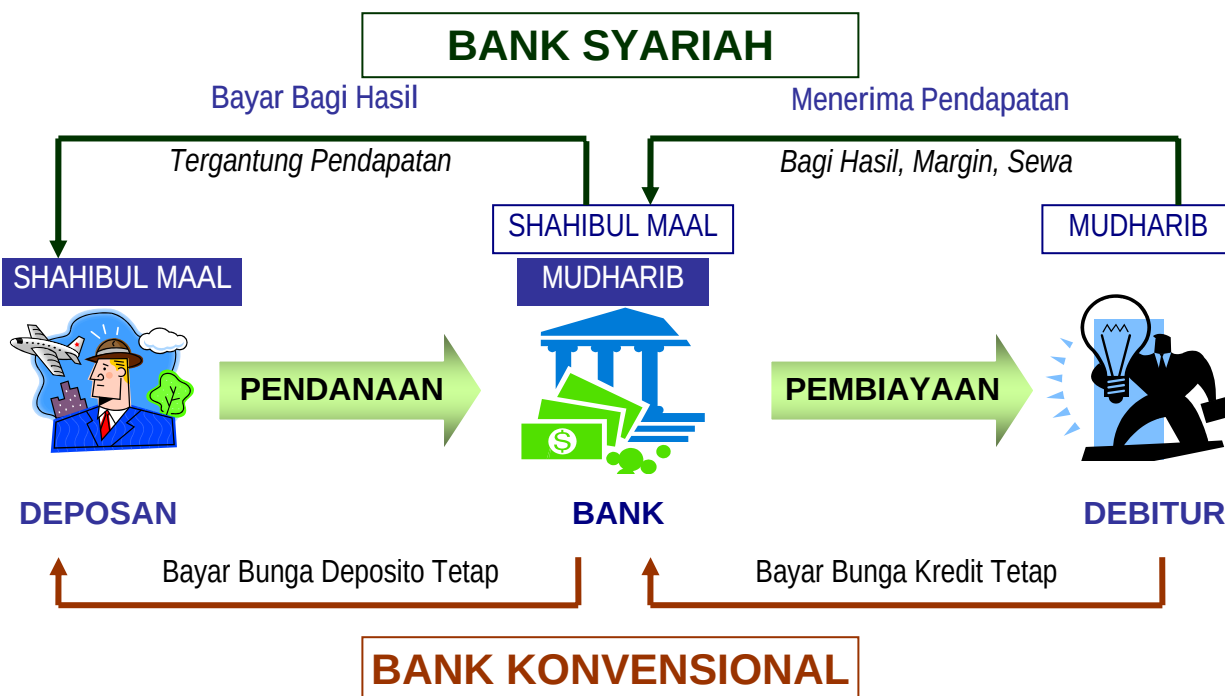
Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Mekanisme dan Obyek Usaha	Tidak <i>antiriba</i> dan <i>antimaysir</i>	<i>Antiriba</i> dan <i>antimaysir</i>
Prinsip Dasar Operasi	- Bebas nilai (prinsip materialis) - Uang sebagai Komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-porpose</i>
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sementara itu, perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional dapat dibaca pada gambar 14.



Gambar 14. Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Bank Konvensional

2.6.2 Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran / pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003).

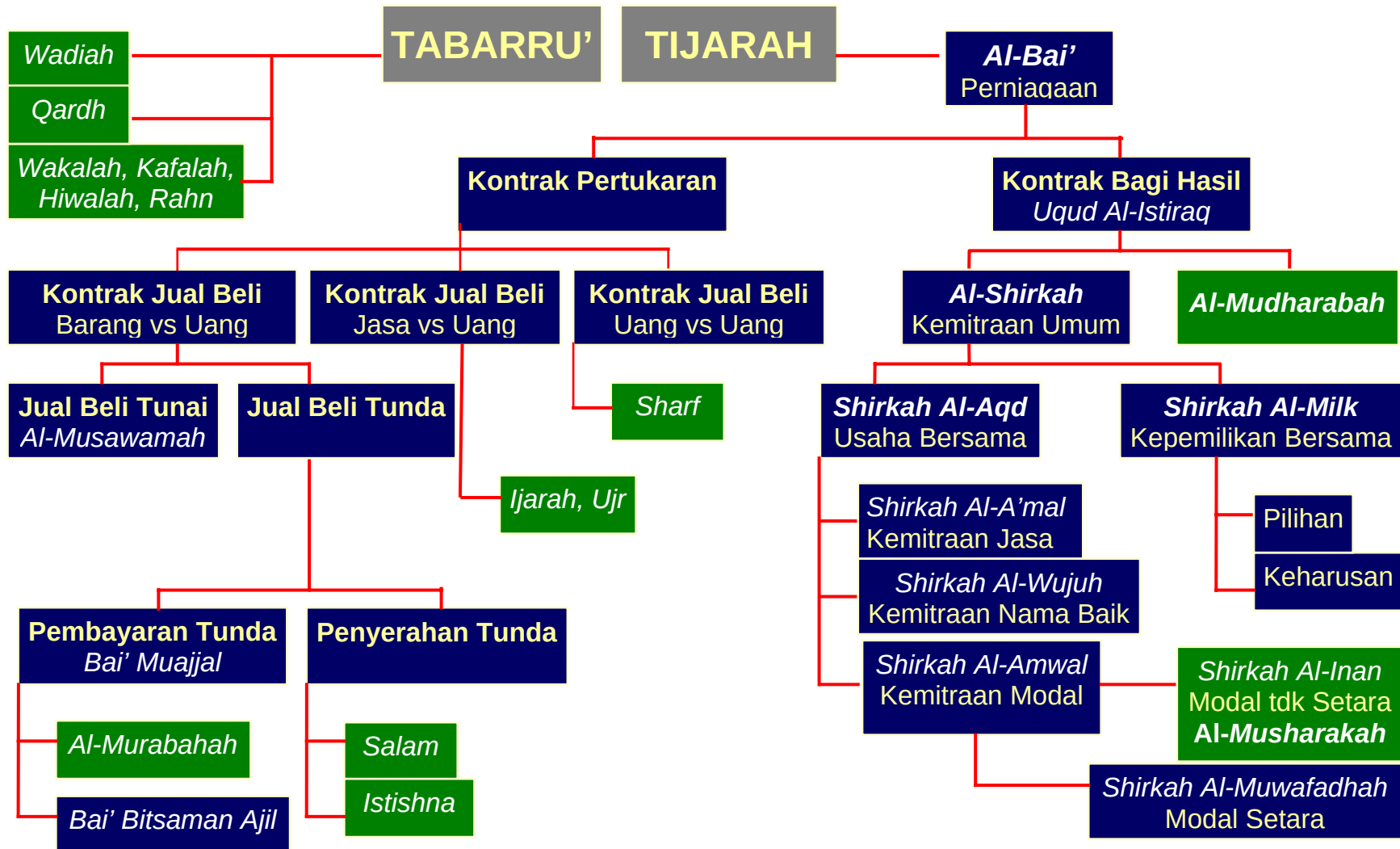
Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan,

harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasikannya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim*. Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

b. Akad yang digunakan Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang akan dibahas meliputi akad perniagaan (*Al Bai'*) yang umum digunakan untuk produk bank syariah, seperti terlihat pada gambar 15 yang diberi warna hijau, ditambah akad-akad lain di luar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).



Sumber: Rosly (2005), Usmani (1999), Diolah.

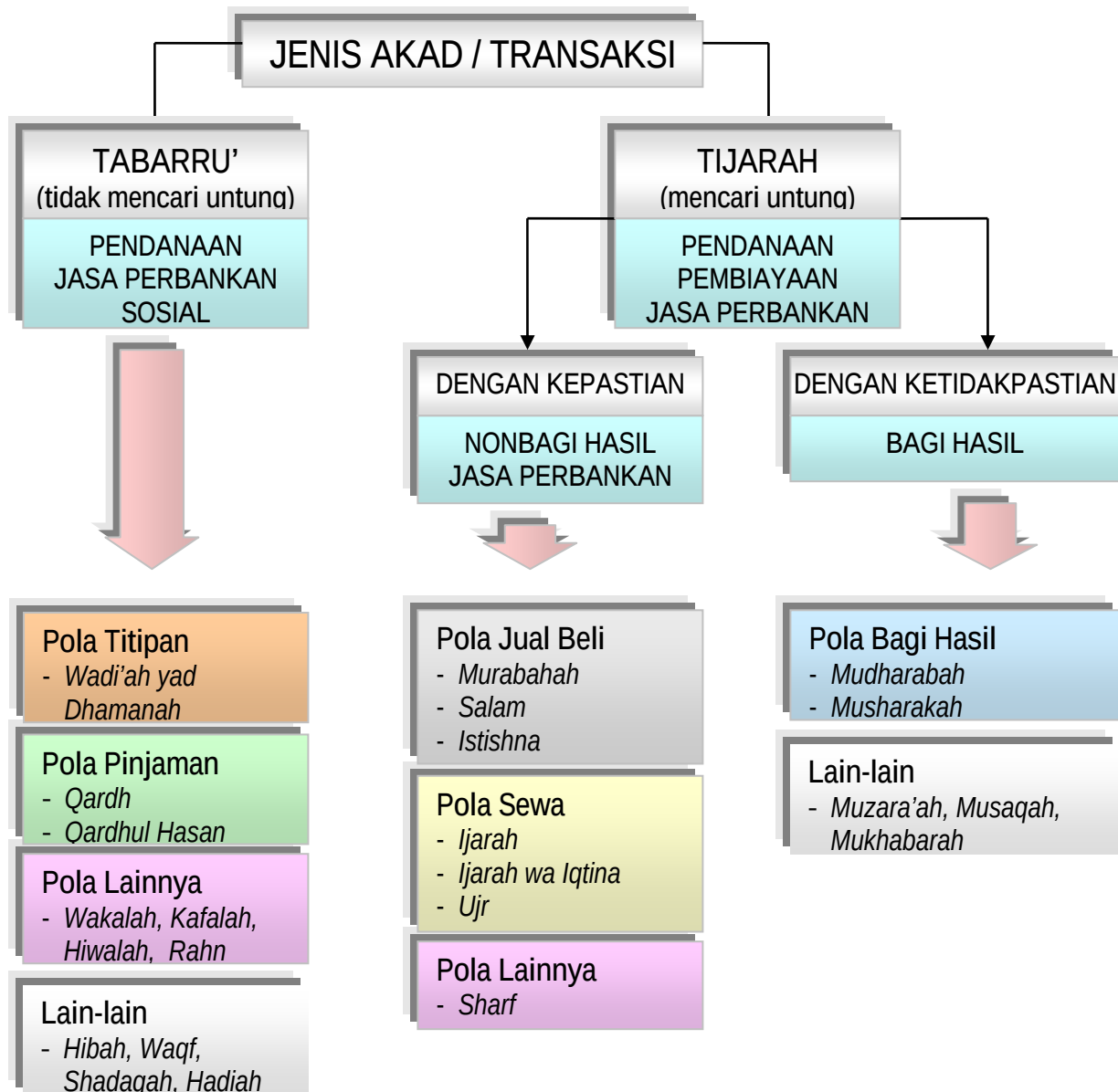
Gambar 15. Akad yang Digunakan Bank Syariah dalam Struktur Perniagaan (Al-Bai')

c. Keterkaitan Akad dan Produk

Allah telah menghalalkan perniagaan (*Al-Bai'*) dan mengharamkan *riba* (QS 2:275). Inilah dasar utama operasi bank syariah yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah, seperti yang terlihat pada gambar 1 yang diberi warna hijau, ditambah akad-akad lain di luar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip Syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip Syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip Syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran (Karim, 2004). Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial. Skema ringkasnya dapat dibaca pada gambar 16.



Gambar 16. Jenis Akad/Transaksi Bank Syariah

Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip Syariah yang digunakan dalam akadnya, seperti digambarkan pada gambar 17.

Akad dan Produk Bank Syariah			
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
Pola Titipan - <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i> (Giro, Tabungan) Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Giro, Tabungan) Pola Bagi Hasil - <i>Mudharabah Mutlaqah</i> <i>Mudharabah Muqayyadah</i> (executing) (Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi) Pola Sewa <i>Ijarah</i> (Obligasi)	Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Musharakah</i> (Investment Financing) Pola Jual Beli <i>Murabahah</i> <i>Salam</i> <i>Istishna</i> (Trade Financing) Pola Sewa <i>Ijarah</i> <i>Ijarah wa Iqtina</i> (Trade Financing) Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Talangan)	Pola Lainnya <i>Wakalah</i>, <i>Kafalah</i>, <i>Hawalah</i>, <i>Rahn</i>, <i>Ujr</i>, <i>Sharf</i> (Jasa Keuangan) Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Amanah</i> (Jasa Nonkeuangan) Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah</i> (channelling) (Jasa Keagenan)	Pola Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> (Pinjaman Kebajikan)
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial

Gambar 17. Akad dan Produk Bank Syariah

BAB 3

Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
2. Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
3. Pola Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
4. Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
5. Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
6. Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

Sementara itu, secara skematis berbagai jenis akad bank syariah dapat digambarkan seperti pada gambar 18.



Gambar 18. Jenis-jenis Akad Bank Syariah

3.1 Akad Pola Titipan

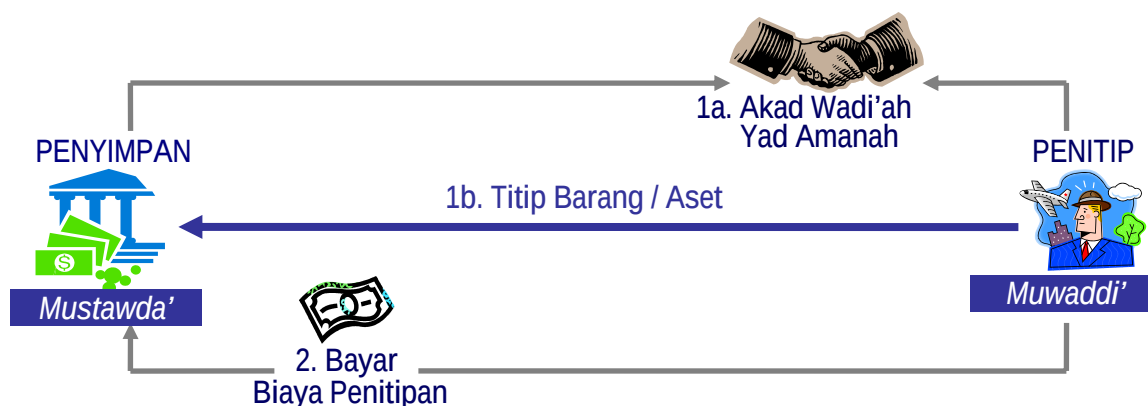
Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad*

Dhamanah. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* 'tangan amanah', yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung'. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

3.1.1 Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.



Gambar 19. Skema Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*

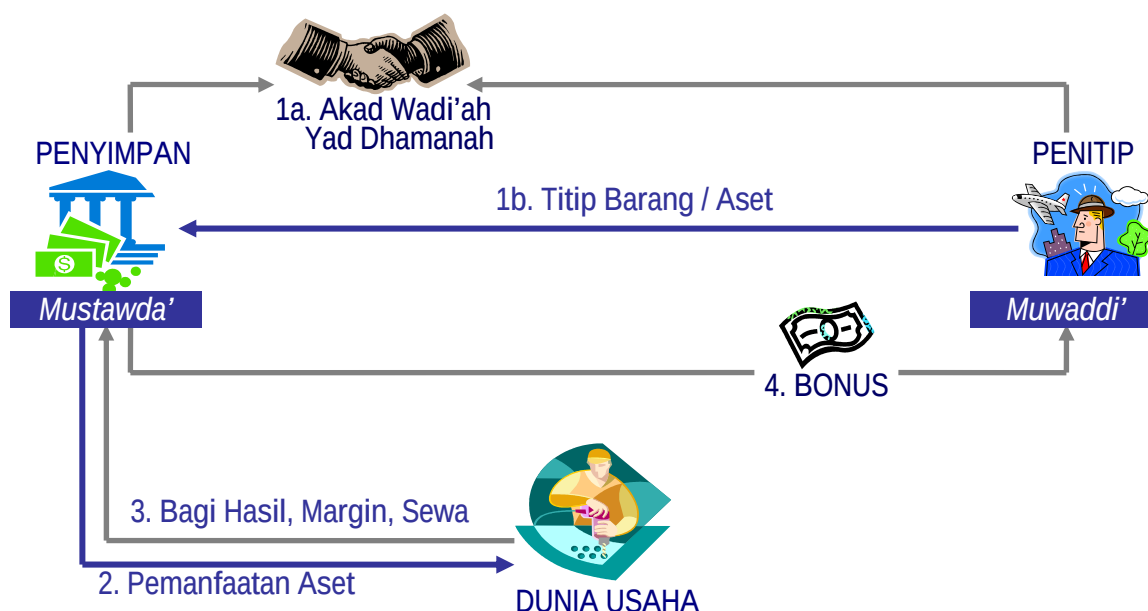
Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan

barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah* dengan skema seperti pada gambar 19.

3.1.2 Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).



Gambar 20. Skema Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *Wadi'ah yad Dhamanah* dengan skema seperti pada gambar 20.

Rukun dari akad titipan *Wadi'ah* (*yad Amanah* maupun *yad Dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa :

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'Imuwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'Imustawda'*);
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sementara itu, syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- 1) Giro (*current account*) *Wadi'ah*
- 2) Tabungan (*savings account*) *Wadi'ah*

Beberapa ketentuan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, antara lain:

- 1) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan;
- 2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana assetnya diinvestasikan;
- 3) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal bekurang karena merugi/terdepresiasi;
- 4) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
- 5) Penitip tidak memiliki hak suara.

Simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai potensi untuk

bermasalah dalam beberapa hal, yaitu:

❑ Masalah #1: Investasi yang terbatas.

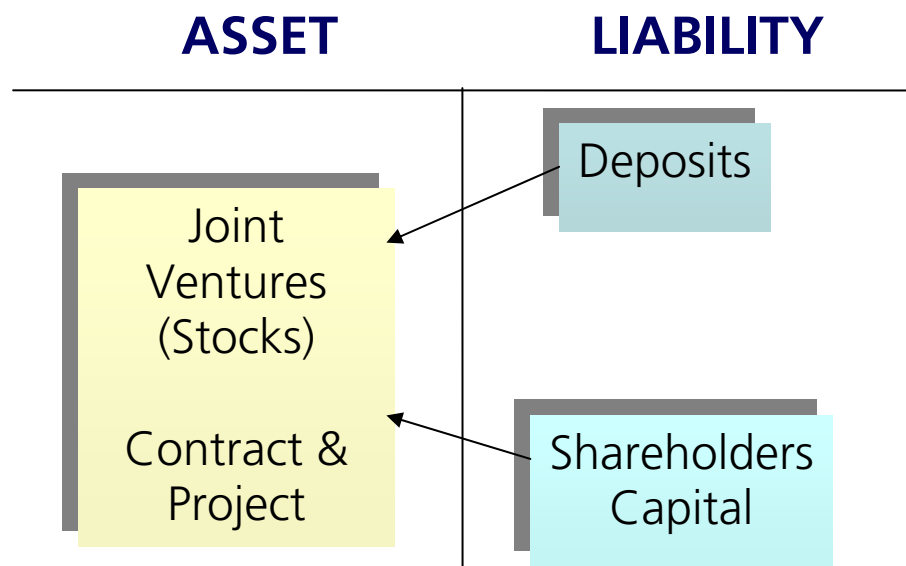
Utilisasi asset: Untuk melindungi kerugian modal, penyimpan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana *wadi'ah yad dhamanah* pada proyek-proyek berisiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*);

❑ Masalah #2: Distribusi profit menguntungkan penyimpan.

Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan (bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan *hibah* (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

❑ Masalah #3: Mencampur dana simpana dengan modal.

Undang undang tidak membolehkan bank syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal (baca gambar 21).



Gambar 21. Mencampur Dana Simpanan dengan Modal

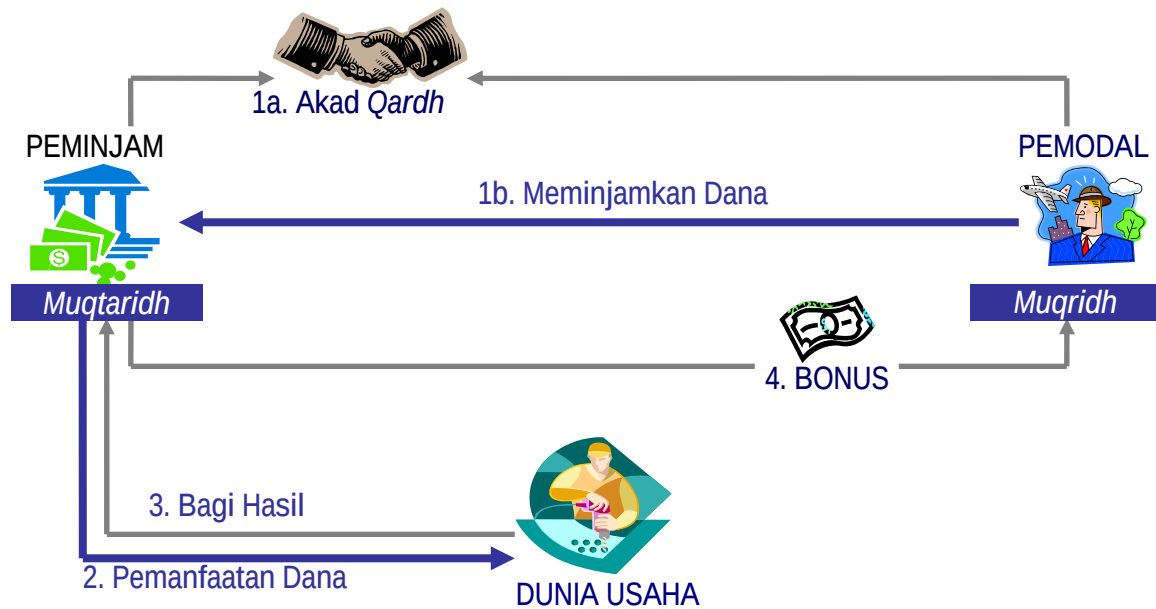
3.2 Akad Pola Pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

3.2.1 Pinjaman *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

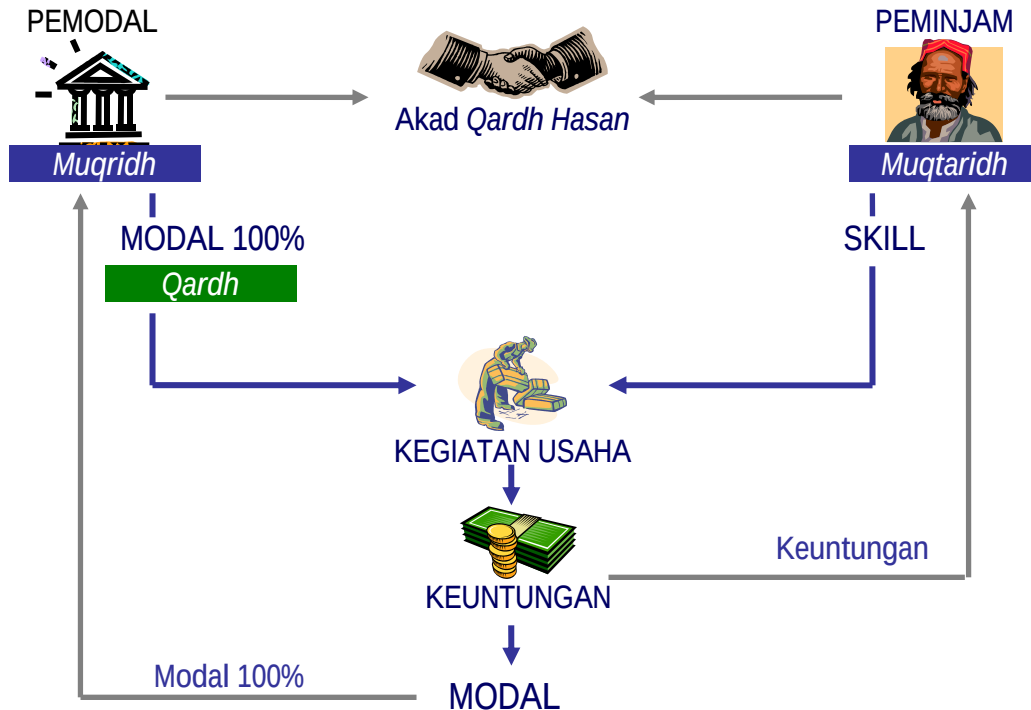
Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.



Gambar 22. Skema Simpanan Qardh

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987).

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1–2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut *qardhul hasan*. *Qardh* dapat digunakan sebagai akad simpanan (baca gambar 22) dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan (baca gambar 23).



Gambar 23. Skema Pinjaman Qardh/ Qardhul Hasan

Rukun dari akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa :

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- 2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
- 3) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp.X,-); dan
- 4) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat dari akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak; dan
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

3.3 Akad Pola Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995).

Masalah bagi hasil dan *partnership* telah dibahas oleh Muhammad bin Hasan Al Syaibani yang hidup pada 132 – 189 AH / 750 – 804 AD (MN Shiddiqi dalam Karim, 2002) dalam konteks perbankan Islam modern.

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999), adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio

keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.

4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

3.3.1 Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani, 1999). *Syirkah* berarti *sharing* 'berbagi', dan di dalam terminologi Fikih Islam dibagi dalam dua jenis.

- a) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan
- b) *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-'aqd* sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah al-'aqd* yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan, yaitu:
 - *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-'Inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
 - *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.
 - *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak boleh *syirkah* kerja.

- *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

Secara ringkas pandangan berbagai ulama terhadap berbagai jenis *syirkah* dapat dibaca pada tabel 4.

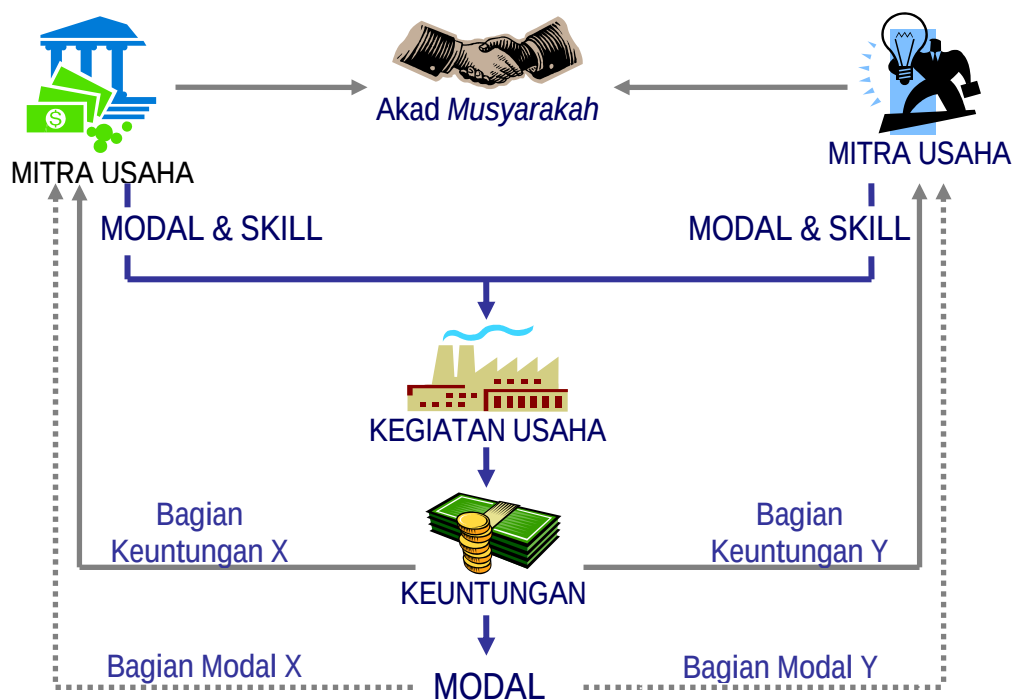
Tabel 4. Berbagai Bentuk Syirkah dan Pandangan Ulama

<i>Syirkah</i>	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1. <i>Al-Milk</i>	V	V	V	V
2. <i>Al-'Aqd</i>				
a. <i>Al-'Inan</i>	V	V	V	V
b. <i>Al-Mufawadhah</i>	V	V	X	X
c. <i>Al-A'mal</i>	V	V	X	V
d. <i>Al-Wujuh</i>	V	X	X	V

Catatan: V dibolehkan; X dilarang.

Istilah *musharakah* tidak ada dalam Fikih Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan Syariah yang biasanya terbatas pada jenis *syirkah* tertentu, yaitu *syirkah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.



Gambar 24. Bagan Proses *Musyarakah*

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Bagan proses pembiayaan *musyarakah* dapat dibaca pada gambar 24.

Penyertaan modal dari para mitra usaha harus berupa uang (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad), atau berupa uang atau barang (pendapat Imam Malik). Sementara itu, Imam Syafi'i memerinci bahwa barang yang dapat disertakan dalam

modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti kalau ada kerusakan. Barang ini biasa disebut *dhawat-ul-amthal* atau *fungible goods*, bukan *dhawat-ul-qeemah* yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa modal *musharakah* dapat berupa uang atau barang yang dinilai pada harga pasar saat perjanjian.

Musarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

Rukun dari akad *musarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
- 2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa syarat pokok *musarakah* menurut Usmani (1998) antara lain:

- a) **Syarat akad.** Karena *musarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim* juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan *wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
- b) **Pembagian proporsi keuntungan.** Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut.
 - (1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.
 - (2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu

yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Contoh: Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp100 ribu, dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15 persen dari nilai investasinya, kemitraan ini tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.

c) **Penentuan proporsi keuntungan.** Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut.

- (1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- (2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- (3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

d) **Pembagian kerugian.** Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.

Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah:

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

e) **Sifat modal.** Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal yang berbentuk natura. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun demikian, ada perbedaan dalam hal detailnya.

(1) Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *musyarakah*, sehingga mitra diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk natura, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat perjanjian. Pendapat ini diadopsi juga oleh beberapa ahli hukum Islam mazhab Hambali.

(2) Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kontribusi dalam bentuk natura tidak diperbolehkan dalam *musyarakah*. Sudut pandang mereka didasarkan pada dua alasan.

Pertama, mereka mengatakan bahwa komoditas dari tiap mitra selalu dapat dibedakan dari komoditas mitra lain. Misalnya, jika A berkontribusi satu mobil ke dalam usaha dan B juga berkontribusi satu mobil ke dalam usaha, dan setiap mobil merupakan milik eksklusif dari pemilik asli. Jika mobil A terjual, hasil penjualan seharusnya menjadi milik A. B tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian dari penjualan tersebut. Akibatnya, selama komoditas tiap mitra dapat dibedakan dari komoditas mitra lain, kemitraan tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika modal yang diinvestasikan oleh tiap mitra dalam bentuk uang, bagian modal tiap mitra tidak dapat dibedakan dari bagian modal mitra lain karena satuan uang tidak dapat dibedakan dari satuan uang lainnya. Sehingga modal mereka membentuk *pool* bersama, maka terbentuklah kemitraan bersama.

Kedua, mereka mengatakan bahwa terdapat sejumlah situasi dalam kontrak *musyarakah* ketika para mitra terpaksa harus membagikan kembali bagian modal masing-masing mitra. Jika bagian modal dalam bentuk komoditas, pendistribusian kembali tidak dapat dilakukan karena komoditas tersebut mungkin telah dijual. Jika modal dikembalikan berdasarkan nilainya, nilainya mungkin telah meningkat, dan ada kemungkinan mitra tersebut akan mendapatkan semua keuntungan usaha karena apresiasi komoditas yang diinvestasikan; mitra lain tidak mendapat bagian keuntungan. Sebaliknya, jika

nilainya menurun, ada kemungkinan bahwa satu mitra mendapatkan bagian dari harga awal komoditas dari mitra lain selain bagian investasinya sendiri.

(3) Imam Syafi'i, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis :

- *Dhawat al amthal (fungible goods)*, yaitu komoditas yang apabila rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan kuantitasnya, seperti beras, gandum, dan sebagainya. Jika 100 kilogram beras rusak, maka akan mudah menggantinya dengan 100 kilogram beras lain yang sama kualitasnya; dan
- *Dhawat al qeemah (non-fungible goods)*, yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, seperti seekor sapi. Setiap ekor domba mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan domba yang lain. Jika seseorang membunuh domba orang lain dia tidak dapat menggantinya dengan domba lain yang serupa, kecuali membayar harga domba tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa komoditas jenis pertama (*dhawat al amthal*) boleh dipakai sebagai bagian modal *musyarakah*, sedangkan komoditas jenis kedua (*dhawat al qeemah*) tidak boleh.

Dengan pembedaan komoditas antara *dhawat al amthal* dan *dhawat al qeemah* ini, Imam Syafi'i telah memenuhi keberatan kedua dari Imam Ahmad karena untuk kasus *dhawat al amthal*, distribusi kembali modal dapat dilakukan dengan memberikan komoditas serupa kuantitas dan kualitasnya seperti yang dahulu disertakan dalam investasi. Namun demikian, keberatan pertama Imam Ahmad masih belum terjawab oleh Imam Syafi'i.

Untuk juga memenuhi keberatan kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa komoditas yang tergolong ke dalam *dhawat al amthal* dapat menjadi bagian modal hanya jika komoditas dari masing-masing mitra digabung/dicampur menjadi satu sehingga bagian komoditas seorang mitra tidak dapat lagi dibedakan dari bagian komoditas mitra lain.

Singkatnya, jika seorang mitra ingin ikut berpartisipasi dalam *musyarakah* dengan kontribusi komoditas, dia dapat melakukannya menurut pendapat Imam Malik tanpa adanya pembatasan, dan bagian modalnya ditetapkan berdasarkan harga pasar saat akad *musyarakah* ditandatangani. Menurut Imam Syafi'i, hal ini hanya

dapat dilakukan jika menggunakan komoditas jenis *dhawat al amthal*. Menurut Imam Abu Hanifah, jika komoditasnya berjenis *dhawat al amthal*, hal ini dapat dilakukan dengan mencampur komoditas tiap mitra menjadi satu. Jika komoditas berjenis *dhawat al qeemah*, maka tidak boleh digunakan sebagai bagian modal *musyarakah*.

Tampaknya pendapat Imam Malik merupakan pendapat yang paling sederhana dan masuk akal dan memenuhi kebutuhan usaha modern sehingga pendapat ini dapat dipilih.

Dapat disimpulkan bahwa bagian modal dalam *musyarakah* dapat berbentuk tunai atau berbentuk komoditas. Kalau berbentuk komoditas, nilainya ditentukan dengan harga pasar pada saat itu.

- f) **Manajemen *musyarakah***. Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya.

Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra..

- g) **Penghentian *musyarakah***. *Musyarakah* akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi.

- (1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

Dalam hal ini, jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rata di antara para mitra. Akan tetapi, jika aset tidak dilikuidasi, para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa adanya di antara mitra. Jika terdapat ketidaksepakatan dalam hal ini, yaitu jika seorang mitra ingin likuidasi sementara mitra lain ingin dibagi apa adanya, maka yang terakhir yang didahulukan karena setelah berakhirnya *musyarakah* semua aset dalam kepemilikan bersama para mitra, dan seorang *co-owner* mempunyai hak untuk melakukan partisi atau pembagian, dan

tidak seorang pun yang dapat memaksa dia untuk melikuidasi aset. Namun demikian, jika aset tersebut tidak dapat dipisah atau dipartisi, seperti mesin, maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagikan.

(2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.

(3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

h) **Penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha.** Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham/bagian dari mitra yang ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti. Namun demikian, dalam hal ini, harga saham mitra yang akan keluar harus ditetapkan dengan kesepakatan bersama, dan jika terjadi sengketa tentang penilaian saham sementara para mitra tidak mencapai kesepakatan, mitra yang akan keluar dapat memaksa mitra lain untuk melikuidasi atau mendistribusi aset.

Timbul pertanyaan apakah para mitra dapat menyepakati bahwa ketika masuk ke dalam *musyarakah* mereka setuju dengan syarat bahwa likuidasi atau pemisahan usaha tidak dapat dilakukan kecuali disetujui oleh semua atau mayoritas para mitra, dan apabila ada mitra yang ingin keluar dari *musyarakah*, ia harus menjual sahamnya kepada mitra lain dan tidak dapat memaksa mitra lain untuk melakukan likuidasi atau pemisahan.

Sebagian besar buku klasik tentang Fikih Islam kelihatannya tidak berkomentar tentang hal ini. Namun demikian, kelihatannya tidak ada larangan dari sudut pandang Syariah jika para mitra sepakat dengan syarat seperti di atas di awal perjanjian *musyarakah*. Hal ini secara tegas disetujui oleh sebagian ahli hukum Islam dari mazhab Hambali.

Syarat ini mungkin dapat diterima, khususnya pada situasi modern saat ini, dengan dasar sifat usaha, dalam kebanyakan kasus saat ini, memerlukan kontinuitas agar suatu usaha berhasil; dan likuidasi atau pemisahan oleh seorang

mitra usaha saja mungkin dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi para mitra lainnya.

Jika suatu usaha telah dimulai dengan modal uang yang sangat besar yang diinvestasikan ke proyek berjangka panjang dan seorang mitra ingin keluar di tahapan awal proyek, hal ini akan dapat berakibat fatal bagi kepentingan para mitra yang lain dan juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Syarat tersebut kelihatannya dapat diterima, dan dapat didukung oleh prinsip umum yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang terkenal.

“Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

Dari penjelasan di atas, syarat minimum akad *musyarakah* menurut fiqih dapat dirangkum seperti pada tabel 5 (Buchori, et.al., 2004).

Tabel 5. Persyaratan Minimum Akad *Musyarakah* Menurut Fiqih

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
1	Persyaratan dalam Akad	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata ' <i>Musyarakah</i> '
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3		Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya
1.4	Rukun	Menetapkan bank dan nasabah sebagai mitra atau <i>partner</i> atau syarik.
1.5	Syarat	Mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam usaha ini.
1.6	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.7	Syarat	Mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan kontribusi dana masing-masing.
1.8	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah.
1.9	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.10	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.11	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
2	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Kesepakatan	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.
2.2	Kesepakatan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3	Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>expected profit rate</i> yang ditetapkan ALCO masing-masing

Sumber:

1. Wahbah Zuhaily: *Alfiqhul Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4-5, Darul Maktabah, Damaskus, 1984
2. AAOIFI, *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*, 2002
3. Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, 2003

Bentuk-bentuk *musyarakah* antara lain:

(a) *Musyarakah Tetap*

Bentuk akad *musharakah* yang paling sederhana adalah *musharakah* tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

(b) *Musyarakah Menurun*

Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari *musyarakah* adalah *musyarakah* menurun. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

(c) *Musyarakah Mutanaqishah*

Salah satu bentuk *musyarakah* yang berkembang belakangan ini adalah *musyarakah mutanaqishah*, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam Syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

3.3.2 *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004).

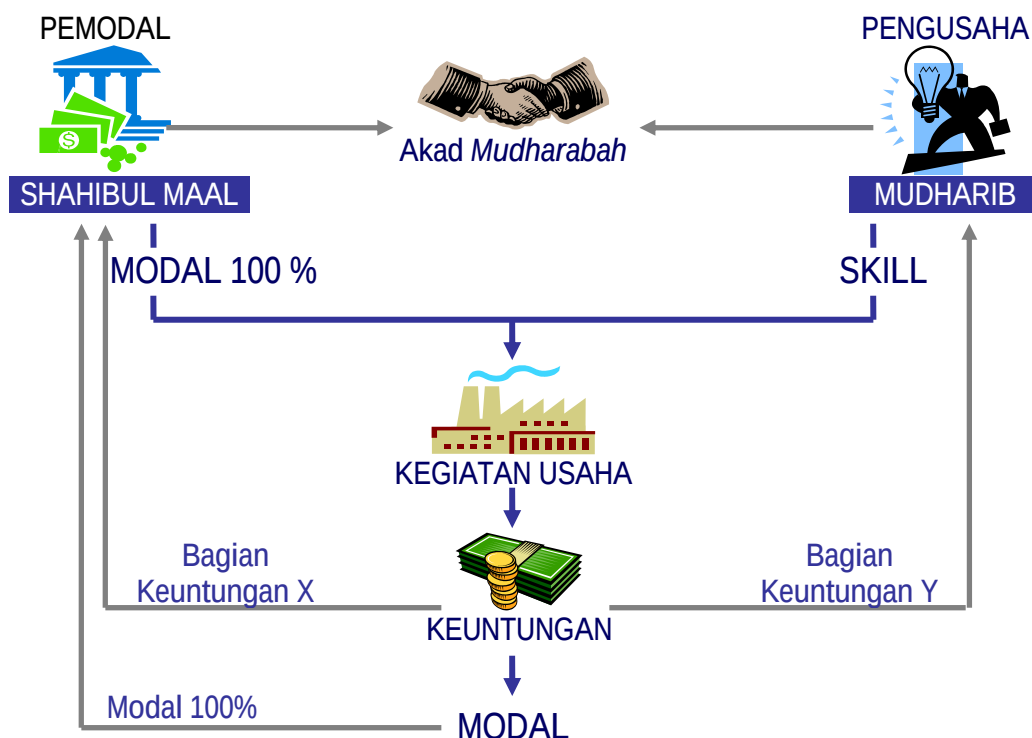
Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal)

adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Bagan *mudharabah* dapat dibaca pada gambar 25.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.



Gambar 25. Bagan Proses Mudharabah

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transpor) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- 2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang;
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- 3) Modal harus tunai bukan hutang; dan
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Syarat lain akad *mudharabah muqayyadah 'executing' (on balance sheet)* dan *mudharabah muqayyadah 'channeling' (off balance sheet)* adalah sebagai berikut.

❑ *Mudharabah muqayyadah on balance sheet (executing):*

Pemodal menetapkan syarat;
Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;
Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
Bank memisahkan dana.

❑ *Mudharabah muqayyadah off balance sheet (channeling):*

Penyaluran langsung ke nasabah;
Bank menerima komisi;
Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
Bank mencatat di rekening administrasi.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999) antara lain sebagai berikut :

- a) **Usaha *mudharabah*.** *Shahibul maal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam

usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).

Seorang *shahibul maal* dapat melakukan kontrak *mudharabah* dengan lebih dari satu orang *mudharib* melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa *shahibul maal* dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak sebagai *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat digunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi di antara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama.

Dalam kasus ini kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib*, secara individu atau bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagaimana layaknya suatu usaha. Namun demikian, jika mereka ingin melakukan kerja ekstra, di luar kebiasaan usaha, mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dari *shahibul maal*.

- b) **Pembagian keuntungan.** Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul maal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsom untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *shahibul maal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *shahibul maal* dan 60 persen menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.
- c) **Penghentian *mudharabah*.** Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah

menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Fikih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *shahibul maal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi *mudharib* yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar Syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan hadits masyhur yang menyatakan bahwa:

“Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

Dari penjelasan di atas, syarat minimum akad *mudharabah* menurut fiqih dapat dirangkum seperti pada tabel 6 (Buchori, et.al., 2004).

Tabel 6. Persyaratan Minimum Akad *Mudharabah* Menurut Fiqih

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
1	Persyaratan dalam Akad	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata 'Mudharabah'
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>sahibul mal</i> dan nasabah sebagai pengelola atau <i>mudharib</i> .
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
2	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.
2.2	Syarat turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3	Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing

Sumber:

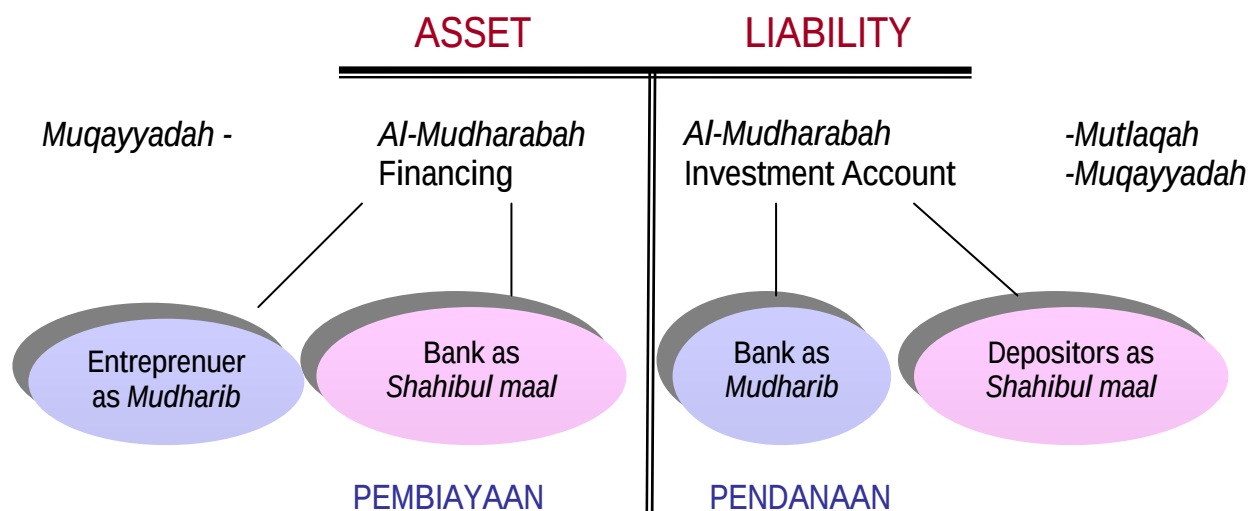
1. Wahbah Zuhaily: *Alfiqhul Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4-5, Darul Maktabah, Damaskus, 1984
2. AAOIFI, *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*, 2002
3. Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, 2003

Akad *Mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah*

muqayyadah. Pada *mudharabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-*mudharabah*-kan lagi dengan orang lain.

Pada *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.

Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan), seperti dapat dibaca pada gambar 26.



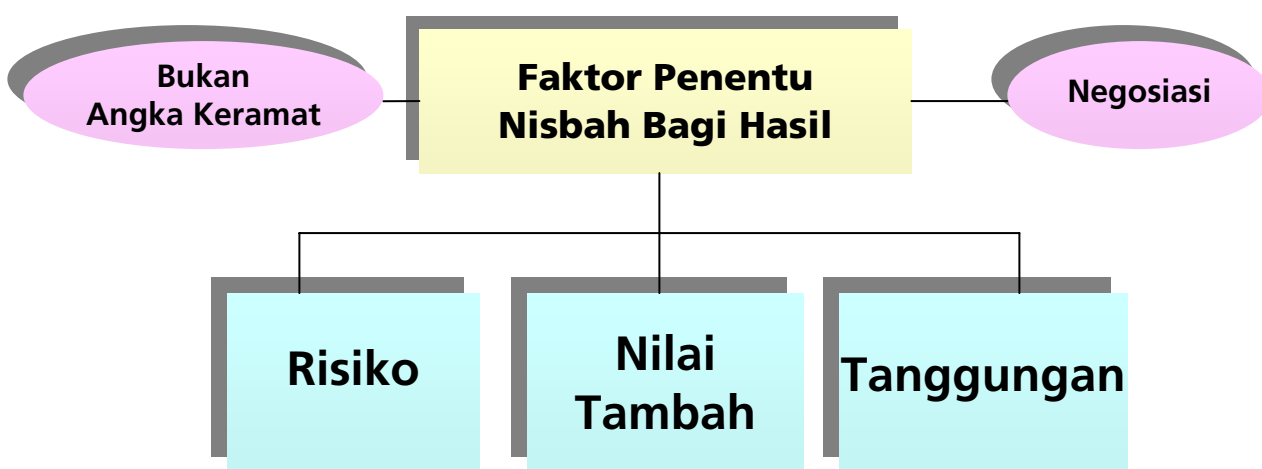
Gambar 26. Mudharabah Ganda di Perbankan Syariah

Mudharabah mutlaqah biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Dalam aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sedangkan investasi *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk

membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

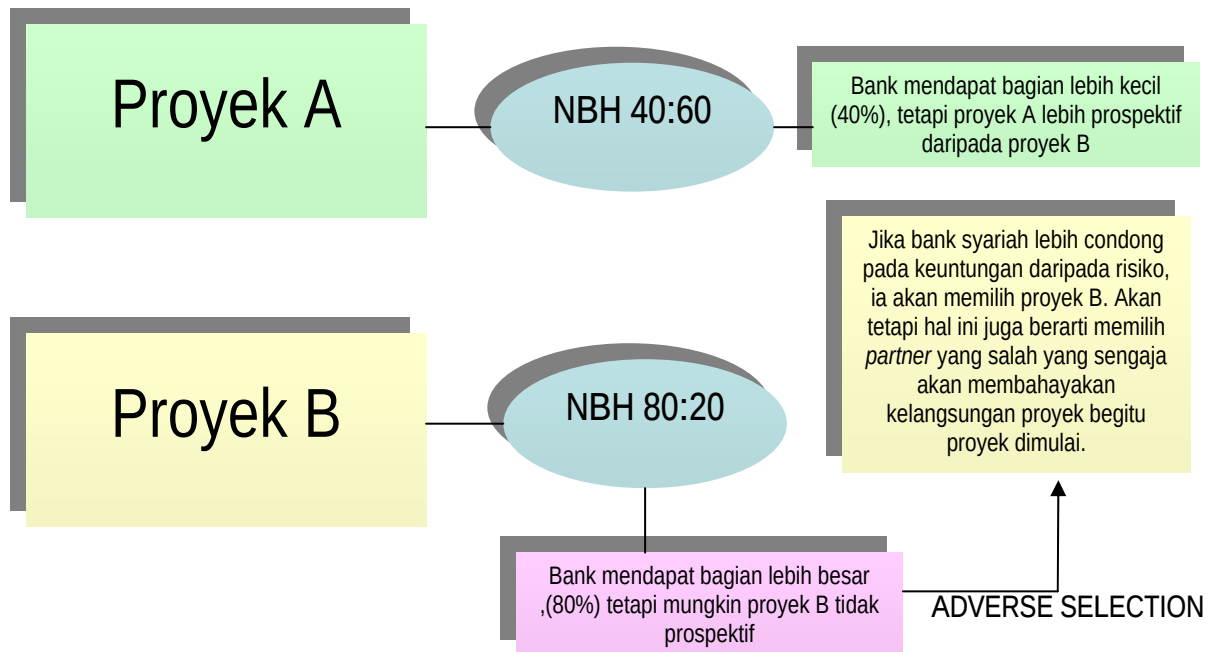
Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur '*iwad* (*countervalue*) dari proyek itu sendiri, yaitu risiko (*ghurm*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*), seperti dapat dibaca pada gambar 27. Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.



Gambar 27. Faktor Penentu Nisbah Bagi Hasil

Akad *mudharabah* mempunyai potensi masalah dari *principal agent theory* yang melekat pada hubungan *shahibul maal* dan *mudharib*, yaitu masalah *adverse selection*. Sebagai ilustrasi dapat dibaca pada gambar 28. Misalkan, ada dua buah proyek yang akan dipilih oleh sebuah bank syariah untuk memberikan pembiayaan. Proyek A mempunyai nisbah bagi hasil (NBH) sebesar 40:60 yang berarti bahwa bank sebagai *shahibul maal* berhak atas keuntungan yang lebih kecil sebesar 40 persen. Sementara itu, proyek B mempunyai NBH sebesar 80:20 yang berarti bahwa bank sebagai *shahibul maal* berhak atas keuntungan yang lebih besar sebesar 80 persen. Namun demikian, kemungkinan proyek A lebih baik dan layak daripada proyek B yang mungkin merupakan proyek tidak layak (lemon). Jika bank syariah lebih menghargai keuntungan daripada risiko, maka bank syariah akan memilih untuk mendanai proyek B. Hal ini dapat berarti bahwa bank syariah telah memilih mitra usaha yang keliru yang mungkin dengan sengaja akan membawa usaha ke arah kebangkrutan apabila proyek

ini dilaksanakan.



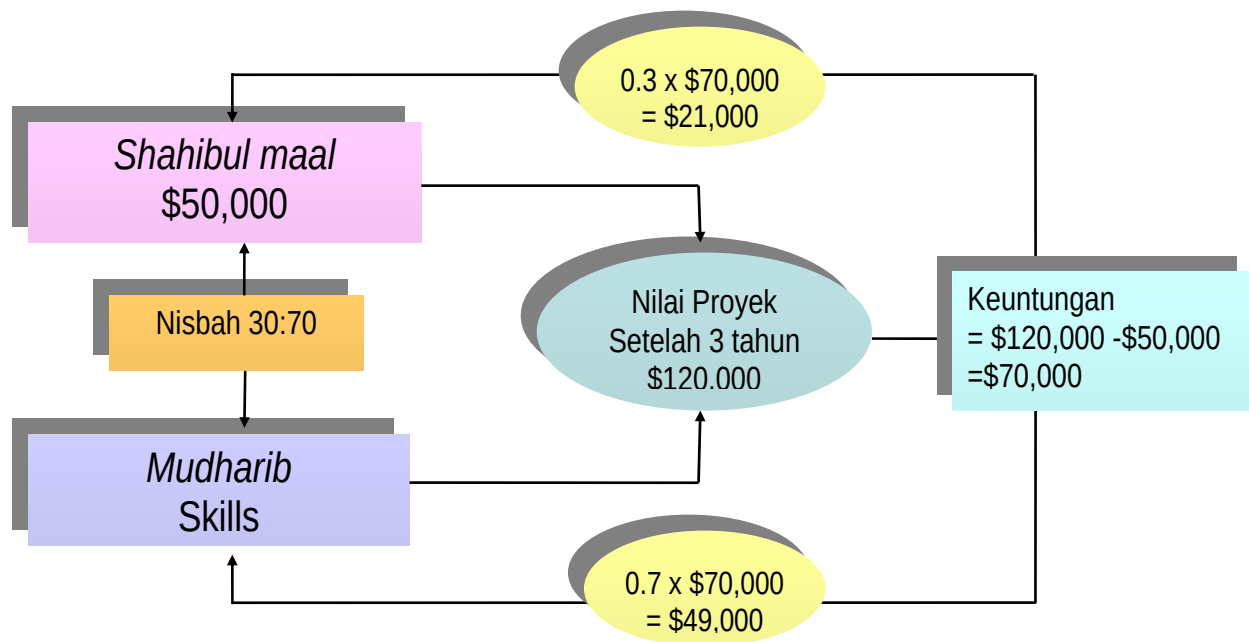
Gambar 28. Adverse Selection dalam Mudharabah

Bentuk-bentuk akad *mudharabah* antara lain:

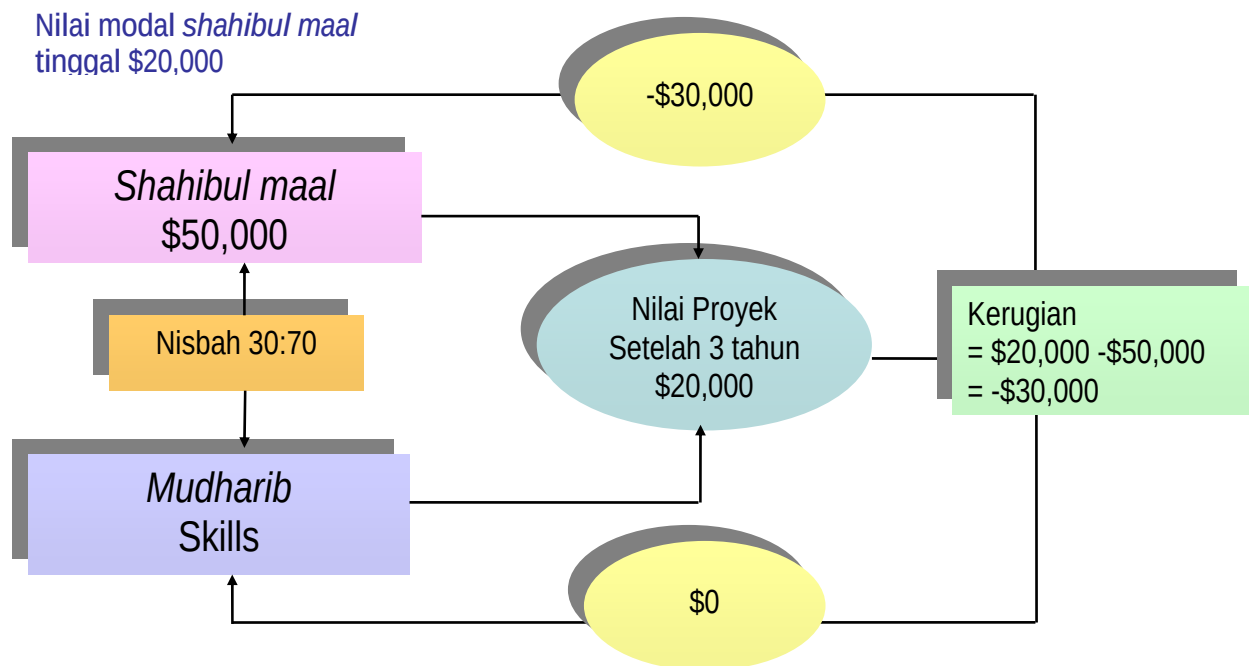
(a) Mudharabah Bilateral (Sederhana)

Mudharabah Bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*, seperti pada gambar 25.

Contoh pembagian keuntungan dan kerugian dalam *mudharabah* bilateral dapat dibaca pada gambar 29 dan gambar 30. Misalkan, *shahibul maal* sepakat bermitra dengan *mudharib* untuk menjalankan usaha dengan modal sebesar US\$.50.000 sepenuhnya dari *shahibul maal* dengan nisbah bagi hasil disepakati sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa keuntungan akan dibagi 30 persen untuk *shahibul maal* dan 70 persen untuk *mudharib*. Setelah menjalankan usaha selama tiga tahun, modal telah mencapai US\$.120.000. Hal itu berarti bahwa setelah diusahakan selama tiga tahun *mudharib* menghasilkan keuntungan bersih sebesar US\$.70.000 (US\$.120.000 – US\$.50.000). Dari keuntungan bersih ini *mudharib* berhak mendapat bagian sebesar US\$.49.000 ($0.7 \times \text{US}\$.70.000$) dan *shahibul maal* berhak mendapat bagian sebesar US\$.21.000 ($0.3 \times \text{US}\$.70.000$).



Gambar 29. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah Bilateral*

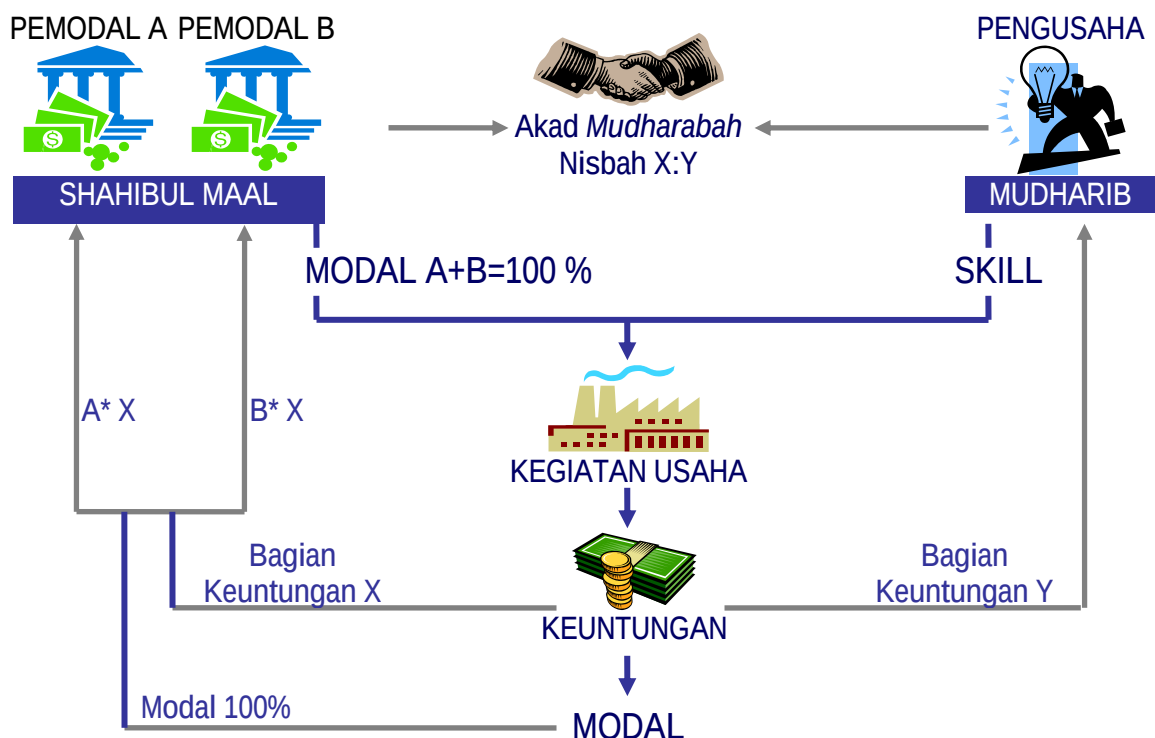


Gambar 30. Pembagian Kerugian dalam *Mudharabah Bilateral*

Sebaliknya, apabila setelah menjalankan usaha selama tiga tahun, modal menyusut menjadi US\$.20.000. Hal itu berarti bahwa setelah diusahakan selama tiga tahun *mudharib* mengalami kerugian bersih sebesar US\$.30.000 (US\$.20.000 – US\$.50.000). Bila kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan *mudharib*, maka dari kerugian bersih ini *mudharib* tidak menanggung beban sedikit pun sedangkan *shahibul maal* menanggung semua kerugian sehingga modal *shahibul maal* tinggal US\$.20.000 (US\$.50.000 – US\$.70.000).

(b) *Mudharabah* Multilateral

Mudharabah Multilateral adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Skema *mudharabah* multilateral dapat dibaca pada gambar 31.

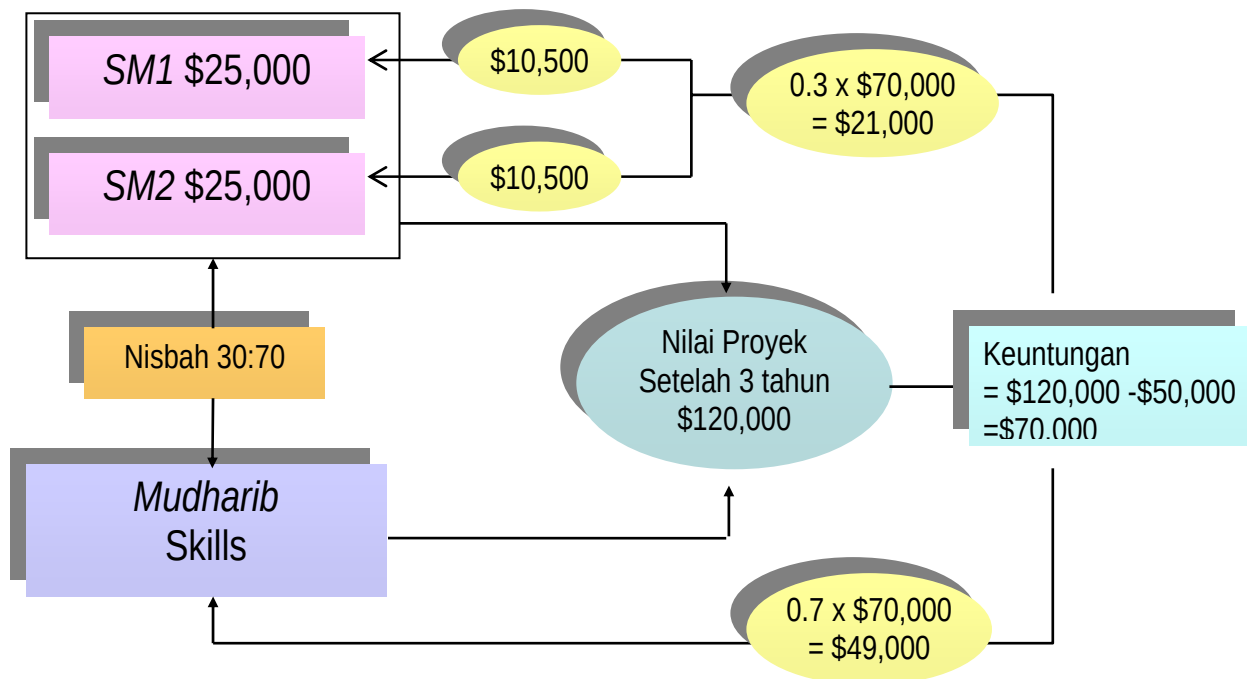


Gambar 31. Skema Pembiayaan *Mudharabah* Multilateral

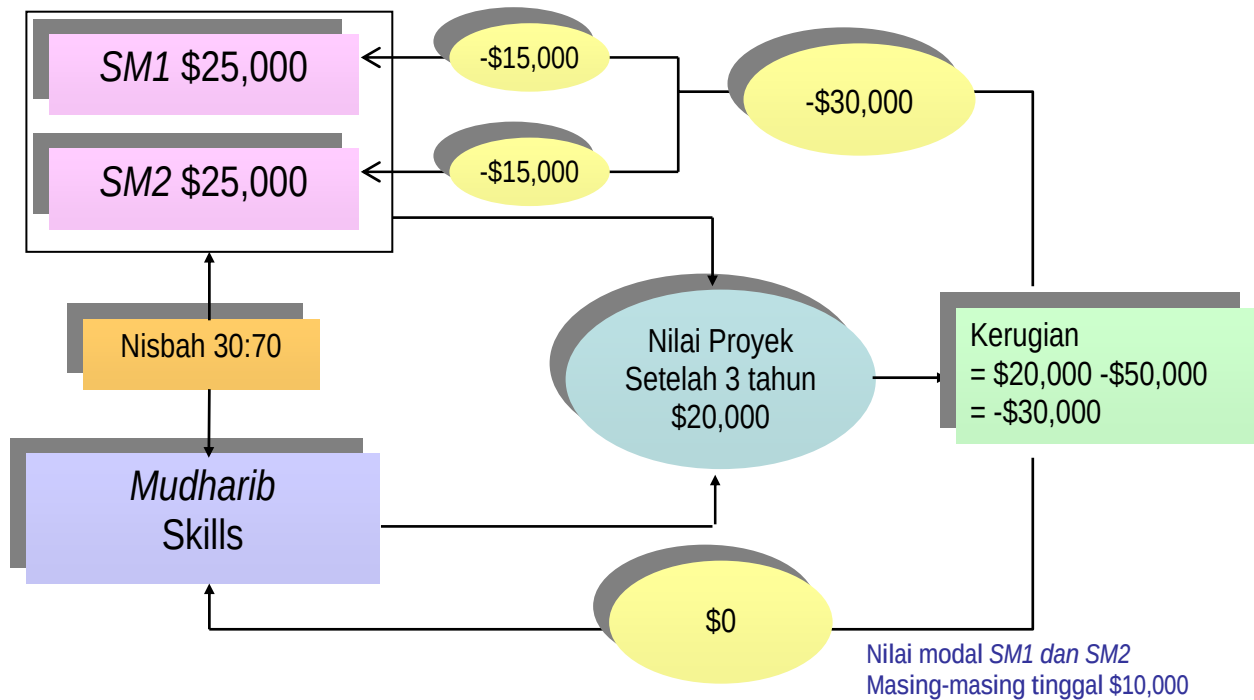
Contoh pembagian keuntungan dan kerugian dalam *mudharabah* multilateral

dapat dibaca pada gambar 32 dan gambar 33. *Shahibul maal* 1 (SM1) menyediakan modal \$25,000 dan *shahibul maal* 2 (SM2) menyediakan \$25,000 untuk diusahakan oleh *mudharib*. Nisbah yang disepakati 70:30. Jika setelah tiga tahun nilai proyek menjadi \$120,000, maka bagian keuntungan *mudharib* adalah \$49,000 ($0.7 \times (\$120,000 - \$50,000)$). Bagian keuntungan *shahibul maal* adalah \$21,000 ($0.3 \times (\$120,000 - \$50,000)$) dibagi untuk SM1 dan SM2 masing-masing sebesar \$10,500.

Apabila setelah tiga tahun modal menyusut menjadi \$20,000. Apabila kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan *mudharib*, maka kerugian \$30,000 ($\$50,000 - \$20,000$) ditanggung *shahibul maal* berdua, masing-masing \$15,000, dan *mudharib* tidak menanggung kerugian. Akibatnya, modal *shahibul maal* masing-masing tinggal \$10,000.



Gambar 32. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah* Multilateral

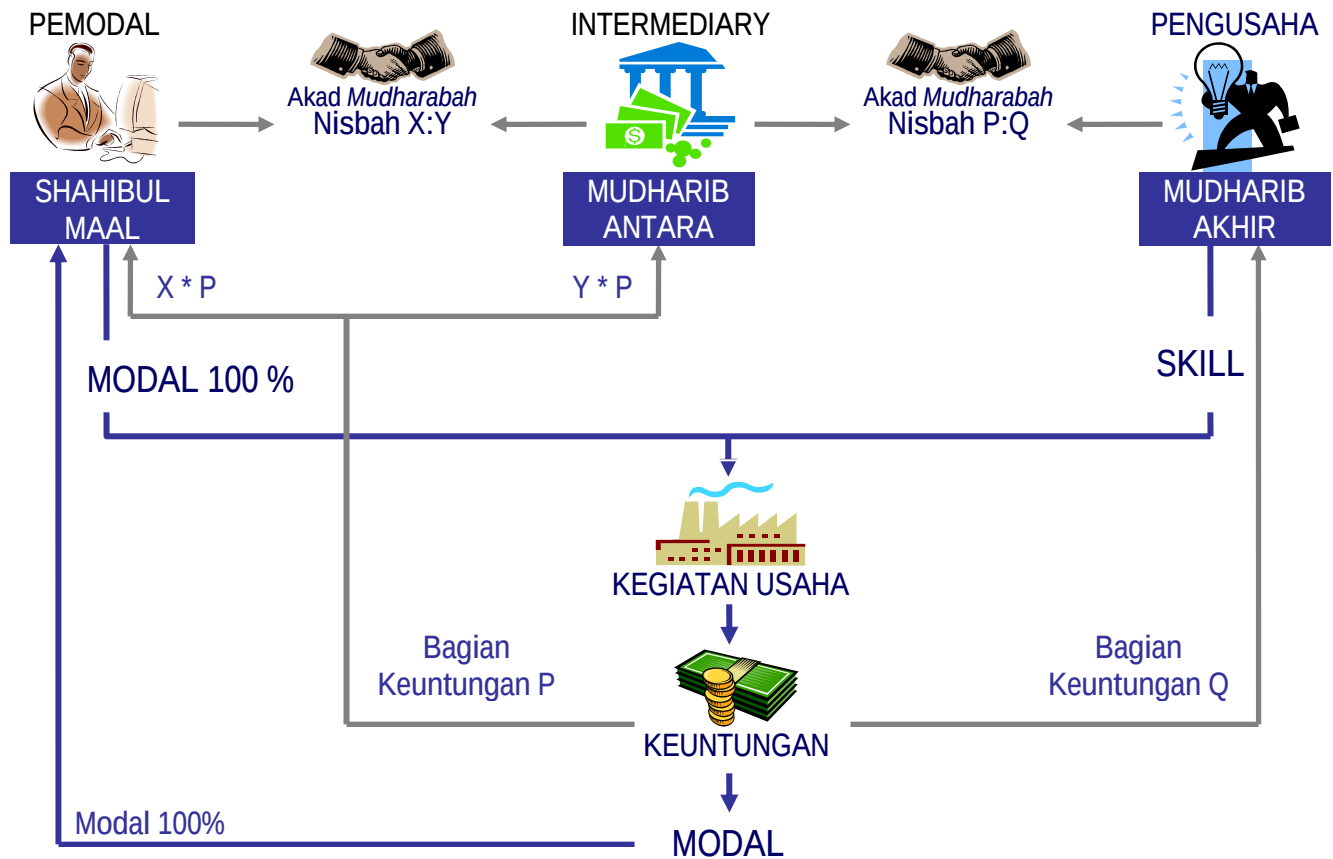


Gambar 33. Pembagian Kerugian dalam *Mudharabah* Multilateral

(c) *Mudharabah* Bertingkat (Re-*mudharabah*)

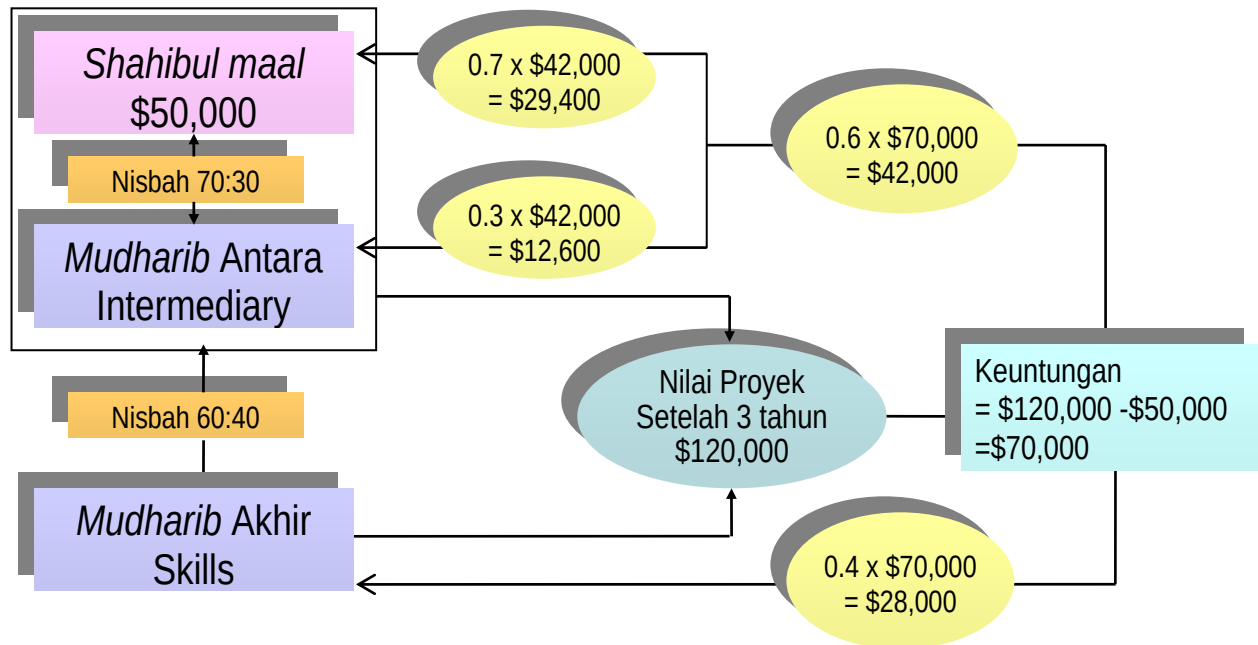
Mudharabah Bertingkat adalah bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir. Skema pembiayaan *mudharabah* bertingkat dapat dibaca pada gambar 34.

Contoh pembagian keuntungan dan kerugian dalam *mudharabah* bertingkat dapat dibaca pada gambar 35 dan gambar 36. Pertama, *shahibul maal* menyediakan modal sebesar \$50,000 untuk diusahakan oleh *mudharib* antara dengan nisbah yang disepakati 70:30. Kemudian, *mudharib* antara bermitra dengan *mudharib* akhir untuk menyediakan modal \$50,000 yang akan diusahakan oleh *mudharib* akhir dengan nisbah yang disepakati 60:40. Apabila setelah tiga tahun nilai proyek menjadi \$120,000, maka bagian keuntungan *mudharib* akhir adalah \$28,000 ($0.4 \times \$70,000$), bagian *mudharib* antara adalah \$12,600 ($0.3 \times 0.6 \times \$70,000$), dan bagian *shahibul maal* adalah \$29,400 ($0.7 \times 0.6 \times \$70,000$).

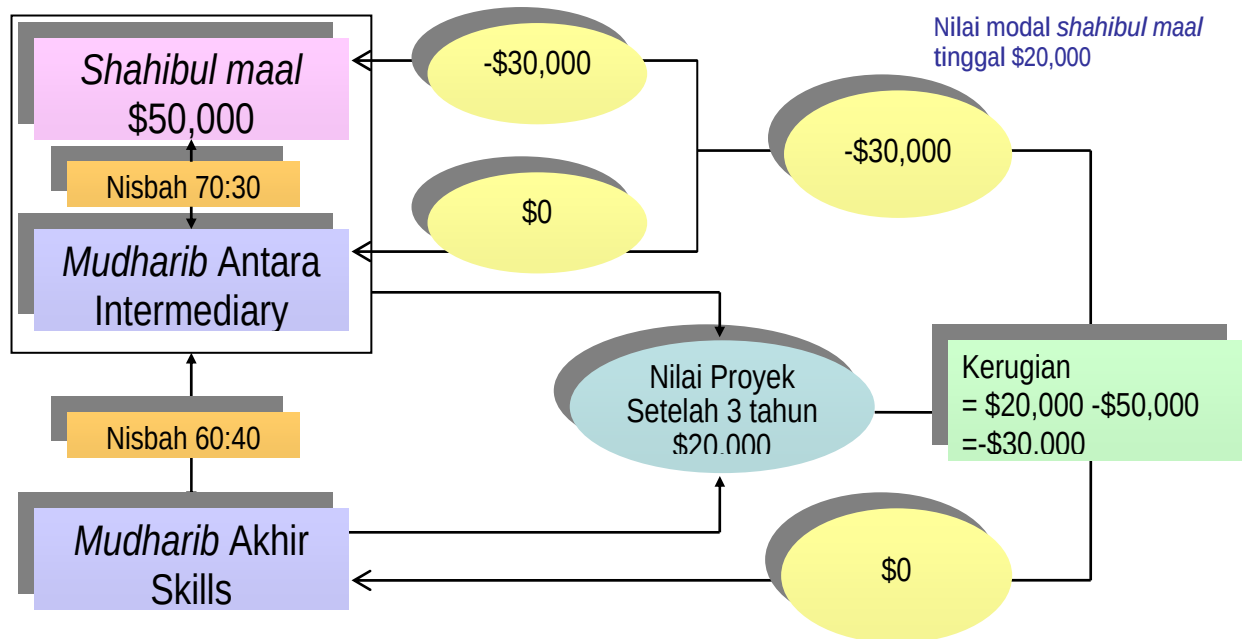


Gambar 34. Skema Pembiayaan *Mudharabah* Bertingkat

Apabila setelah tiga tahun modal menyusut menjadi \$20,000 dan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan *mudharib*, maka kerugian \$30,000 (\$50,000 - \$20,000) ditanggung *shahibul maal* sendiri, dan *mudharib* tidak menanggung kerugian. Akibatnya, modal *shahibul maal* tinggal \$20,000.



Gambar 35. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah Bertingkat*



Gambar 36. Pembagian Kerugian dalam *Mudharabah Bertingkat*

(d) Kombinasi *Musharakah* dan *Mudharabah*

Dalam perjanjian *mudharabah* pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, sedangkan modal seluruhnya berasal dari pemodal. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudharabah* ini. Pada kondisi seperti ini *musyarakah* dan *mudharabah* digabung dalam satu akad, dan kerja sama semacam ini disebut kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam perjanjian ini, pengelola akan mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari modal yang diinvestasikannya sebagai mitra usaha (*sharik*) dalam *musyarakah*, dan pada saat yang bersamaan pengelola juga mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari hasil kerjanya sebagai pengelola (*mudharib*) dalam *mudharabah*.

Perbedaan utama antara *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam *mudharabah* pemilik dana (*shahibul maal*) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam *musyarakah* boleh ikut campur. Secara garis besar perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dirangkum sebagai berikut (Usmani, 1999).

- 1) Investasi dalam *musyarakah* datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam *mudharabah* investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari *shahibul maal*.
- 2) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *mudharabah*, *shahibul maal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak *mudharib*.
- 3) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *mudharabah* kerugian, jika ada, ditanggung oleh *shahibul maal* sendirian karena *mudharib* tidak menyertakan modal. Kerugian *mudharib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apa pun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa *mudharib* telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila *mudharib* lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.
- 4) Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata

oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berhutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam *mudharabah* kewajiban *shahibul maal* hanya sebatas investasinya, kecuali *shahibul maal* telah mengizinkan *mudharib* untuk berhutang atas namanya.

- 5) Dalam *musyarakah*, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam *pool* bersama, semua aset *musyarakah* menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam *mudharabah* semua barang yang dibeli oleh *mudharib* menjadi milik tunggal *shahibul maal*, dan *mudharib* dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *Mudharib* tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri meskipun nilainya meningkat.

Secara ringkas perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dibaca pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbedaan *Mudharabah* dan *Musharakah*

	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Sumber investasi	Semua mitra usaha	<i>Shahibul maal</i>
Partisipasi Manajemen	Semua mitra usaha	<i>Mudharib</i>
Pembagian Risiko	Semua mitra usaha sebatas bagian investasinya	<i>Shahibul maal</i>
Kewajiban Pemilik Modal	Tidak terbatas atau sebatas modal	Sebatas modal
Status Kepemilikan Aset	Milik bersama semua mitra usaha	Milik <i>shahibul maal</i>
Bentuk Penyertaan	Dana dan barang investasi	Dana

Sumber: Usmani 1999, diolah.

Dalam hal pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan berpotensi untuk menurunkan intensitas *moral hazard* dalam melakukan usahanya.

3.4 Akad Pola Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fiqih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003).

Jual beli dibolehkan Syariah berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijma'* (konsensus) para ulama. Dalam QS 2:275 disebutkan bahwa "Allah menghalalkan perniagaan (*al-bai'*) dan mengharamkan *riba*". Sedangkan dalam QS 4:29 disebutkan "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".

Dalam Fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual-belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu:

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang;
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain;
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*);

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat, yaitu:

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya;
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu:
 - (a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan;
 - (b) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat

rendah;

(c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

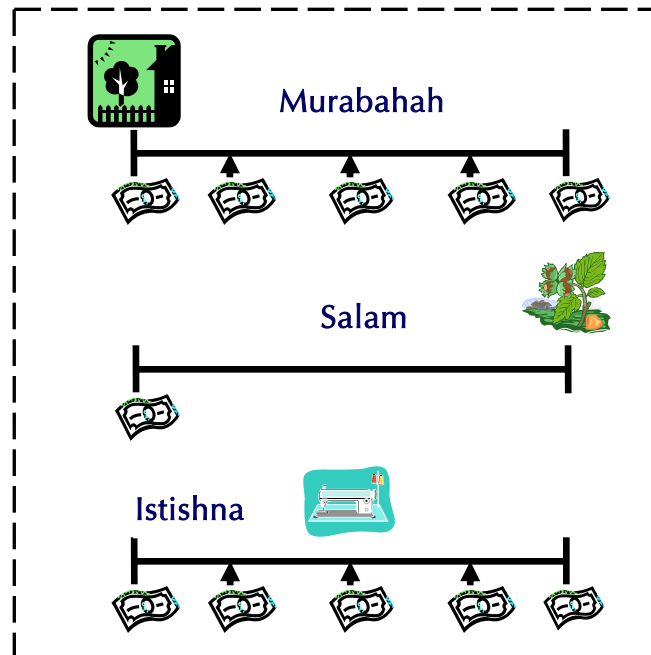
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *Bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran);
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung;
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal* (*deferred payment*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil;
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yang meliputi:
 - (a) *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian; dan
 - (b) *Bai' al istishna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Namun demikian, bentuk jual beli yang diadopsi dalam perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan secara luas ada tiga, yaitu *bai' al murabahah* (biasa disebut *murabahah* saja), *bai' as salam* (biasa disebut *salam* saja), dan *bai' al istishna* (biasa disebut *istishna* saja). Sedangkan, *bai' al sharf* (biasa disebut *sharf* saja) diterapkan dalam jasa pertukaran uang (*money changer*).

Secara skematis, transaksi berpola jual beli yang diterapkan perbankan syariah untuk pembiayaan dapat dibaca pada gambar 37.



Gambar 37. Skema Transaksi Jual Beli

Beberapa syarat pokok jual beli menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut.

- Barang yang akan diperjualbelikan harus ada pada saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu, barang yang belum ada tidak dapat diperjualbelikan. Jika terjadi transaksi semacam ini, meskipun atas dasar saling ridha, maka jual beli tersebut tidak sah secara Syariah. Misalnya, penjualan anak sapi yang masih dalam kandungan.
- Barang yang akan diperjualbelikan harus merupakan milik dari penjual. Jika terjadi jual beli barang yang belum dimiliki penjual pada saat transaksi, maka jual beli tersebut tidak sah secara syariah. Misalnya, A menjual ke B sebuah mobil milik C yang akan dibeli A, dan setelah itu baru diserahkan ke B. Jual beli tersebut batal karena mobil belum dimiliki oleh A pada saat transaksi dengan B.
- Barang yang akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan konstruktif (*constructive possession*) dari penjual. Hak milik konstruktif adalah situasi ketika barang secara fisik belum di tangan penjual, tetapi sudah dalam kendalinya,

dan semua hak dan kewajiban dari barang tersebut sudah dipindahkan kepadanya, termasuk risiko kerusakan barang.

Contoh (1) : A telah membeli mobil dari B. B belum menyerahkan mobil tersebut ke A. A tidak dapat menjual mobil tersebut ke C. Jika A menjualnya ke C sebelum B menyerahkan ke A, maka jual beli tersebut tidak sah.

Contoh (2) : A telah membeli mobil dari B. Setelah mengidentifikasi dan menerima mobil, A menempatkan mobil tersebut ke suatu tempat/garasi. Jadi, risiko mobil telah berpindah ke A. Mobil telah berada dalam kekuasaan konstruktif dari A. Jika A menjual mobil tersebut ke C tanpa memilikinya secara fisik, jual beli tersebut sah.

Dari tiga syarat yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat menjual barang, kecuali 1) barang tersebut ada; 2) barang tersebut dimiliki oleh penjual; dan 3) barang tersebut dalam kekuasaan konstruktif dari penjual.

Terdapat perbedaan besar antara jual beli dan janji untuk menjual. Jual beli tidak dapat dilakukan, kecuali ketiga syarat di atas dipenuhi. Namun demikian, seseorang dapat berjanji untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasainya. Janji menjual hanya menimbulkan tanggung jawab moral yang tidak dapat dituntut secara hukum. Sementara itu, jual beli harus berlaku setelah barang dikuasai oleh penjual; kemudian dilaksanakan *ijab* dan *qabul*. Konsekuensi legal berlaku setelah itu.

Ketiga syarat di atas dilonggarkan untuk jual beli *salam* dan *istishna* karena keduanya merupakan bentuk jual beli dengan karakteristik khusus dengan penyerahan barang di kemudian hari (*deferred delivery*).

- d) Jual beli harus langsung dan mutlak. Ini berarti, jual beli untuk waktu yang akan datang atau jual beli dengan syarat kejadian di waktu yang akan datang tidak sah. Jika para pihak ingin jual beli menjadi efektif, mereka harus melakukannya dengan jual beli baru setelah sampai pada waktu yang akan datang tersebut, atau suatu peristiwa terjadi.

Contoh (1) : A berkata kepada B pada satu Januari, "Saya jual mobilku kepadamu pada satu Pebruari". Jual beli tersebut batal karena berlaku untuk waktu yang akan datang.

Contoh (2) : A berkata kepada B, "Jika partai X menang dalam pemilihan umum, mobilku saya jual kepadamu". Jual beli tersebut tidak sah karena bergantung

pada kejadian di waktu yang akan datang.

- e) Obyek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang memiliki nilai. Jadi, barang yang tidak memiliki nilai perdagangan tidak dapat dijual atau dibeli.
- f) Obyek yang diperjualbelikan harus bukan barang haram, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
- g) Obyek yang diperdagangkan harus dapat diketahui dan diidentifikasi secara spesifik oleh pembeli.

Obyek yang diperdagangkan dapat diidentifikasi dengan cara penunjukan atau dengan spesifikasi rinci yang dapat dibedakan dari barang lain yang tidak dijual.

Misalnya, ada sebuah bangunan yang terdiri dari sejumlah apartemen yang dibangun dengan pola yang sama. A, pemilik gedung, berkata kepada B, "Saya jual salah satu apartemen ini kepadamu". B menerima. Jual beli tersebut tidak sah kecuali apartemen yang akan dijual diidentifikasi secara spesifik atau ditunjukkan kepada pembeli.

- h) Penyerahan barang kepada pembeli harus tertentu dan tidak bergantung pada suatu syarat atau kemungkinan.

Misalnya, A menjual mobilnya yang hilang kepada pembeli yang berharap mobil tersebut dapat ditemukan. Jual beli tersebut tidak sah.

- i) Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) agar jual beli sah. Jika harga belum pasti, jual beli tidak sah.

Misalnya, A berkata kepada B, "Kalau Anda bayar dalam satu bulan harganya Rp50 juta, tetapi jika Anda bayar setelah dua bulan harganya Rp 55 juta". B setuju. Harga barang tidak pasti, sehingga jual beli tersebut batal, kecuali kedua belah pihak sepakat memilih salah satu alternatif sebelum akad jual beli.

- j) Jual beli harus tanpa syarat (*unconditional*). Jual beli dengan syarat tidak sah, kecuali syarat tersebut dikenal sebagai bagian dari transaksi sesuai dengan penggunaannya dalam perdagangan.

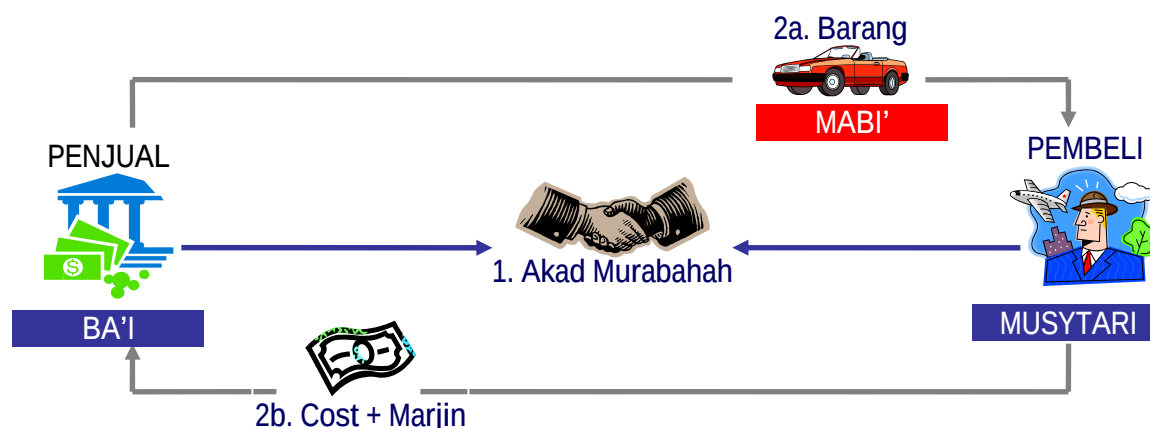
Contoh (1) : A membeli mobil dari B dengan syarat B akan mempekerjakan anak A di perusahaannya. Jual beli ini bersyarat; jadi tidak sah.

Contoh (2) : A membeli lemari es dari B dengan syarat B menyediakan perawatan gratis selama dua tahun. Syarat ini diketahui secara umum sebagai bagian dari transaksi; jual beli ini sah.

3.4.1 Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fiqih Islam. Bagan *murabahah* sederhana dapat dibaca pada Gambar 38.



Gambar 38. Bagan *Murabahah* Sederhana

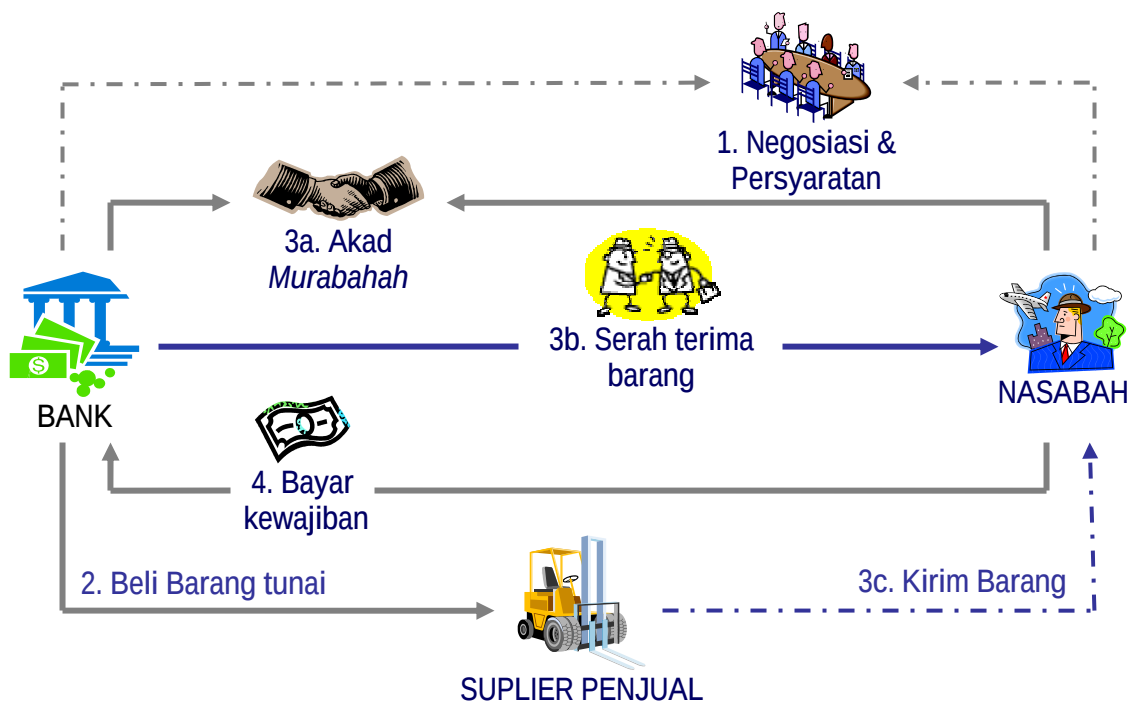
Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada

hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan (lihat bentuk-bentuk *murabahah* pada akhir pembahasan). Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Bagan proses pembiayaan *murabahah* dapat dibaca pada Gambar 39.



Gambar 39. Bagan Proses Pembiayaan *Murabahah*

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut.

- Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.

- c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

Contoh (1) : A membeli sepasang sepatu seharga Rp100 ribu. A ingin menjual sepatu tersebut secara *murabahah* dengan margin 10 persen. Harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual beli *murabahah* tersebut sah.

Contoh (2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga Rp500 ribu. A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan prinsip *murabahah*. Akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah dengan prinsip *murabahah* karena harga sepatu secara terpisah tidak diketahui dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara terpisah dengan harga lumpsum tanpa berdasar pada harga perolehan dan margin keuntungan yang diinginkan.

Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan Syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan adalah (Usmani, 1999) sebagai berikut.

- 1) Harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindari dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan *musyarakah* tidak/belum dapat diterapkan.

- 2) *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syariah.

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri/elemen pokok pembiayaan *murabahah* selengkapnya menurut Usmani (1999) adalah sebagai berikut.

- a) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
- b) Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah, khususnya 10 syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c) *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (*ginning*), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) *murabahah*. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air, atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan/karyawati, maka *murabahah* tidak dapat digunakan karena *murabahah* mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.
- d) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
- e) Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.
- f) Cara terbaik untuk ber-*murabahah*, yang sesuai Syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika pembelian

langsung ke *supplier* tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiayaan. Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas/barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiayaan dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya, nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas/barang oleh nasabah pada keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanyalah sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dan risiko komoditas/barang tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan, maka kepemilikan dan risiko beralih ke tangan nasabah.

- g) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk *murabahah*.
- h) Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut.
 - (1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.
 - (2) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.
 - (3) Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
 - (4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
 - (5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.

Kelima tahapan di atas diperlukan untuk menghasilkan *murabahah* yang sah. Jika LKS membeli komoditas/barang langsung dari *supplier* (hal ini lebih disukai), maka perjanjian keagenan tidak diperlukan. Dalam hal ini, tahap kedua tidak diperlukan dan pada tahap ketiga LKS akan membeli komoditas/barang langsung dari *supplier*, dan tahap keempat nasabah menyampaikan penawaran untuk membeli komoditas/barang tersebut.

Bagian paling esensial dari transaksi ini adalah kepemilikan dan risiko barang harus tetap berada di tangan LKS selama periode antara tahap tiga dan tahap lima.

Inilah satu-satunya ciri *murabahah* yang membedakannya dari transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan dan dilaksanakan benar-benar dengan segala konsekuensinya. Apabila tidak demikian, transaksi *murabahah* tidak sah menurut Syariah.

- i) Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga. Pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian *buy back* 'pembelian kembali' adalah sama dengan transaksi berbasis bunga.
- j) Prosedur pembiayaan *murabahah* yang dijelaskan di atas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda.
 - (1) Pada tahap pertama, LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas/barang di masa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang sesungguhnya, tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip *murabahah* di waktu yang akan datang. Jadi, pada tahap ini hubungan antara LKS dan nasabah hanya sebatas *promisor* dan *promisee*.
 - (2) Pada tahap kedua, hubungan antara para pihak adalah hubungan *principal* dan *agent*.
 - (3) Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS *supplier* adalah hubungan pembeli dan penjual.
 - (4) Pada tahap keempat dan kelima, hubungan hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan *supplier* menjadi hubungan antara LKS dan nasabah; dan karena penjualan dilakukan dengan pembayaran tangguh, hubungan antara debitur dan kreditur juga muncul.

Semua bentuk kapasitas tersebut harus selalu diingat dan harus operasional dengan segala konsekuensinya, masing-masing pada tahap yang relevan, dan kapasitas-kapasitas yang berbeda ini harus tidak pernah dicampurbaurkan atau keliru antara satu dengan yang lain.

- k) LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKS juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani *promissory note* 'nota kesanggupan' atau *bill of exchange*, sesudah jual beli dilaksanakan, yaitu setelah selesai tahap kelima. Alasannya adalah bahwa *promissory note* ditandatangani oleh debitur untuk kepentingan kreditur, tetapi hubungan antara debitur dan kreditur, antara nasabah dan LKS baru ada pada tahap kelima ketika jual beli yang sebenarnya terjadi di antara mereka.
- l) Jika terjadi *default* 'wan prestasi' oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian, jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (*infaq*) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah.

Dari penjelasan di atas, syarat minimum akad *murabahah* menurut fiqih dapat dirangkum seperti pada tabel 8 (Buchori, et.al., 2004).

Tabel 8. Persyaratan Minimum Akad *Murabahah* Menurut Fiqih

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
1	Persyaratan dalam Akad	
1.1	Syarat	Menggunakan judul dengan mencantumkan kata ' <i>Murabahah</i> '
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
1.3	Syarat	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya.
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
1.5	Rukun	Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan.
1.6	Rukun	Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh nasabah.
1.7	Syarat	Menetapkan jangka waktu dan cara membayar.
1.8	Syarat	Menetapkan waktu pengiriman barang yang dibeli.
1.9	Syarat	Menetapkan bahwa nasabah adalah pihak yang berhutang apabila

		pembayaran tidak tunai.
1.10	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar pada waktunya.
1.11	Kesepakatan	Menetapkan tindakan yang dilakukan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.12	Kesepakatan	Menetapkan jaminan (tambahan) apabila diperlukan.
1.13	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1.14	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
1.15	Rukun	Ditandatangani oleh kedua pihak yang bertransaksi.
2	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Syarat turunan	▪ Dilakukan bank kepada pihak ketiga. ▪ Alternatif kedua: Mengredit rekening nasabah, lalu mendebetnya berdasarkan surat kuasa dari nasabah, kemudian mentransfer ke rekening bank.
2.2	Syarat turunan	▪ Tanda terima uang oleh nasabah adalah tanda terima barang. ▪ Alternatif kedua: Tanda terima uang sambil menyerahkan surat kuasa mendebet rekeningnya kepada bank.
3	Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan ALCO masing-masing.

Sumber:

1. Wahbah Zuhaili: Alfiqhul Islamy Wa Adillatuh, Juz 4-5, Darul Maktabah, Damaskus, 1984
2. AAOIFI, Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions, 2002
3. Dewan Syariah Nasional-MUI, Himpunan Fatwa DSN, 2003

Bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain:

(a) **Murabahah Sederhana**

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan, seperti ilustrasi pada gambar 38.

(b) **Murabahah kepada Pemesan**

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan, seperti

ilustrasi pada gambar 39.

3.4.2 Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek *salam* (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

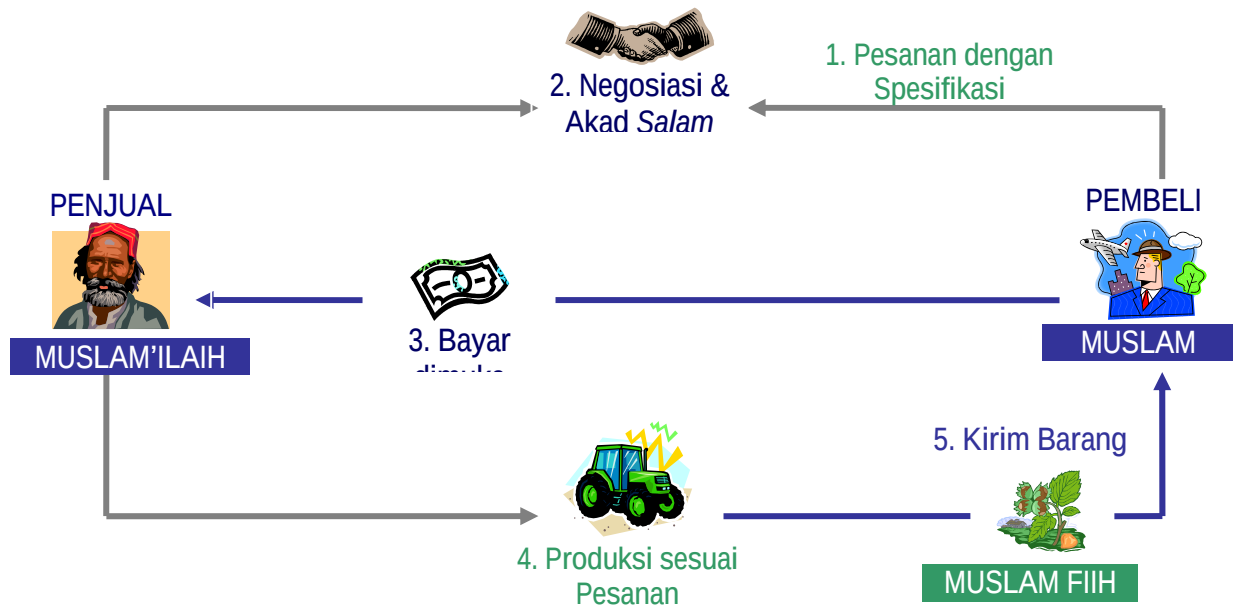
Salam diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka.

Sama halnya dengan para pedagang arab yang biasa mengeksport barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk keperluan negerinya. Mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha perdagangan ekspor-impor itu. Untuk kebutuhan modal perdagangan ini, mereka tidak dapat lagi meminjam dari para rentenir setelah dilarangnya *riba*. Oleh sebab itulah, mereka diperbolehkan menjual barang di muka. Setelah menerima pembayaran tunai tersebut, mereka dengan mudah dapat menjalankan usaha perdagangan mereka.

Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.

Transaksi *salam* sangat populer pada jaman Imam Abu Hanifa (80–150 AH / 699–767

AD). Imam Abu Hanifa meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman. Skema *salam* dapat dibaca pada gambar 40.



Gambar 40. Skema *Salam*

Rukun dari akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan;
- 2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain (Usmani, 1999) sebagai berikut.

- (a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan hutang dengan hutang yang secara eksplisit dilarang.

Selain itu, hikmah dibolehkannya *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka pada akad *salam* adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

- (b) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat al amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*. Contoh : batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad *salam* karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.
- (c) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh : jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tentu.
- (d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- (e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan,

beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.

- (f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- (g) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara Syariah, sehingga akad *salam* tidak dapat digunakan.

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi, sebab mereka bersandar pada Hadits yang menyatakan:

“Barang siapa akan melakukan akad salam, dia harus menjalankan salam sesuai dengan ukuran yang ditentukan, berat yang ditentukan, dan tanggal penyerahan barang yang ditentukan.”

Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain (Usmani, 1999) sebagai berikut.

- (a) Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat diterapkan untuk kondisi sekarang.
- (b) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *salam* tidak sah. Mereka berargumen bahwa *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan akad *salam* pada

umumnya lebih murah dari harga tunai. Konsesi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus ada jangka waktu minimum tertentu dalam akad *salam*. Namun, beliau berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dari 15 hari karena harga di pasar dapat berubah dalam semalam.

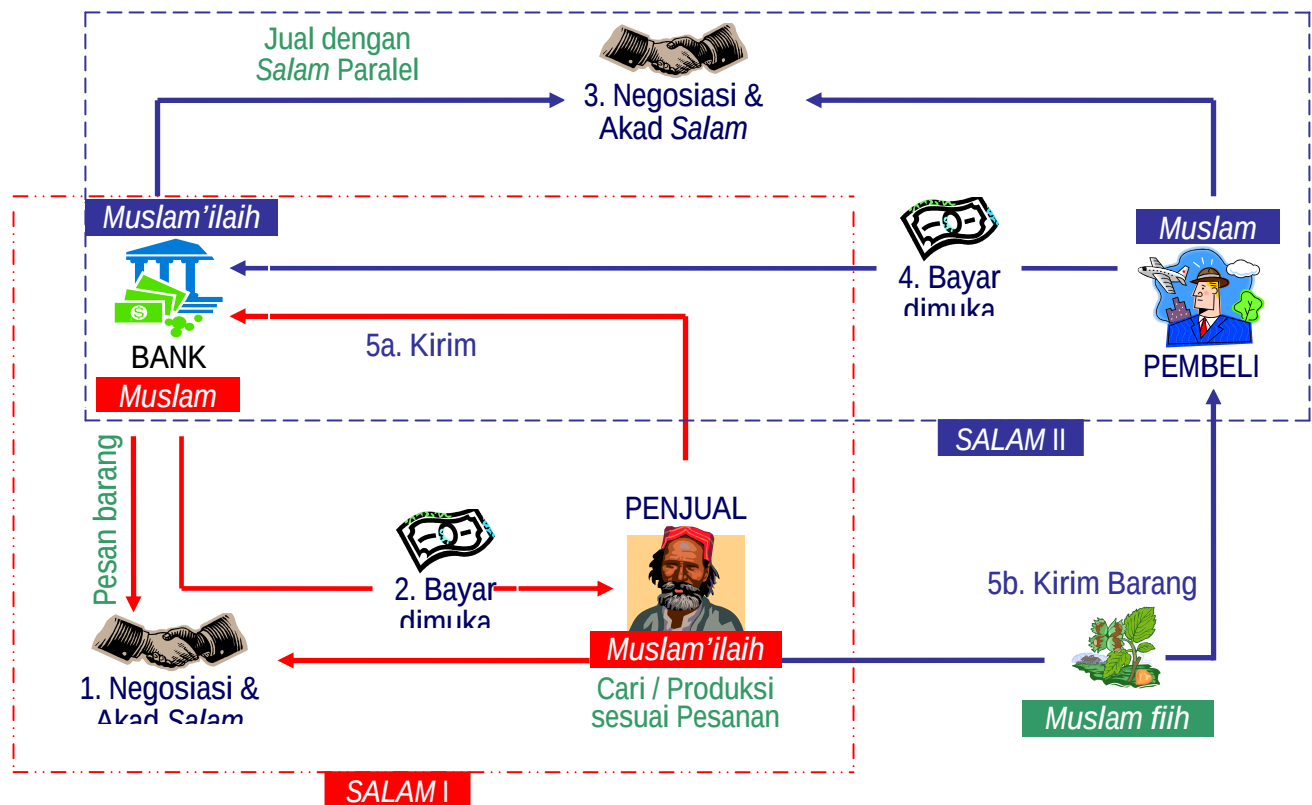
Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli hukum Fikih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad *salam*. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam Hadits adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Jelas bahwa mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan dan perhatian terhadap kepentingan pedagang kecil. Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periode waktu minimum yang lebih pendek. Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad *salam* tidak harus lebih rendah daripada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan barang yang lebih awal secara suka rela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Para ahli hukum Islam kontemporer tertentu memilih pendapat ini karena lebih sesuai untuk transaksi jaman sekarang.

Dari pembahasan di atas jelas bahwa akad *salam* dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan salam ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syariah modern, khususnya untuk membiayai sektor pertanian. Bank syariah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga *salam* yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank

dapat meminta jaminan.

Karena dalam akad *salam* ini bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, dan tidak sebagai pembeli akhir komoditas yang diproduksi oleh penjual, bank kemudian menjual kembali dengan akad *salam* paralel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama. Dapat juga bank (sebagai penjual/*muslam ilaih*) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli/*muslam*), kemudian bank (sebagai pembeli/*muslam*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Bagan proses pembiayaan *salam* paralel dapat dibaca pada Gambar 41.



Gambar 41. Bagan Proses Pembiayaan Salam Paralel

Syarat-syarat *salam* paralel yang harus dipenuhi, antara lain (Usmani, 1999) sebagai berikut.

- (a) Pada *salam* paralel, bank masuk ke dalam dua akad yang berbeda. Pada *salam* pertama bank bertindak sebagai pembeli dan pada *salam* kedua bank bertindak

sebagai penjual. Setiap kontrak *salam* ini harus independen satu sama lain. Keduanya tidak boleh terikat satu sama lain sehingga hak dan kewajiban kontrak yang satu tergantung kepada hak dan kewajiban kontrak paralelnya. Setiap kontrak harus memiliki kekuatan dan keberhasilannya harus tidak tergantung pada yang lain.

Contoh : jika A telah membeli 100 ton beras dari B dengan akad *salam* yang akan diserahkan pada tanggal 1 Juli. A dapat menjual 100 ton beras tersebut kepada C dengan akad *salam* paralel dengan penyerahan pada tanggal 1 Juli juga. Penyerahan beras kepada C tidak boleh tergantung pada penerimaan barang dari B. Jika B tidak mengirim beras pada tanggal 1 Juli, A tetap harus memenuhi untuk mengirim beras 100 ton ke C pada tanggal 1 Juli. A dapat menempuh jalan apa saja atas kelalaian B, tetapi A tetap tidak dapat menghindari dari kewajibannya untuk mengirim beras kepada C sesuai perjanjian. Demikian juga apabila B mengirim barang yang rusak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, A tetap wajib mengirim barang kepada C sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama.

- (b) *Salam* paralel hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual pada *salam* pertama tidak boleh menjadi pembeli pada *salam* paralel karena hal ini akan menjadi kontrak pembelian kembali yang dilarang oleh Syariah.

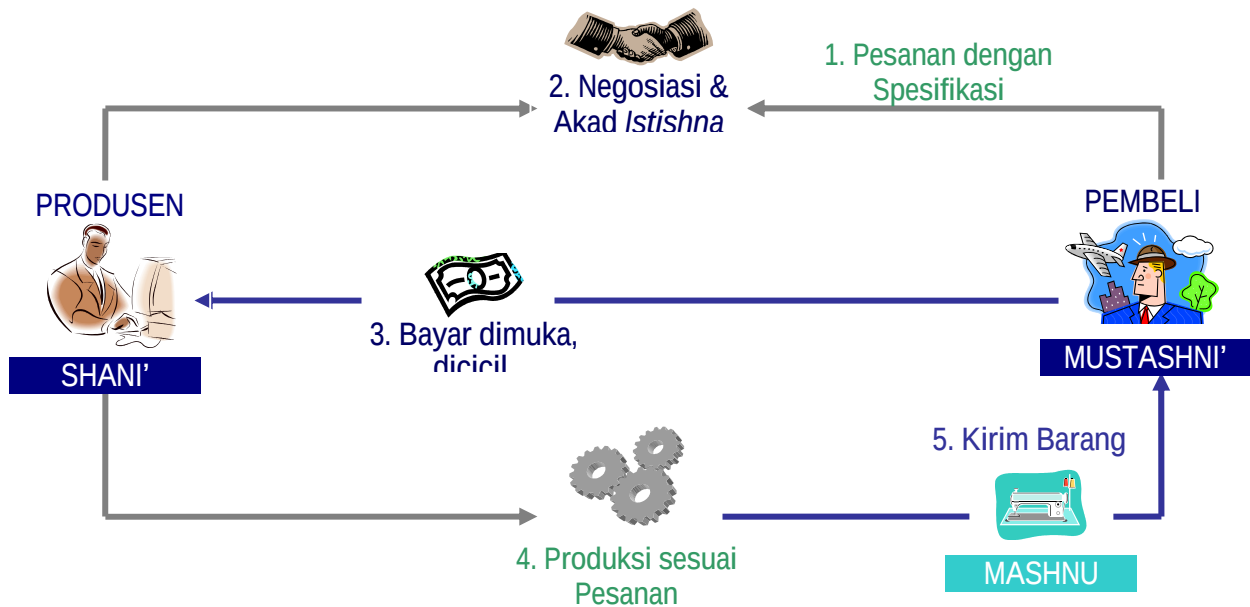
3.4.3 *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Kontrak *istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak

dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan secara sepihak. Bagan proses pembiayaan *istishna* dapat dibaca pada Gambar 42.



Gambar 42. Skema *Istishna*

Rukun dari akad *istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

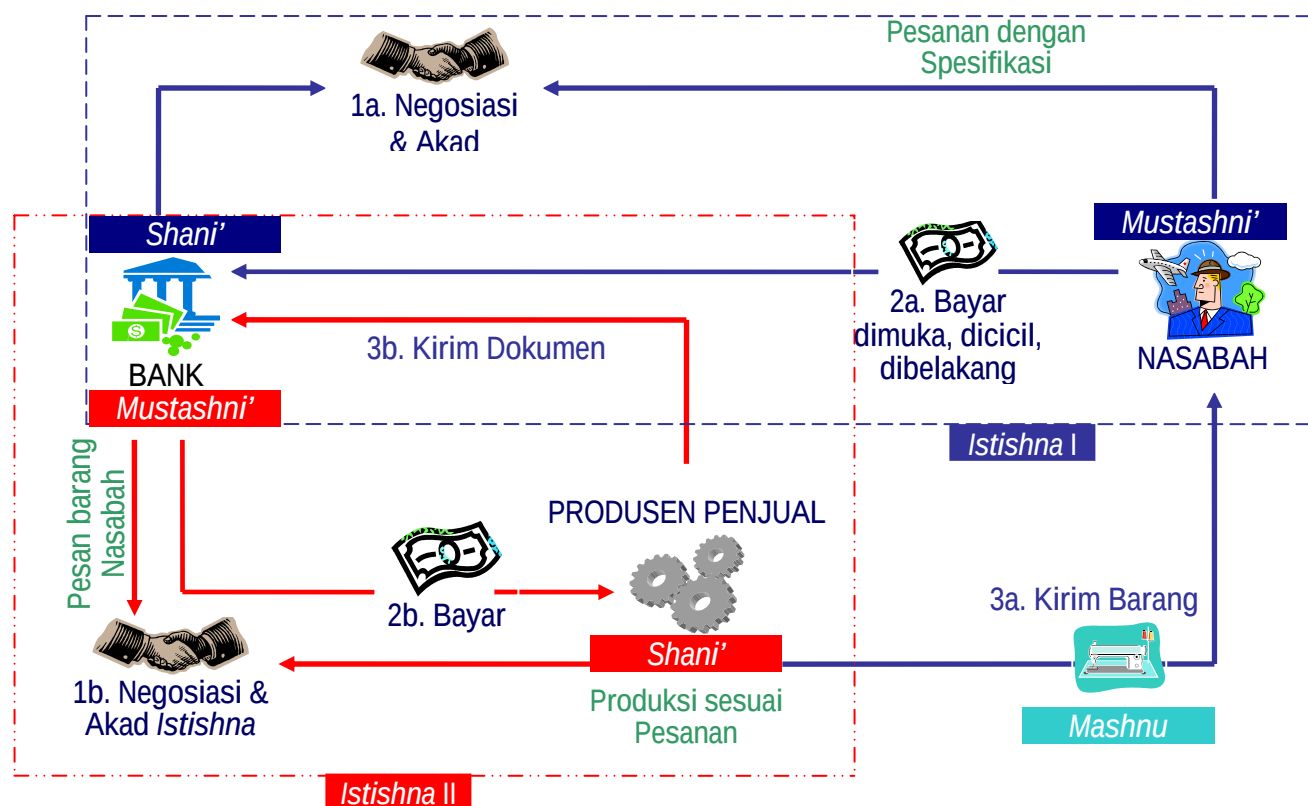
- 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan;
- 2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sebagai bentuk jual beli *forward*, *istishna* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain:

- (a) Obyek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan obyek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- (b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam

akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang;

- (c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi; dan
- (d) Waktu penyerahan yang tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan.



Gambar 43. Bagan Proses Pembiayaan *Istishna* Paralel

Meski pun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna* paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani'*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni'*), kemudian bank (sebagai pemesan/*mustashni'*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani'*) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Bagan proses pembiayaan *istishna* paralel dapat dibaca pada Gambar 43.

3.5 Akad Pola Sewa

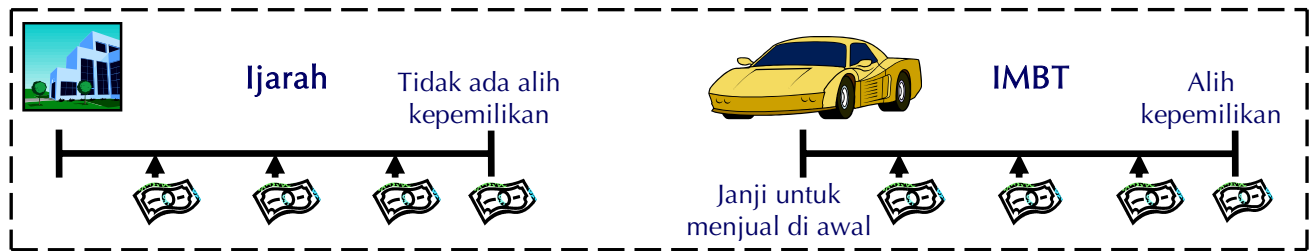
Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*. *Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut *Sayyid Sabiq*, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muaajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Secara skematis, transaksi berpola sewa atau *ijarah* bentuk kedua dapat dibaca pada gambar 44. *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. *Ijarah wa Iqtina* atau *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.



Gambar 44. Skema Transaksi Pola Sewa

Ijarah mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Namun demikian, karakter keduanya berbeda seperti diperlihatkan pada tabel 9.

Tabel 9. Perbedaan Ijarah dan Leasing

No	Item	Ijarah	Leasing
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
3	Alih Kepemilikan	Jelas: 1. Ijarah – tidak ada 2. IMBT – ada	Tidak semuanya jelas: 1. <i>Operating Lease</i> – tidak ada 2. <i>Financial Lease</i> – ada pilihan untuk membeli atau tidak pada akhir periode
4	Sewa Beli	Tidak boleh karena ada unsur <i>gharar</i> (tidak jelas) antara sewa dan beli	Boleh
5	<i>Sale and Lease Back</i>	Boleh	Boleh

Sumber: Nazir dan Hasanuddin (2004), diolah.

3.5.1 Ijarah

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muaajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset;
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

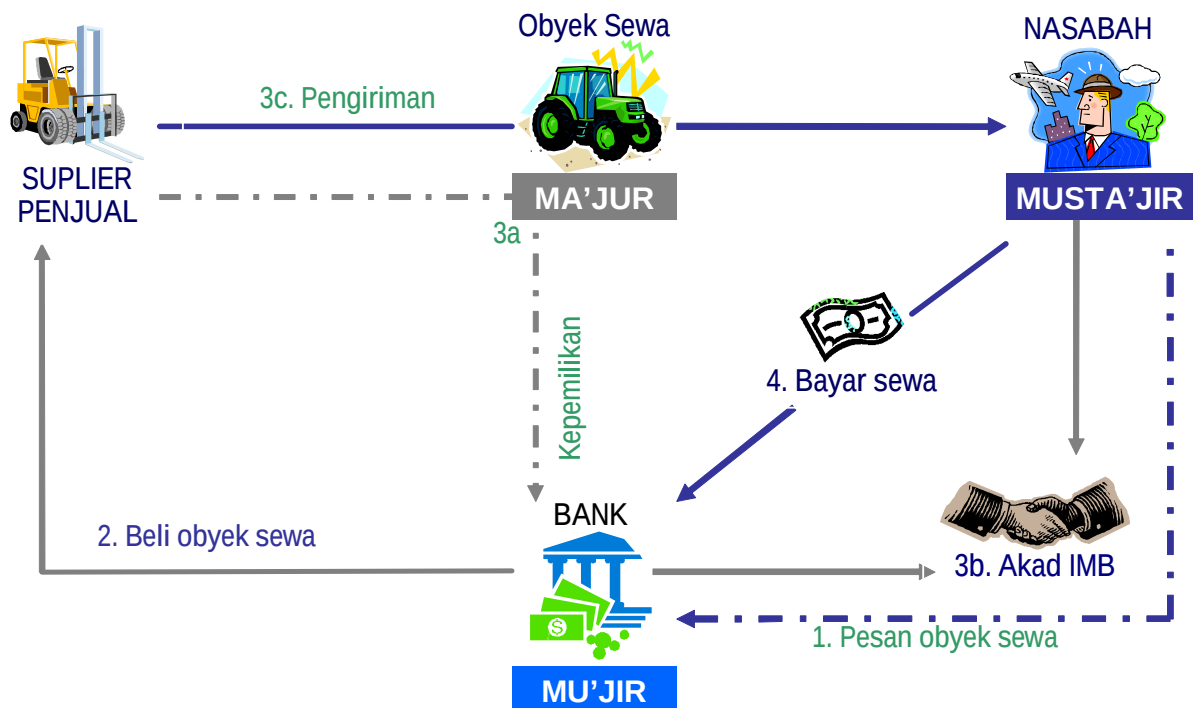
Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

- 1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga

aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

- 2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.



Gambar 45. Skema Pembiayaan *Ijarah*

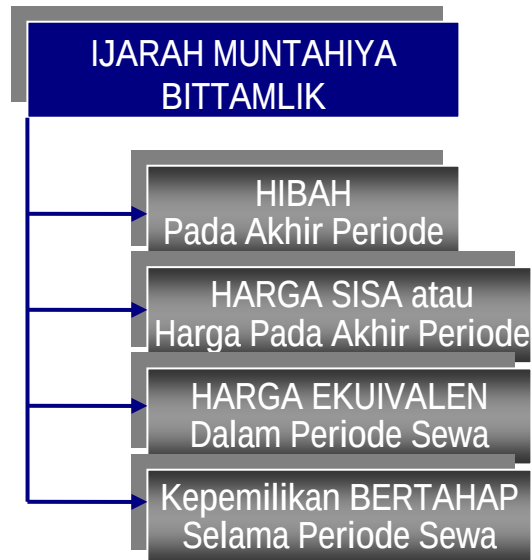
3.5.2 *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

- a) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa;
- b) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset

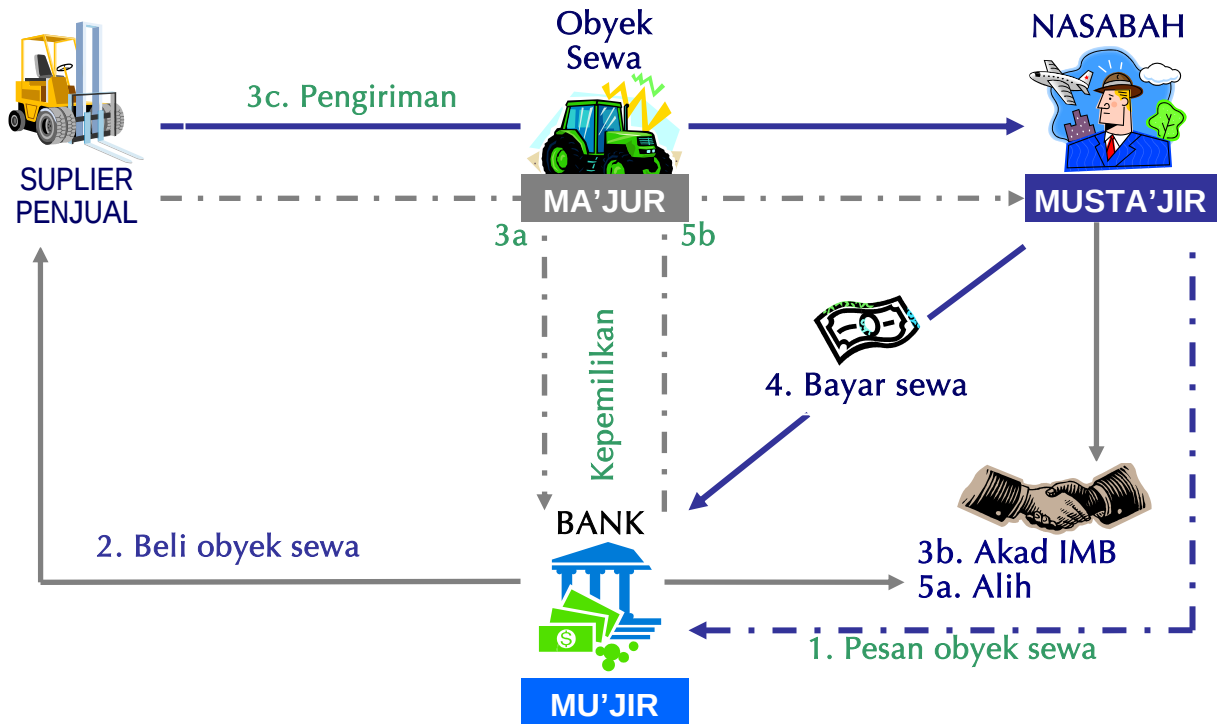
dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu;

- c) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen; dan
- d) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.



Gambar 46. Bentuk Alih Kepemilikan IMBT

Bagan proses pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) dapat dibaca pada Gambar 47.



Gambar 47. Bagan Proses Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

3.6 Akad Pola Lainnya

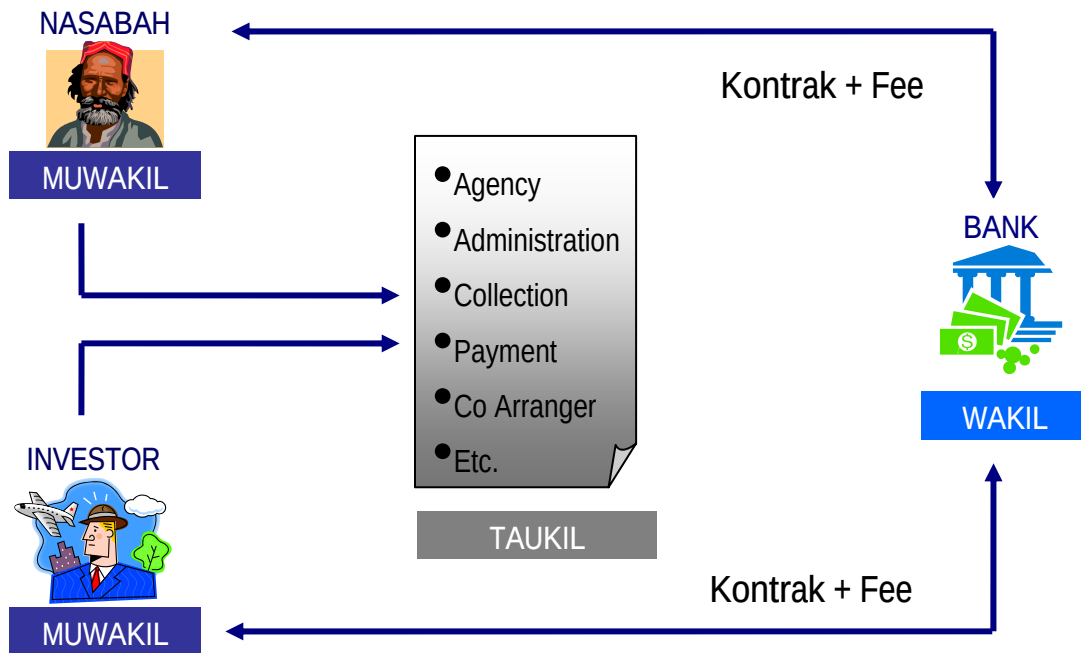
Selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lain yang biasa digunakan perbankan syariah, yaitu:

- Wakalah*;
- Kafalah*;
- Hawalah*;
- Sharf*;
- Rahn*; dan
- Ujr*.

3.6.1 Wakalah

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu

dari pemberi amanah. Bagan proses *wakalah* dapat dibaca pada gambar 48.



Gambar 48. Bagan Proses *Wakalah*

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- 2) Objek akad, yaitu *taukil* (obyek yang dikuasakan); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu:

- 1) Obyek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain:

- 1) *Wakalah Muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu; dan
- 2) *Wakalah Muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

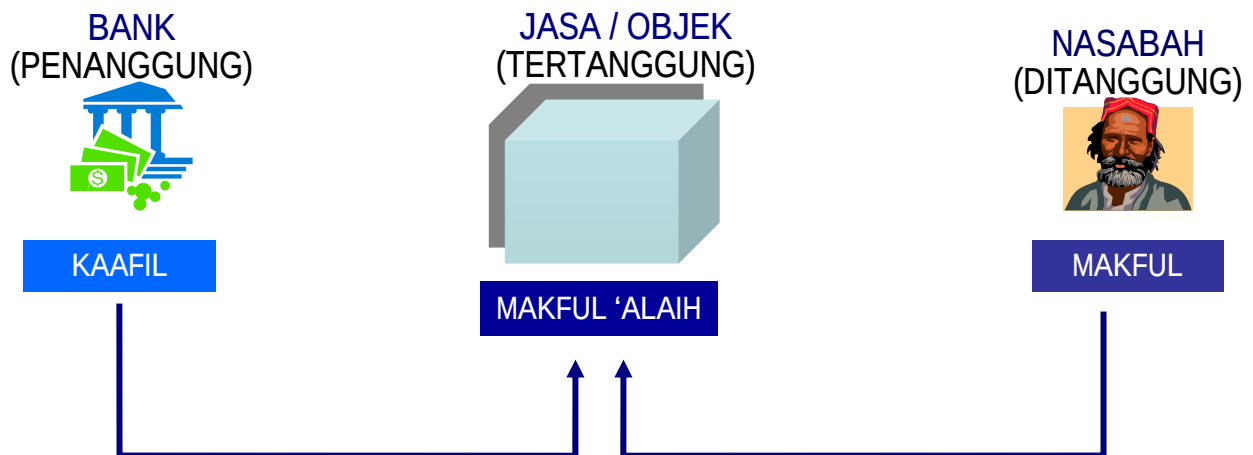
Contoh penggunaan *wakalah* dalam jasa perbankan, antara lain *L/C* (*letter of credit*),

transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.

3.6.2 Kafalah

Kafalah (*Guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

Jadi, secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Bagan proses *kafalah* dapat dibaca pada gambar 49.



Gambar 49. Bagan Proses Kafalah

Rukun dari akad *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *kaafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin, dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin;
- 2) Objek akad yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah obyek penjaminan; dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

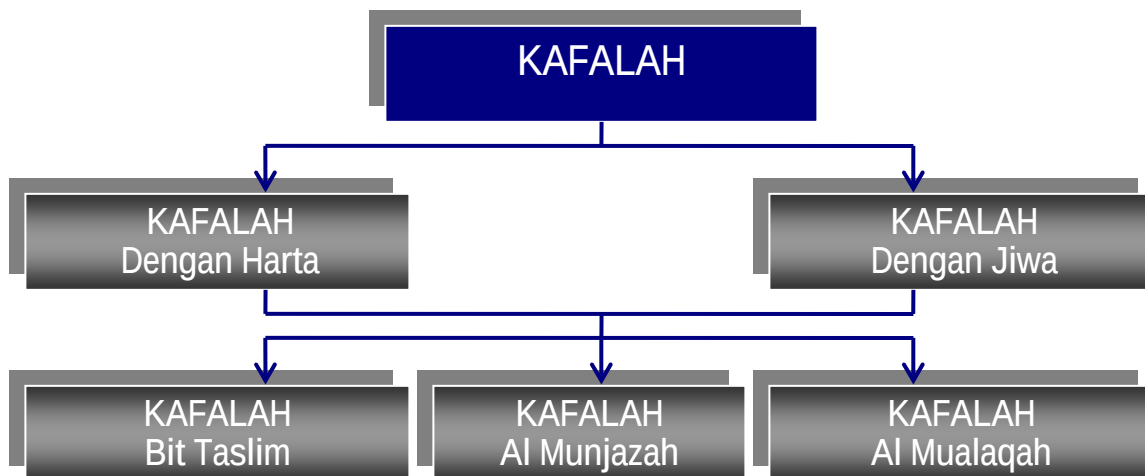
Sedangkan syarat-syarat dari akad *kafalah*, yaitu:

- 1) Obyek akad harus jelas dan dapat dijamin; dan

2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kafalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *kafalah* dengan harta dan *kafalah* dengan jiwa. Sedangkan jenis *kafalah* ada tiga, yaitu (baca gambar 50):

- *Kafalah Bit Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa;
- *Kafalah Al Munjazah*, yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu; dan
- *Kafalah Al Mualaqah*, yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu tertentu.



Gambar 50. Jenis-Jenis *Kafalah*

Contoh penggunaan *kafalah* dalam jasa perbankan, antara lain bank garansi.

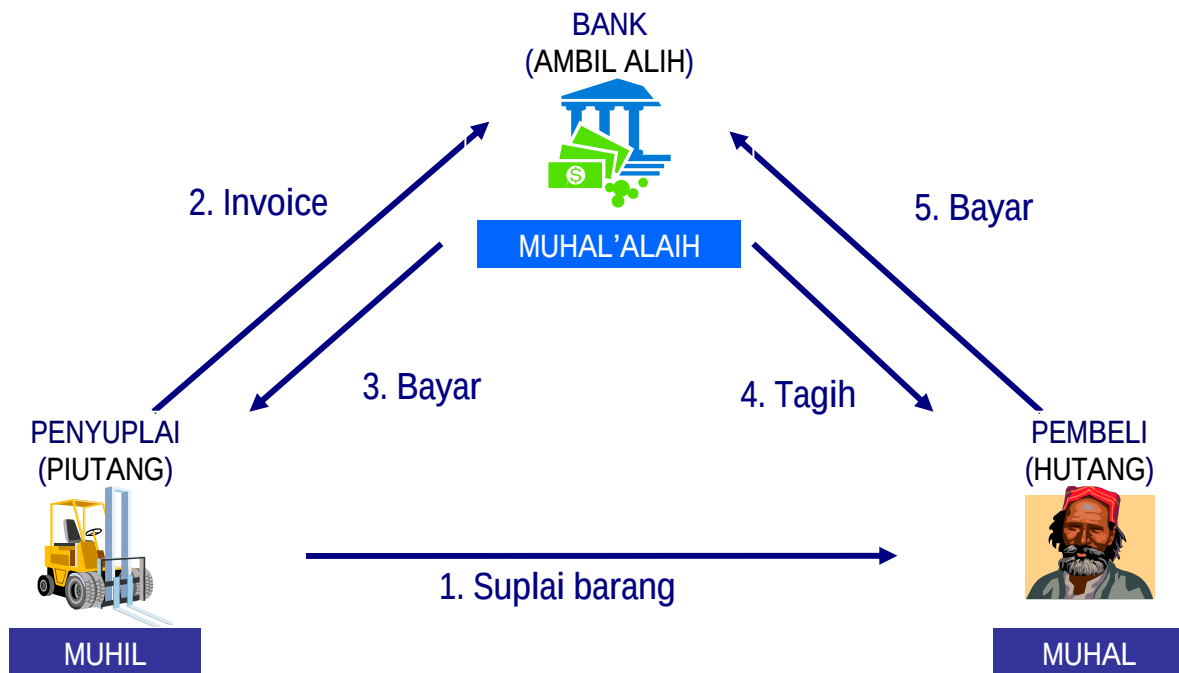
3.6.3 *Hawalah*

Hawalah (*Transfer Service*) adalah pengalihan hutang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yg wajib menanggungnya/menerimanya. Skema *hawalah* dapat dibaca pada gambar 51.

Rukun dari akad *hawalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muhal* adalah pihak yang berhutang, *muhil* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhal 'alaih* adalah pihak yang mengambilalih hutang/piutang;
- 2) Objek akad, yaitu *muhal bih* (hutang); dan

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.



Gambar 51. Bagan Proses *Hawalah*

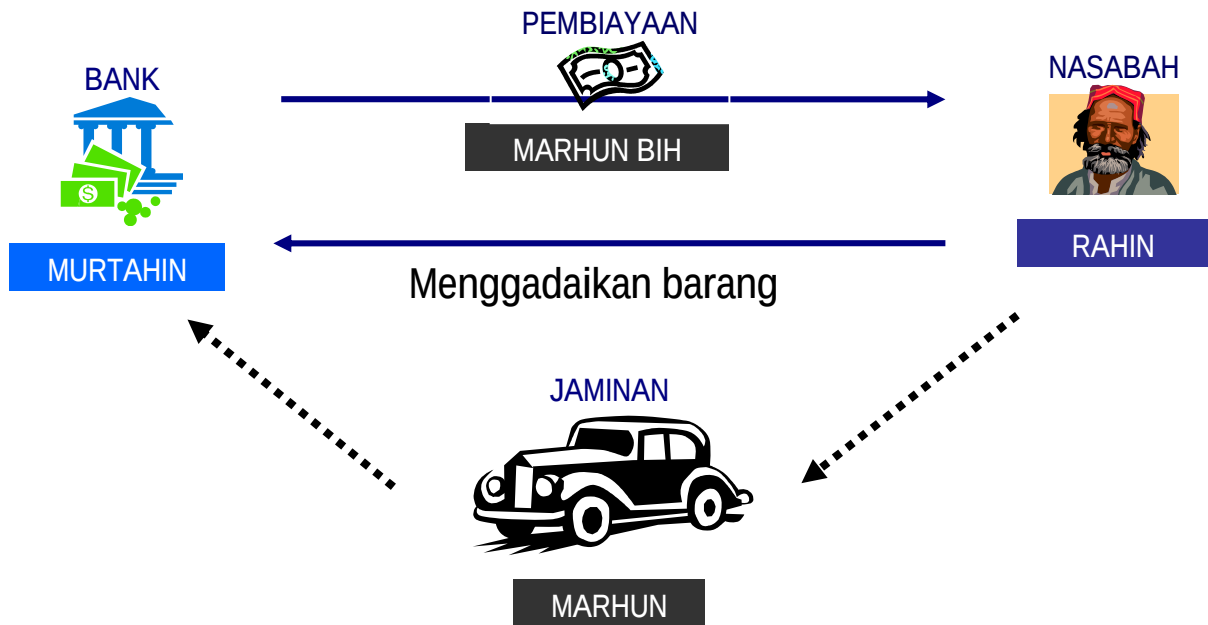
Sedangkan syarat-syarat dari akad *hawalah*, yaitu:

- 1) Persetujuan para pihak terkait; dan
- 2) Kedudukan dan kewajiban para pihak.

Contoh penggunaan *hawalah* dalam jasa perbankan, antara lain anjak piutang.

3.6.4 *Rahn*

Rahn (*Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Bagan proses *rahn* dapat dibaca pada gambar 52.



Gambar 52. Bagan Proses Rahn

Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *rahn* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang);
- 2) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

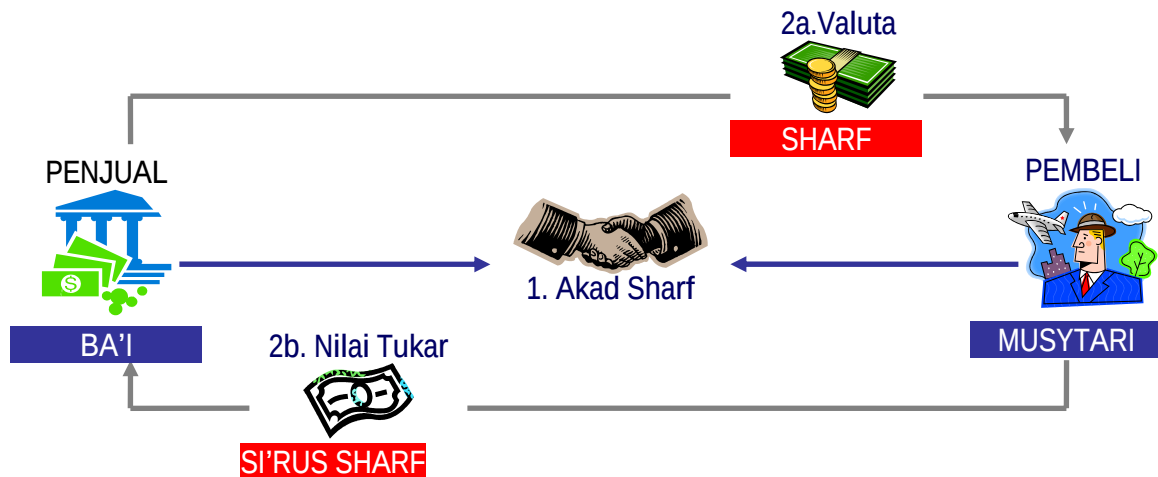
Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu:

- 1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan; dan
- 2) Penjualan jaminan.

Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan, antara lain gadai.

3.6.5 Sharf

Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain.



Gambar 53. Skema Sharf

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
- 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *sharf*, yaitu:

- 1) Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan
- 2) Waktu penyerahan (*spot*).

Produk jasa perbankan yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changer*). Skema akad *sharf* dapat dibaca pada gambar 53.

3.6.6 Ujr

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.

BAB 4

Produk Bank Syariah



Gambar 54. Akad dan Produk Bank Syariah

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah (Baraba, 2000). Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut.

- Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;

- b) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/*shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana;
- c) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- d) Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial, seperti digambarkan pada gambar 17 atau pada gambar 54.

4.1 Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman) *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*.

Dari gambar 54 dapat disimpulkan bahwa produk-produk pendanaan bank syariah dapat menggunakan empat prinsip yang berbeda (baca tabel 10):

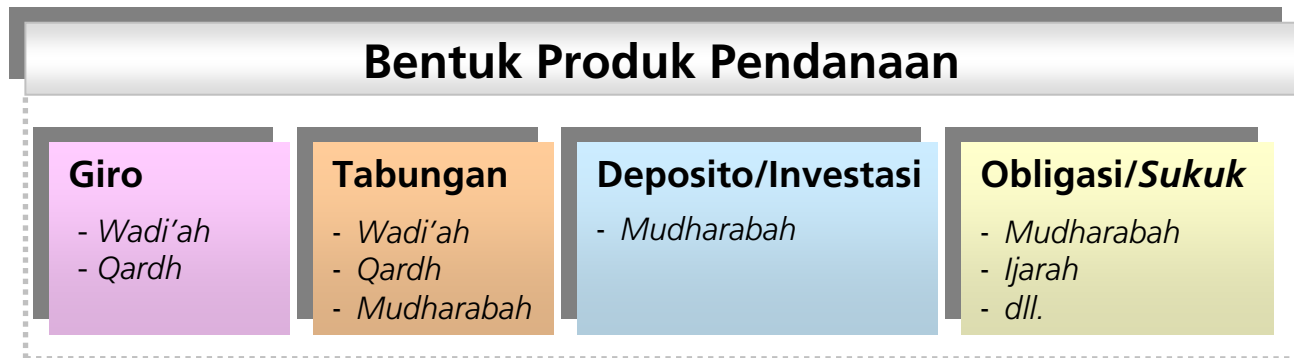
Tabel 10. Prinsip Produk Pendanaan

	<i>Wadi'ah</i>	<i>Qardh</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Ijarah</i>
Giro	V	V		
Tabungan	V	V	V	
Deposito/Investasi			V	
Obligasi/ <i>Sukuk</i>			V	V

Dari tabel 10 dapat juga disimpulkan bahwa produk-produk pendanaan bank syariah

mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu (baca gambar 55):

- 1) Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*;
- 2) Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*;
- 3) Deposito/Investasi, dengan prinsip *mudharabah*; dan
- 4) Obligasi/*Sukuk*, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*, dan lain-lain.



Gambar 55. Bentuk Produk Pendanaan

4.1.1 Pendanaan dengan Prinsip *Wadi'ah*

1) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan

sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain:

- 1) Buku cek;
- 2) Bilyet giro;
- 3) Kartu ATM;
- 4) Fasilitas pembayaran;
- 5) *Traveller's cheques*;
- 6) Wesel bank;
- 7) Wesel penukaran;
- 8) Kliring; dan
- 9) Lainnya.

Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.

Skema giro *wadi'ah* seperti skema simpanan *wadi'ah yad dhamanah* pada gambar 20, pihak penitip adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah bank, dan barang/aset yang dititipkan adalah uang.

Simpanan giro (*current account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* dan prinsip *qardh*.

Simpanan giro dapat menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan aset/dananya. Dengan prinsip ini nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus apa pun dari bank karena aset/dana yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apa pun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan.

Selain itu, simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qardh* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro seperti ini diterapkan di perbankan Islam di Iran. Skema simpanan *qardh* dapat dibaca pada gambar 22.

2) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

Skema tabungan *wadi'ah* seperti skema simpanan *wadi'ah yad dhamanah* pada gambar 20, pihak penitip adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah bank, dan barang/aset yang dititipkan adalah uang.

Selain tidak adanya fasilitas buku cek dan bilyet giro, fasilitas bagi nasabah tabungan *wadi'ah* yang diberikan oleh bank mirip dengan fasilitas bagi nasabah giro *wadi'ah*.

Seperti diperlihatkan pada tabel 10, tabungan (*savings account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah (yad dhamanah)*, tetapi secara konsep dapat juga

menggunakan prinsip *qardh* dan prinsip *mudharabah*.

4.1.2 Pendanaan dengan Prinsip *Qardh*

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro dan tabungan seperti ini diterapkan di perbankan Islam di Iran. Skema simpanan *qardh* dapat dibaca pada gambar 22.

Giro dan Tabungan *Qardh* memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan *wadi'ah*. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bonus tabungan *qardh* juga lebih besar daripada bonus giro *qardh* karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif. Bentuk simpanan *qardh* seperti ini tidak umum digunakan oleh bank syariah. Hanya bank syariah di Iran menggunakan akad *qardh* untuk simpanan.

4.1.3 Pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah*

1) Tabungan *Mudharabah*

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa: 1) *Wadi'ah*, atau titipan; 2) *Qardh*, atau pinjaman kebajikan; atau 3) *Mudharabah*, atau bagi hasil.

Ada sedikit perbedaan antara *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening tabungan dan *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening giro. Dalam *wadi'ah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan

dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau nonuang. Hal ini jarang terlihat dalam praktek, tetapi dipraktekkan di Iran.

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam prakteknya, tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah. Garis besar perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* dapat dibaca pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*

No		Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi Hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

Sumber: Rafa Consulting (2004)

2) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah

deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

3) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Investasi khusus ini ada dua jenis, yaitu investasi khusus "*executing*" (*on balance sheet*) dan investasi khusus "*channeling*" (*off balance sheet*), dengan karakteristik masing-masing sebagai berikut.

☐ Investasi Khusus *On Balance Sheet (executing)*:

Pemodal menetapkan syarat;

Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;

Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan

Bank memisahkan dana.

☐ Investasi Khusus *Off Balance Sheet (channeling)*:

Penyaluran langsung ke nasabah;

Bank menerima komisi;

Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan

Bank mencatat di rekening administrasi.

4) Sukuk Al-Mudharabah

Akad *mudharabah* juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *Sukuk* yang merupakan obligasi Syariah. Dengan obligasi Syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun

atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Pembahasan mengenai *Sukuk* dapat dibaca pada subbab berikut.

4.1.4 Pendanaan dengan Prinsip *Ijarah*

1) *Sukuk Al-Ijarah*

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *Sukuk* yang merupakan obligasi Syariah. Dengan obligasi Syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan Syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (*Sukuk al-Mudharabah* dan *Sukuk al-Musarakah*), menggunakan prinsip jual beli (*Sukuk al-Murabahah*, *Sukuk al-Salam*, dan *Sukuk al Istishna*), menggunakan prinsip sewa (*Sukuk al-Ijarah*), dan sebagainya.

Penerbitan *Sukuk* melibatkan empat pihak, yaitu pemilik aset, penyewa, investor, dan *Special Purpose Vehicle*. Pemilik aset adalah pihak yang sedang mencari pendanaan. Dalam hal ini bank syariah adalah pihak pemilik aset tersebut. Penyewa adalah pihak yang menyewa aset. Pihak investor adalah pihak yang membeli sertifikat *Sukuk Al-Ijarah*. *Special Purpose Vehicle* atau SPV adalah institusi yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan sukuk. Pemilik aset dan penyewa pada umumnya satu institusi yang sama dan biasa disebut sebagai penerbit atau *issuer*.

Penerbitan *Sukuk al-Ijarah* dimulai dari suatu akad jual beli aset (misalnya gedung dan tanah) oleh pemerintah atau perusahaan kepada suatu perusahaan yang ditunjuk, misalnya PT X, untuk suatu jangka waktu tertentu dengan janji membeli kembali setelah jangka waktu tersebut berakhir. Dalam hal, ini bank syariah adalah pemilik aset yang menjualnya kepada PT X sebagai SPV, untuk jangka waktu tertentu dengan janji membeli kembali setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Akad jual beli ini pada saat bersamaan diikuti dengan akad penyewaan kembali aset tersebut oleh PT X kepada bank syariah selama jangka waktu tersebut. Dengan demikian, akad ini tidak mengubah pemanfaatan terhadap aset tersebut. Dalam istilah keuangan, transaksi seperti ini dikenal dengan *back-to-back lease*, dan untuk itu PT X diperlukan sebagai SPV, yaitu perusahaan yang khusus didirikan dalam penerbitan sukuk ini.

Dengan adanya sewa menyewa aset tersebut sebagai transaksi yang mendasarinya, penerbitan suatu instrumen investasi berbasis syariah dapat dimungkinkan. Dengan bantuan suatu lembaga keuangan internasional yang profesional sebagai *arranger* dan mungkin sekaligus *underwriter*, *Sukuk al-Ijarah* dapat diterbitkan oleh PT X kepada para investor yang meminati instrumen investasi Syariah.

Setelah diterbitkan di pasar perdana, *Sukuk* tersebut juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sebagai layaknya instrumen investasi. Hasil investasi yang diperoleh investor berasal dari pembayaran sewa oleh bank syariah kepada PT X tersebut. Tentunya dalam menentukan besarnya sewa dan hasil investasi tersebut ada kandungan bagi-hasil yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi pasar. Secara sederhana proses penerbitan *Sukuk al-Ijarah* seperti dibaca pada gambar 56.

Secara ringkas tahapan penerbitan *Sukuk* dilakukan sebagai berikut:

1 Tahap 1: Kontrak jual beli tunai (*Bay' al-Mutlaqah*)

SPV membeli properti (tanah dan gedung) dari bank syariah sebagai *asset owner* (1)

(SPV menguasai hak kepemilikan properti)

Bank Syariah menerima dana tunai hasil penjualan (2)

2 Tahap 2: Kontrak Sewa (*Al-Ijarah*)

SPV menyewakan properti kepada bank syariah sebagai *lessee* (3)

SPV menerima pendapatan sewa (4)

3 Tahap 3: Sekuritisasi Aset

SPV menerbitkan sertifikat *Sukuk al-Ijarah*

SPV menjual sertifikat *Sukuk al-Ijarah* kepada investor (5)

SPV menerima dana tunai hasil penjualan. (6)

4 Tahap 4: Selama tenor *Sukuk*

SPV meneruskan pendapatan sewa kepada investor dalam bentuk kupon (7)

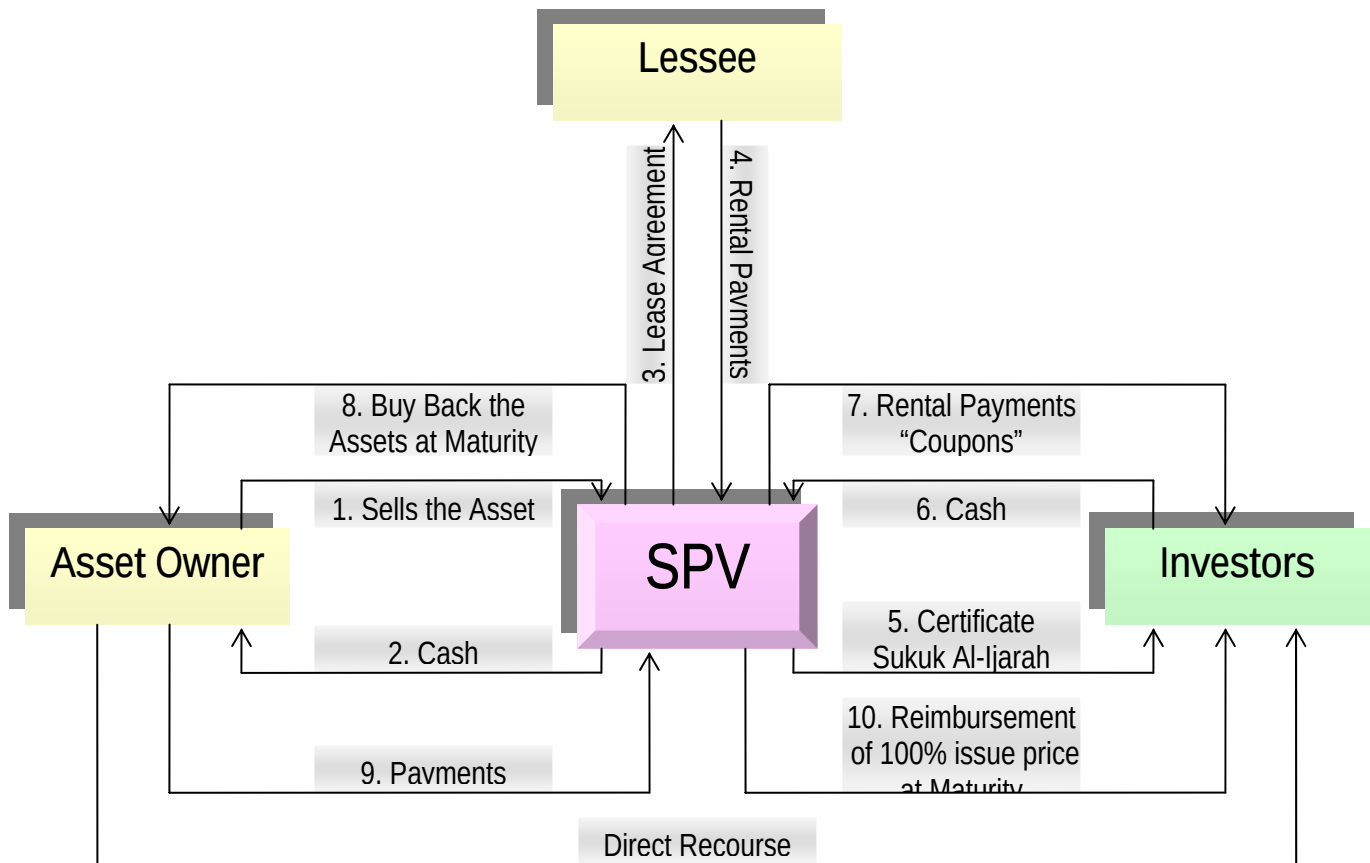
5 Tahap 5: Pada saat Jatuh Tempo

SPV menjual kembali properti kepada bank syariah sebagai *asset owner* (8)

Bank syariah membayar tunai (9)

6 Tahap 6: Pada saat Jatuh Tempo - *Redemption*

Investor mencairkan sertifikat *Sukuk al-Ijarah* miliknya dan SPV membayarnya (10)



Gambar 56. Bagan Proses Sukuk Al-Ijarah

Proses penerbitan Sukuk jenis lain hampir serupa. Bedanya pada akad Syariah yang mendasarinya. Sebagai contoh, *Sukuk al-Mudharabah* diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau proyek investasi bagi-hasil yang sedang atau akan dilakukan.

4.2 Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al Harran (1999) dapat dibagi tiga.

1. **Return bearing financing**, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. **Return free financing**, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*),

sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

3. **Charity financing**, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Dari gambar 54 dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda.

1. Pola bagi hasil, untuk *investment financing*:

- *Musyarakah*;
- *Mudharabah*;

2. Pola jual beli, untuk *trade financing*:

- *Murabahah*;
- *Salam*;
- *Istishna*;

3. Pola sewa, untuk *trade financing*:

- *Ijarah*;
- *Ijarah muntahiya bittamlik*;

4. Pola pinjaman, untuk dana talangan:

- *Qardh*.

Contoh produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang digunakan dapat dibaca pada tabel 12.

Tabel 12. Produk-produk Pembiayaan

No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>
3	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	<i>Murabahah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
4	Perumahan, Properti	<i>Murabahah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
7	Produksi Agribisnis / Sejenis	<i>Salam, Salam Paralel</i>
8	Manufaktur, Konstruksi	<i>Istishna, Istishna Paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat Berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
11	Sewa beli	<i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>
12	Akuisisi Aset	<i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portfolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bi tamlik*).

Produk lain yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor, pembiayaan pertanian, dan pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Akad-akad yang digunakan lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya. Pembiayaan proyek menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah, dan musyarakah*), pembiayaan pertanian menggunakan pola jual beli dengan pemesanan (*salam, dan salam paralel*), pembiayaan manufaktur dan konstruksi menggunakan pola jual beli dengan memproduksi atau membangun (*istishna, dan istishna paralel*), sedangkan pembiayaan ekspor dapat menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah, dan musyarakah*) atau pola

jual beli (*murabahah*).

4.2.1 Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- Bagi hasil: *mudharabah*, *musyarakah*; dan
- Jual beli: *murabahah*, *salam*.

a. Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya.

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

b. Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.

Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad *salam*. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan *input* produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.

4.2.2 Pembiayaan Investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- Bagi hasil: *mudharabah*, *musyarakah*;
- Jual beli: *murabahah*, *istishna*; dan
- Sewa: *ijarah* atau *ijarah muntahiya bi tamlik*.

a. Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya.

Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

b. Jual Beli

Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad *istishna*, misalnya untuk industri berteknologi tinggi, seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif, dan kapal, selain berbagai tipe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar. Selain itu, akad *istishna* juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi, misalnya, gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dan sebagainya.

c. Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil

atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bi tamlik*. Sebagai contoh, pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan *ijarah* dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin pertanian, dan alat-alat transportasi.

Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhannya investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

4.2.3 Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- Bagi hasil: *musyarakah mutanaqisah*;
- Jual beli: *murabahah*; dan
- Sewa: *ijarah muntahiya bi tamlik*.

a. Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan sebagainya.

Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

b. Jual Beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*.

Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

c. Sewa

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah muntahiya bi tamlik*.

Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu, nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Dari ke tiga produk pembiayaan utama tersebut di atas, akad berpola bagi hasil dan jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Selain itu, akad *murabahah* merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah diterapkan dan berisiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portfolio bank syariah menggunakan akad *murabahah*.

Akad bagi hasil merupakan akad yang dipercaya lebih mencerminkan esensi bank syariah untuk mendorong kelancaran usaha produktif di sektor riil. Oleh karena itu, akad bagi hasil seharusnya menjadi akad utama produk pembiayaan bank syariah, dan bank syariah selangkah lebih maju berkembang menuju memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil dalam portfolionya.

4.3 Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebankan biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah

akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*.

Contoh produk-produk jasa perbankan dan akad yang digunakan dapat dibaca pada tabel 13.

Tabel 13. Produk-produk Jasa Perbankan

No	Produk	Prinsip
<u>Jasa Keuangan</u>		
1	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb	<i>Wakalah</i>
4	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rahn</i>
6	<i>Payroll</i>	<i>Ujr / Wakalah</i>
7	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
<u>Jasa Nonkeuangan</u>		
8	<i>Safe Deposit Box</i>	<i>Wadi'ah yad amanah / Ujr</i>
<u>Jasa Keagenan</u>		
9	Investasi Terikat (<i>channeling</i>)	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
<u>Kegiatan Sosial</u>		
10	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

BAB 5

Akad dan Produk Bank Syariah di Sudan

5.1 Pendahuluan

Bank syariah dari satu negara ke negara lain, selain memiliki persamaan yang prinsip dan umum, juga memiliki perbedaan-perbedaan karena lingkungannya berbeda. Perbedaan ini juga akan tercermin pada variasi penggunaan akad yang berbeda dalam produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut bermacam-macam, antara lain:

- a) Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara;
- b) Aliran pemikiran atau *madzhab* yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk Muslim-nya;
- c) Kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan
- d) Pendekatan pengembangan produk yang dipilih.

Suatu negara dapat menganut sistem ekonomi Islam secara penuh (*fully Islamic economic system*), sistem ekonomi ganda (*dual economic system*), atau sistem ekonomi non-Islam (seperti, sistem ekonomi kapitalis atau sosialis). Negara yang menganut sistem ekonomi Islam penuh memiliki infrastruktur keuangan Islam yang lengkap dengan undang-undang yang berdasarkan Syariah Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah di negara tersebut memiliki lingkungan yang paling cocok untuk beroperasi dan berkembang dengan leluasa sesuai dengan Syariah Islam. Bank syariah di negara tersebut dapat menjalankan operasinya murni sesuai Syariah.

Negara yang menganut sistem ekonomi ganda (sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam) dapat memiliki infrastruktur keuangan Islam yang bervariasi. Infrastruktur keuangan Islam yang tidak lengkap akan menghambat dan membatasi ruang gerak perbankan syariah. Selain itu, persaingan *head to head* dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan lebih inovatif untuk mendapatkan pangsa pasar. Sementara itu, negara yang menganut sistem ekonomi non-Islam dengan sendirinya akan memiliki infrastruktur keuangan Islam paling minimal, sehingga perbankan syariah di negara tersebut harus ekstra kreatif dan inovatif di sekeliling lingkungan yang membatasinya.

Bank syariah yang berada di negara yang mempunyai mayoritas penduduk Muslim

dapat berbeda produk dan jasa yang ditawarkan karena masing-masing negara dan/atau penduduknya menganut *madzhab (school of thought)* Syariah yang berbeda. Negara-negara Muslim di Timur Tengah memiliki madzhab yang berbeda dengan negara-negara Muslim di Asia Tenggara. Perbedaan madzhab menyebabkan perbedaan dalam ketentuan-ketentuan Syariah yang diyakini. Sebagai contoh, ulama Timur Tengah berpendapat bahwa hutang adalah sama dengan uang (*Debt = Money*), sehingga hanya dapat diperjualbelikan dengan harga yang sama (Rp 1000 hutang hanya dapat ditukar dengan Rp 1000 uang, dan tidak bisa dijual dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi). Sementara itu, ulama di Malaysia berpendapat bahwa hutang adalah sama dengan harta (*Debt = Property*), sehingga dapat diperjualbelikan dengan harga berapa pun (Rp 1000 utang dapat dijual dengan Rp 800 tunai). Perbedaan ini berimplikasi pada instrumen-instrumen keuangan yang dipergunakan di kedua negara tersebut.

Kedudukan bank syariah dalam undang-undang sangat mempengaruhi ruang gerak bank syariah di negara tersebut. Bank syariah yang beroperasi di bawah undang-undang perbankan syariah akan lebih leluasa beroperasi secara syariah dibandingkan dengan bank syariah yang beroperasi di bawah undang-undang perbankan secara umum. Karena karakteristik bank syariah yang khas dan berbeda dengan bank konvensional, bank syariah akan terbelenggu ruang geraknya apabila dibatasi dengan undang-undang perbankan konvensional. Misalnya, bank syariah di bawah undang-undang bank konvensional mungkin tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli barang, mungkin tidak dibolehkan untuk melakukan sewa menyewa barang, dan sebagainya. Padahal, bank syariah dibolehkan menggunakan akad jual beli (*murabahah, salam, atau istishna*) maupun sewa (*ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik*).

Kebijakan atau pendekatan pengembangan produk yang dipilih oleh otoritas perbankan syariah ikut menentukan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Pendekatan pengembangan produk yang hati-hati terhadap prinsip-prinsip Syariah akan mengarah pada produk dan jasa yang selalu *comply to Shariah principles* 'sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah'. Konsekuensinya, pengembangan produk menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pendekatan pengembangan produk yang pragmatis dan *market driven* pada umumnya akan lebih mengarah pada variasi produk yang beraneka ragam seiring dengan produk serupa di perbankan konvensional. Pendekatan ini pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan Syariah yang lebih longgar sehingga instrumen dan produk yang dihasilkan kreatif dan inovatif mengikuti

permintaan pasar.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah yang ada dan dipasarkan dalam satu negara mungkin tidak ada dan tidak ditawarkan di negara lain karena ulama negara tersebut berpendapat akad yang dipergunakan tidak sesuai dengan prinsip Syariah sesuai dengan madzhab yang dianut oleh negara atau Muslim di negara tersebut. Sebagai contoh, akad BBA (BBA) di Malaysia tidak digunakan di Timur Tengan maupun di Indonesia, karena BBA menggunakan akad *Bai' al-Inah* di dalamnya yang dianggap oleh ulama Timur Tengah maupun ulama Indonesia tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Perbedaan-perbedaan tersebut membuat produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah di dunia sangat divergen, bervariasi, dan tidak ada standar. Untuk itu, lembaga keuangan internasional seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*) dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution*) adalah dua lembaga keuangan Islam yang bertugas untuk melakukan konvergensi, standardisasi produk, dan operasi bank syariah secara internasional.

5.2 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Sudan

Sudan adalah negara terbesar di benua Afrika yang didominasi oleh sungai Nil dan anak-anak sungainya. Sudan merupakan negara republik yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu Negro (52 persen), Arab (39 persen), Beja (6 persen), Asing (2 persen), dan lainnya (1 persen). Agama yang dianut oleh penduduknya juga beragam, terdiri dari Muslim (70 persen) di Utara, Kepercayaan (25 persen), dan Kristen (5 persen) di Selatan dan Khartoum. Pemerintah Sudan merupakan pemerintahan dengan orientasi Islam yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh sejak 1991. Dengan demikian, pemerintah Sudan memiliki kecenderungan untuk menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, termasuk sistem perbankan.

5.2.1 Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Sudan

Islamisasi sistem ekonomi dan keuangan pertama dilakukan oleh pemerintahan Jenderal Numeiry yang dicetuskan pada September 1983 ketika hukum Islam pertama kali diterapkan. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, bank komersial yang belum beroperasi secara syariah harus dikonversi menjadi bank syariah pada September 1984. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Jenderal Numeiry pada

1985, proses Islamisasi sistem ekonomi menjadi tersendat. Proses penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam digalakkan lagi sejak 1990. Strategi pengembangan sektor perbankan yang dipilih oleh pemerintah Sudan adalah pengembangan secara komprehensif dengan langkah pertama mewajibkan semua bank melakukan konversi menjadi bank Islam. Penyiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan dilakukan menyusul kemudian.

Setelah Islamisasi sistem perbankan, *Bank of Sudan* (bank sentral Sudan) mendirikan Dewan Tinggi Pengawas Syariah (*Sharia High Supervisory Board*) di dalam struktur yang setingkat dengan dewan gubernur. Dewan Tinggi Syariah ini didirikan untuk memastikan bahwa operasi perbankan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan bebas dari praktek-praktek yang menyerupai riba. Setelah selesainya Islamisasi sistem perbankan, surat berharga pemerintah (*Treasury Bills*) dan obligasi pemerintah (*Government Bonds*) yang masih berbasis bunga diganti dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan sistem Islam.

a. Restrukturisasi Sistem Perbankan

Dengan mempertimbangkan perkembangan internasional dan pentingnya mengembangkan sistem perbankan yang sesuai dengan standar-standar keuangan dan perbankan, *Bank of Sudan* mengeluarkan kebijakan perbankan komprehensif untuk tahun 1999 – 2002 yang menargetkan perkembangan sistem perbankan di berbagai aspek, yaitu:

- Pengembangan manajemen likuiditas;
- Pengorganisasian pasar valuta asing;
- Pengenalan teknologi perbankan; dan
- Pengawasan proses Islamisasi sistem perbankan.

Implementasi program restrukturisasi sistem perbankan dimulai tahun 2000 dengan tujuan untuk mendirikan institusi keuangan besar dan sehat yang dapat menghadapi kompetisi perbankan di tingkat internasional. Program ini meliputi delapan fase, yaitu:

- 1) Merger;
- 2) Tingkat kebutuhan modal minimum;
- 3) Sektor bank pemerintah;
- 4) Bank komersial;
- 5) Bank dengan spesialisasi;
- 6) Cabang bank asing;

- 7) Pembiayaan macet di sistem perbankan; dan
- 8) Faktor-faktor yang membantu implementasi program.

Program-program di atas terus berlanjut setelah tahun 2002.

b. Instrumen Manajemen Likuiditas

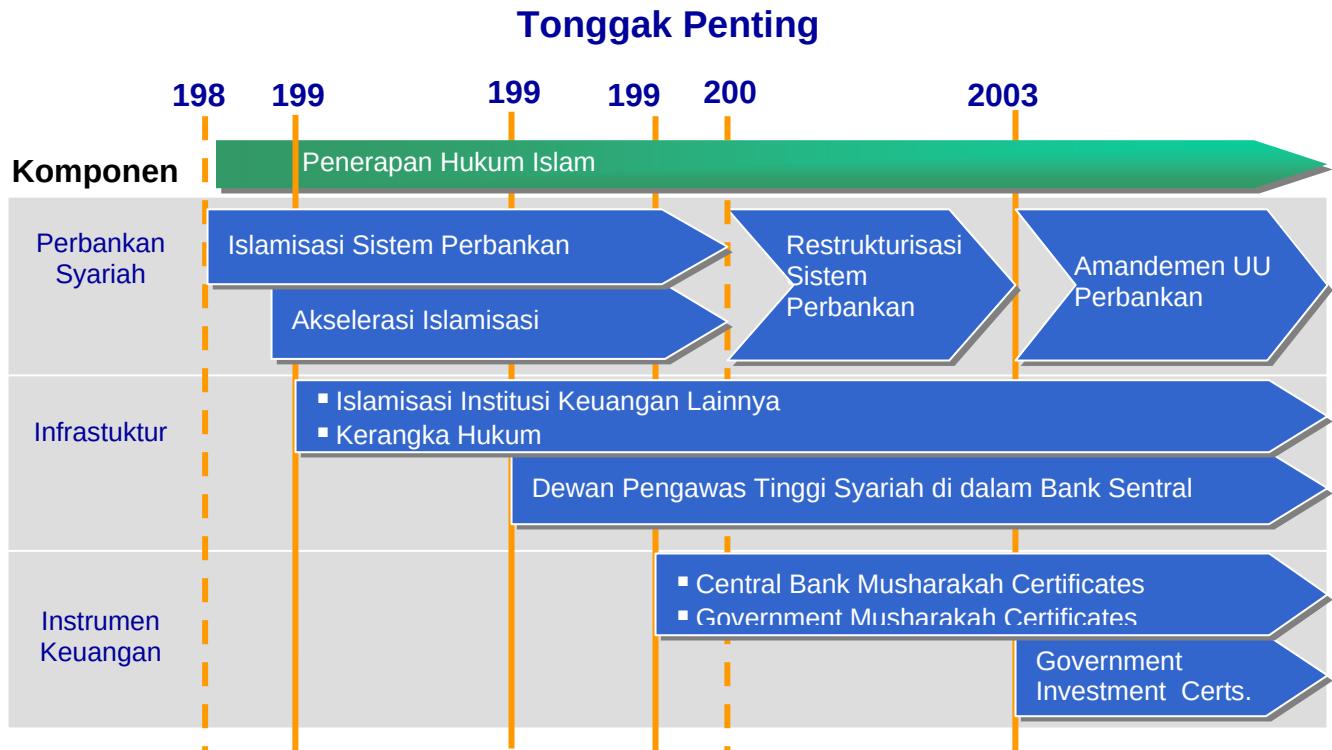
Dalam hal pengembangan instrumen keuangan syariah, pemerintah Sudan mengeluarkan beberapa instrumen nonfiskal syariah dalam rangka pengendalian likuiditas perekonomian. Instrumen pertama adalah *Central Bank Musharaka Certificates* (CMCs) yang dikeluarkan pada Juni 1998. Instrumen ini setara dengan sertifikat bank sentral, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menggunakan akad berpola bagi hasil, yaitu *musyarakah*.

Instrumen kedua adalah *Government Musharaka Certificates* (GMCs) yang dikeluarkan pada kuartal terakhir tahun 1998. Instrumen ini setara dengan *Treasury Bills* atau Surat Utang Negara (SUN) yang juga menggunakan akad berpola bagi hasil *musyarakah*.

Instrumen ketiga yang dikeluarkan pemerintah Sudan adalah *Government Investment Certificates* (GICs) yang diperkenalkan pada tahun 2003. Instrumen ini setara dengan *Government Bonds* atau obligasi pemerintah yang menggunakan akad berpola bagi hasil.

c. Pengembangan Teknologi Perbankan

Dalam mengembangkan teknologi perbankan, kebijakan perbankan diarahkan untuk mendirikan jaringan dan pusat teknologi informasi di *Bank of Sudan* (bank sentral Sudan). Pengembangan sistem perbankan dasar meliputi sistem cabang, pengawasan, dan keuntungan manajerial (*managerial returns*). Tahapan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Sudan dapat dibaca pada gambar 53.



Gambar 57. Tahapan Perkembangan Perbankan/Kuangan Syariah di Sudan

5.2.2 Karakteristik Perbankan Syariah Sudan

Ada berbagai hal yang mencerminkan karakteristik perbankan syariah suatu negara. Beberapa di antaranya adalah: 1) sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) aliran pemikiran atau *madzhab* dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.

a. Sistem Keuangan dan Perbankan

Sudan adalah negara yang telah menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, termasuk sistem ekonomi, keuangan, dan perbankannya, yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1984. Sejak saat itu, semua lembaga keuangan konvensional secara bertahap dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah. Konversi total ini menguntungkan bagi lembaga keuangan karena infrastruktur dan perangkat lain juga dikonversi sehingga hambatan operasional bisa diminimalkan.

b. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk Muslim Sudan menganut *madzhab* (*school of thought*) Syafi'i atau Maliki. Pendapat ulama di Sudan pada umumnya sama dengan pendapat ulama Timur Tengah mengenai aplikasi penerapan prinsip Syariah dalam dunia perbankan. Misalnya, ulama Timur Tengah berpendapat bahwa hutang sama dengan uang (*debt = money*), bukan harta benda (*debt ≠ property*). Oleh karena hutang sama dengan uang, maka hutang hanya dapat dijualbelikan atau dipertukarkan dengan harga yang sama. Contoh, piutang senilai Rp 1000 dapat dijual atau ditukar dengan uang senilai Rp 1000 juga. Penjualan piutang dengan diskon dilarang karena ada unsur riba di dalamnya. Pendapat ini berimplikasi bahwa akad *Bai' Al-Inah* (*sale and buyback*) dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli hutang dengan diskon) tidak sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi.

c. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-undang

Sejak diberlakukannya syariah Islam di Sudan, undang-undang yang mengatur lembaga keuangan diperbarui sesuai prinsip Syariah. Undang-undang perbankan baru dikeluarkan pada tahun 1991 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2003 untuk dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan perbankan di dalam negeri dan luar negeri. Dengan undang-undang yang baru, perbankan Sudan memiliki landasan hukum kuat untuk menjalankan operasinya secara syariah penuh.

Misalnya, bank diperkenankan untuk membeli dan menjual aset untuk mendapatkan untung sehingga pola jual beli (*Bai'*) maupun pola sewa (*Ijarah*) dapat diterapkan secara menyeluruh. Bahkan, bank di Sudan memiliki gudang dan inventori barang yang akan dijualnya secara *murabahah*.

d. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Sudan untuk perbankan dan lembaga keuangan berada pada *Sharia High Supervisory Board* (SHSB) atau Dewan Tinggi Pengawas Syariah yang didirikan pada tahun 1993. SHSB berada dalam struktur bank sentral yang posisinya setingkat Dewan Gubernur.

Tugas utama SHSB, seperti Dewan Syariah pada umumnya, antara lain: 1) bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada *Bank of Sudan* berkaitan dengan operasi perbankan dan lembaga keuangan lain; 2) mengkoordinasi isu-isu Syariah tentang keuangan dan perbankan syariah; dan 3) menganalisis dan

mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan lain.

Keberadaan SHSB di dalam struktur bank sentral dimaksudkan untuk meningkatkan respons dan efektivitas pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, kedudukan ketua SHSB yang setingkat Dewan Gubernur akan memiliki independensi yang diperlukan agar tidak dicampuri kepentingan-kepentingan pihak lain.

Selain mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan ketentuan Syariah bagi perbankan dan lembaga keuangan lain, SHSB melakukan berbagai penelitian, menyelenggarakan konperensi, seminar, dan rangkaian pengajaran (*lecture series*) yang bekerja sama dengan satuan kerja-satuan kerja terkait di *Bank of Sudan*, serta menyediakan layanan konsultasi kepada perbankan dan lembaga keuangan lain yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam.

e. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam, perbankan Sudan secara otomatis menerapkan sistem keuangan dan perbankan Islam secara penuh. Semua bank yang ada di Sudan beroperasi secara Syariah (*fully Islamic Bank*). Semua infrastruktur dan *legal framework* beroperasi secara Syariah penuh sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh negara yang menerapkan *dual banking system* tidak dialami oleh perbankan Sudan. Namun demikian, keharusan mengkonversi menjadi bank syariah bagi semua bank mempunyai kendala-kendalanya sendiri. Tidak semua bank dapat berhasil dengan baik melewati proses konversi. Bank yang dari awal sudah beroperasi secara Syariah mempunyai *competitive advantage* atas bank lain yang harus belajar dari awal lagi dengan sistem Syariah yang baru. Konversi total sistem perbankan membutuhkan komitmen, kesungguhan, dan kerja keras semua *stakeholder*, khususnya pemerintah dan praktisi perbankan.

Setelah proses konversi, strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya di Sudan memilih pendekatan komprehensif yang bertahap dan tidak melanggar serta hati-hati dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan strategi pengembangan yang komprehensif, bank syariah akan dapat berkembang dan beroperasi dengan baik dan optimal di Sudan karena infrastruktur dan *legal framework* pendukung yang diperlukan oleh bank syariah semuanya tersedia. Sedangkan strategi yang selalu *comply to Sharia principles* akan memastikan bahwa

operasi dan produk-produk yang dikembangkan diterima oleh masyarakat dan dunia internasional. Strategi yang diterapkan, antara lain: 1) menerapkan bentuk *murabahah* sederhana, dimana bank menyimpan stok barang yang akan dijual; 2) membatasi margin keuntungan pembiayaan *murabahah*; 3) membatasi pangsa *murabahah* dalam portofolio bank; dan 4) melakukan penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) pada akhir periode.

Dengan strategi pengembangan perbankan yang diterapkan di Sudan, produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan tidak ada yang kontroversial. Produk dan instrumen keuangan syariah yang lebih sesuai Syariah lebih banyak digunakan. Dengan cara ini, pangsa pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) di perbankan Sudan mencapai 28,9 persen pada tahun 2003, sementara pembiayaan *murabahah* mencapai 44,7 persen. Prestasi yang dicapai perbankan Sudan ini merupakan pencapaian terbaik dibandingkan perbankan syariah di negara lain. Perkembangan penyaluran dana berdasar model pembiayaan dari tahun 2002 ke tahun 2003 dapat dibaca pada tabel 14.

Tabel 14. Penyaluran Dana Berdasar Mode Pembiayaan

Pembiayaan	2002	Pangsa %	2003	Pangsa %	Naik %
<i>Murabahah</i>	74,265.5	35.9	125,859.1	44.7	69.5
<i>Musyarakah</i>	57,651.2	27.9	65,458.6	23.2	13.5
<i>Mudharabah</i>	9,658.6	4.6	16,092.7	5.7	68.2
<i>Salam</i>	6,855.6	3.3	13,521.1	4.8	97.2
Lainnya *	58,439.7	28.3	60,994.0	21.6	4.4
Total	206,780.6	100.0	281,925.5	100.0	36.3

* Termasuk *Ijarah* dan *Mugawla*

5.3 Akad Bank Syariah di Sudan

Bank syariah di Sudan menerapkan akad-akad yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama (*jumhur* ulama) sesuai dengan prinsip Syariah untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, dan jasa perbankan, sebagai berikut:

- Pendanaan: *Wadiah, Mudharabah*;
- Pembiayaan: *Murabahah Sederhana, Salam, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Mugawla*;
- Jasa Perbankan: *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Sharf, dan Ujr*;
- Instrumen Keuangan Syariah: *Musyarakah, Mudharabah, Ujr*.

Akad-akad yang digunakan bank syariah di Sudan dapat diklasifikasikan seperti pada tabel 14.

Tabel 15. Akad-Akad Bank Syariah di Sudan

Akad	Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan
<u>Standar</u>	<i>Wadiah, Mudharabah</i>	<i>Salam, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah</i>	<i>Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Sharf, Ujr</i>
<u>Khas</u>		<i>Murabahah Sederhana, Tawarruq, Mugawla</i>	
<u>Kurang Digunakan</u>		<i>Istishna</i>	
<u>Banyak Digunakan</u>		<i>Murabahah Sederhana, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Qardh al Hasanah</i>	

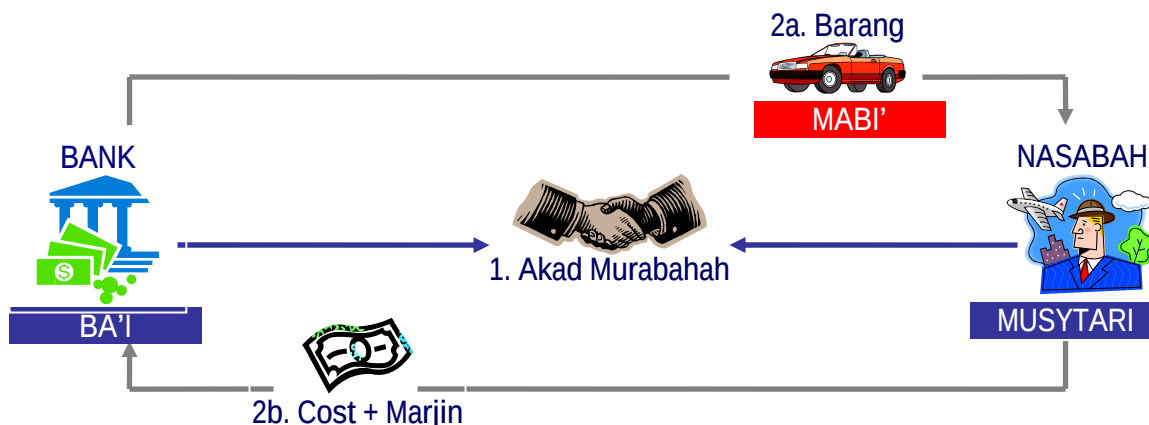
Dari tabel 15 terlihat bahwa selain menggunakan akad-akad standar, perbankan syariah Sudan juga menggunakan akad-akad khas yang jarang diterapkan di di negara lain, yaitu *Murabahah Sederhana*, dan *Mugawla*. Akad *Salam* banyak digunakan untuk pembiayaan di sektor pertanian. Sementara itu, akad *Istishna* tidak populer di Sudan.

5.4 Akad-akad Khas Bank Syariah di Sudan

Beberapa akad khas yang digunakan perbankan syariah Sudan adalah akad berpola jual beli, yaitu *Murabahah Sederhana, Tawarruq, dan Mugawla*.

5.4.1 *Murabahah* Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan, seperti ilustrasi pada gambar 58.



Gambar 58. Bagan *Murabahah* Sederhana

Murabahah yang dipraktekkan oleh bank syariah di Sudan mempunyai karakteristik atau ketentuan yang berbeda dengan *Murabahah* di bank syariah negara lain. Perbedaan karakteristik atau ketentuan tersebut, antara lain:

- 1) Bank syariah memiliki stok barang yang akan dijual;
- 2) Margin keuntungan bank syariah dibatasi; dan
- 3) Portofolio *Murabahah* dibatasi.

Karakteristik *Murabahah* yang berbeda ini dilandasi pada pemahaman bahwa *Murabahah* bukanlah akad utama dan ideal untuk digunakan dalam transaksi bank syariah, melainkan akad-akad bagi hasil, seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pandangan ini merupakan pandangan yang berhati-hati dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah, seperti yang dikemukakan oleh Usmani (1999), yang mengatakan bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan Syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan

penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut (Usmani, 1999).

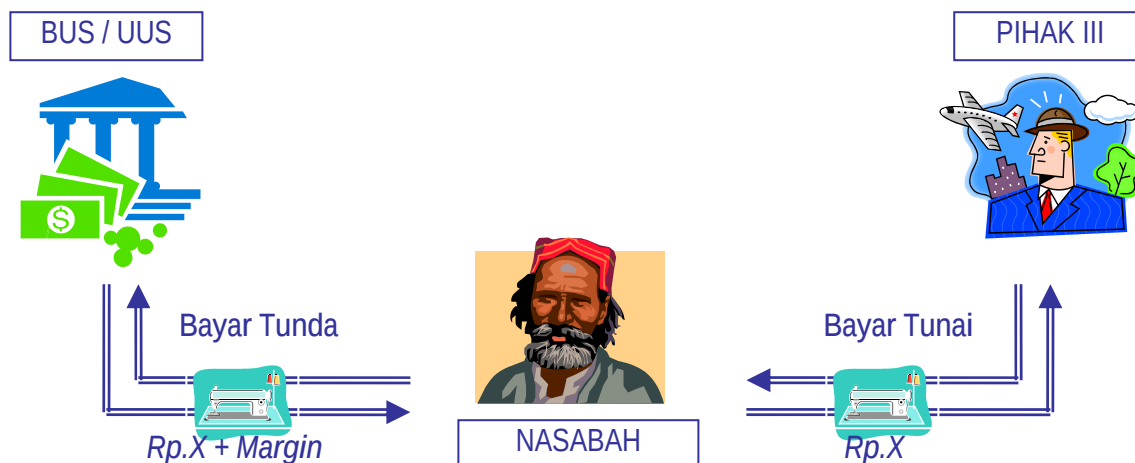
- 1) Harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindari dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan *musyarakah* tidak/belum dapat diterapkan.
- 2) *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syariah.

Karakteristik atau ketentuan pertama, ketika bank syariah memiliki stok barang yang akan dijual, dimaksudkan untuk memenuhi syarat validitas agar akad *Murabahah* memenuhi ketentuan Syariah, yaitu bahwa bank tidak dapat menjual barang yang tidak dimilikinya. Sementara itu, karakteristik atau ketentuan kedua dan ketiga mengenai pembatasan marjin dan portofolio *Murabahah* dimaksudkan untuk *discourage* bank dalam menggunakan akad ini dan *encourage* bank untuk menggunakan akad-akad bagi hasil yang lebih utama, seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, perbankan syariah Sudan berhasil menekan portofolio *Murabahah* pada tingkat di bawah 50 persen, sementara di Malaysia mencapai 99 persen dan di Indonesia mencapai 65 persen.

5.4.2 Tawarruq

Tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi daripada harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda, seperti ilustrasi pada gambar 59.



Gambar 59. Bagan Pembiayaan *Tawarruq*

Menurut Muhammad Nazih Hammad dalam al-Fiqh al Mu'asyirah, *tawarruq* identik dengan sekuritisasi atau *bai' al-Inah* ketika menjadikan hutang yang tertunda atau tertangguhkan kepada beban orang lain dalam waktu ditetapkannya sampai selesainya. Sedangkan menurut Fatwa yang diawasi oleh Dr. Abdulah al-Fakih, *tawarruq* adalah membeli barang-barang dengan suatu pembayaran ditunda dan kemudian menjualnya kepada selain dari penjual dalam rangka memperoleh uang tunai (www.islamweb.net). Dengan demikian, secara umum *tawarruq* adalah akad jual beli seperti *bai' al-Inah* (*sale and buy back*) yang melibatkan tiga pihak, bukan dua pihak seperti dalam kasus *bai al-Inah*.

Berbagai pandangan ulama tentang *tawarruq* dapat dirangkum seperti pada tabel 16.

Tabel 16. Pendapat Ulama tentang *Tawarruq*

Ulama	Pendapat	Alasan
Jumhur Ulama	Boleh	Diartikan sebagai jual beli
Bin Baaz	Boleh	Berbeda dengan <i>Bai' al-Inah</i> dan memudahkan dan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya
Ibn Uthaimeen	Boleh	Merupakan salah satu jenis pinjaman yang diperbolehkan dengan membeli suatu butir untuk suatu pembayaran angsuran, kemudian menjualnya kepada orang lain
Ibn Taimiyah	Dilarang	Sama dengan <i>Bai' al-Inah</i> . Namun, dibolehkan dengan syarat:

		- Bahwa seseorang sedang kekurangan uang. Jika tidak kekurangan uang maka tidak diizinkan - Bahwa ia tidak memperoleh uang dengan cara yang diizinkan, seperti dengan cara pinjaman. - Bahwa kontrak tidak meliputi format riba - Peminjam tidak menjualnya sampai ia telah menempati tentangnya dan memindahkan kepemilikannya sebab Nabi melarang penjualan suatu butir sebelum pedagang pindah gerak.
Abu Hanifah	Dilarang	Boleh, jika melibatkan pihak ketiga (bukan <i>sale and buy back</i>)

Akad *tawarruq* digunakan di banyak negara Timur Tengah sebagai alat untuk manajemen likuiditas. *Tawarruq* disebut juga sebagai *credit murabaha*.

5.5 Produk Bank Syariah di Sudan

Produk dan jasa bank syariah di Sudan sangat bervariasi mencapai lebih dari 40 jenis produk dan jasa keuangan syariah dengan menggunakan akad yang bervariasi juga. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk pendanaan, pembiayaan, pembiayaan perdagangan, jasa perbankan, *card services* 'pelayanan kartu', *treasury*, dan instrumen pasar uang.

Produk dan jasa tersebut sangat mirip dengan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan konvensional. Penamaan produk dan jasa syariah mengikuti nama konvensional produk dan jasa tersebut dengan menambahkan inisial *i* dibelakangnya yang menunjukkan bahwa produk atau jasa tersebut adalah produk atau jasa yang menggunakan prinsip syariah (*Islamic*). Misalnya, tabungan atau *savings account* diberi nama *savings account-i*, pembiayaan proyek atau *project financing* diberi nama *project financing-i*. Demikian seterusnya.

5.5.1 Pendanaan

Perbankan di Sudan menawarkan produk-produk pendanaan yang standar dan tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya, seperti giro, tabungan, deposito/investasi umum, dan deposito/investasi khusus. Akad-akad yang digunakan merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang

bersangkutan. Produk-produk pendanaan dan akad yang digunakan di perbankan Sudan dapat dibaca pada tabel 17.

Tabel 17. Pendanaan

Produk / Jasa	Akad
Giro	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
Tabungan	<i>Wadiah Yad Dhamanah / Mudharabah</i>
Deposito / Investasi Umum	<i>Mudharabah</i>
Deposito / Investasi Khusus	<i>Mudharabah</i>

5.5.2 Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan di Sudan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *Murabahah*, diikuti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Akad *Salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *Istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur. Produk-produk pembiayaan dan akad yang digunakan di Sudan dapat dibaca pada tabel 18.

Tabel 18. Pembiayaan

Produk / Jasa	Akad
Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pengadaan Barang Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pembiayaan Perdagangan DN	<i>Musyarakah</i>
Pembiayaan Barang Impor	<i>Musyarakah</i>
Pembiayaan Pertanian	<i>Musyarakah, Salam</i>
Pembiayaan Peralatan	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Aset Tetap	<i>Murabahah</i>

Pembiayaan Stok Barang	<i>Murabahah</i>
Pengadaan Barang Konsumsi	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Properti	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Rumah / Toko / Kantor	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Komputer	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Pabrik dan Mesin	<i>Istishna, Murabahah</i>
Pemesanan Barang Investasi	<i>Istishna</i>
Renovasi	<i>Istishna</i>
Pembiayaan Talangan	<i>Qardh</i>
Pinjaman Kebajikan	<i>Qardhul Hasan</i>
Gadai	<i>Rahn / Qardh</i>
<i>Takeover / Transfer Services</i>	<i>Hawalah</i>

a. Aplikasi *Musyarakah* dalam Perdagangan Dalam Negeri

Bank syariah di Sudan (*Al Baraka Islamic Bank*) menggunakan *musyarakah* untuk membiayai jual beli barang di pasar lokal.

Dalam hal ini, bank melakukan perjanjian kemitraan (*partnership*) dengan nasabah untuk jual beli barang-barang lokal yang spesifikasinya telah ditentukan oleh nasabah. Total biaya barang dibagi kedua belah pihak dan keduanya sepakat untuk berkontribusi dalam biaya barang. Rekening khusus *musyarakah* dibuka pada bank tersebut segera setelah akad ditandatangani. Pengaturan jual beli barang yang dimaksud menjadi tanggung jawab para mitra.

Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati dari keuntungan bersih untuk nasabah. Sisanya dibagikan kepada para mitra sesuai proporsi modalnya. Jika terjadi kerugian, para mitra menanggung kerugian sesuai proporsi modalnya.

b. Aplikasi *Musyarakah* pada Impor Barang

Bank syariah di Sudan (*Al Baraka Islamic Bank*) juga menggunakan *musyarakah* untuk membiayai impor barang. Akad ini pada dasarnya sama dengan perdagangan dalam negeri, hanya berbeda pada detailnya.

Dalam hal ini, importir meminta bank untuk berpartisipasi dalam impor dan penjualan barang tertentu. Biaya total impor barang ditetapkan dan kontribusi modal masing-masing pihak ditetapkan. Biaya dari keseluruhan transaksi dinyatakan dalam valuta asingnya. Pihak importir membayar sebagian kontribusinya segera setelah akad ditandatangani dan membayar sisanya setelah menerima *invoice*. Rekening khusus *musyarakah* dibuka pada bank. Bank kemudian membuka *L/C (letter of credit)* untuk kepentingan importir dan membayar penuh kepada eksportir setelah menerima dokumen pengapalan barang. Biaya asuransi dibebankan pada rekening transaksi. Importir bertanggung jawab untuk pengimporan, urusan pabean, dan penjualan barang dimaksud. Keuntungan bersih dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modalnya.

c. Aplikasi *Musyarakah* dalam Pertanian

Bank syariah di Sudan, khususnya *Sudanese Islamic Bank (SIB)*, telah mengembangkan aplikasi lain dari *musyarakah* yang memiliki potensi untuk pengembangan pedesaan dan pertanian di negara-negara Islam. SIB, pada taraf percobaan, telah menyediakan pembiayaan kepada petani dengan skim *musyarakah*.

Dalam hal ini, SIB dan petani melakukan kontrak *musyarakah* dan bank menyediakan bagi petani dengan aset-aset tetap tertentu (seperti bajak, traktor, pompa irigasi, semprotan dan sebagainya) dan modal kerja (seperti bahan bakar, pelumas, bibit, pestisida, dan pupuk). Modal petani terbatas pada penyediaan lahan, tenaga kerja, dan manajemen. Karena hal ini merupakan kontrak kemitraan, tidak diperlukan adanya barang jaminan atau garansi selain garansi pribadi (*personal guarantee*).

Keuntungan dibagi antara petani dan bank sedemikian rupa sehingga petani dibayar pertama sebesar 30 persen keuntungan bersih sebagai kompensasi manajemen. Sisa yang 70 persen dibagi pro rata sesuai porsi modal masing-masing mitra.

5.5.3 Jasa Perbankan

Jasa perbankan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Sudan dapat dibagi menjadi jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

1. Jasa Produk

Jasa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah Sudan cukup banyak dan

bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad *Ujr*, diikuti *Wakalah* dan *Kafalah*. Jasa produk dan akad yang digunakan di Sudan dapat dibaca pada tabel 19.

Tabel 19. Jasa Produk

Produk / Jasa	Akad
Kartu ATM	<i>Ujr</i>
Kartu Haji/Umrah	<i>Ujr</i>
SMS Banking	<i>Ujr</i>
Pembayaran Tagihan	<i>Ujr</i>
Pembayaran Gaji Elektronik	<i>Ujr</i>
Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
L/C Dalam Negeri	<i>Wakalah</i>
L/C	<i>Wakalah</i>

2. Jasa Operasional

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Sudan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan pada jasa operasional ini sebagian besar menggunakan akad *Wakalah*. Jasa operasional dan akad yang digunakan di Indonesia dapat dibaca pada tabel 20.

Tabel 20. Jasa Operasional

Produk / Jasa	Akad
Setoran Kliring	<i>Wakalah</i>
Kliring Antarkota	<i>Wakalah</i>
RTGS	<i>Wakalah</i>
Inkaso	<i>Wakalah</i>
Transfer	<i>Wakalah</i>
Transfer Valuta Asing	<i>Wakalah</i>

Pajak Online	Wakalah
Pajak Impor	Wakalah
Referensi Bank	Surat Keterangan

3. Jasa Investasi

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Sudan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan pada jasa investasi ini semuanya menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Jasa investasi dan akad yang digunakan di Sudan dapat di baca pada tabel 21.

Tabel 21. Jasa Investasi

Produk / Jasa	Akad
Investasi Khusus	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Reksadana	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>

5.5.4 Instrumen Keuangan Syariah

Dengan diterapkannya hukum Islam di semua sektor, pemerintah Sudan mengembangkan berbagai instrumen keuangan syariah sebagai sarana pengendalian likuiditas perekonomian yang juga dapat dimanfaatkan bank untuk mengatur likuiditasnya. Instrumen-instrumen tersebut adalah *Central Bank Musharaka Certificates* (CMCs) yang setara dengan sertifikat bank sentral, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menggunakan akad berpola bagi hasil, yaitu *musyarakah*, *Government Musharaka Certificates* (GMCs) yang setara dengan *Treasury Bills* atau Surat Utang Negara (SUN) yang juga menggunakan akad berpola bagi hasil *musyarakah*, dan *Government Investment Certificates* (GICs) yang setara dengan *Government Bonds* atau obligasi pemerintah yang menggunakan akad berpola bagi hasil. Instrumen-instrumen keuangan syariah dan akad yang digunakan di Sudan dapat dibaca pada tabel 22.

Tabel 22. Instrumen Keuangan Syariah

Produk / Jasa	Akad
<i>Central Bank Musharaka Certificates (CMCs)</i>	<i>Musyarakah</i>
<i>Government Musharaka Certificates (GMCs)</i>	<i>Musyarakah</i>
<i>Government Investment Certificates (GICs)</i>	Bagi hasil
<i>Foreign exchange</i>	<i>Ujr</i>

BAB 6

Akad dan Produk Bank Syariah di Pakistan

6.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Pakistan

Pakistan merupakan republik yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yaitu Punjabi, Sindhi, Pasthun (Pathan), Baloch, dan Muhajir (imigran Muslim dari India pada saat pemisahan dari India). Meskipun berbeda-beda suku, mereka mayoritas Muslim (95 persen) dan hanya 5 persen beragama lainnya, seperti Hindu dan Kristen.

Pakistan memisahkan diri dari India dan memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1947 yang diharapkan menjadi tanah air masyarakat Muslim. Pada tahun 1978 semasa pemerintahan Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq, Pakistan dinyatakan sebagai negara Islam berbentuk republik. Oleh karena itu, semenjak 1978 Pakistan ingin meng-Islamkan sistem ekonominya, termasuk sistem perbankannya. Pakistan mengklaim sebagai satu dari tiga negara yang menerapkan sistem keuangan Syariah secara penuh (selain Iran dan Sudan). Namun, karena berbagai kendala, seperti komitmen dan dukungan pemerintah yang tidak konsisten dengan berganti-gantinya rezim, proses Islamisasi ekonomi belum tuntas sepenuhnya, khususnya di sektor.

6.1.1 Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Pakistan

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengembangan perbankan syariah di Pakistan adalah memajukan perbankan syariah sebagai sistem yang paralel dan kompatibel dengan sistem konvensional yang ada dan membuat perbankan syariah sebagai perbankan pilihan utama untuk penyedia dan pengguna jasa keuangan.

Sejarah pengembangan perbankan syariah di Pakistan sudah dimulai sejak negara Pakistan merdeka yang ingin meng-Islamkan sistem ekonominya secara penuh, termasuk sistem perbankan, dengan membentuk *Islamic Economic Division* (IED) dalam *State Bank of Pakistan* atau SBP (bank sentral Pakistan) pada akhir 1950-an. Tugas IED adalah melakukan studi mendalam tentang sistem ekonomi Islam pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan melibatkan *Council of Islamic Ideology* (CII). Namun hal ini tidak didukung oleh pemerintah yang dikuasai oleh *Pakistan People's Party* 'Partai Rakyat Pakistan' atau PPP.

Proses Islamisasi benar-benar dimulai secara bertahap pada rezim Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq (1979) melalui dua jalur, yaitu perbankan dan pendirian *Modaraba*

company 'perusahaan Modaraba' yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dapat beroperasi di bidang apa saja dengan prinsip Syariah (terutama berbentuk *fund manager* reksadana dan lembaga pembiayaan/*leasing*) yang mengeluarkan sertifikat, bukan saham, untuk ditawarkan ke publik melalui pasar modal. Perusahaan Modaraba berkembang dengan pesat dan telah menjadi sektor ketiga terbesar di *Karachi Stock Exchange*. Karena karakter usahanya tersebut perusahaan modaraba berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Security and Exchange Commission of Pakistan* (SECP).

Islamisasi di sektor perbankan mencapai puncaknya pada tahun 1985 ketika semua perusahaan perbankan diwajibkan untuk menyediakan skim pembiayaan bebas bunga dan tidak boleh menerima simpanan yang berbasis bunga. Namun, hal ini tidak berlaku untuk cabang bank asing dan simpanan dan pinjaman dalam valuta asing. Selain sektor internasional, sektor pemerintah juga dikecualikan. Setahun setelah ketentuan ini, deposito perbankan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) telah mencapai 65 persen dari total dana pihak ketiga, sedangkan deposito berbasis bunga tinggal 17,7 persen.

Dengan meninggalnya Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq dan naiknya Junejo sebagai pengganti selama tiga tahun, proses Islamisasi ekonomi kurang mendapat perhatian. Pada masa berkuasanya kembali PPP diikuti sebentar oleh masa pemerintahan *Muslim League* terjadi ketidakstabilan yang cukup parah yang membuat negara tidak memiliki kebijakan ekonomi yang jelas, termasuk mengenai perbankan syariah yang kurang mendapat perhatian dan dukungan.

Pemerintah kembali memberikan komitmennya untuk menghapuskan riba dalam perekonomian dan mengembangkan perbankan syariah pada tahun 2002.

Pada waktu yang hampir bersamaan SBP mengeluarkan ketentuan pada Desember 2001 tentang pendirian bank syariah penuh (*full-fledged Islamic banks*) di sektor swasta yang mendasari pendirian *Meezan Bank Limited* (MBL) pada Januari 2002.

Kebijakan untuk mengakselerasi perkembangan perbankan syariah dilakukan pada Januari 2003, yang meliputi:

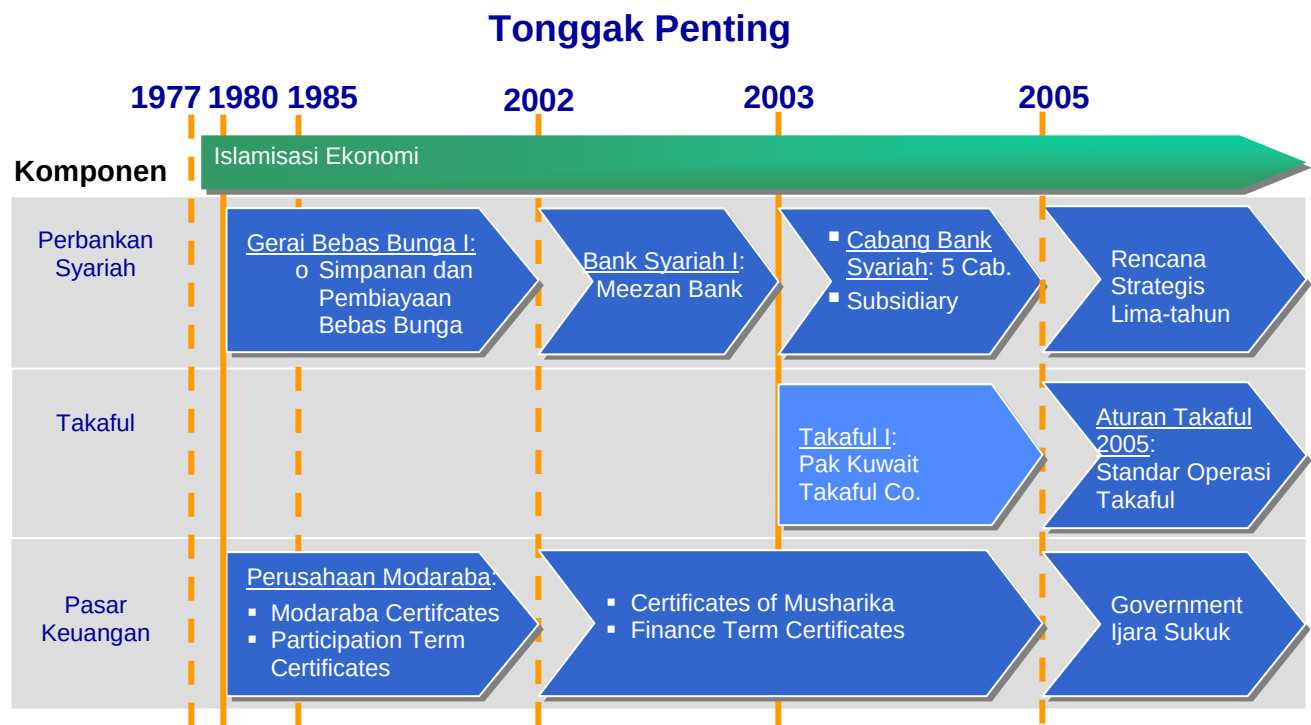
- 1) Pendirian bank syariah komersial di sektor swasta;
- 2) Pendirian *subsidiary* bank syariah oleh bank konvensional; dan
- 3) Pembukaan cabang syariah penuh oleh bank konvensional.

Perkembangan lembaga keuangan syariah selain bank menunjukkan hasil yang beragam. Asuransi syariah atau *Takaful* pertama baru berdiri pada September 2003.

Pada September 2005, SECP mengeluarkan "*Takaful Rules 2005*" yang melandasi beroperasinya perusahaan asuransi syariah atau takaful pertama, *Pak Kuwait Takaful Company* yang telah didirikan sejak September 2003. Sementara itu, perusahaan Modaraba (yang sebagian besar bergerak sebagai manajer investasi dan perusahaan pembiayaan/*leasing*) berkembang pesat sejak 1980.

Selanjutnya, pada 2005 dibuatlah *Strategic Plan 2005-2010* oleh SBP yang juga meliputi pengembangan perbankan syariah untuk memajukan perbankan syariah sebagai sistem yang paralel dan kompatibel dengan sistem konvensional yang ada.

Tahapan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Pakistan dapat dibaca pada gambar 60.



Gambar 60. Tahapan Perkembangan Perbankan/Keuangan Syariah di Pakistan

6.1.2 Karakteristik Perbankan Syariah Pakistan

Ada berbagai hal yang mencerminkan karakteristik perbankan syariah suatu negara. Beberapa di antaranya adalah: 1) sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2)

aliran pemikiran atau *madzhab* dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.

a. Sistem Keuangan dan Perbankan

Pakistan adalah negara yang ingin menerapkan sistem ekonomi Islam sepenuhnya. Namun, karena berubah-ubahnya komitmen dan dukungan pemerintah dengan bergantinya rezim pemerintahan, SBP memilih strategi bertahap dengan tujuan untuk memajukan perbankan syariah sebagai sistem yang paralel dan kompatibel dengan sistem konvensional yang ada dan membuat perbankan syariah sebagai perbankan pilihan utama untuk penyedia dan pengguna jasa keuangan. Hal ini berarti Pakistan masih berada pada tahap sistem keuangan dan perbankan ganda (*dual financial and banking system*) dengan sistem keuangan syariah yang lebih dominan, untuk menuju sistem ekonomi Islam secara penuh. Dengan sistem ini, lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan utama bagi masyarakat dalam menyediakan layanan produk dan jasa perbankan.

b. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk Muslim Pakistan menganut *madzhab* (*school of thought*) Hanafi. Pandangan fiqih ulama Pakistan tentang fiqih *muamalat* yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan secara umum tidak berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama. Misalnya *Essentials and Model Agreements for Islamic Modes of Financing* yang disetujui oleh Dewan Syariah SBP menyatakan, antara lain:

- 1) *Promisory note* atau *bill of exchange* atau bukti utang lainnya tidak dapat dipindahtangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang berbeda dari *face value*-nya.
- 2) Perjanjian *buy-back* dilarang.

Pernyataan pertama menunjukkan bahwa ulama Pakistan berpendapat bahwa hutang sama dengan uang (*debt = money*), bukan harta benda (*debt ≠ property*). Oleh karena hutang sama dengan uang, maka hutang hanya dapat dijualbelikan atau dipertukarkan dengan harga yang sama. Misalnya, piutang senilai Rp 1000 dapat dijual atau ditukar dengan uang senilai Rp 1000 juga. Penjualan piutang dengan diskon dilarang karena ada unsur riba di dalamnya. Pendapat ini berimplikasi bahwa *Bai' Al-*

Dayn dengan diskon dilarang.

Pernyataan kedua menunjukkan bahwa ulama Pakistan berpendapat bahwa akad *Bai' Al-Inah* (*sale and buyback*) tidak sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi.

c. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-undang

Islamisasi sistem perbankan secara menyeluruh dimulai bertahap sejak 1977 dan mencapai puncaknya pada 1985 ketika melalui undang-undang perbankan tidak lagi dibolehkan penerimaan simpanan berbasis bunga dan mereka harus menyediakan pembiayaan yang bebas bunga.

Pakistan mulai serius kembali mengakselerasi perkembangan perbankan syariah dengan mengeluarkan ketentuan tentang pendirian bank syariah penuh (*full-fledged commercial Islamic banks*) di sektor swasta pada Desember 2001, yang menjadi dasar berdirinya *Meezan Bank Limited* (MBL) pada Januari 2002. Langkah selanjutnya untuk mengakselerasi perkembangan jaringan bank syariah, undang-undang perbankan (*Banking Company Ordinance*) tahun 1962 diamandemen pada November 2002. Kemudian SBP mengeluarkan surat edaran pada Januari 2003 yang mencakup:

- Pendirian bank syariah penuh di sektor swasta;
- Pendirian *subsidiary* oleh bank konvensional; dan
- Pembukaan cabang syariah oleh bank konvensional.

Dengan landasan undang-undang perbankan dan ketentuan-ketentuan SBP, bank konvensional yang menawarkan produk dan jasa keuangan syariah, bank syariah penuh, *subsidiary*, maupun cabang syariah di Pakistan mempunyai kedudukan yang kuat untuk dapat beroperasi penuh sesuai dengan Syariah.

d. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di bidang keuangan dan perbankan di Pakistan berada pada *Shariah Board* (Dewan Syariah) SBP yang dibentuk dalam struktur organisasi *State Bank of Pakistan*. Anggota Dewan Syariah SBP terdiri dari dua orang ulama Syariah ternama, seorang akuntan, seorang ahli hukum, dan seorang bankir. Tugas dari Dewan Syariah SBP tidak berbeda dengan tugas dewan syariah pada umumnya, antara lain 1) bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada SBP berkaitan dengan operasi perbankan syariah; 2) mengkoordinasi isu-isu Syariah tentang keuangan dan perbankan syariah; dan 3) menganalisis dan mengevaluasi

aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan.

Keberadaan Dewan Syariah SBP di dalam bank sentral akan meningkatkan respons dan efektivitas pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan syariah. Namun demikian, independensi dewan syariah ini terbatas karena bukan merupakan lembaga independen tersendiri dan anggotanya berasal dari berbagai disiplin ilmu.

e. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Pakistan memilih pendekatan komprehensif dan gradual yang didukung oleh landasan teori yang kokoh. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah dimulai dengan studi-studi mengenai keuangan dan perbankan Islam yang dilakukan oleh *Council of Islamic Ideology* (CII) dan *Islamic Economic Division* (IED) SBP pada tahun 1960-an dan 1970-an untuk mempersiapkan cetak biru pembentukan sistem ekonomi bebas bunga yang sesuai dengan ketentuan Syariah. Proses Islamisasi dimulai bertahap sejak 1979 melalui dua jalur utama, yaitu pendirian perusahaan *Modaraba* dan perbankan. Islamisasi di sektor perbankan mencapai puncaknya pada tahun 1985 ketika semua perusahaan perbankan diwajibkan untuk menyediakan pembiayaan dengan skim bebas bunga. Pada saat itu, skim *murabahah* menjadi skim yang dominan bagi pembiayaan karena paling dekat dan mudah untuk konversi dari pembiayaan yang berbasis bunga. Selain itu, perusahaan perbankan juga tidak lagi dibolehkan menerima simpanan berbasis bunga. Namun demikian, program Islamisasi ini tidak berlaku bagi kantor cabang bank asing atau rekening valuta asing yang berada di Pakistan.

Dukungan dan komitmen pemerintah yang berubah-ubah dan kurangnya arahan yang jelas karena sering bergantinya rezim dan tidak stabilnya kondisi ekonomi dan politik menyebabkan proses Islamisasi ekonomi dan keuangan tidak tuntas-tuntas. *Pertama*, *murabahah* yang diterapkan bank sejak 1985 dinyatakan tidak sesuai Syariah oleh *Federal Shariat Court* (FSC) pada November 1991 dan harus dihentikan mulai Juli 1992. Keputusan ini di-*appeal* oleh Pemerintah dan sebuah bank komersial, tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi *Shariat Appellate Bench* (SAB).

Kedua, SAB memutuskan ketentuan berbasis bunga harus sudah dihapuskan pada Juni 2002, dan bahwa sistem keuangan yang ada harus diubah secara radikal menuju sistem yang sesuai dengan Syariah. SAB juga menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan infrastruktur dan *legal framework* yang diperlukan untuk

memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan Syariah, sehingga dibentuklah *Commision for Transformation of Financial System* (CTFS) di SBP.

Ketiga, United Bank Limited mengajukan petisi untuk mereview keputusan SAB. Keputusannya bahwa semua yang telah diputuskan oleh FSC dan SAB dibekukan, dan masalah ini dikembalikan ke FSC untuk mereview dan mengadakan *hearing* baru untuk memutuskan masalah yang diperselisihkan ini. Konsekuensinya CTFS dibubarkan pada Juni 2002, dan proses Islamisasi sistem ekonomi di sektor perbankan agak tersendat.

Keempat, proses Islamisasi ekonomi di sektor perbankan kembali digalakkan oleh SBP dengan mengeluarkan ketentuan pendirian bank syariah penuh pada Desember 2001 yang diikuti dengan ketentuan untuk pendirian *subsidiary* dan pembukaan cabang syariah bank konvensional pada Januari 2003, serta rencana strategis pengembangan perbankan syariah untuk 2005 – 2010. Pakistan mempunyai visi untuk menjadikan perbankan syariah sebagai sistem yang paralel dan kompatibel dengan sistem konvensional yang ada dan membuat perbankan syariah sebagai perbankan pilihan utama bagi penyedia dan pengguna jasa keuangan.

Sementara itu, strategi pengembangan produk keuangan dan perbankan syariah yang diambil oleh Pakistan lebih bersifat konservatif dan hati-hati. Akad-akad utama yang digunakan dalam kegiatan pendanaan dan pembiayaan telah distandardisasi oleh CTFS dan telah disetujui oleh Dewan Syariah SBP pada April 2004. Selain itu, *Takaful Rules* atau prosedur operasi *takaful* sudah dikeluarkan oleh SECP pada September 2005 untuk menjadi standar operasi *takaful* di Pakistan.

Dengan sejarah perkembangan yang sudah cukup panjang dan naik turun, perbankan syariah Pakistan sebagian besar telah berhasil dikonversi. Sampai 2006 telah ada enam bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*), 11 cabang syariah bank konvensional dengan sedikitnya 39 kantor, dan beberapa *subsidiary*. Dukungan infrastruktur bervariasi. Asuransi syariah atau *takaful* masih tertinggal, tetapi infrastruktur lainnya, seperti pasar modal dan *legal framework*, sudah berkembang. Produk dan jasa perbankan syariah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan maupun korporasi dengan pangsa simpanan yang dominan. Selain itu, perusahaan *Modaraba* berkembang dengan pesat.

5.2 Akad Bank Syariah di Pakistan

Bank syariah di Pakistan menerapkan akad yang bervariasi untuk produk dan

instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, *card services* 'jasa kartu', *trade financing* 'pembiayaan perdagangan', dan *banking services* 'jasa perbankan', sebagai berikut:

- Pendanaan: *Wadiah, Mudharabah*;
- Pembiayaan: *Mudharabah, Musyarakah Permanen, Musyarakah Menurun, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Istijrar*;
- Jasa Perbankan: *Kafalah, Wakalah, Ijarah, Sharf, Ujr, Mudharabah Muqayyadah*;
- Instrumen Keuangan Syariah: *Musyarakah, Murabahah, Ijarah*.

Akad-akad yang digunakan bank syariah di Pakistan dapat diklasifikasikan seperti pada tabel 23.

Tabel 23. Akad-Akad Bank Syariah di Pakistan

Akad	Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan
<u>Standar</u>	<i>Wadiah, Mudharabah</i>	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah</i>	<i>Kafalah, Wakalah, Hawalah, Rahn, Sharf, Ujr</i>
<u>Khas</u>		<i>Istijrar, Musyarakah Menurun, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Bai' al-Inah</i>	
<u>Kurang Digunakan</u>		<i>Mudharabah, Salam, Istishna</i>	
<u>Banyak Digunakan</u>		<i>Musyarakah Menurun, Murabahah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>	

Dari tabel 23 terlihat bahwa selain menggunakan akad-akad standar, perbankan syariah Pakistan juga menggunakan akad-akad khas yang hanya umum digunakan di Pakistan dan mungkin tidak digunakan di negara lain, yaitu *Musyarakah Menurun, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Bai' al-Inah, dan Istijrar*.

Sementara itu, akad-akad yang paling banyak digunakan di perbankan syariah Pakistan

dan mendominasi portfolio pembiayaan adalah *murabahah*, *IMBT*, dan *musyarakah* menurun.

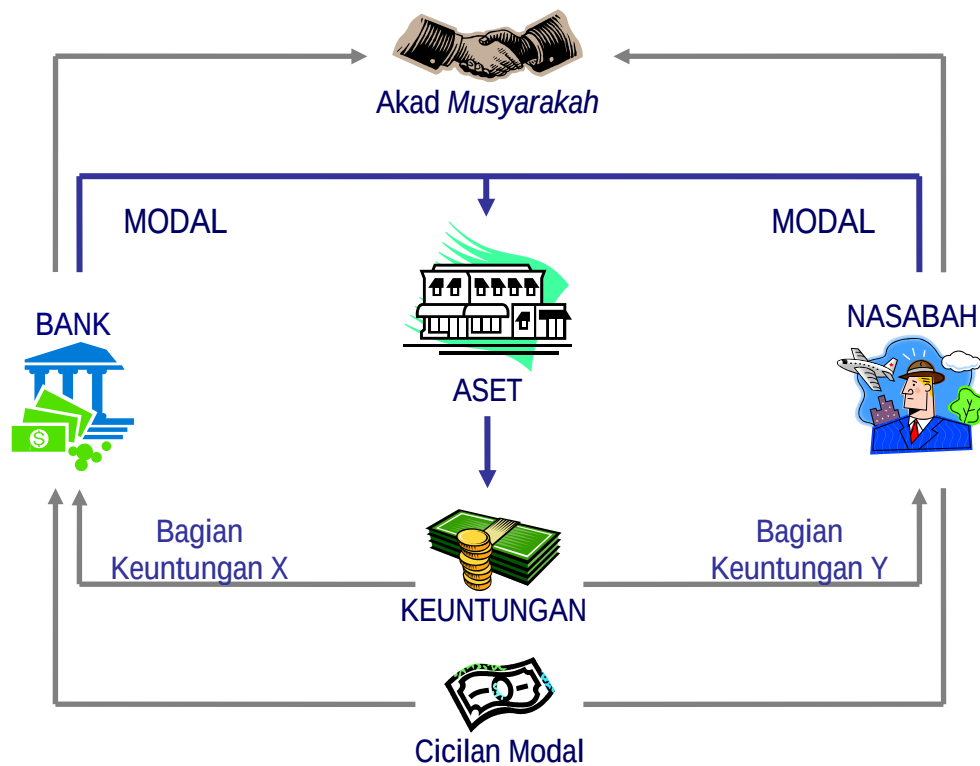
6.3 Akad-akad Khas Bank Syariah di Pakistan

Beberapa akad khas yang digunakan perbankan syariah Pakistan adalah akad berpola bagi hasil, yaitu *Musyarakah Menurun* untuk pembiayaan perumahan, dan akad berpola sewa, yaitu *Ijarah Muntahiya Bittamlik* untuk pembiayaan kendaraan.

6.3.1 Musyarakah Menurun

Musyarakah Menurun adalah akad berpola bagi hasil ketika dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik, sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu (baca gambar 61).

Di Pakistan akad *Musyarakah Menurun* ini salah satunya diaplikasikan untuk pembiayaan pemilikan rumah (pembelian, pembangunan, renovasi, dan pengalihan). Dalam hal ini, bank sepakat untuk membiayai pembelian rumah nasabah sampai 85 persen. Selanjutnya, nasabah setuju untuk membayar cicilan bulanan yang berupa bagian pembayaran sewa dan cicilan modal. Cicilan bulanan ini menurun karena setiap bulan bagian modal nasabah bertambah besar, sedang bagian modal bank berkurang, sehingga bagian pembayaran sewa berkurang. Ketika cicilan lunas aset (rumah) sepenuhnya menjadi milik nasabah.



Gambar 61. Bagan *Musyarakah Menurun*

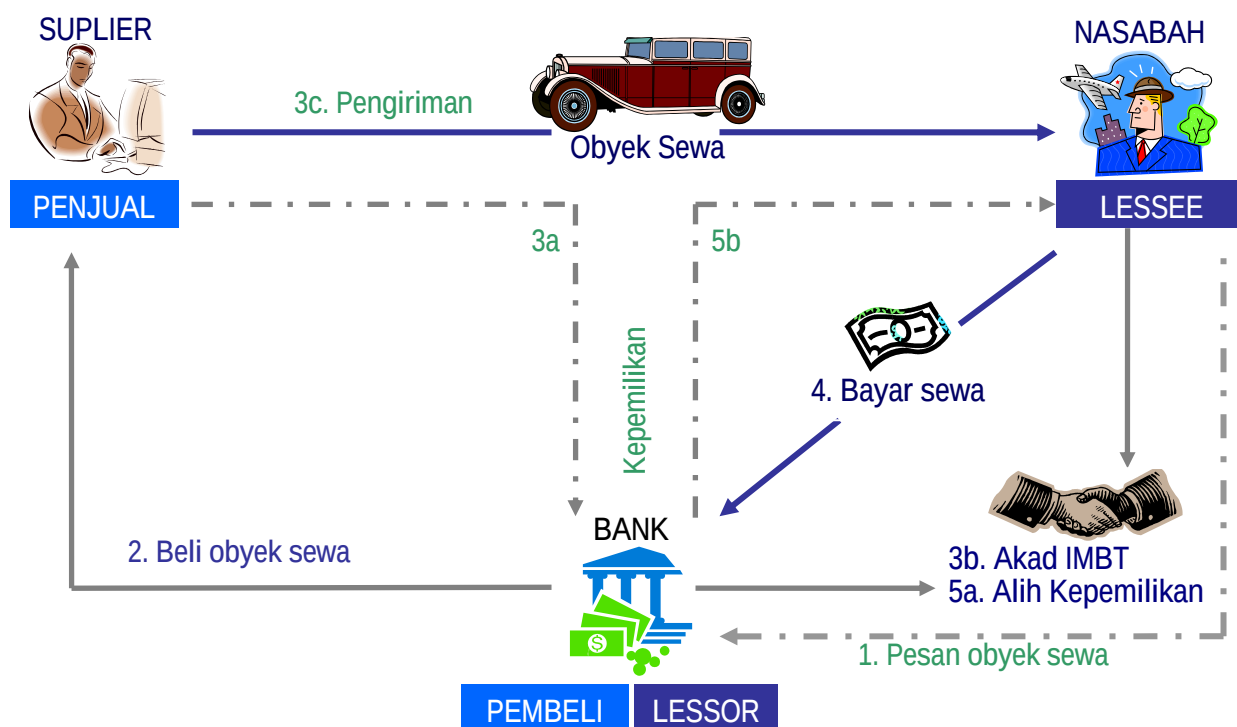
Selain untuk pemilikan rumah, akad *Musyarakah Menurun* juga dapat diaplikasikan untuk berbagai bentuk pembiayaan, seperti pendirian pabrik, peternakan, rumah sakit, dan setiap proyek yang mampu menghasilkan penghasilan tetap. Dewasa ini, *Musyarakah Menurun* diyakini merupakan skim pembiayaan investasi kolektif yang sesuai.

1. Bagi bank, akad ini memungkinkan bank untuk menghasilkan keuntungan periodik sepanjang tahun.
2. Bagi nasabah, akad ini memacunya untuk berpartisipasi pada investasi yang halal. Pembiayaan ini dapat mewujudkan keinginan nasabah untuk sepenuhnya memiliki proyek dalam jangka pendek ketika bank menarik diri dari kepemilikan secara bertahap.
3. Bagi masyarakat, pembiayaan ini dapat mengoreksi jalannya ekonomi dengan mengembangkan skim kemitraan yang positif, bukan kemitraan negatif seperti hutang. Dengan demikian, tercapai kesetaraan dalam distribusi hasil.

6.3.2 Ijarah Muntahiya Bi Tamlik

Ijarah muntahiya bi tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa (baca gambar 62).

Di Pakistan akad IMBT ini salah satunya diaplikasikan untuk pembiayaan pemilikan kendaraan atau mobil (baru atau bekas). Dalam hal ini, bank sepakat untuk membeli kemudian menyewakan mobil sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah untuk jangka waktu tiga, empat, atau lima tahun. Pada akhir periode sewa nasabah akan memperoleh kepemilikan mobil secara penuh yang dibayar dengan deposit awal (*initial security deposits*).



Gambar 62. Bagan Proses Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik

Dengan akad ini semua risiko kepemilikan berada di tangan bank, sedangkan risiko penggunaan berada di tangan pemakai sehingga bank adalah pemilik penuh aset dan dapat menghasilkan pendapatan dari kontrak sewa yang dibolehkan secara Syariah.

Jika mobil obyek sewa hilang atau rusak total, akad sewa menyewa batal dan nasabah tidak harus membayar ongkos sewa.

Selain untuk pemilikan mobil, akad IMBT juga dapat digunakan untuk pemilikan *real estate*, komputer, mesin, dan peralatan. Dengan akad ini, bank syariah memberikan kebebasan memilih kepada nasabah untuk mendapatkan aset yang dibutuhkannya dari sumber yang mereka pilih sendiri sesuai evaluasi dan pengalaman mereka. Pihak penyewa dalam hal ini menikmati penguasaan dan penggunaan aset selama periode sewa dan adanya kepastian bahwa aset akan dialihkan kepemilikannya pada akhir periode sewa. Pihak bank juga tetap sebagai pemilik aset selama periode sewa dan hanya akan mengalihkan kepemilikan jika cicilan sewa telah dipenuhi sesuai kesepakatan.

6.4 Standardisasi Akad

Dalam rangka memastikan kesesuaian standar Syariah minimum oleh bank yang melakukan kegiatan perbankan syariah, pada April 2004 *State Bank's Shariah Board* (Dewan Syariah SBP) menyetujui *Essentials and Model Agreements for Islamic Modes of Financing* (Pokok-pokok dan Model Perjanjian untuk Skim Pembiayaan Syariah), yang meliputi: 1) *Murabahah*; 2) *Musawamah*; 3) *Ijarah*; 4) *Salam*; 5) *Musyarakah*; 6) *Istishna*; 7) Pinjaman tanpa bunga; 8) *Mudharabah*; dan 9) Sindikasi *Mudharabah*.

Skim pembiayaan syariah yang telah distandardisasi syarat-syarat minimalnya sesuai *Syariah oleh Commision for Transformation of Financial System* (CTFS) dan telah distetujui oleh Dewan Syariah SBP, meliputi: 1) *Murabahah*; 2) *Musawamah*; 3) *Ijarah*; 4) *Salam*; 5) *Musyarakah*; 6) *Mudharabah*; dan 7) *Istishna*. Akad-akad yang telah distandardisasi ini menjadi petunjuk bagi bank syariah di Pakistan sebagai landasan operasinya. Hal ini juga berguna sebagai dasar pembuatan regulasi yang hati-hati bagi bank syariah pada waktunya. Standardisasi ini tidak menutup kemungkinan pengembangan baru skim-skim atau instrumen-instrumen pembiayaan, modifikasi, atau variasi dari skim-skim yang sudah ada dengan catatan mereka sesuai dengan aturan-aturan Syariah.

6.4.1 Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.
- 2) Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.
- 3) Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi *murabahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif (*constructive possession*). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung risiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen.
- 4) *Murabahah*, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab dan qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
- 5) Dalam transaksi *murabahah*; penunjukan agen, bila ada, pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah. Namun, suatu perjanjian menjual dapat mencakup seluruh kejadian dan dilakukan di muka serta dapat dibuat pada saat akan memulai hubungan kesepakatan jual beli. Agen dapat membeli barang terlebih dahulu atas nama prinsipalnya, yaitu bank dan kemudian bank mengambil alih kepemilikannya. Kemudian, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank melalui suatu penawaran dan pernyataan menerima (*offer and acceptance*). Menurut prinsip syariah, cukup dan dapat diterima kondisi "memiliki" tempat suplai dimana bank membeli barang memberikan pemilikan kepada bank atau agen bank dengan cara apa pun asalkan risiko pemilikan ada pada bank. Dengan kata lain, risiko pemilikan barang melekat pada bank selama proses pembelian barang oleh agen bank hingga penjualan akhir kepada nasabah dan pengalihan kepemilikan kepada nasabah.
- 6) *Invoice* yang diterbitkan oleh suplai adalah atas nama bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut. Pembayaran harga

komoditas lebih diutamakan dilakukan langsung oleh bank kepada suplair.

- 7) Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.
- 8) Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *default* bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang dihitung dalam suatu persentase per hari atau per tahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan pada bank. Penerimaan denda tidak diperkenankan untuk dipergunakan menjadi sumber penerimaan bank, tetapi hanya untuk tujuan kebajikan termasuk untuk proyek-proyek untuk peningkatan kondisi ekonomi dari para fakir miskin dan *dhuafa*.
- 9) Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil alih aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan yang boleh diambil bank hanyalah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan diganti. Agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa intervensi dari pengadilan.
- 10) Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, lien, hak tanah, atau bentuk aset lainnya. Namun, bank selaku pemegang hak dari jaminan yang diagunkan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang diagunkan seperti hak atas tanah ataupun hak atas surat tagihan.
- 11) Kontrak *murabahah* tidak dapat di-*roll over* karena barang ketika dijual bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual kembali oleh bank.
- 12) Perjanjian *buy-back* dilarang. Dengan demikian, komoditas yang telah dimiliki oleh nasabah tidak dapat menjadi objek transaksi *murabahah* antara nasabah tersebut dengan bank yang membiayai.
- 13) *Promisory note* atau *bill of exchange* atau bukti hutang lainnya tidak dapat dipindahtangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang berbeda dari *face value*-nya.

Lingkup Penggunaan

Murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah. *Murabahah* sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh

nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan. *Murabahah* memungkinkan nasabah/investor untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin, atau peralatan dari pasar lokal atau impor.

6.4.2 Pembiayaan *Musawamah*

Musawamah adalah bentuk jualbeli umum ketika harga komoditas yang diperjualbelikan disepakati oleh penjual dan pembeli tanpa merujuk pada harga perolehan (harga komoditas ditambah ongkos perolehan) penjual.

Akad *musawamah* ini berbeda dari akad *murabahah* dalam hal formula atau cara penetapan harga. Tidak seperti dalam *murabahah*, dalam *musawamah* penjual tidak diwajibkan untuk menyatakan biaya perolehannya. Syarat-syarat lain yang ada dalam akad *murabahah* berlaku bagi akad *musawamah* juga.

Musawamah dapat menjadi skim yang ideal ketika penjual tidak dalam posisi yakin sekali atas harga komoditas yang ditawarkannya.

6.4.3 Pembiayaan *Ijarah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *ijarah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam akad *ijarah*, fisik dari komoditas yang disewakan tetap dalam kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa. Sesuatu yang tidak dapat digunakan tanpa mengkonsumsinya tidak dapat disewakan, seperti uang, makanan, bahan bakar, dan sebagainya. Hanya aset-aset yang dimiliki oleh yang menyewakan dapat disewakan, kecuali diperbolehkan *sub-lease* (menyewakan kembali aset obyek sewa yang disewa) dalam perjanjian yang diizinkan oleh yang menyewakan.
- 2) Sampai waktu ketika aset obyek sewa dikirim kepada penyewa, biaya sewa belum bisa dikenakan.
- 3) Selama periode sewa, yang menyewakan harus tetap menguasai aset obyek sewa dan menanggung semua risiko dan hasil dari kepemilikan. Namun demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan aset obyek sewa karena kesalahan atau kelalaian penyewa, konsekuensinya ditanggung oleh penyewa. Konsekuensi-konsekuensi lain yang muncul dari penggunaan aset yang tidak

umum tanpa persetujuan bersama juga ditanggung oleh penyewa. Penyewa juga bertanggung jawab terhadap semua risiko dan konsekuensi yang berhubungan dengan tuntutan pihak ketiga yang muncul akibat operasi atau penggunaan aset obyek sewa.

- 4) Asuransi/*Takaful* dari obyek sewa harus atas nama yang menyewakan dan biaya asuransi juga ditanggung oleh yang menyewakan.
- 5) Sewa dapat diakhiri sebelum waktunya, tetapi hanya dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 6) Masing-masing pihak dapat membuat janji untuk membeli/menjual aset obyek sewa dengan berakhirnya jangka waktu sewa, atau lebih awal, dengan harga dan ketentuan yang disepakati bersama, dengan catatan bahwa perjanjian sewa tidak mesyaratkan penjualan. Sebaliknya, pihak yang menyewakan dapat membuat janji untuk menghibahkan aset kepada penyewa dengan berakhirnya kontrak sewa, dengan syarat bahwa penyewa telah memenuhi semua kewajibannya. Namun demikian, alih kepemilikan pada waktu yang akan datang ini harus tidak merupakan bagian dalam perjanjian sewa .
- 7) Besarnya biaya sewa harus disepakati di awal dalam bentuk yang jelas, baik untuk masa sewa penuh atau untuk periode tertentu dalam bentuk absolut.
- 8) Penetapan biaya sewa saja tidak dibolehkan kecuali pada nilai par.
- 9) Kontrak sewa dapat dianggap berakhir jika aset obyek sewa tidak lagi memberikan manfaatnya. Namun demikian, jika aset obyek sewa rusak selama periode kontrak dan masih dapat diperbaiki, kontrak sewa tetap valid.
- 10) Denda dapat disepakati *ab initio* dalam perjanjian sewa untuk keterlambatan pembayaran biaya sewa oleh penyewa. Dalam hal ini, penyewa bertanggung jawab untuk membayar denda dengan perhitungan persen per hari/tahun yang disepakati. Namun demikian, uang denda harus digunakan untuk dana sosial. Bank juga dapat mengadu ke pengadilan untuk ganti rugi kerusakan, atas kebijaksanaan pengadilan, yang harus ditetapkan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul, selain biaya kesempatan (*opportunity costs*). Juga, jaminan dapat dijual oleh bank (pembeli) tanpa intervensi dari pengadilan.

Lingkup Penggunaan

- *Ijarah* atau *operating lease* cocok untuk aset-aset biaya tinggi yang memerlukan

waktu lama untuk memproduksi.

- Misalnya, pesawat terbang dan kapal adalah aset-aset yang dibiayai berdasar *ijarah* karena biayanya yang mahal dan lamanya waktu pembuatan.
- Bank syariah menyediakan *ijarah* atau untuk peralatan industri dan mesin-mesin pertanian serta alat-alat transportasi. Semua ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak.

Bank dapat mengambil manfaat dari skim pembiayaan ini dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhannya yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

6.4.4 Pembiayaan *Salam*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Salam* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) *Salam* (pembayaran di muka dengan penyerahan barang tertunda) merupakan bentuk jualbeli ketika penjual melaksanakan suplai barang tertentu kepada pembeli pada waktu yang akan datang dengan harga dibayar penuh di muka pada saat kontrak dibuat.
- 2) Pembeli harus membayar penuh kepada penjual pada saat kontrak jualbeli dilaksanakan. Apabila tidak demikian, hal ini akan menjadi serupa dengan bentuk penjualan hutang dengan hutang, yang secara jelas dilarang dalam Syariah.
- 3) Spesifikasi, kualitas, dan kuantitas dari komoditas harus ditetapkan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menjadi sumber sengketa.
- 4) Tanggal dan tempat penyerahan harus disepakati bersama, tetapi dapat diubah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 5) *Salam* dapat dilakukan untuk barang "*Dhawatul-Amthal*" atau "*fungible goods*" yang mencerminkan komoditas dengan unit yang mempunyai karakteristik homogen dan diperdagangkan dengan hitungan, ukuran, atau timbangan sesuai penggunaan dan kebiasaan perniagaan. Oleh karena itu, barang-barang seperti batu mulia, ternak, dan sebagainya tidak dapat dijual

melalui kontrak salam karena setiap batu atau setiap ekor binatang pada umumnya berbeda satu sama lain.

- 6) Diharuskan bahwa komoditas yang menjadi obyek kontrak *salam* umumnya diperkirakan akan tersedia pada waktu penyerahan.
- 7) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan secara *spot*. Misalnya, pertukaran antara emas dengan perak dan antara tepung dan gandum secara Syariah diharuskan penyerahan keduanya dilakukan secara bersamaan.
- 8) *Salam* tidak dapat dikaitkan kepada produksi sawah, ladang, atau pohon tertentu.
- 9) Dalam transaksi *salam*, pembeli tidak dapat mengikat penjual untuk membeli kembali komoditas yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Namun demikian, setelah penyerahan dilakukan, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli secara independen atas dasar kemauan sendiri.
- 10) Dalam transaksi *salam*, pembeli tidak dibolehkan, sebelum mendapat penguasaan (aktual atau konstruktif) dari barang, menjual atau mengalihkan kepemilikan barang ke orang lain.
- 11) Bank (pembeli dalam *salam*) dapat melakukan kontrak *salam paralel* tanpa ada syarat atau hubungan dengan kontrak *salam* pertama. Dalam *salam* pertama bank menjadi pembeli dan dalam *salam* kedua bank menjadi penjual. Tiap kontrak tersebut harus independen dari yang lain. Kedua kontrak *salam* tersebut tidak dapat dikaitkan sedemikian rupa sehingga hak dan tanggung jawab dari kontrak pertama tergantung kepada hak dan kewajiban dari kontrak paralelnya. Lebih jauh lagi, *salam paralel* dibolehkan hanya dengan pihak ketiga.
- 12) Dalam rangka memastikan bahwa penjual akan menyerahkan komoditas pada tanggal yang telah disepakati, bank dapat meminta jaminan keamanan kepada penjual.
- 13) Dalam kasus komoditas lebih dari satu, kuantitas dan periode penyerahan untuk setiap kalinya harus ditetapkan berbeda.
- 14) Denda dapat disepakati *ab initio* dalam kontrak *salam* untuk keterlambatan penyerahan barang oleh klien atau penjual. Dalam hal itu, klien harus bertanggung jawab membayar denda yang dihitung dalam persen per

hari/tahun yang disepakati. Namun demikian, denda tersebut harus digunakan untuk dana sosial. Bank juga dapat mengadu ke pengadilan untuk ganti rugi kerusakan, atas kebijaksanaan pengadilan, yang harus ditetapkan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul, selain biaya kesempatan (*opportunity costs*). Juga, jaminan dapat dijual oleh bank (pembeli) tanpa intervensi dari pengadilan.

Lingkup Penggunaan

Salam mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. *Salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi.

Salam cocok untuk pembiayaan operasi pertanian, ketika bank dapat bertransaksi dengan petani yang diharapkan memiliki komoditas berlebih selama masa panen, baik dari hasil menanam sendiri atau tanaman orang lain yang dibeli dan diserahkan jika tanaman sendiri gagal. Jadi, bank memberikan jasa besar kepada petani dalam mencapai target produksinya.

Salam juga digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan *Salam* dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.

Salam diaplikasikan oleh bank dalam pembiayaan kerajinan dan produsen kecil dengan menyuplai mereka dengan *input* produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.

6.4.5 Pembiayaan *Musyarakah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Musyarakah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) *Musyarakah* adalah hubungan yang ditetapkan atas dasar suatu kontrak yang disepakati secara bersama oleh pihak-pihak untuk berbagi keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha bersama.
- 2) Investasi dalam suatu proyek *musyarakah* bersumber dari para *partner*/pemegang saham yang selanjutnya disebut sebagai *partners*.
- 3) Keuntungan harus didistribusikan dengan porsi yang disetujui bersama dalam

kontrak.

- 4) Jika satu atau lebih *partners* memilih untuk menjadi *non-working* atau *silent partners*, rasio dari keuntungan yang didapatkan pihak tersebut tidak boleh lebih besar daripada rasio investasi modal yang mereka tanamkan secara keseluruhan dalam investasi *musyarakah* tersebut.
- 5) Jika *mudharib* dalam suatu perjanjian *shirkah* juga berkontribusi modalnya dalam kegiatan usaha *musyarakah*, dia berhak untuk memperoleh bagian keuntungan dalam proporsi modal yang dia tempatkan di samping bagiannya sebagai *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati.
- 6) Tidak diperkenankan untuk menetapkan suatu jumlah *lumpsum* yang tetap bagi pihak *partner* tertentu, ataupun persentase keuntungan yang tetap dikalikan jumlah modal yang disetornya. Namun, *management fee* diperkenankan dibayar kepada *partner* yang mengelola proyek *musyarakah* asalkan perjanjian pembayaran *fee* tersebut dibuat independen dari perjanjian *musharakah*.
- 7) Kerugian ditanggung secara bersama oleh semua *partner* dengan proporsi sesuai dengan proporsi modalnya.
- 8) Seluruh aset proyek *musyarakah* dimiliki secara bersama dengan proporsi kepemilikan sesuai dengan proporsi modal masing-masing *partners*.
- 9) Seluruh *partners* harus berkontribusi modalnya dalam nilai uang atau jenis lainnya yang disetujui cara *valuasi*-nya.

Lingkup Penggunaan

Musyarakah dikenal sebagai skim pembiayaan yang cocok untuk investasi kolektif dalam kehidupan ekonomi modern. Bank syariah menggunakan *musyarakah* dengan berkontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah berdiri. Bank syariah juga ikut menanggung bagian biaya proyek dalam rasio sesuai rasio modalnya.

Bank syariah dengan menggunakan *musyarakah* sebagai skim investasi membuat likuiditas yang cukup tersedia untuk nasabah untuk periode waktu yang lama. Bank syariah pada umumnya menjadi *partner* aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha. Bank syariah berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah (*partner*) tanpa membebani nasabah dengan hutang atau kewajiban finansial lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apa

pun.

6.4.6 Pembiayaan *Mudharabah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) *Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit *trust*, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
- 2) Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- 3) *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada *mudharib*.
- 4) Pengelolaan usaha *mudharabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak *mudharabah*.
- 5) Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan di muka.
- 6) Kerugian finansial dari kegiatan usaha *mudharabah* harus ditanggung oleh *rabbul mal*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.
- 7) Kewajiban dari *rabbul mal* terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak *mudharabah*.
- 8) *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- 9) *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya adalah *rabbul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*. Kerugian harus dibagi sesuai dengan

proporsi modal dari masing-masing pihak.

Lingkup Penggunaan

Mudharabah dikenal sebagai skim yang penting oleh bank syariah dalam hubungannya dengan deposan yang menyerahkan uangnya ke bank sebagai pemilik modal. Uang ini diinvestasikan oleh bank sebagai *mudharib* dengan dasar bagi hasil sesuai dengan rasio yang telah disepakati bersama.

Bank syariah menggunakan skim ini untuk membiayai profesional seperti dokter, insinyur, pedagang, atau pengrajin. Bank menyediakan pembiayaan yang diperlukan sebagai pemilik modal dan akan mendapatkan bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

Perlu dicatat bahwa skim ini memiliki risiko tinggi bagi bank karena bank menyerahkan modal kepada *mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemen dan *mudharib* bertanggung jawab terhadap kerugian hanya jika ia lalai. Bank syariah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko dan memastikan eksekusi transaksi *mudharabah* yang lebih baik.

6.4.7 Pembiayaan *Istishna*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Istishna* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- 1) *Istishna* adalah skim jual-beli yang dikecualikan, pada harga yang disetujui, ketika pembeli menempatkan order untuk diproduksi, dirakit atau dibangun, atau melakukan sesuatu yang harus diserahkan pada waktu yang akan datang.
- 2) Komoditas harus diketahui dan spesifik sampai tidak ada ketidakjelasan mengenai spesifikasinya, termasuk jenis, kualitas, dan kuantitas.
- 3) Harga barang yang akan diproduksi harus sudah dipatok dalam angka absolut dan tidak kabur. Harga yang disepakati dapat dibayar *lumpsum* atau dicicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Penyediaan kebutuhan material yang dibutuhkan untuk memproduksi komoditas menjadi tanggung jawab pembeli.
- 5) Kecuali disepakati bersama, masing-masing pihak dapat membatalkan kontrak sepihak jika penjual belum menanggung ongkos apa pun, langsung maupun

tidak langsung.

- 6) Jika barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, pembeli tidak dapat menolak untuk menerima barang tersebut, kecuali jika jelas-jelas ada cacat pada barang tersebut. Namun demikian, perjanjian dapat mengatur bahwa jika penyerahan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka pembeli dapat menolak untuk menerima barang.
- 7) Bank (pembeli *istishna*) dapat melakukan kontrak *istishna* paralel tanpa adanya syarat atau kaitan dengan kontrak *istishna* pertama. Dalam *istishna* pertama bank menjadi pembeli dan dalam *istishna* kedua bank menjadi penjual. Tiap kontrak tersebut harus independen dari yang lain. Kedua kontrak *istishna* tersebut tidak dapat dikaitkan sedemikian rupa sehingga hak dan tanggung jawab dari kontrak pertama tergantung kepada hak dan kewajiban dari kontrak paralelnya. Lebih jauh lagi, *istishna* paralel dibolehkan hanya dengan pihak ketiga.
- 8) Dalam transaksi *istishna*, pembeli tidak dibolehkan, sebelum mendapat penguasaan (aktual atau konstruktif) dari barang, menjual atau mengalihkan kepemilikan barang ke orang lain.
- 9) Jika penjual gagal untuk menyerahkan barang dalam periode yang telah ditentukan, harga komoditas dapat diturunkan sejumlah tertentu per hari sesuai persetujuan.
- 10) Perjanjian *istishna* dapat menyertakan denda yang dihitung dalam persen per hari/tahun sesuai kesepakatan yang hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan dana sosial. Bank juga dapat mengadu ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi (*solatium*), atas kebijaksanaan pengadilan, yang harus ditetapkan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul, selain biaya kesempatan (*opportunity costs*). Juga, jaminan dapat dijual oleh bank (pembeli) tanpa intervensi dari pengadilan.
- 11) Jika terjadi kegagalan oleh klien (*Saani'i*), bank juga dapat mengadu ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi kerusakan, atas kebijaksanaan pengadilan, yang harus ditetapkan berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul, selain biaya kesempatan (*opportunity costs*).

Lingkup Penggunaan

Kontrak-kontrak yang berwujud BOT (*Build, Operate, and Transfer*) dapat dikategorikan sebagai transaksi *istishna*. Misalnya pemerintah dapat melakukan kontrak dengan pembangun yang akan dibayar melalui penarikan bayaran (*toll*) untuk periode tertentu.

- Kontrak *istishna* membuka ruang aplikasi yang luas bagi bank syariah untuk membiayai kebutuhan publik dan kepentingan-kepentingan vital masyarakat untuk membangun ekonomi Islam.
- Kontrak *istishna* dapat diaplikasikan dalam industri berteknologi tinggi, seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif dan kapal, selain berbagai tipe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar.
- Kontrak *istishna* juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi, seperti gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, sampai apa saja yang membuat jaringan kehidupan modern.

6.5 Produk Bank Syariah di Pakistan

Produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Pakistan cukup bervariasi. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

6.5.1 Pendanaan

Produk pendanaan yang ditawarkan perbankan syariah Pakistan tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya yang meliputi giro, tabungan, investasi umum, dan investasi khusus. Akad-akad yang digunakan juga merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang bersangkutan, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah*.

Produk-produk pendanaan dan akad yang digunakan di Pakistan dapat dibaca pada tabel 24.

Tabel 24. Pendanaan

Produk / Jasa	Akad
Giro (Rs / valuta asing)	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
Tabungan Umum (Rs / USD)	<i>Mudharabah</i>
Investasi Umum (Rs / USD)	<i>Mudharabah</i>
Investasi Khusus (Rs / USD)	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Program Dana Pensiun	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>

6.5.2 Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Pakistan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *IMBT*, dan *musyarakah* menurun. Akad *salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.

Produk-produk pembiayaan dan akad yang digunakan perbankan syariah di Pakistan dapat dibaca pada tabel 25.

Tabel 25. Pembiayaan

Produk / Jasa	Akad
Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Salam</i>
Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah Menurun, Murabahah, Ijarah, Istijrar, Istishna</i>
Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah Menurun, Murabahah, Ijarah, Istijrar, Istishna</i>
<i>Islamic Export Refinance Scheme</i>	<i>Musyarakah</i>
Pengadaan Barang Investasi	<i>IMBT</i>
Pembiayaan Peralatan	<i>IMBT</i>
Pembiayaan Aset Tetap	<i>IMBT</i>

Pembiayaan Stok Barang	<i>Murabahah</i>
Pengadaan Barang Konsumsi	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Properti	<i>Musyarakah Menurun, IMBT</i>
Pembiayaan Rumah / Toko / Kantor	<i>Musyarakah Menurun, IMBT</i>
Renovasi	<i>Musyarakah Menurun</i>
Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>IMBT</i>
Pembiayaan Komputer	<i>IMBT</i>
Pembiayaan Pabrik dan Mesin	<i>IMBT</i>
Pemesanan Barang Investasi	<i>Istishna</i>
Pembiayaan Talangan	<i>Qardh</i>
Pinjaman Kebajikan	<i>Qardhul Hasan</i>
<i>Takeover / Transfer Services</i>	<i>Hawalah</i>
Pertanian	<i>Salam, Ijarah</i>

6.5.3 Jasa Perbankan

1. Jasa Produk

Jasa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah Pakistan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Pakistan pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad *Ujr*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.

Jasa produk dan akad yang digunakan perbankan syariah di Pakistan dapat dibaca pada tabel 26.

Tabel 26. Jasa Produk

Produk / Jasa	Akad
Kartu ATM	<i>Ujr</i>
Telephone Banking	<i>Ujr</i>
Pembayaran Tagihan	<i>Ujr</i>

Pembayaran Gaji Elektronik	<i>Ujr</i>
Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
L/C	<i>Wakalah</i>

2. Jasa Operasional

Jasa operasional yang ditawarkan oleh perbankan syariah Pakistan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Jasa operasional yang ditawarkan perbankan syariah Pakistan pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *Wakalah*.

Jasa operasional dan akad yang digunakan perbankan syariah di Pakistan dapat dibaca pada tabel 27.

Tabel 27. Jasa Operasional

Produk / Jasa	Akad
Kliring	<i>Wakalah</i>
RTGS	<i>Wakalah</i>
Inkaso	<i>Wakalah</i>
Transfer	<i>Wakalah</i>
Pajak Online	<i>Wakalah</i>
Expor / Impor	<i>Wakalah</i>
Referensi Bank	<i>Surat Keterangan</i>

3. Jasa Investasi

Jasa investasi merupakan bentuk pelayanan khas yang ditawarkan bank syariah. Jasa investasi yang ditawarkan oleh perbankan syariah Pakistan baru ada dua, yaitu investasi khusus dan reksadana. Akad yang digunakan oleh jasa investasi menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah* dan *Ujr*.

Jasa investasi dan akad yang digunakan perbankan syariah di Pakistan dapat dibaca

pada tabel 28.

Tabel 28. Jasa Investasi

Produk / Jasa	Akad
Investasi Khusus	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
<i>Modaraba Certificates (Reksadana)</i>	<i>Ujr</i>

6.5.4 Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah yang tersedia di Pakistan bermacam-macam. Bank syariah dapat bertindak sebagai perusahaan *Modaraba* dan mengeluarkan *Modaraba Certificates* untuk ditawarkan kepada publik melalui pasar modal. Bank syariah dapat juga bertindak sebagai pembeli *Modaraba Certificates* untuk investasi. Instrumen keuangan syariah lain yang ada di Pakistan, antara lain *Participation term Certificates* (PTC), *Certificates of Musharika* (COMs), dan *Term Finance Certificates* (TFCs).

Instrumen-instrumen keuangan syariah dan akad yang digunakan di Pakistan dapat di baca pada tabel 29.

Tabel 29. Instrumen Keuangan Syariah

Produk / Jasa	Akad
<i>Modaraba Certificates</i>	<i>Murabahah, Musyarakah, Ijarah</i>
<i>Participation Term Certificates</i> (PTCs)	<i>Musyarakah</i>
<i>Certificates of Musharika</i> (COMs)	<i>Musyarakah</i>
<i>Term Finance Certificates</i> (TFCs)	<i>Musyarakah</i>

BAB 7

Akad dan Produk Bank Syariah di Malaysia

7.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Malaysia

Malaysia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, terdiri dari Muslim 58 persen, Hindu 8 persen, Kristen 24 persen dan lainnya 10 persen. Namun demikian, agama resmi negara adalah Islam. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang dianut negara dan mayoritas rakyatnya. Atas dasar tersebut Malaysia mulai menerapkan *dual economic system* dan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak 1983.

7.1.1 Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Malaysia

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengembangan perbankan syariah di Malaysia adalah menciptakan sistem keuangan dan perbankan Islam yang menyeluruh yang beroperasi sejajar dengan sistem perbankan konvensional. Untuk menciptakan sistem perbankan yang kokoh diperlukan tiga elemen penting, yaitu: 1) jumlah pemain yang banyak; 2) keragaman instrumen yang luas; dan 3) pasar keuangan Islam.

Strategi pengembangan yang dipilih adalah pengembangan secara komprehensif, bertahap, dan pragmatis yang diawali dengan tahapan untuk menciptakan *enabling environment* dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur keuangannya khususnya *legal framework*. Tahap berikutnya adalah meningkatkan volume dan menciptakan pasar bagi lembaga keuangan syariah sehingga lembaga keuangan syariah dapat berkompetisi. Tahap *ketiga* adalah menciptakan harmonisasi dan konvergensi dengan pasar keuangan syariah internasional sehingga lembaga keuangan syariah Malaysia dapat bersaing di arena internasional.

Tahap *pertama* pengembangan dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam (*Islamic Banking Act* atau IBA) pada 7 April 1983. Dengan diundangkannya IBA, kepada Bank Negara Malaysia (BNM) diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank Islam, seperti juga dalam hal bank konvensional. Bank Islam pertama adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang mulai beroperasi pada

1 Juli 1983 dengan total aset RM 369,8 juta atau setara Rp 1,035 triliun (RM 1 = Rp.2.800).

Pada tahun 1983 juga dikeluarkan Undang-undang Investasi Pemerintah (*Government Investment Act* atau GIA) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan Surat Investasi Pemerintah (*Government Investment Issues* atau GII) yang merupakan surat berharga (sekuritas) yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip Syariah. GII merupakan instrumen keuangan syariah yang diperlukan untuk manajemen kebutuhan likuiditas bank syariah.

Setelah itu, pada tahun 1984 dikeluarkan Undang-undang *Takaful* (*Takaful Act*) yang menjadi landasan hukum asuransi syariah beroperasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung perbankan syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama adalah Syarikat Takaful Malaysia yang berdiri pada tahun itu juga.

Ketentuan lain yang dikeluarkan pada tahap pertama ini adalah kewajiban bank dan asuransi syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa operasi dan produk perbankan dan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan Syariah.

Tahap *kedua* pengembangan dimulai pada 4 Maret 1993 dengan memperkenalkan "Skim Perbankan Tanpa Faedah" atau SPTF (*Interest Free Banking Scheme*). Dengan skim ini, bank konvensional diizinkan untuk menawarkan produk-produk perbankan syariah atau biasa disebut dengan *Islamic Windows*. Dengan strategi ini jumlah kantor bank yang menawarkan produk-produk Syariah meningkat pesat secara efektif dan efisien karena *outlet* pelayanan perbankan syariah bertambah dalam waktu singkat sebanyak jaringan kantor bank dan lembaga keuangan konvensional yang ada, diawali oleh tiga bank dan 54 lembaga keuangan sebagai *pilot project*.

Pada tahun berikutnya, tahun 1994, Pasar Uang Antarbank Syariah (*Islamic Interbank Money Market*) didirikan sejak 4 Januari 1994 untuk menghubungkan institusi keuangan syariah melalui instrumen pasar uang Syariah, yang juga menjadi tonggak berkembangnya instrumen-instrumen keuangan Syariah. Sementara itu, pasar modal syariah menyusul didirikan pada tahun 1996 yang mendorong berkembangnya sekuritas Syariah.

Sebagai usaha untuk kelancaran dan harmonisasi interpretasi ketentuan-ketentuan Syariah, pada 1 Mei 1997 didirikanlah Dewan Penasehat Syariah Nasional untuk Perbankan dan Asuransi Islam (*National Syariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful* atau NSAC), sebagai otoritas Syariah tertinggi di bidang perbankan dan

asuransi syariah di Malaysia.

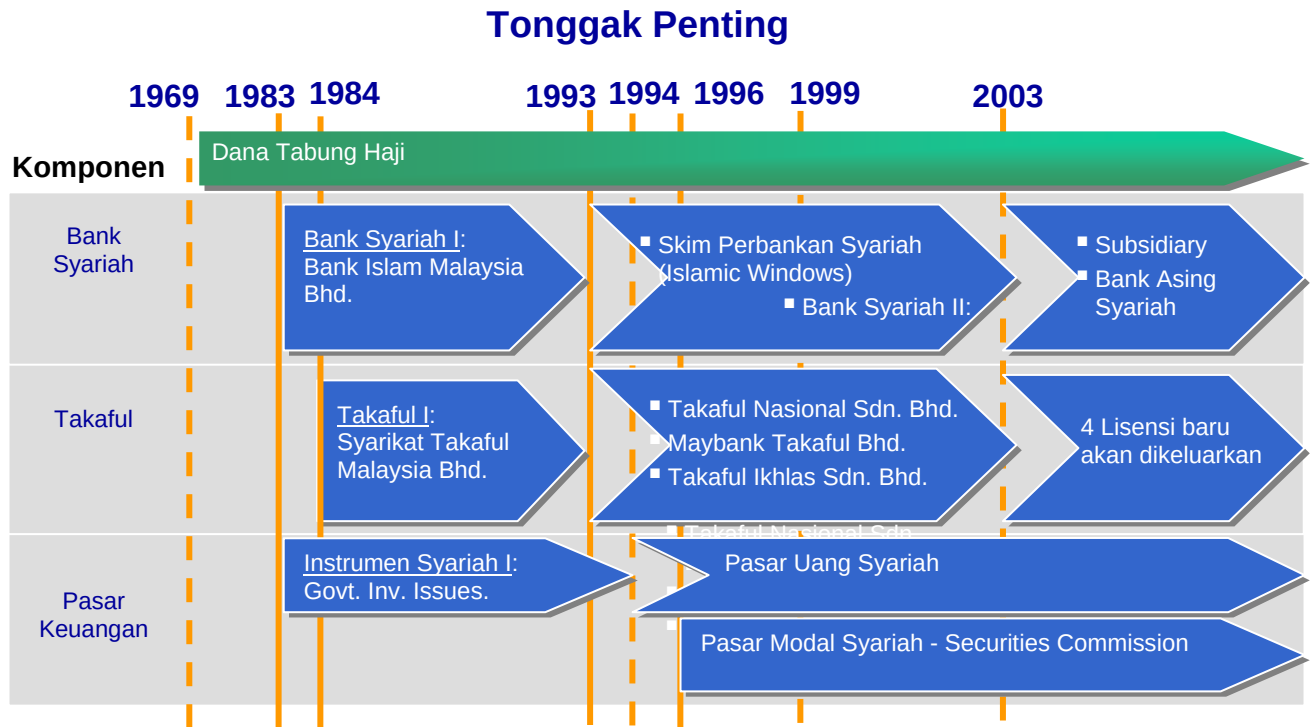
Selain itu, pada periode pengembangan tahap kedua ini, bank syariah kedua berdiri pada 1 Oktober 1999, yaitu *Bank Muamalat Malaysia Berhad* atau BMMB, serta tiga perusahaan asuransi syariah diberikan ijin operasi, yaitu *Takaful National Sdn. Berhad*, *Maybank Takaful Berhad*, dan *Takaful Ikhlas Sdn. Berhad*.

Tahap *ketiga* pengembangan diawali dengan dibuatnya *Financial Sector Master Plan* atau FSMP pada tahun 2000 untuk periode 2000 – 2010 yang mencakup sektor keuangan syariah. FSMP untuk perbankan dan asuransi syariah dibagi dalam tiga fase, yaitu 1) memperkuat infrastruktur operasional dan institusional; 2) menstimulasi kompetisi dan meningkatkan infrastruktur; dan 3) meningkatkan standar kinerja melalui liberalisasi progresif dan memastikan infrastruktur yang efektif.

Untuk menunjang FSMP dilakukan peninjauan kembali strategi *Islamic Windows* yang masih menimbulkan perdebatan tentang kesesuaiannya dengan ketentuan Syariah dan mengeluarkan ketentuan pada tahun 2004 untuk mendorong *Islamic Windows* untuk bertransformasi menjadi *Islamic Subsidiary*. Pada tahun yang sama dilakukan liberalisasi perbankan dan asuransi syariah dengan mengeluarkan izin tiga lembaga keuangan syariah asing dan empat *Takaful* dengan partisipasi pihak asing.

Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan usaha-usaha untuk 1) memperbaiki kerangka *regulatory, prudential, dan operational*; 2) meninjau kembali proses legislasi dan pengadilan; 3) mengembangkan kerangka *governance* Syariah dengan mendirikan *National Shariah Advisory Council* di BNM dan *Shariah Committee* di lembaga keuangan syariah; dan 4) membentuk dana amal (*endowment funds*) bagi pakar syariah untuk mendukung perannya.

Tahapan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Malaysia dapat dibaca pada gambar 63.



Gambar 63. Tahapan Perkembangan Perbankan/Kuangan Syariah di Malaysia

7.1.2 Karakteristik Perbankan Syariah Malaysia

Ada berbagai hal yang mencerminkan karakteristik perbankan syariah suatu negara. Beberapa di antaranya adalah 1) sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) aliran pemikiran atau *madzhab* dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.

a. Sistem Keuangan dan Perbankan

Malaysia adalah negara yang menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda (*dual financial and banking system*) mulai tahun 1983 ketika dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 1983 dan undang-undang asuransi syariah pada tahun 1984. Sejak saat itu lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Lembaga keuangan syariah sekaligus menjadi pesaing langsung lembaga keuangan konvensional dalam produk dan jasa

yang ditawarkan.

b. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk Muslim Malaysia menganut *madzhab* (*school of thought*) Syafi'i. Meskipun memiliki *madzhab* yang sama dengan mayoritas Muslim Indonesia, aplikasi penerapan prinsip Syariah dalam dunia perbankan dapat berbeda, tergantung pada pemahaman dan pendapat ulamanya. Misalnya, menurut pendapat ulama Malaysia aliran dana sama dengan hutang dan juga sama dengan harta benda (*cashflow = debt = property*). Oleh karena hutang sama dengan harta benda, maka hutang dapat dijualbelikan dengan harga berapa pun. Sebagai contoh, piutang senilai Rp 1000 dapat dijual dengan harga diskon senilai Rp 800. Pendapat dengan prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrumen keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya *Bai' Al-Inah* (*sale and buyback*) dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli hutang dengan diskon).

c. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-undang

Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada di bawah undang-undang perbankan syariah atau *Islamic Banking Act* yang diterbitkan tahun 1983. Sementara itu, *Islamic windows* atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk perbankan syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional. Dengan perbedaan undang-undang yang mengaturnya, operasi *full fledged Islamic bank* menjadi lebih leluasa daripada *Islamic windows* terutama dalam penerapan ketentuan-ketentuan Syariah. Selain itu, undang-undang perbankan syariah tahun 1983 merupakan hukum sipil (*civil law*) sehingga tetap di bawah yurisdiksi pengadilan sipil (*civil court*). Keadaan ini mempunyai implikasi bahwa dengan undang-undang perbankan syariah tahun 1983 bank syariah dapat menerapkan nilai-nilai Syariah dalam operasinya, tetapi tidak cukup untuk menutupi undang-undang perbankan konvensional untuk mencerminkan konsep murni dari jual beli (*al-bai'*). Sesuai dengan undang-undang perbankan, bank Islam atau bank konvensional hanya boleh menyediakan fasilitas pembiayaan. Bank tidak diperkenankan untuk membeli dan menjual aset untuk mendapatkan untung.

d. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC yang didirikan pada 1 Mei

1997 dan berada dalam struktur organisasi Bank Negara Malaysia (BNM). Anggota NSAC ditunjuk oleh dewan direktur (*board of directors*) BNM untuk masa kerja tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Tujuan dari didirikannya NSAC adalah untuk:

- Bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah;
- Mengkoordinasi isu-isu Syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, termasuk asuransi syariah; dan
- Menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan *takaful*.

Keberadaan NSAC di dalam struktur bank sentral akan meningkatkan respons dan efektivitas pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan asuransi syariah. Namun demikian, independensi dewan syariah ini menjadi terbatas karena dewan syariah ini bukan merupakan lembaga independen tersendiri, melainkan berada dibawah dewan direktur bank sentral.

e. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Malaysia memilih pendekatan komprehensif dan pragmatis. Dengan strategi pengembangan yang komprehensif bank syariah berkembang dengan baik di Malaysia karena infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh bank syariah semuanya tersedia. Sementara itu, strategi pengembangan yang pragmatis memungkinkan bank syariah di Malaysia berkreasi dan berinovasi dengan leluasa untuk mengembangkan produk dan instrumen keuangan sesuai dengan permintaan pasar. Hasilnya, perbankan syariah Malaysia memiliki variasi produk dan instrumen keuangan syariah yang beragam dibandingkan dengan produk dan instrumen keuangan syariah di negara lain.

Berbagai produk dan instrumen keuangan syariah di Malaysia populer menggunakan akad atau mengandung unsur *Bai' Al-Inah* dan *Bai' Al-Dayn*. Dengan menerapkan kedua akad ini, produk dan instrumen keuangan syariah dapat menyerupai produk dan instrumen keuangan konvensional. Apabila di perbankan konvensional ada kartu kredit, maka di perbankan syariah ada kartu kredit Syariah. Apabila di perbankan konvensional ada fasilitas *overdraft*, maka di perbankan syariah ada *overdraft* Syariah. Apabila di perbankan konvensional ada instrumen pasar uang jangka pendek, maka di

perbankan syariah ada instrumen pasar uang syariah jangka pendek. Demikian seterusnya, sehingga hampir semua produk dan instrumen keuangan konvensional selalu ada padanannya pada produk dan instrumen keuangan syariah.

Dengan strategi pengembangan yang dipilih oleh Malaysia, perbankan syariah di Malaysia berkembang dengan pesat sehingga dalam waktu singkat telah menguasai 11 persen pangsa pasar perbankan secara nasional.

7.2 Akad Bank Syariah di Malaysia

Bank syariah di Malaysia menerapkan akad yang bervariasi untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, *card services* 'jasa kartu', *trade financing* 'pembiayaan perdagangan', dan *banking services* 'jasa perbankan', sebagai berikut:

- Pendanaan: *Wadiah, Mudharabah*;
- Pembiayaan: *Murabahah, BBA (BBA), Ijarah, Ijarah Thumma Bai', Variable Rate Ijarah, Kafalah, Wakalah, Bai' al-Inah, Bai' al-Dayn, Istishna*;
- Jasa Perbankan: *Qardh Hasan, BBA, Bai' al-Inah, Ujr*; dan
- Instrumen Keuangan Syariah: *Bai' al-Inah, BBA, Murabahah, Mudharabah, Ujr*.

Akad-akad yang digunakan bank syariah di Malaysia dapat diklasifikasikan seperti pada tabel 30.

Tabel 30. Akad-Akad Bank Syariah di Malaysia

Akad	Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan
<u>Standar</u>	<i>Wadiah, Mudharabah</i>	<i>Ijarah, Ijarah Thumma Bai', Kafalah, Wakalah, Istisna, Murabahah</i>	<i>Qard Hasan, Ujr Murabahah, Mudharabah</i>
<u>Khas</u>		<i>BBA, Bai' al-Inah, Bai' al-Dayn, Variable Rate Ijarah, Musyarakah Mutanaqisah</i>	<i>BBA, Bai' al-Inah</i>

<u>Kurang Digunakan</u>		<i>Mudharabah, Salam, Istishna</i>	
<u>Banyak Digunakan</u>		<i>BBA, Bai' al-Inah, Bai' al-Dayn</i>	

Dari tabel 30 terlihat bahwa selain menggunakan akad-akad standar, perbankan syariah Malaysia juga menggunakan akad-akad khas yang hanya digunakan di Malaysia dan mungkin tidak digunakan di negara lain, yaitu *BBA* (BBA), *Bai' al-Inah*, *Bai' al-Dayn*, *Musyarakah Mutanaqisah*, dan *Variable Rate Ijarah*.

Lebih lanjut lagi, perbankan syariah Malaysia kurang menggunakan akad-akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) dalam menyalurkan pembiayaan yang merupakan ciri utama bank syariah, kecuali akad *musyarakah mutanaqisah*. Selain itu, akad jual beli *salam* dan *istishna* juga tidak populer di Malaysia.

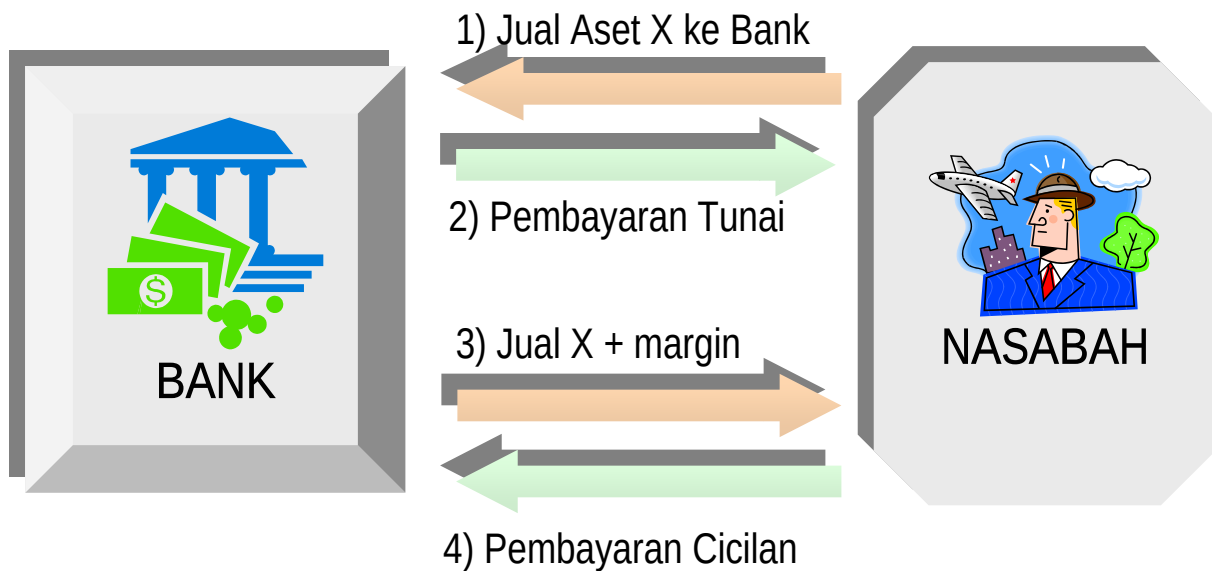
7.3 Akad-akad Khas Bank Syariah di Malaysia

Beberapa akad khas yang digunakan perbankan syariah Malaysia adalah akad berpola jual beli, yaitu *Bai' al-Inah*, *Bai' al-Dayn*, dan *BBA* (BBA), serta akad berpola sewa, yaitu *Variable Rate Ijarah*.

i. Akad Bai' al-Inah

Bai' al-Inah adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sale and buy back*) dengan pihak yang sama. *Bai' al-Inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deferred payment sale/BBA*).

Bagan proses jual beli *Bai' al-Inah* dapat dibaca pada gambar 64.



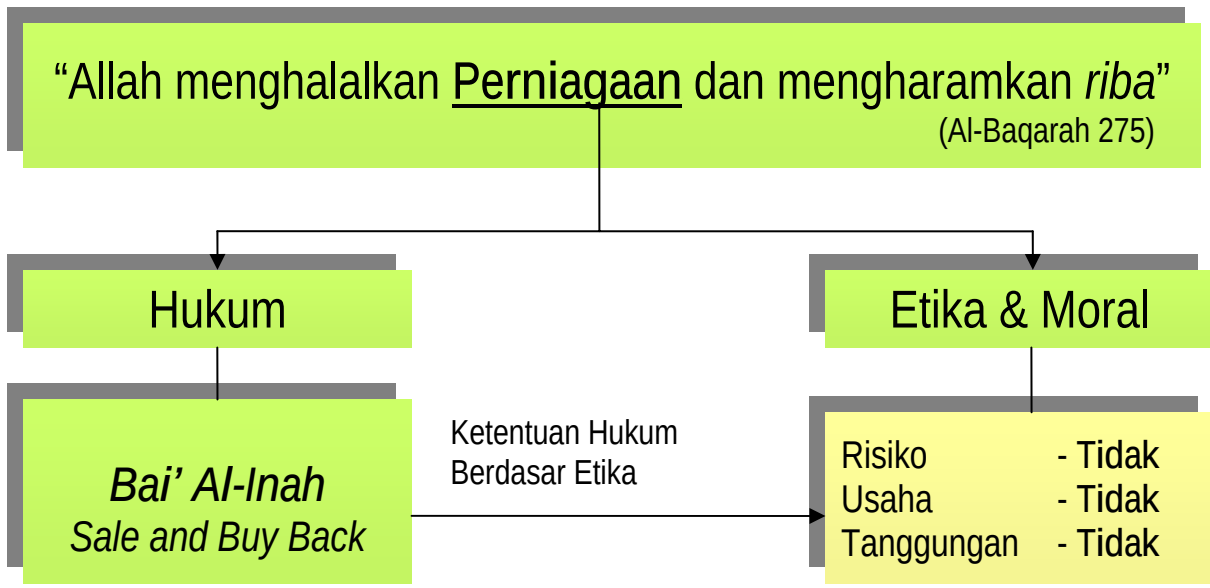
Gambar 64. Bagan Proses Bai' al-Inah

Pada jual beli *Bai' al-Inah*, ada empat langkah proses yang dilakukan.

- 1) Nasabah menjual asetnya (misal aset X) ke bank dengan harga Rp 100 juta;
- 2) Bank membayar Rp 100 juta kepada nasabah;
- 3) Bank menjual kembali aset X tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan, misalnya, Rp 120 juta; dan
- 4) Nasabah membayar harga aset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Akad jual beli *Bai' al-Inah* ini mempunyai kemiripan dengan pinjaman tunai dengan jaminan aset pada bank konvensional. Perbedaannya terletak pada akadnya, sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh dana tunai.

Menurut ulama Malaysia jual beli dengan akad *Bai' al-Inah* dibolehkan. Namun demikian, ulama Timur Tengah dan Indonesia berpendapat bahwa *Bai' al-Inah* tidak dibolehkan karena ketiga unsur '*Iwad*', yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab (seperti dijelaskan pada gambar 2) tidak ada dalam transaksi ini, seperti diilustrasikan pada gambar 65. Seluruh proses transaksi hanya ada dalam dokumen.



Sumber: Rosly (2005), diolah

Gambar 65. Ketentuan Syariah *Bai' al-Inah*

Dalam akad *Bai' al-Inah* kedua belah pihak sebenarnya tidak berniat untuk menggunakan aset sehingga mereka melanggar salah satu prinsip kontrak dalam Islam, yaitu *maudu'ul aqdi* 'tujuan kontrak'. Sebagian besar *madzhab* utama berpendapat bahwa *Bai' al-Inah* tidak sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dilarang. Ketidaksiuaian dengan prinsip Syariah dikarenakan *Bai' al-Inah* digunakan sebagai *zari'ah* 'cara' atau *hilah* 'alasan hukum' (*legal excuse*) untuk melegitimasi *riba*. Secara singkat, pendapat lima *madzhab* tentang *Bai' al-Inah* dapat dibaca pada tabel 31.

Tabel 31. Pendapat Madzhab tentang *Bai' al-Inah*

Madzhab	Pendapat	Alasan
Hanafi	Dilarang	Boleh, jika melibatkan pihak ketiga (bukan <i>sale and buy back</i>)
Maliki	Dilarang	Cara memanipulasi <i>riba</i>
Hambali	Dilarang	Cara memanipulasi <i>riba</i>
Syafi'i	Boleh	Kontrak dinilai dari apa yang terungkap. Niat diserahkan kepada Allah
Zahiri	Boleh	Kontrak dinilai dari apa yang terungkap. Niat diserahkan kepada Allah

Sumber: Beik dan Sukmana (2006), diolah

Dengan memperhatikan pandangan kelima *madzhab*, *Bai' al-Inah* yang ada di Malaysia, yang merupakan *sale and buy back* tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur), tidak dibolehkan oleh *madzab* Hanafi, Maliki, dan Hambali, tetapi dibolehkan oleh *madzab* Syafi'i dan Zahiri.

NSAC membolehkan *Bai' al-Inah* dengan merujuk pendapat *madzhab* Syafi'i dan Zahiri. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah dan Indonesia melarang *Bai' al-Inah* dengan merujuk pendapat sebagian besar *madzab*.

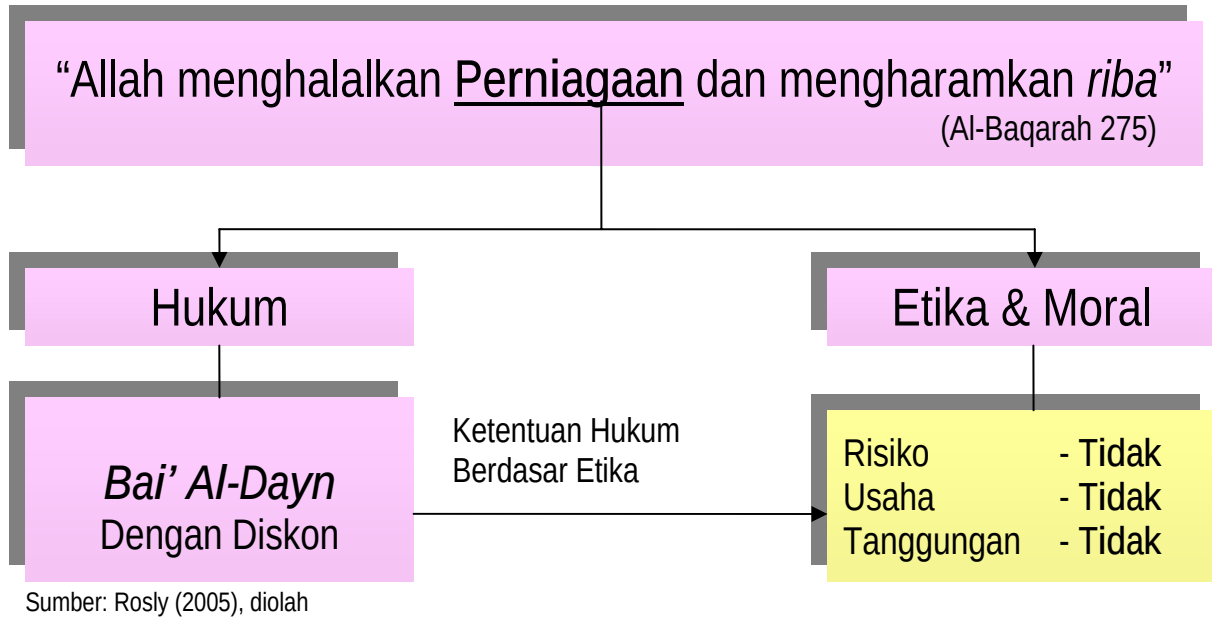
ii. Akad Bai' al-Dayn

Bai' al-Dayn adalah akad jual beli ketika yang diperjualbelikan adalah *Dayn* atau hutang. *Dayn* dapat diperjualbelikan dengan harga yang sama, tetapi sebagian besar ulama Fiqih (*Fuqaha*) sepakat bahwa jual beli *Dayn* atau hutang dengan diskon tidak dibolehkan secara Syariah.

Islamic Fiqh Academy (IFA) yang berkedudukan di Jeddah, yang merupakan badan representatif terbesar dari para ulama dan memiliki representasi dari semua negara Muslim, termasuk Malaysia, telah menyetujui pelarangan *Bai' al-Dayn* secara aklamasi tanpa adanya negara yang menolak.

Namun demikian, pada pertemuan kedua 21 Agustus 1996, NSAC secara aklamasi menyetujui untuk menerima prinsip *Bai' al-Dayn*, yaitu perdagangan hutang, sebagai salah satu konsep untuk mengembangkan instrumen-instrumen pasar modal Syariah.

Dewan Syariah Malaysia (NSAC) berpandangan bahwa hutang sama dengan harta benda (*debt = property*). Karena hutang sama dengan harta benda, maka hutang dapat diperjualbelikan dengan harga berapa pun layaknya harta benda. Misalnya, hutang dengan nilai Rp 100 juta dapat dijual dengan harga diskon sebesar Rp 80 juta.



Gambar 66. Ketentuan Syariah *Bai' al-Dayn*

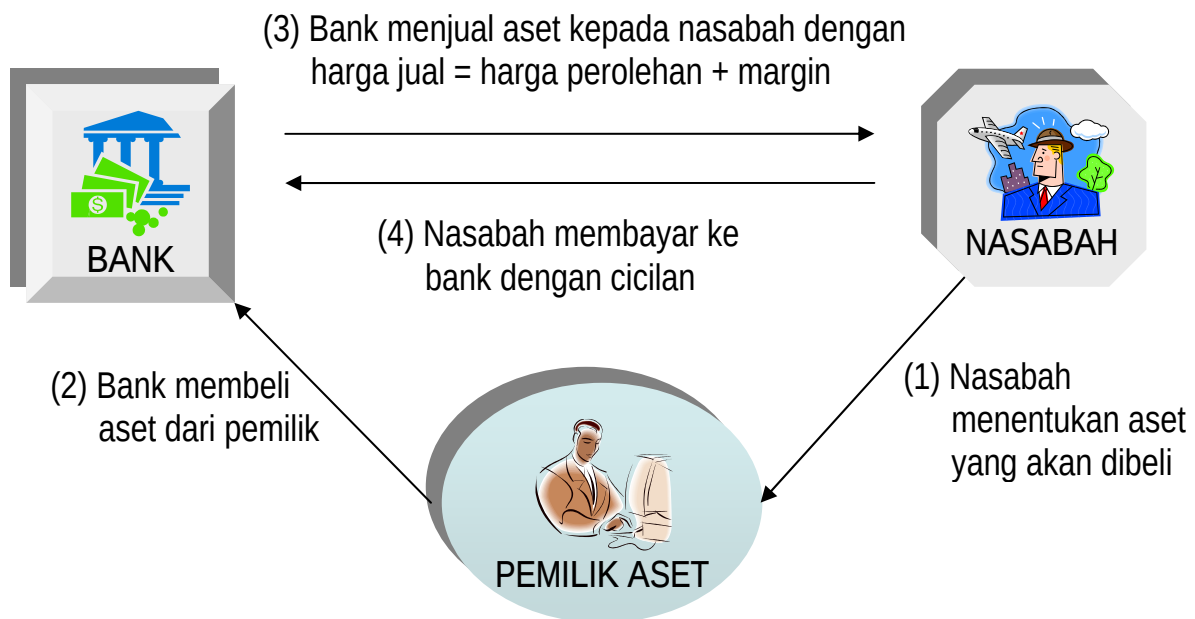
Meskipun ulama Malaysia menganggap *Bai' al-Dayn* boleh dilakukan karena sesuai dengan ketentuan Syariah, ulama Timur Tengan dan ulama Indonesia berpendapat lain. Mereka sepakat dengan IFA bahwa hutang sama dengan uang (*debt = money*). Karena hutang sama dengan uang, maka hutang hanya boleh dipertukarkan dengan uang senilai hutang tersebut. Misalnya, hutang senilai Rp 100 juta hanya dapat ditukar dengan uang senilai Rp 100 juta juga. Apabila hutang senilai Rp 100 juta dijual dengan harga kurang dari Rp 100 juta, misalnya Rp 80 juta, maka Rp 20 juta perbedaannya merupakan *riba* yang dilarang oleh Syariah. Ulama Timur Tengah dan Indonesia berpendapat bahwa *Bai' al-Dayn* tidak dibolehkan karena ketiga unsur '*Iwad*', yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab (seperti dijelaskan pada gambar 2) tidak ada dalam transaksi ini, seperti diilustrasikan pada gambar 66.

iii. Akad *Bai' Bithaman Ajil*

Bai' Bithaman Ajil atau BBA adalah akad jual beli *murabahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga *credit murabahah* jangka panjang. Bagan proses pembiayaan BBA dapat dibaca pada gambar 67.

Akad *credit murabahah* sama dengan *murabahah* kepada pemesan seperti

diilustrasikan pada gambar 14. BBA merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli *spot* (*Bai'* = jual beli, *Thaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan Syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh Syariah.



Gambar 67. Bagan Proses *Bai' Bithaman Ajil* atau *Credit Murabahah*

Pada jual beli *BBA*, ada empat langkah proses yang dilakukan.

- 1) Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli;
- 2) Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp 100 juta;
- 3) Bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp 120 juta; dan
- 4) Nasabah membayar harga aset X yang Rp.120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

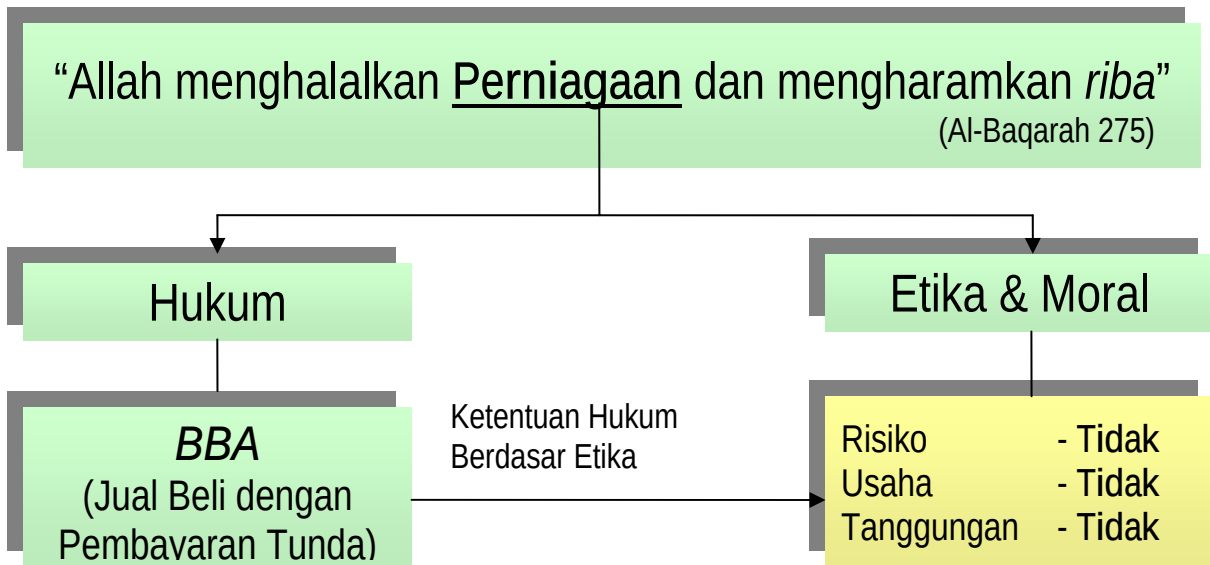
Sampai di sini akad BBA masih memenuhi syarat Syariah karena ketiga unsur '*Iwad*' ada dalam transaksi ini (seperti yang juga diilustrasikan pada gambar 9).

Dalam prakteknya, nasabah dan bank melakukan kontrak jual dan beli kembali (*sale and buyback*) yang tercermin pada perjanjian *Property Purchase Agreement* (PPA) dan *Property Sale Agreement* (PSA). Dalam PPA bank membeli aset dari nasabah dan nasabah disyaratkan untuk membeli aset yang telah dijual sebelumnya ke bank. Uang pembayaran dari bank akan diteruskan dari nasabah untuk dibayarkan ke pemilik awal aset. Setelah memiliki aset, bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan PSA.

Mekanisme kontrak jual dan beli kembali ini esensinya mengandung dua hal. *Pertama*, kontrak ini merupakan kontrak jual dengan syarat. *Kedua*, akad BBA seperti ini menggunakan mekanisme *Bai' al-Inah* karena nasabah menjual asetnya kepada bank dengan niat untuk dibeli kembali. Demikian pula bank membeli aset nasabah dengan niat untuk dijual kembali kepada nasabah yang bersangkutan. Akad BBA yang berorientasi *Bai' al-Inah* ini hanya dapat dihindari ketika bank membeli aset dari pemilik awal aset (*vendor/supplier*), kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran tangguh.

Pada praktek saat ini, bank dilarang untuk melakukan jual beli langsung dengan supplier. Hal ini disebabkan suatu bank, baik konvensional maupun syariah, hanya dapat menyediakan fasilitas pembiayaan. Bank tidak dibolehkan untuk membeli dan menjual aset untuk mencari keuntungan. Dengan begitu, bank tidak dapat membeli aset, seperti rumah atau kendaraan, dari pengembang atau *dealer*. Bank hanya boleh menyediakan pembiayaan atau pinjaman.

Hal yang sama berlaku untuk bank syariah. Transaksi sipil mensyaratkan nasabah untuk membeli aset dari pemilik aset (membeli rumah dari pengembang atau membeli mobil dari *dealer*). Sedangkan undang-undang perbankan syariah tahun 1983 adalah hukum sipil dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan sipil. Undang-undang perbankan syariah ini memuat nilai-nilai Syariah, tetapi tidak cukup untuk menutupi hukum perbankan yang berlaku untuk dapat menjalankan konsep jual beli (*al-Bai'*) yang murni Syariah. Dengan adanya unsur *Bai' al-Inah* dalam akad BBA, maka ketiga unsur '*Iwad*' dalam transaksi BBA menjadi tidak ada sehingga menjadi tidak sesuai lagi dengan ketentuan Syariah, seperti diilustrasikan pada gambar 68.



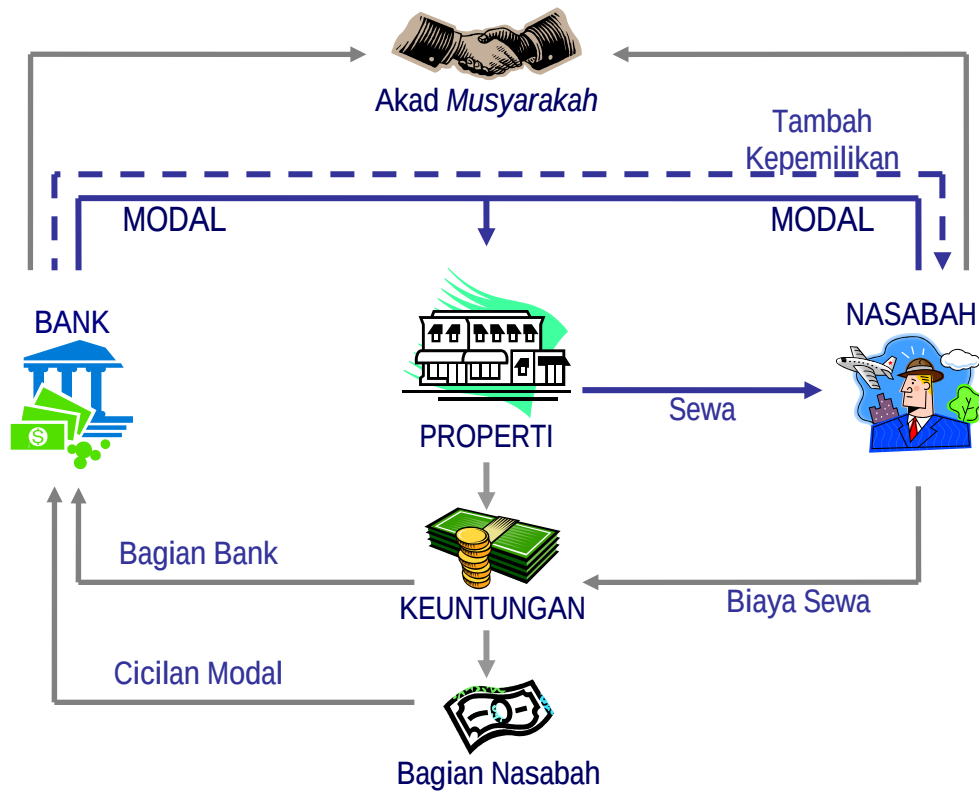
Sumber: Rosly (2005), diolah

Gambar 68. Ketentuan Syariah Bai' Bithaman Ajil

iv. Akad Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad bagi hasil yang merupakan penyertaan modal secara terbatas dari satu mitra usaha kepada mitra usaha yang lain untuk jangka waktu tertentu.

Dalam salah satu aplikasinya (seperti yang dilakukan oleh *Kuwait Finance House / KFH*), akad *Musyarakah Mutanaqisah* digunakan untuk pembiayaan perumahan dan properti. Dalam hal ini, pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan bentuk kerja sama kemitraan ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo), rumah atau properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya (baca gambar 69).



Gambar 69. Bagan *Musyarakah Mutanaqisah*

7.4 Produk Bank Syariah di Malaysia

Produk dan jasa bank syariah di Malaysia sangat bervariasi dan mencapai lebih dari 40 jenis produk dan jasa keuangan syariah dengan menggunakan akad yang bervariasi juga. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk pendanaan, pembiayaan, pembiayaan perdagangan, jasa perbankan, *card services* 'pelayanan kartu', *treasury*, dan instrumen pasar uang.

Produk dan jasa tersebut sangat mirip dengan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan konvensional. Penamaan produk dan jasa syariah mengikuti nama konvensional produk dan jasa tersebut dengan menambahkan inisial *i* di belakangnya yang menunjukkan bahwa produk atau jasa tersebut adalah produk atau jasa yang menggunakan prinsip syariah (*Islamic*). Misalnya, tabungan atau *savings account* diberi nama *savings account-i*, pembiayaan proyek atau *project financing* diberi nama *project financing-i*. Demikian seterusnya.

7.4.1 Pendanaan

Produk pendanaan yang ditawarkan perbankan syariah Malaysia tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya yang meliputi giro, tabungan, investasi umum, investasi khusus, dan investasi spesifik. Akad-akad yang digunakan juga merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang bersangkutan. Namun demikian, produk giro dan tabungan dapat juga menggunakan akad *mudharabah*. Produk giro dengan akad *mudharabah* tidak lazim digunakan.

Produk-produk pendanaan dan akad yang digunakan di Malaysia dapat dibaca pada tabel 32.

Tabel 32. Pendanaan

Produk / Jasa	Akad
Current account-i	<i>Wadiah Yad Dhamanah / Mudharabah</i>
Savings account-i	<i>Wadiah Yad Dhamanah / Mudharabah</i>
General investment account-i	<i>Mudharabah</i>
Special investment account-i	<i>Mudharabah</i>
Specific investment account-i	<i>Mudharabah</i>

Sumber: Bank Negara Malaysia (2006).

7.4.2 Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah Malaysia lebih bervariasi dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah pada umumnya yang jumlahnya tidak kurang dari 33 jenis produk pembiayaan. Produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *BBA* (BBA), disusul dengan akad *Murabahah* dan *Bai' al-Inah*.

1. Pembiayaan Umum

Bervariasinya produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah Malaysia tidak terlepas dari dibolehkannya penggunaan akad *Bai' al-Inah* dan *Bai' al-Dayn* oleh NSAC atau dewan syariah Malaysia. Dengan dibolehkannya *Bai' al-Inah* menjadikan akad BBA yang mengandung unsur *Bai' al-Inah* dibolehkan juga. Akad BBA merupakan akad

yang cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai produk pembiayaan.

Produk-produk pembiayaan dan akad yang digunakan di Malaysia dapat dibaca pada tabel 33.

Tabel 33. Pembiayaan

Produk / Jasa	Akad
Benevolent loan-i	<i>Qardh</i>
Block discounting-i	<i>Bai' al-Dayn</i>
Bridging finance-i	<i>Istishna / BBA</i>
Bungalow lots financing-i	<i>BBA</i>
Cash line facility-i	<i>Bai' al-Inah / BBA / Murabahah</i>
Club membership financing-i	<i>BBA</i>
Computer financing-i	<i>BBA</i>
Contract financing-i	<i>Murabahah / BBA / Istisna</i>
Education financing-i	<i>Murabahah / BBA / Bai' al-Inah</i>
Equipment financing-i	<i>BBA</i>
Factoring facility-i	<i>Bai' al-Dayn</i>
Fixed asset financing-i	<i>BBA</i>
Floor stocking financing-i	<i>Murabahah / BBA</i>
Hire purchase agency-i	<i>Wakalah</i>
Hire purchase-i	<i>Ijarah Thumma Bai'</i>
Home / house financing-i	<i>BBA / Istisna / Variable Rate Ijarah / Musyarakah Mutanaqisah</i>
Industrial hire purchase-i	<i>Ijarah Thumma Bai'</i>
Land financing-i	<i>BBA</i>
Leasing-i	<i>Ijarah</i>
Pawn broking-i	<i>Rahn (Qardh dan Wadiah Yad Dhamanah) / Rahn</i>
Personal financing-i	<i>BBA / Murabahah / Bai' al-Inah</i>
Plant & machinery financing-i	<i>BBA / Istisna / Variable Rate Ijarah</i>
Project financing-i	<i>BBA / Istisna / Ijarah</i>
Property financing-i	<i>BBA / Istisna / Variable Rate Ijarah</i>

Revolving credit facility-i	<i>BBA / Murabahah / Hiwalah / Bai' al-Inah</i>
Share financing-i	<i>BBA / Bai' al-Inah</i>
Shop house financing-i	<i>BBA / Istisna / Variable Rate Ijarah</i>
Sundry financing-i	<i>BBA</i>
Syndicated financing-i	<i>Istisna / BBA / Ijarah Thumma Bai'</i>
Term financing-i	<i>BBA</i>
Tour financing-i	<i>BBA</i>
Umrah & visitation financing-i	<i>BBA</i>
Working capital financing-i	<i>Murabahah / BBA</i>

Sumber: Bank Negara Malaysia (2006).

Dari tabel 33 terlihat bahwa pengembangan produk-produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah Malaysia cukup inovatif mengikuti permintaan pasar. Hampir semua produk yang ditawarkan oleh bank konvensional juga ditawarkan oleh bank syariah di Malaysia, seperti *cash line facility-i* yang merupakan padanan dari fasilitas kredit rekening koran dan *revolving credit facility-i* yang merupakan padanan dari kredit modal kerja bergulir pada bank konvensional.

Uniknya, berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan tersebut hampir tidak ada yang menggunakan akad bagi hasil yang secara konseptual merupakan akad yang paling ideal dan cocok diterapkan untuk produk-produk pembiayaan. Pembiayaan untuk modal kerja pun dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* atau BBA.

2. Pembiayaan Perdagangan

Produk dan jasa pembiayaan perdagangan (*trade financing*) yang ditawarkan perbankan syariah Malaysia pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit perdagangan yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang umum digunakan, seperti *murabahah*, *kafalah*, *wakalah*, dan *ijarah*. Akad-akad yang khas, antara lain *Bai' al-Dayn* dan BBA.

Produk dan jasa pembiayaan perdagangan dan akad yang digunakan di Malaysia dapat dibaca pada tabel 34.

Tabel 34. Pembiayaan Perdagangan

Produk / Jasa	Akad
Accepted bills-i	<i>Murabahah / Bai' al-Dayn</i>
Bank guarantee-i	<i>Kafalah</i>
Export credit refinancing-i	<i>Murabahah / Bai' al-Dayn</i>
Letter of credit-i	<i>Wakalah / Murabahah / Musyarakah / Ijarah / BBA</i>
Shipping guarantee-i	<i>Kafalah</i>
Trust receipt-i	<i>Wakalah / Murabahah</i>

Sumber: Bank Negara Malaysia (2006).

a. Aplikasi *Musyarakah* untuk Letters of Credit

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) mengeluarkan *letters of credit* (L/C) dengan prinsip *musyarakah*. Dalam hal ini, nasabah diharuskan untuk menginformasikan kepada bank tentang syarat-syarat L/C yang diperlukan dan menegosiasikan *terms of reference* untuk pembiayaan *musyarakah*. Nasabah selanjutnya menempatkan deposit di bank untuk bagiannya dalam biaya impor barang yang diterima bank dengan prinsip *wadiah*. Bank kemudian menerbitkan L/C dan membayar kepada *negotiating bank* menggunakan deposit nasabah dan pembiayaan bank sendiri, dan kemudian mengeluarkan dokumen kepada nasabah. Nasabah mengambil kepemilikan barang dan menggunakannya sesuai perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dari operasi ini dibagi sesuai yang telah disepakati.

7.4.3 Jasa Perbankan

1. Jasa Umum

Jasa-jasa perbankan yang ditawarkan perbankan syariah Malaysia juga tidak berbeda dari jasa-jasa perbankan yang ditawarkan perbankan konvensional, seperti transfer dana, jasa ATM dan *telebanking*, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan untuk itu adalah akad *Ujr*. Jasa-jasa perbankan dan akad yang digunakan di Malaysia dapat dibaca pada tabel 35.

Tabel 35. Jasa Perbankan

Produk / Jasa	Akad
Stockbroking services	<i>Ujr</i>
TT / funds transfer	<i>Ujr</i>
Travellers' cheques	<i>Ujr</i>
Cashiers' order	<i>Ujr</i>
Demand draft	<i>Ujr</i>
Standing instruction	<i>Ujr</i>
ATM service	<i>Ujr</i>
Telebanking	<i>Ujr</i>

Sumber: Bank Negara Malaysia (2006).

2. Jasa Kartu

Perbankan syariah Malaysia menyediakan pelayanan kartu sebagaimana halnya kartu yang ditawarkan perbankan konvensional, seperti kartu debit, kartu bayar, dan kartu kredit, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan untuk itu adalah akad *Qardh*, *Bai' al-Inah*, BBA, dan *Ujr*.

Kartu debit dan kartu bayar syariah sudah diaplikasikan secara luas oleh perbankan syariah di berbagai negara, tetapi kartu kredit syariah pada umumnya belum mendapatkan persetujuan (fatwa) dari dewan syariah. Pelayanan kartu kredit syariah di Malaysia dimungkinkan dengan dibolehkannya akad *Bai' al-Inah* dan BBA yang di negara lain termasuk akad-akad yang dilarang.

Pelayanan kartu syariah dan akad yang digunakan di perbankan syariah Malaysia dapat dibaca pada tabel 36.

Tabel 36. Jasa Kartu

Produk / Jasa	Akad
Charge card-i	<i>Qardh</i>
Credit card-i	<i>Bai' al-Inah</i> / BBA
Debit card-i	<i>Ujr</i>

Sumber: Bank Negara Malaysia (2006).

7.4.4 Instrumen Keuangan Syariah

Perbankan syariah Malaysia juga mempunyai produk dan jasa pasar uang dengan melalui instrumen-instrumen keuangan syariah, seperti GII, *Islamic T-Bills*, surat berharga komersial, dan Repo. Instrumen-instrumen keuangan syariah yang ditawarkan pada umumnya sama dengan instrumen-instrumen keuangan yang ada di pasar uang konvensional, namun dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan untuk itu adalah akad *Bai' al-Inah*, BBA, *Mudharabah*, dan *Murabahah*.

Beragamnya instrumen keuangan syariah di Malaysia dimungkinkan dengan dibolehkannya akad *Bai' al-Inah* dan BBA yang di negara lain termasuk akad-akad yang dilarang.

Instrumen-instrumen keuangan syariah dan akad yang digunakan di perbankan syariah Malaysia dapat dibaca pada tabel 37.

Tabel 37. Instrumen Keuangan Syariah

Produk / Jasa	Akad
Government investment issues-i	<i>Bai' al-Inah</i>
Malaysian Islamic treasury bills	<i>Bai' al-Inah</i>
Bank Negara negotiable notes-i	<i>Bai' al-Inah</i>
Cagamas papers	<i>BBA / Mudharabah</i>
Commercial papers-i	<i>Murabahah</i>
Negotiable debt certificate-i	<i>BBA</i>
Negotiable instrument of deposit-i	<i>Mudharabah</i>
Sell and buy back agreements (Repo-i)	<i>Bai' al-Inah</i>
Foreign exchange	<i>Ujr</i>
Promissory FX Contract-i	<i>Waad</i>

Sumber: Bank Negara Malaysia (2006).

Promissory FX Contract-i adalah produk *hedging* untuk lindung nilai dari fluktuasi nilai

tukar mata uang asing. Akad dari *hedging* syariah ini menggunakan akad *waad* ketika bank mengikat kontrak untuk mengirim mata uang asing sesuai waktu yang ditetapkan oleh nasabah dengan nilai yang disepakati. Dengan produk ini, nasabah dapat melindungi mata uang yang akan diterimanya nanti dari kemungkinan fluktuasi nilai tukar mata uang asing itu. Produk ini bermanfaat bagi nasabah yang kerap melakukan transaksi bisnis lintas negara, seperti importir, eksportir, investor, dan mereka yang bergelut di bidang *fund raising*.

BAB 8

Akad dan Produk Bank Syariah di Indonesia

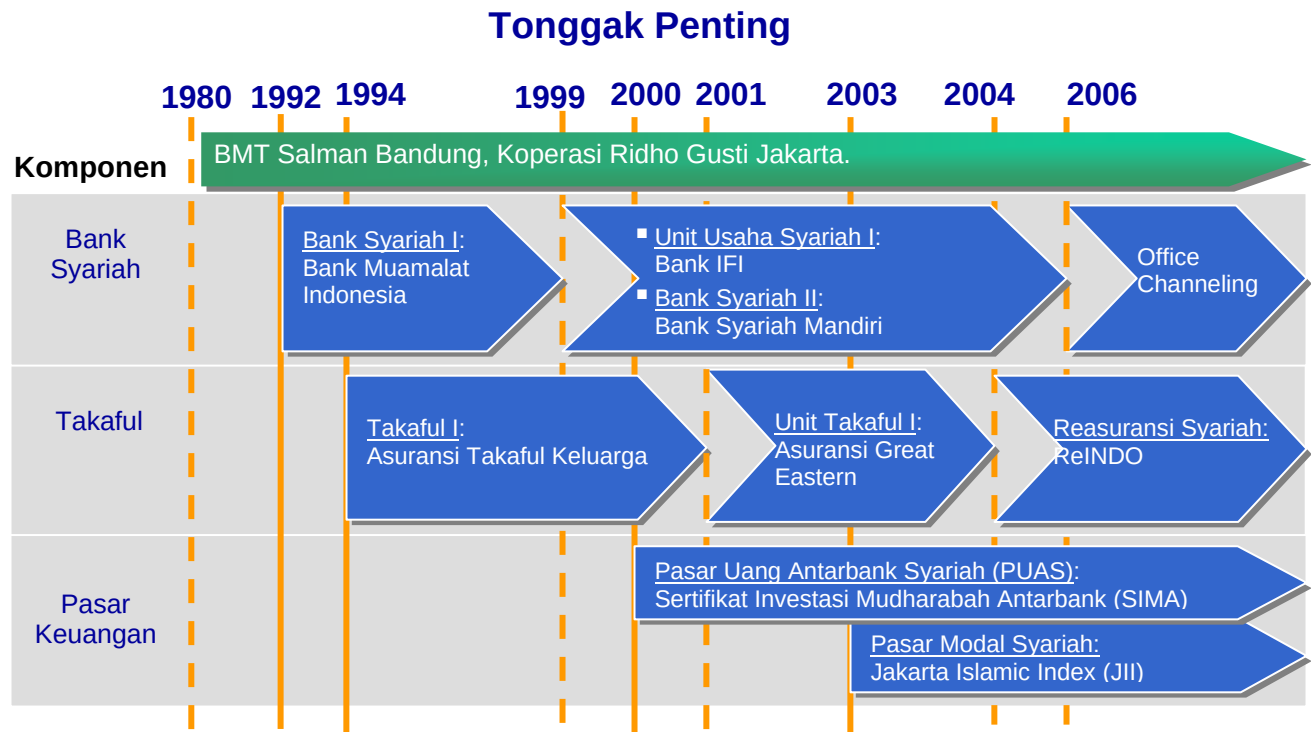
8.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen, dan lainnya 1 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

8.1.1 Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Komitmen Pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip Syariah (*comply to Sharia principles*). Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan fundasi pertumbuhan perbankan syariah yang kokoh (2002 – 2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2004 – 2008). Sementara itu, tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2008 – 2011). Pada tahun 2011 diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki pangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang menyejahterakan masyarakat luas. Tahapan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dapat dibaca pada

gambar 70.



Gambar 70. Tahapan Perkembangan Perbankan/Keuangan Syariah di Indonesia

8.1.2 Karakteristik Perbankan Syariah Indonesia

Karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu: 1) sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) aliran pemikiran atau *madzhab* dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.

a. Sistem Keuangan dan Perbankan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Di samping itu, asuransi syariah atau *Takaful* mulai muncul pada tahun 1994.

Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya undang-undang perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu, bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti halnya di Malaysia, lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, sekaligus menjadi pesaing langsung lembaga keuangan konvensional dalam produk dan jasa yang ditawarkan.

b. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk Muslim Indonesia menganut *madzhab (school of thought)* Syafi'i, seperti yang dianut oleh Muslim dan pemerintah Malaysia. Namun demikian, ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip Syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama Timur Tengah. Oleh karena itu, akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapat kesepakatan dari sebagian besar ulama (*jumhur ulama*). Dengan prinsip kehati-hatian-hatian ini, akad-akad yang masih menimbulkan kontroversi tidak digunakan dalam praktek.

Dalam hal hutang, ulama Indonesia berpendapat sama dengan pendapat ulama Timur Tengah bahwa hutang sama dengan uang (*debt = money*), bukan harta benda (*debt ≠ property*). Dengan demikian, hutang tidak dapat diperjualbelikan dengan harga berapa pun, kecuali dengan harga yang sama. Dalam hal ini ulama Indonesia sependapat dengan ulama Sudan bahwa akad *Bai' Al-Inah (sale and buyback)* dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli hutang dengan diskon) tidak sesuai dengan prinsip Syariah sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi.

c. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-undang

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah atau BUS (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah atau UUS (*full branch Islamic bank*), maupun bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, berada di bawah undang-undang perbankan (UU No.10 Tahun 1998). Operasi perbankan dengan prinsip Syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasar titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan Syariah. Dengan demikian, bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking, investment banking*,

merchant banking, leasing company, investment agent, dan sebagai lembaga amil zakat infaq dan sadaqah.

Perbedaan operasi antara BUS dan UUS hampir tidak ada, kecuali dalam hal kebebasan kebijakan manajemen. BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki independensi kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi bisnis dan pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan bagian dari bank konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen.

d. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah agama Islam, baik masalah *ibadah* maupun *muamalah*, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.

Tugas DSN – MUI di bidang keuangan dan perbankan pada prinsipnya tidak berbeda dengan tugas NSAC Malaysia yang merupakan satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu Syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, karena baragamnya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

e. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya,

Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai Syariah (*comply to Sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip Syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian Syariah-nya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional.

Dengan strategi pengembangan yang dipilih, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan Syariah. Selain itu, pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip Syariah.

Setelah bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992, asuransi syariah atau *Takaful* mulai muncul pada tahun 1994 dengan berdirinya Asuransi *Takaful* Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan disusul dengan berdirinya Asuransi *Takaful* Umum pada tahun 1995 yang bergerak di bidang asuransi kerugian. Setelah itu, Unit Syariah mulai bermunculan sejak tahun 2001 dengan berdirinya Unit Syariah Asuransi *Great Eastern*. Dengan berkembangnya asuransi syariah muncul kemudian reasuransi syariah pada tahun 2004 dengan berdirinya Reindo Divisi Syariah.

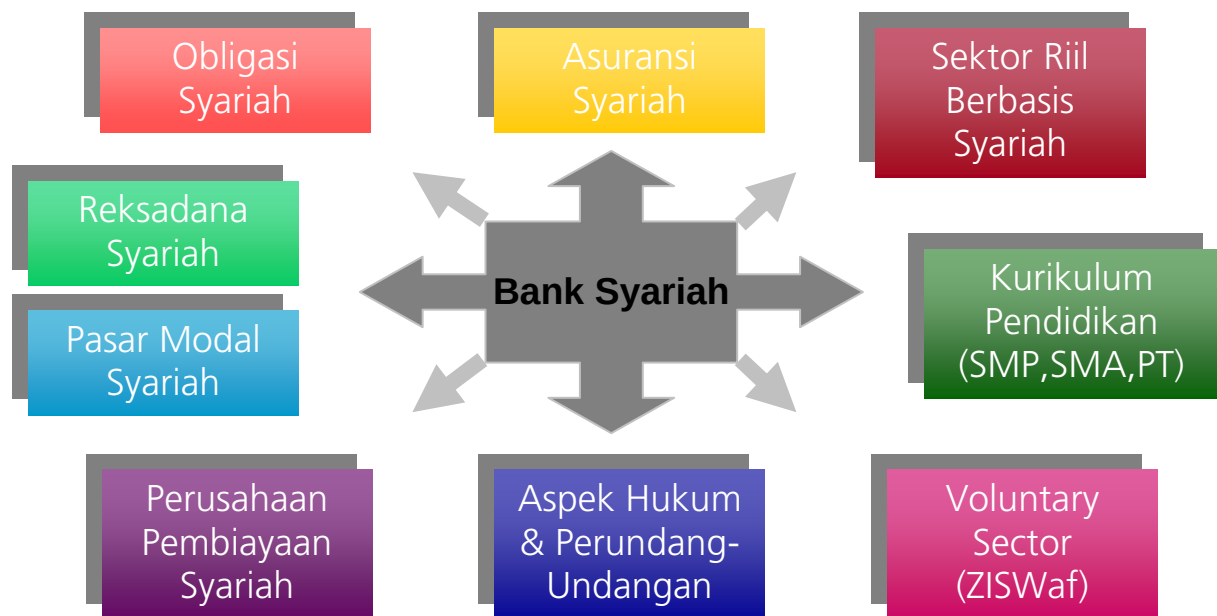
Bank syariah mulai tumbuh pesat semenjak bermunculannya unit usaha syariah (UUS) dengan berdirinya UUS Bank IFI pada tahun 1999. Dengan semakin banyaknya bank syariah tidak dapat dihindari adanya kebutuhan pasar uang antarbank syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2000 didirikanlah pasar uang antarbank syariah (PUAS) dengan instrumen utamanya sertifikat investasi *mudharabah* antarbank (SIMA).

Pada tahun 2000 juga muncul Jakarta *Islamic Index* (JII) yang merupakan pengelompokan saham-saham 30 emiten yang dipandang paling mendekati kriteria syariah. Seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam kelompok JII meliputi seleksi yang bersifat normatif dan finansial. Sementara itu, pasar modal syariah baru berdiri pada 14 Maret 2003. Obligasi dan reksadana syariah juga tumbuh dengan pesat.

Dukungan dari aspek hukum dan perundang-undangan menjadikan pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin pesat karena telah memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas. Di samping itu, sektor keuangan syariah lain juga berkembang, seperti lembaga pembiayaan syariah.

Perkembangan tidak terbatas pada sektor keuangan syariah, tetapi juga pada sektor riil berbasis syariah, *voluntary sector* (*zakat, infaq, sadaqah*, dan *waqaf*), dan sektor pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perkembangan SD, SMP, dan SMA Islam terpadu telah meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar dan daerah yang mayoritas berpenduduk muslim. Di tingkat perguruan tinggi bahkan sudah ada universitas yang menawarkan program doktoral bertaraf internasional dengan staf pengajar bertaraf internasional yang datang dari berbagai negara.

Perkembangan sistem yang berbasis Syariah di bidang ekonomi, pendidikan, dan lainnya di Indonesia terus bergulir seperti bola salju yang semakin lama semakin besar dan berdampak ke semua bidang kehidupan. Secara skematis hal ini dapat dibaca pada gambar 71.



Gambar 71. Dampak Pengembangan Perbankan Syariah Terhadap Sektor Lain

8.2 Akad Bank Syariah di Indonesia

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diterapkan

dalam produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi sebagai berikut:

- Pendanaan: *Wadiah, Mudharabah*;
- Pembiayaan: *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah wal Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Qardh, Rahn, Hawalah*;
- Jasa Perbankan: *Ujr, Sarf, Kafalah, Wakalah, Mudharabah Muqayyadah*;
- Instrumen Keuangan Syariah: *Wadiah, Mudharabah*.

Akad-akad yang digunakan bank syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan seperti pada tabel 38.

Tabel 38. Akad-Akad Bank Syariah di Indonesia

Akad	Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan
<u>Standar</u>	<i>Wadiah, Mudharabah</i>	<i>Murabahah, Salam Mudharabah, Istishna, Musyarakah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Qardh, Rahn, Hawalah</i>	<i>Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Sharf, Ujr, Mudharabah Muqayyadah</i>
<u>Khas</u>		<i>Mudharabah wal Murabahah, Musyarakah wal Murabahah</i>	
<u>Kurang Digunakan</u>		<i>Ijarah, Salam, Istishna</i>	
<u>Banyak Digunakan</u>		<i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i>	

Dari tabel 38 terlihat bahwa perbankan syariah Indonesia secara umum menggunakan akad-akad standar yang telah disepakati *jumhur* ulama internasional. Namun demikian, ada satu skim pembiayaan yang khas yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem perbankan di Indonesia, yaitu *Mudharabah wal Murabahah*. Sementara itu, akad *Ijarah* tidak banyak digunakan di Indonesia karena pada umumnya perbankan syariah Indonesia tidak memasuki bisnis sewa menyewa.

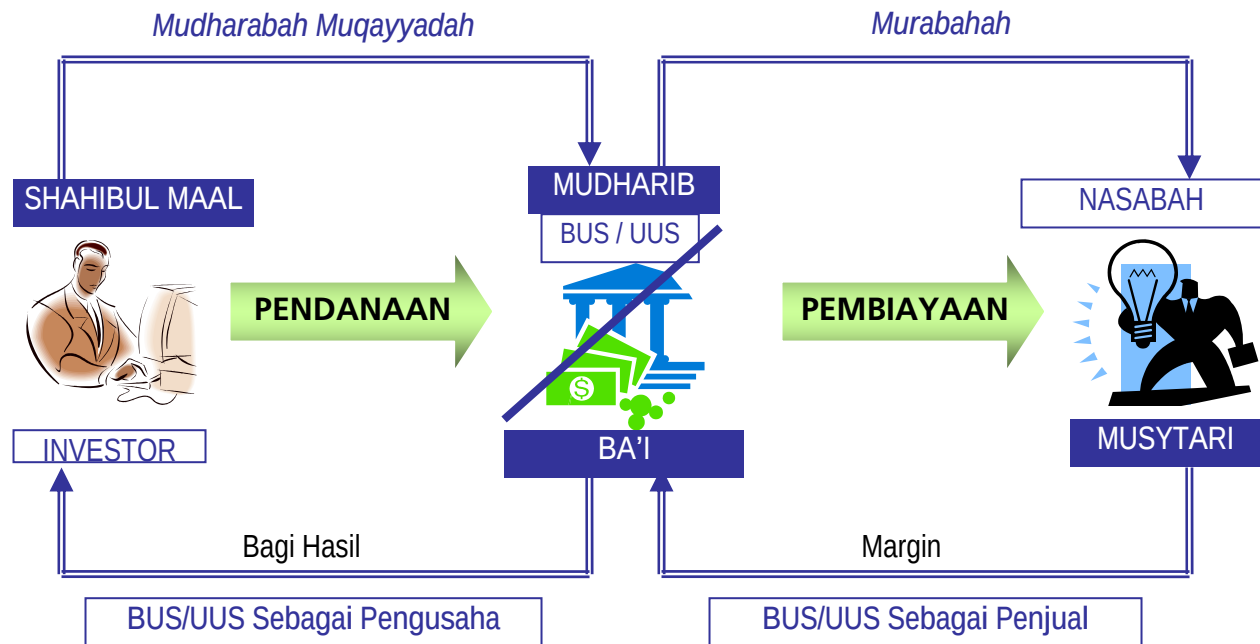
8.3 Akad-akad Khas Bank Syariah di Indonesia

Salah satu akad khas yang digunakan perbankan syariah Indonesia adalah akad kombinasi berpola bagi hasil dan jual beli, yaitu *Mudharabah wal Murabahah* yang merupakan pendanaan dalam bentuk obligasi dan pembiayaan *channeling*.

8.3.1 Akad Mudharabah wal Murabahah

a. Pendanaan

Pendanaan *mudharabah wal murabahah* adalah bentuk akad *mudharabah muqayyadah executing* ketika bank syariah sebagai *mudharib* menerima dana untuk diinvestasikan dari *shahibul maal* (investor/deposan), yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada nasabah. Pembiayaan *murabahah* ini dapat disalurkan untuk pembiayaan barang investasi, seperti pembiayaan mesin dan pabrik, untuk pembiayaan barang pribadi (*consumer goods*), seperti untuk pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor, atau untuk pembiayaan lain yang dapat menggunakan akad *murabahah*. Skema pendanaan dengan akad *mudharabah wal murabahah* dapat di baca pada gambar 72.



Gambar 72. Skema Pendanaan *Mudharabah wal Murabahah*

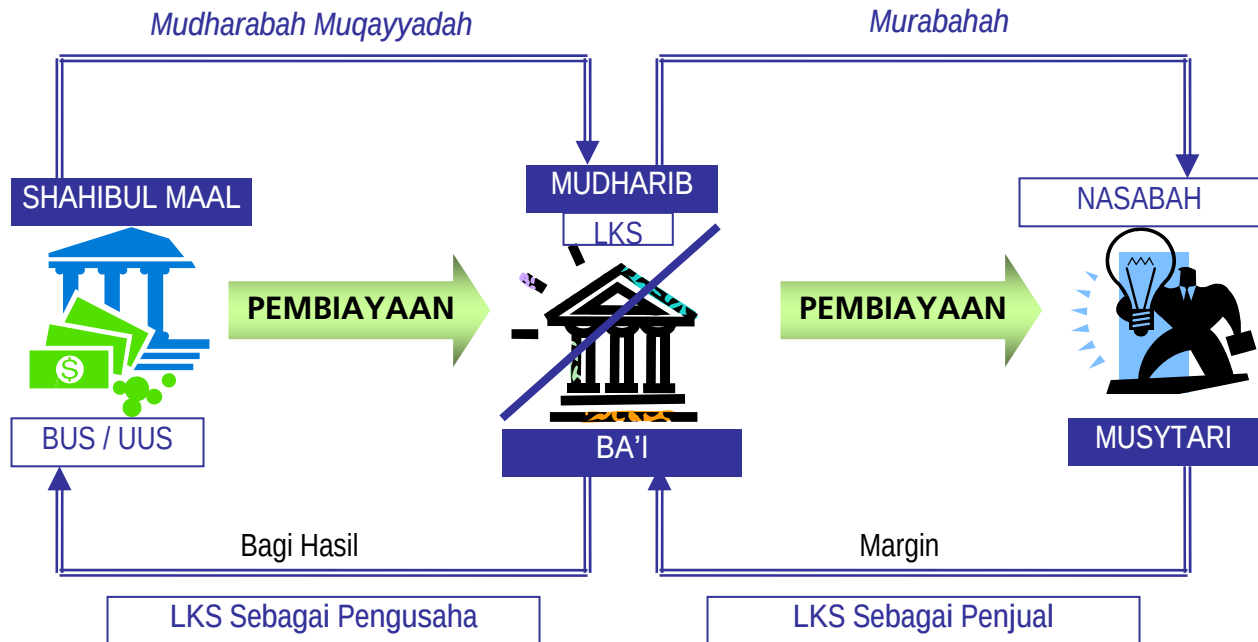
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendanaan dengan akad *mudharabah muqayyadah executing*, antara lain:

- ☐ Bentuk investasi, bukan simpanan (*special investment*);
- ☐ Akad *Mudharabah al-Muqayyadah*;
- ☐ Investasi ke sektor yang diinginkan pemodal (nasabah); dan
- ☐ *On Balance Sheet (executing)*:
 - Pemodal menetapkan syarat;
 - Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;
 - Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
 - Bank memisahkan dana.

b. Pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah wal murabahah* adalah bentuk akad *mudharabah muqayyadah executing* ketika bank syariah sebagai *shahibul maal* memberikan pembiayaan kepada *mudharib* antara, yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS (BPRS, BMT, atau Koperasi Syariah), yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada nasabah. Pada umumnya LKS ini memberikan pembiayaan untuk

aneka barang (*consumer goods*), seperti untuk pembelian sepeda motor. Skema akad *mudharabah wal murabahah* dapat dibaca pada gambar 73.



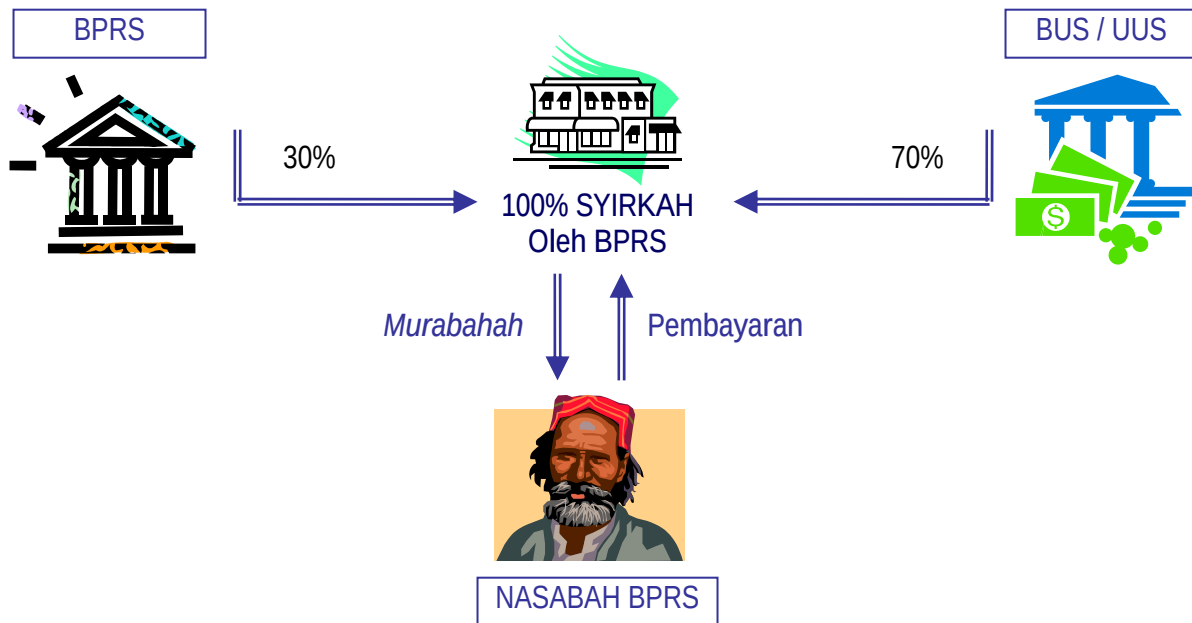
Gambar 73. Skema Pembiayaan *Mudharabah wal Murabahah*

Dari skema gambar 73 terlihat bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah wal murabahah* merupakan *two step financing* ketika *financier* atau *shahibul maal* pertama (bank syariah) memberikan pembiayaan kepada *intermediate financier* atau *shahibul maal* antara (LKS) dengan akad *mudharabah*. Kemudian, *intermediate financier* menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Bank syariah berbagi hasil dengan LKS, sedangkan LKS berjual beli dengan nasabah. Bank syariah akan memperoleh porsi bagi hasil apabila LKS menghasilkan keuntungan, sedangkan LKS akan memperoleh margin keuntungan dari hasil jual belinya dengan nasabah.

8.3.2 Akad Musyarakah wal Murabahah

Pembiayaan *musyarakah wal murabahah* adalah bentuk akad *musyarakah* dua pihak antara satu LKS (bank syariah BUS/UUS) dengan LKS lainnya (bank perkreditan rakyat syariah/BPRS) yang usahanya dilakukan oleh LKS kedua (BPRS) untuk memberikan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada nasabahnya. Pada umumnya BPRS ini

memberikan pembiayaan untuk aneka barang (*consumer goods*), seperti untuk pembiayaan sepeda motor, dan pembiayaan perumahan. Skema akad *musyarakah wal murabahah* dapat dibaca pada gambar 74.



Gambar 74. Skema Pembiayaan *Musyarakah wal Murabahah*

Akad pembiayaan *mudharabah wal murabahah* dan *musyarakah wal murabahah* muncul karena karakteristik sistem keuangan dan perbankan syariah di Indonesia yang memiliki BUS, UUS, dan BPRS dalam sistem perbankannya serta LKS mikro, seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT), dan koperasi syariah. BUS dan UUS tidak memiliki akses ke nasabah-nasabah kecil dan mikro untuk menyalurkan pembiayaan, tetapi memiliki akses lebih besar dalam penghimpunan dana. Sementara, itu LKS mikro kurang mempunyai kemampuan dalam menghimpun dana, tetapi memiliki akses ke nasabah kecil dan mikro. Oleh karena itu, kerja sama antara BUS atau UUS dengan LKS mikro merupakan kerja sama yang saling menguntungkan semua pihak. BUS dan UUS dapat menyalurkan pembiayaan dari penghimpunan dananya yang melimpah, LKS syariah mendapatkan sumber dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan, dan nasabah dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukannya.

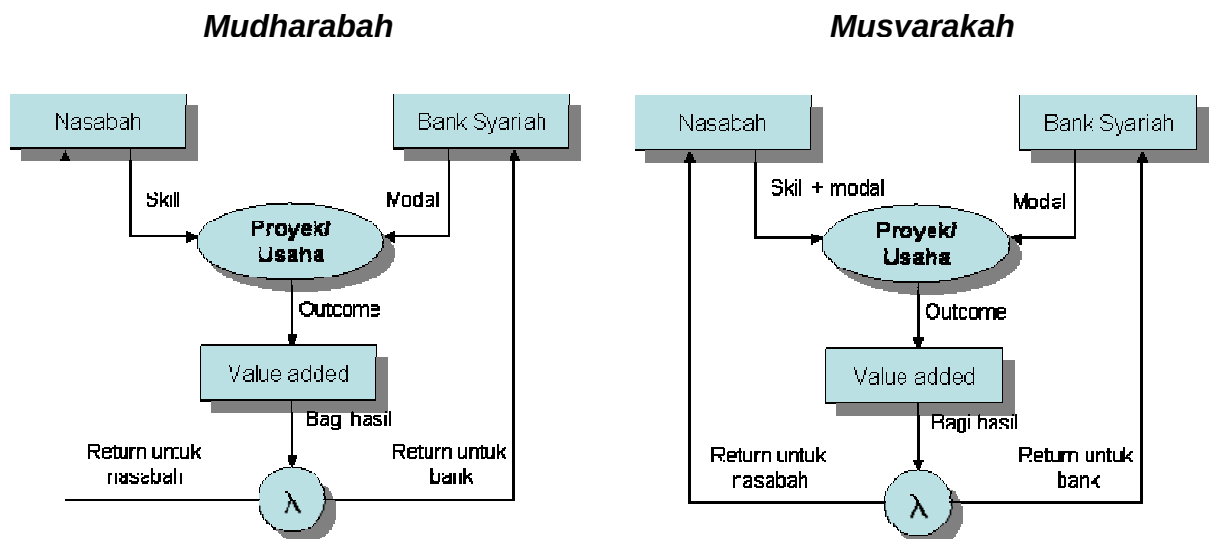
8.4 Praktek Akad-akad Pendanaan dan Pembiayaan

Dalam kegiatan pendanaan dan menyalurkan pembiayaan, perbankan syariah Indonesia belum dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Syariah karena berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Namun demikian, untuk memurnikan operasi perbankan syariah, Bank Indonesia melakukan standardisasi akad yang secara bertahap harus dipenuhi.

8.4.1 Pola Bagi Hasil dengan *Revenue Sharing*

Akad berpola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antarpihak dalam memproduksi barang dan jasa (baca Gambar 75).

Pada kontrak *mudharabah*, pihak pemilik modal atau *shahibul maal* (P) menyerahkan modal berupa uang sebesar pokok (M_0) untuk dikelola oleh pengusaha atau *mudharib* (A). Dalam kontrak *mudharabah*, pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner*.



Sumber: Buchori, et.al. (2004).

Gambar 75. Skema Tansaksi *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Kontrak *musyarakah* hampir sama dengan kontrak *mudharabah* dengan dua perbedaan, yaitu:

- 1) dalam transaksi *musyarakah*, pihak pengusaha harus ikut serta dalam permodalan; dan
- 2) pihak pemilik dana memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan peran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat kontrak pertama kali ditandatangani.

Dalam hal pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan berpotensi menurunkan intensitas *moral hazard* dalam melakukan usahanya.

Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat bervariasi: berdasarkan *profit* (dan *loss*) atau *revenue*. Yang menjadi *issue* utama dalam pemilihan tersebut adalah pengakuan atas biaya-biaya yang muncul pada proses usaha ketika standarisasi akunting akan menjadi salah satu pertimbangan utama. Pada situasi ketika standar akunting sudah dapat diterapkan secara baik, penerapan *profit and loss* akan semakin mudah diterapkan. Sebaliknya, jika standar akuntansi belum dapat diimplementasikan dengan baik, maka kedua belah pihak akan berpotensi untuk menghadapi perselisihan akibat perbedaan persepsi yang terjadi. Selain itu, pemilihan basis bagi hasil akan sangat tergantung pula pada tingkat preferensi risiko dari pihak-pihak yang berkontrak.

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya akan bergantung pada tingkat ketidakpastian usaha sementara tingkat pendapatan bagi *mudharib* akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain, perjanjian dengan basis *revenue sharing* memiliki tingkat ketidakpastian/risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak *profit and loss sharing* jika dilihat dari kaca mata pemilik dana. Struktur biaya dan bagi hasil bagi kedua jenis bentuk bagi hasil digambarkan dalam Tabel 39.

Tabel 39. Bagi Hasil untuk *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*

	<i>Profit and Loss Sharing</i>		<i>Revenue Sharing</i>	
	Pengusaha	Pemilik Dana	Pengusaha	Pemilik Dana
Penerimaan Kotor	X		X	
Biaya	C		C	-
Nisbah bagi hasil	α	$(1-\alpha)$	β	$(1-\beta)$
Nilai nominal bagi hasil	$\alpha (X-C)$	$(1-\alpha)(X-C)$	$(\beta X-C)$	$(1-\beta)X$

Sumber: Buchori, *et.al.* (2004), diolah.

Yang termasuk dalam penerimaan kotor (X) adalah pendapatan operasi utama yang meliputi:

- 1) bagi hasil (pendapatan dari pembiayaan bagi hasil);
- 2) margin (pendapatan dari pembiayaan berpola jual beli);
- 3) sewa (pendapatan dari pembiayaan berpola sewa); dan
- 4) pendapatan lainnya (dari penempatan pada SWBI, SIMA, dan sebagainya).

Sementara itu, yang termasuk dalam biaya (C) adalah beban bagi hasil yang meliputi:

- 1) beban tenaga kerja;
- 2) beban administrasi;
- 3) beban penyusutan; dan
- 4) beban operasional lainnya.

Pemilik dana yang bersifat *risk-averse* akan memilih bentuk kontrak *revenue sharing* dibandingkan dengan *profit and loss sharing* mengingat kontrak *revenue sharing* dapat mereduksi risiko finansial walaupun masih memiliki tingkat *return* yang sama, karena nilai X selalu ≥ 0 , sedangkan nilai (X-C) bisa ≥ 0 atau ≤ 0 . Artinya, dengan *revenue sharing* pemilik dana tidak pernah rugi (minimal bagi hasil = 0 tetapi modalnya utuh), sedangkan dengan *profit and loss sharing* pemilik dana dapat mengalami kerugian sampai sebatas modalnya.

Bank syariah menerapkan kontrak *revenue sharing* dalam memberikan surplus keuangan kepada nasabahnya.

Secara praktis, selama suatu bank syariah masih beroperasi, para nasabah akan masih memiliki imbalan yang positif. Satu-satunya potensi kerugian bagi pihak nasabah adalah pada saat terjadinya proses likuidasi (pada saat suatu bank syariah memiliki

kinerja keuangan yang buruk dan dapat menimbulkan dampak sistemik) ketika nasabah berada dalam posisi *first come first served*. Pada saat diberlakukannya suatu jaminan pengembalian dana pihak ketiga oleh pemerintah, nasabah perbankan syariah secara efektif akan berada pada posisi tidak pernah rugi. Oleh karena itu, secara umum, sisi pasiva struktur keuangan perbankan syariah mendekati struktur yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Konsep alokasi surplus seperti ini secara jelas menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia pada saat ini tengah mengadopsi konsep kontrak *hybrid* untuk menarik minat / melindungi *risk-averse depositors*.

Jadi, secara keuangan, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah belum siap untuk menerapkan konsep bagi hasil secara murni. Para nasabah pada dasarnya masih membutuhkan suatu tingkat keamanan tertentu terhadap pokok dana yang dimilikinya.

8.4.2 Praktek Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam kenyataannya, perbankan syariah di Indonesia mempraktekkan pembiayaan *musyarakah* yang tidak sama persis dengan konsep klasik *musyarakah*. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *musyarakah* dalam literatur klasik dan praktek di Indonesia dapat dibaca pada tabel 40.

Tabel 40. Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *Musyarakah* dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktek Klasik	Praktek di Indonesia
Tujuan transaksi	Investasi bersama (kontribusi dana) serta pengelolaan bersama	Pembiayaan atau Penyediaan Fasilitas
	Para pihak berkontribusi dana.	Sebagian besar kasus hanya bank yang memberikan kontribusi dana.
Pengelola usaha	Seluruh pihak (<i>partner musyarakah</i>)	Hanya nasabah bank (<i>mudharib</i>)
Pembagian hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan <i>profit</i>	Dilakukan satu kali diakhir periode. <i>Profit rate</i> dihitung satu kali	Untuk satu kali angsuran pokok: bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan <i>profit rate</i> dihitung atas dasar jumlah nominal

rate	di akhir atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian.	bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan oleh nasabah. Untuk pokok yang diangsur: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang di- <i>discount</i> karena menurunnya <i>share</i> dana bank dalam usaha nasabah (<i>decreasing participation</i>)
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Sumber: Buchori, et.al. (2004)

Beberapa kendala yang dihadapi perbankan syariah Indonesia dalam menerapkan *musyarakah* dapat dibaca pada tabel 41.

Tabel 41. Kendala Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* dan Alternatif Solusi

Kendala	Alternatif Solusi
• Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi <i>wan prestasi</i>	• Menyewa konsultan <i>appraisal</i> untuk menilai aset yang masih tersedia untuk dikembalikan kepada bank.
• Kesulitan perhitungan keuntungan/ bagi hasil karena cicilan pengembalian dana	• Harus ada kesepakatan dana pokok yang dicicil oleh nasabah menjadi tabungan beku, yang tidak diakui sebagai cicilan pokok.
• Tidak boleh ada jaminan	• Mencari jaminan dari pihak ketiga.

Sumber: Buchori, et.al. (2004)

Beberapa deviasi pembiayaan *musyarakah* yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut.

- Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan *musyarakah* dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
- Dalam proses permohonan pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*, titik berat analisis masih lebih terfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan

jaminan. Analisis usaha yang merupakan esensi dari suatu kegiatan esensi, juga telah dilakukan walau pun dalam kapasitas terbatas. Dengan demikian, kesan hutang piutang masih lebih kuat terasa dibandingkan kesan investasi.

- c) Tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* yang dikaitkan dan/atau disamakan dengan tingkat efektif nisbah bagi hasil (NBH) dikhawatirkan akan tergolong pada *riba fadhal*.

Hal-hal tersebut di atas menjadi perhatian utama dalam standardisasi akad *musyarakah* yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan Syariah dengan memperhatikan syarat minimum menurut ketentuan Fiqih.

8.4.3 Praktek Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dalam praktek di perbankan syariah Indonesia juga tidak sama persis dengan konsep klasik *mudharabah*. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *mudharabah* dalam literatur klasik dan praktek di Indonesia dapat dibaca pada tabel 42.

Tabel 42. Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *Mudharabah* dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktek Klasik	Praktek di Indonesia
Tujuan transaksi	Investasi dengan pihak lain (<i>mudharib</i>)	Pembiayaan/ Penyediaan Fasilitas
Pengelola usaha	<i>Mudharib</i>	Nasabah (<i>mudharib</i>)
Pembagian hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (<i>multiple sharing ratio</i>) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	(i) Dilakukan satu kali di akhir periode, atau (ii) Diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
<i>profit rate</i>	Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100%	(i) Dihitung atas dasar dana awal yang masih (dan dianggap) digunakan oleh nasabah.

	nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian.	
Dalam hal terjadi kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok: Untuk pokok yang diangsur: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang di <i>discount</i> karena menurunnya <i>share</i> dana bank dalam usaha nasabah (<i>decreasing participation</i>)
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Sumber: Buchori, *et.al.* (2004)

Beberapa kendala yang dihadapi perbankan syariah Indonesia dalam menerapkan *mudharabah* dapat dibaca pada tabel 43.

Tabel 43. Kendala Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* dan Alternatif Solusi

Kendala	Alternatif Solusi
• Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi <i>wan prestasi</i>	• Menyewa konsultan <i>appraisal</i> untuk menilai asset yang masih tersedia untuk dikembalikan kepada bank
• Kesulitan perhitungan keuntungan/ bagi hasil karena cicilan pengembalian dana	• Harus ada kesepakatan dana pokok yang dicicil oleh nasabah menjadi tabungan beku, yang tidak diakui sebagai cicilan pokok.
• Tidak boleh ada jaminan	• Mencari jaminan dari pihak ketiga.

Sumber: Buchori, *et.al.* (2004)

Beberapa deviasi pembiayaan *mudharabah* yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut.

- Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan *mudharabah* dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.

- b) Dalam proses permohonan pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*, titik berat analisis masih lebih terfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan. Analisis usaha yang merupakan esensi dari suatu kegiatan esensi, juga telah dilakukan walau pun dalam kapasitas terbatas. Dengan demikian, kesan hutang piutang masih lebih kuat terasa dibandingkan kesan investasi.
- c) Tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* yang dikaitkan dan/atau disamakan dengan tingkat efektif NBH, dikhawatirkan akan tergolong pada *riba fadhal*.

Hal-hal tersebut di atas menjadi perhatian utama dalam standardisasi akad *mudharabah* yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan Syariah dengan memperhatikan syarat minimum menurut ketentuan Fiqih.

8.4.4 Praktek Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yang umum dipraktekkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik *murabahah*. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *murabahah* dalam literatur klasik dan praktek di Indonesia dapat dibaca pada tabel 44.

Tabel 44. Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *Murabahah* dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktek Klasik	Praktek di Indonesia
Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli.	Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang
Tahapan transaksi	Dua tahap	Satu tahap
Proses transaksi	(i) Penjual membeli barang dari produsen. (ii) Penjual menjual barang kepada pembeli	Bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut
Status kepemilikan barang pada saat akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.
Perhitungan tingkat	(i) Perhitungan laba	(i) Perhitungan menggunakan <i>benchmark</i>

margin	menggunakan biaya transaksi ril (<i>real transactionary cost</i>).	atas <i>rate</i> yang berlaku dalam pasar uang
	(ii) Perhitungan laba merupakan lumpsum dan <i>wholesale</i> .	(ii) Perhitungan laba menggunakan persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debit (<i>outstanding</i>) pembiayaan.
Sifat pemesanan barang oleh nasabah	- Tidak tertulis - Dua pendapat: Mengikat dan Tidak mengikat	Tertulis dan mengikat
Pengungkapan harga pokok dan margin	Harus transparan	Harus transparan
Tenor	Sangat pendek	Jangka panjang (1-5 tahun).
Cara pembayaran transaksi jual-beli	<i>Cash and carry</i>	Dengan cicilan (<i>ta'jil</i>)
Kolateral	Tanpa kolateral	Ada kolateral/jaminan tambahan

Sumber: Buchori, et.al. (2004)

Beberapa kendala yang dihadapi perbankan syariah Indonesia dalam menerapkan *murabahah* dapat dibaca pada tabel 45.

Tabel 45. Kendala Penerapan Pembiayaan Murabahah dan Alternatif Solusi

Kendala	Alternatif Solusi
• Terkena pajak karena termasuk jenis "jual beli"	• Menggunakan seminimal mungkin kata "jual beli" dan mengaitkannya dengan ketentuan perbankan (<i>Lex specialiste</i>)
• Terkena pajak berganda karena 2 tahap transaksi	• Melakukan 1 tahap transaksi; nasabah menerima barang langsung dari pemasok/ penjual
• Klaim nasabah bahwa ia tidak berhutang kepada bank	• Memasukkan klausul dalam perjanjian yang berkaitan dengan undang-undang khusus perbankan (<i>Lex specialiste</i>) • Mengkredit rekening nasabah dan mendeбетnya kembali untuk membayar kepada penjual pertama setelah nasabah memberikan surat kuasa mendeбет rekening.
• Tidak ada referensi biaya	• Menggunakan tingkat rata-rata bagi hasil PUAS

	• Menyusun indeks harga berbagai industri
--	---

Sumber: Buchori, et.al. (2004)

Beberapa deviasi pembiayaan *murabahah* yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut.

- a) Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan *murabahah* dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
- b) Dalam pembiayaan *murabahah*, pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fiqh itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.
- c) Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktek perwakilan / *wakalah* yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu *pertama*, esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang; dan *kedua*, esensi *murabahah* itu sendiri (*Murabahah*: kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan margin).
- d) Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktek pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada *supplier*. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi hutang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.

Hal-hal tersebut di atas menjadi perhatian utama dalam standardisasi akad *murabahah* yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan Syariah dengan memperhatikan syarat minimum menurut ketentuan Fiqih.

8.4.5 Praktek Pembiayaan *Ijarah*

Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian, praktek *ijarah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang)

menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan *ijarah* adalah seperti pada tabel 46.

Tabel 46. Ringkasan Tahapan Akad *Ijarah* Menurut SOP Bank Syariah

No	Tahapan
1	Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah.
2	<i>Wa'ad</i> antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
3	Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
4	Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
5	Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh
6	Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah
7	Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
8	Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
9	Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah
10	Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang

Sumber: Buchori, *et.al.* (2005)

Dari hasil telaahan atas SOP akad *ijarah*, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh.

- 1) Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syariah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa di muka.
- 2) Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang disetorkan langsung ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syariah (*wakalah*), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.

8.4.6 Praktek Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bi Tamlik*

Ijarah Muntahia Bi Tamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara *ijarah* dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walau pun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa *ijarah*. Dari sisi *ijarah*, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (*ijarah*), sebelum transaksi jual beli dilakukan. Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan IMBT adalah seperti pada tabel 47.

Tabel 47. Ringkasan Tahapan Akad IMBT Menurut SOP Bank Syariah

No	Tahapan
1	Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah.
2	<i>Wa'ad</i> antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
3	Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli oleh nasabah
4	Bank syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang
5	Bank syariah membayar tunai barang tersebut
6	Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah
7	Akad antara bank dan nasabah untuk sewa beli
8	Nasabah membayar sewa secara angsuran
9	Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah
10	Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah

Sumber: Buchori, *et.al.* (2005)

Dari hasil telaahan atas SOP akad IMBT, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh :

- 1) Di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode yang dituangkan dalam *wa'ad*, cenderung bersifat keharusan/ wajib bagi nasabah.

2) ??

8.4.7 Praktek Pembiayaan *Salam* dan *Salam Paralel*

Secara praktis pelaksanaan kegiatan *salam* dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format *salam* paralel. Hal ini dapat dipahami karena *pertama*, kegiatan *salam* oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang oleh nasabah, dan *kedua* bank syariah bukanlah produsen dari barang dimaksud. Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan *salam* dan *salam* paralel adalah seperti pada tabel 48.

Tabel 48. Ringkasan Tahapan Akad *Salam* dan *Salam Paralel* Menurut SOP Bank Syariah

No	Tahapan
1	Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual.
2	<i>Wa'ad</i> nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati.
3	Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah).
4	Pengikatan I antara bank sebagai penjual dan nasabah pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5	Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6	Pengikatan II antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
7	Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan.
8	Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang ditentukan

Sumber: Buchori, *et.al.* (2005)

Dari hasil telaahan atas SOP akad *salam*, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh :

- 1) Secara umum, pemahaman bank syariah menunjukkan bahwa akad *salam* dilakukan tidak terbatas pada hasil pertanian saja. Setiap pembelian barang apa pun yang memerlukan tahapan pemesanan, proses produksi, serta penangguhan pengiriman dapat menggunakan akad *salam*.
- 2) Praktek akad *salam* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *salam* paralel. Dalam akad pertama antara nasabah pembeli dan bank syariah, nasabah tidak membayar di muka barang yang dibeli, tetapi meminta bank syariah untuk membiayai pengadaannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam akad kedua, bank syariah memesan barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan tangguh.
- 3) Keuntungan bank syariah atas praktek *salam* paralel diperoleh dari selisih antara harga beli (dari nasabah produsen) dan harga jual (kepada nasabah pembeli).
- 4) Pengakuan piutang *salam* dilakukan sebagai piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) daripada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).

8.4.8 Praktek Pembiayaan *Istishna* dan *Istishna Paralel*

Seperti halnya praktek *salam*, secara praktis pelaksanaan kegiatan *istishna* dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format *istishna* paralel. Hal ini dapat dipahami karena *pertama*, kegiatan *istishna* oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang tertentu oleh nasabah, dan *kedua* bank syariah bukanlah produsen dari barang dimaksud. Secara umum tahapan praktek *istishna* (dan *istishna* paralel) di perbankan syariah adalah sama dengan tahapan praktek *salam*. Perbedaannya terletak pada cara pembayaran yang tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap (angsuran). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan *istishna* dan *istishna* paralel adalah seperti pada tabel 49.

Tabel 49. Ringkasan Tahapan Akad *Istishna* dan *Istishna* Paralel Menurut SOP Bank Syariah

No	Tahapan
1	Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh

	nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai.
2	Wa'ad nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati
3	Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah).
4	Pengikatan I antara bank dan nasabah untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5	Pembayaran oleh nasabah dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6	Pengikatan II antara bank dan produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
7	Pembayaran dilakukan secara bertahap bank kepada produsen setelah pengikatan dilakukan.
8	Pengiriman barang dilakukan langsung oleh produsen kepada nasabah

Sumber: Buchori, *et.al.* (2005)

Dari hasil telaahan atas SOP produk *istishna*, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh :

- 1) Secara umum pemahaman bank syariah terhadap akad *istishna* adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap, misalnya, bangunan, pesawat terbang, dsb.
- 2) Sama halnya dengan praktek *salam*, praktek akad *istishna* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *istishna* paralel. Dengan demikian praktek *istishna* di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian margin antara harga akad I dan harga akad II.
- 3) Sama halnya dengan praktek *salam*, praktek *istishna* di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan hutang piutang (penyediaan dana) daripada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan piutang *istishna* lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) daripada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).

8.5 Standardisasi Akad

Dalam rangka memastikan kesesuaian standar Syariah minimum oleh bank yang

melakukan kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang bertujuan untuk menstandarisasi akad-akad bank syariah yang umum digunakan di Indonesia.

Akad-akad yang telah distandardisasi pada tahun 2005 adalah 1) Tabungan *Mudharabah*; 2) Deposito *Mudharabah*; 3) Pembiayaan *Mudharabah*; 4) Pembiayaan *Musyarakah*; dan 5) Pembiayaan *Murabahah*. Sementara itu, akad-akad yang distandardisasi pada tahun 2006 adalah 1) Pembiayaan *Ijarah*; 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bi Tamlik*; 3) Pembiayaan *Salam* dan *Salam Paralel*; dan 4) Pembiayaan *Istishna* dan *Istishna Paralel*.

Akad-akad yang telah distandardisasi ini menjadi petunjuk bagi bank syariah di Indonesia sebagai landasan operasinya. Hal ini juga berguna sebagai dasar pembuatan regulasi yang hati-hati bagi bank syariah yang berfungsinya menjadi instrumen pengaturan untuk menjamin kepatuhan operasional perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip dasarnya.

8.5.1 Tabungan *Mudharabah*

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari tabungan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi tabungan *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing*, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir. Jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk tabungan *mudharabah*. Pada formulir tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Tanggal dan tempat mengisi formulir;
 - 2) Definisi dan esensi tabungan *mudharabah*;
 - 3) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana;
 - 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank;
 - 5) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariah;
 - 6) Jumlah uang yang akan disetorkan;

- 7) Jangka waktu tabungan, yang berarti tak dapat ditarik atau ditambah sewaktu-waktu. Implementasi tabungan seperti ini disesuaikan dengan kesiapan bank untuk mengoperasikan tabungan *wadiah*;
 - 8) Perubahan jumlah uang yang diinvestasikan adalah dimungkinkan (karena tarikan atau tambahan), sepanjang telah disepakati pada awal akad dan sesuai jadwal waktu yang disepakati;
 - 9) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan tidak berubah sepanjang jangka waktu tabungan yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode tabungan dan menimbulkan konsekuensi akad baru;
 - 10) Metode penghitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*;
 - 11) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian;
 - 12) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi;
 - 13) Contoh perhitungan bagi hasil;
 - 14) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*);
 - 15) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik; dan
 - 16) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dan nasabah, apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
- d. Apabila bank setuju, bank wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana, untuk menerima dana kelolaan tersebut.
- e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan hutang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.

- f. Apabila terdapat perubahan nisbah bagi hasil untuk periode mendatang, maka bank wajib mengumumkannya sebelum nisbah bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu minimal sesuai kebijakan bank.
- g. Bank wajib mengumumkan pendapatan yang akan dibagihasilkan (basis angka, *share base*) yang menjadi acuan pembagian hasil baik pada setiap dilakukannya proses pembagian hasil oleh bank untuk periode tertentu.
- h. Tabungan hanya dapat ditutup setelah periode investasi berakhir.

8.5.2 Deposito *Mudharabah*

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing*, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*, dimana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai :
 - 1) Definisi dan esensi deposito *mudharabah*;
 - 2) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana;
 - 3) Hak dan kewajiban nasabah dan bank;
 - 4) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*;
 - 5) Jumlah uang yang akan disetorkan;
 - 6) Jangka waktu deposito;
 - 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak berubah sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru;
 - 8) Dalam hal nasabah memilih **ARO**, dalam akad harus dicantumkan klausul bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan nisbah bagi hasil secara periodik;

- 9) Metode penghitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*;
 - 10) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang akan ditetapkan kemudian;
 - 11) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi;
 - 12) Contoh perhitungan bagi hasil;
 - 13) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo;
 - 14) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian; dan
 - 15) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
 - d. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.
 - e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan hutang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
 - f. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan.
 - g. Bank wajib secara periodik mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil.
 - h. Deposito hanya dapat ditutup/ dicairkan setelah periode investasi berakhir.

8.5.3 Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pada setiap permohonan pembiayaan *mudharabah* baru, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan

mudharabah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *mudharabah* sebagai bentuk investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* secara tertulis, yang dilengkapi dengan informasi:
 - 1) Usaha yang akan dibiayai;
 - 2) Jumlah kebutuhan dana investasi;
 - 3) Jangka waktu investasi;
 - 4) Jaminan yang dimiliki; dan
 - 5) Data keuangan.
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *mudharabah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis tentang :
 - 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan;
 - 2) Aspek hukum;
 - 3) Aspek personal;
 - 4) Aspek usaha yang minimal meliputi pengelolaan (manajemen), produksi, pemasaran, dan keuangan; dan
 - 5) Aspek jaminan.
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
- e. Pada waktu penandatanganan akad antara nasabah dan bank, kontrak akad tersebut wajib menginformasikan:
 - 1) Tanggal dan tempat melakukan akad;
 - 2) Definisi dan esensi pembiayaan *mudharabah*;
 - 3) Usaha yang dibiayai;
 - 4) Posisi nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*);
 - 5) Hak dan kewajiban nasabah dan bank;
 - 6) Kebebasan nasabah dalam mengelola usaha sepanjang tidak

bertentangan dengan syariah tetapi bank berhak melakukan pengawasan;

- 7) Investasi yang ditanamkan dijamin atau tidak;
- 8) Nilai yang akan disetorkan/diinvestasikan;
- 9) Jangka waktu pembiayaan;
- 10) Jaminan;
- 11) Nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil (*multiple nisbah*) hanya dapat dilakukan sepanjang telah dituliskan dan disepakati dalam akad;
- 12) Metode penghitungan : *profit sharing* atau *revenue sharing*;
- 13) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing* yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian;
- 14) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi;
- 15) Contoh perhitungan bagi hasil;
- 16) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana;
- 17) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
 - Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung;
 - Biaya operasional usaha menjadi beban pengelola;
 - Bank menanggung semua risiko kerugian kecuali pengelola melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai (*negligence*);
 - Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil; dan
 - Pengelolaan harus tunduk pada prinsip syariah maupun hukum positif yang berlaku.
- 18) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik; dan
- 19) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.

- f. Bank wajib menyetorkan nilai investasi sebesar yang disepakati sebagai bukti investasi telah direalisasikan (bukan hutang).
- g. Bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah dimaksud
- h. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
- i. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.

8.5.4 Pembiayaan *Musyarakah*

- a. Pada setiap permohonan pembiayaan *musyarakah* baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *musyarakah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *musyarakah* sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
 - 1) Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai;
 - 2) Jumlah kebutuhan dana investasi; dan
 - 3) Jangka waktu investasi.
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *musyarakah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai :
 - 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan;
 - 2) Aspek hukum;
 - 3) Aspek personal; dan
 - 4) Aspek usaha yang meliputi pengelolaan (manajemen), produksi,

pemasaran, dan keuangan.

- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
- e. Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Tanggal dan tempat melakukan akad;
 - 2) Definisi dan esensi pembiayaan *musyarakah*;
 - 3) Usaha yang dibiayai;
 - 4) Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal;
 - 5) Penentuan pihak yang akan mengelola usaha;
 - 6) Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola;
 - 7) Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak;
 - 8) Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak;
 - 9) Jangka waktu pembiayaan;
 - 10) Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proporsional sesuai *sharing* modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati;
 - 11) Metode penghitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*;
 - 12) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*;
 - 13) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi;
 - 14) Contoh perhitungan bagi hasil;
 - 15) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana;
 - 16) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
 - Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung;
 - Biaya operasional menjadi beban modal bersama;
 - Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III; dan

- Pengelolaan harus tunduk pada hukum syariah maupun hukum positif yang berlaku.
 - 17) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik; dan
 - 18) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan para nasabah apabila terjadi sengketa.
- f. Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan hutang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati.
- g. Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.
- h. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
- i. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.

8.5.5 Pembiayaan *Murabahah*

- a. Pada setiap permohonan *murabahah* baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *murabahah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk jual beli antara bank dan nasabah, definisi dan terminologi, *terms and conditions*, dan tata cara implementasinya.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan:
- 1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli;

- 2) Perkiraan harga barang dimaksud;
 - 3) Uang muka yang dimiliki; dan
 - 4) Jangka waktu pembayaran.
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *murabahah* dimaksud bank wajib melakukan analisis mengenai :
- 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan;
 - 2) Aspek hukum;
 - 3) Aspek personal;
 - 4) Aspek barang yang akan diperjualbelikan; dan
 - 5) Aspek keuangan.
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad.
- e. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda persetujuan kedua pihak untuk melakukan *murabahah*.
- f. Bank harus melakukan pembelian barang kepada *supplier* terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan.
- g. Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening *supplier*.
- h. Pada waktu penandatanganan akad *murabahah* antara nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
- 1) Definisi dan esensi pembiayaan *murabahah*;
 - 2) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual;
 - 3) Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen pendukung;
 - 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank;
 - 5) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan objek nyata (*physical asset*);
 - 6) Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat berubah;
 - 7) Jangka waktu pembayaran yang disepakati;
 - 8) Jaminan;
 - 9) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi transaksi jual beli tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
 - Pelarangan penerapan *buy-back guarantee* dalam perjanjian jual beli;

- Kontrak *murabahah* hanya dapat di-*rescheduling*; dan
 - Keadaan ketika seorang nasabah yang tidak dapat melunasi kewajibannya akibat tidak ada keinginan untuk membayar atau ketidakmampuan untuk membayar.
- 10) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik; dan
- 11) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- i. Bank menyerahkan atau mengirimkan barang ke nasabah.
 - j. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan.

8.5.6 Pembiayaan *Ijarah*

Tahapan pembiayaan *Ijarah* dapat dibaca pada tabel 50.

Tabel 50. Tahapan Pembiayaan *Ijarah*

No	Tahapan	
1		Pemberian informasi secara menyeluruh mengenai produk kepada nasabah
2		Telah dimilikinya secara sah hak manfaat atas objek sewa oleh bank syariah
3		Transaksi / <i>Ijab Qabul</i>
4		Penyerahan hak manfaat
5		Pembayaran sewa

Sumber: Buchori, et.al. (2005)

Keterangan :

1. Tahap 1 dan 2 boleh dipertukarkan, begitu pula tahap 4 dan 5.
2. Dalam tahap 1, bank sekurang-kurangnya dapat menginformasikan mengenai produk *ijarah* bank yang meliputi esensi *ijarah*, definisi dan terminologi, kondisi unik khas bank, karakteristik objek sewa, alternatif pembayaran, dan *terms and conditions*.

3. Dalam tahap 3, khususnya dalam kontrak perjanjian sekurang-kurangnya dapat termuat:
- Jenis akad yang tengah dilakukan;
 - Para pihak yang terlibat transaksi;
 - Objek sewa;
 - Periode sewa;
 - Biaya sewa;
 - Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - Kesepakatan lainnya.

8.5.7 Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bi Tamlik*

Tahapan pembiayaan *Ijarah Muntahia Bi Tamlik* atau IMBT dapat dibaca pada tabel 51.

Tabel 51. Tahapan Pembiayaan IMBT

No	Tahapan
1	Pemberian informasi secara menyeluruh mengenai produk kepada nasabah
2	Telah dimilikinya secara sah objek sewa beli oleh bank syariah
3	Transaksi / <i>Ijab Qabul</i> (sewa)
4	Penyerahan hak manfaat atas objek
5	Transaksi / <i>Ijab Qabul</i> (jual beli / hibah)
6	Penyerahan hak milik atas objek

Sumber: Buchori, *et.al.* (2005)

Keterangan :

1. Tahap 1 dan 2 boleh dipertukarkan.
2. Dalam tahap 1, bank sekurang-kurangnya dapat menginformasikan mengenai produk IMBT bank yang meliputi esensi IMBT, definisi dan terminologi, kondisi unik khas bank, karakteristik objek sewa-beli, alternatif pembayaran, dan *terms and conditions*.
3. Dalam tahap 3, khususnya dalam kontrak perjanjian sekurang-kurangnya

termuat:

- Jenis akad yang tengah dilakukan;
- Para pihak yang terlibat transaksi;
- Objek sewa-beli;
- Periode sewa;
- Biaya sewa;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Opsi pemindahan hak milik objek; dan
- Kesepakatan lainnya.

8.5.8 Pembiayaan *Salam* dan *Salam Paralel*

Tahapan pembiayaan *Salam* dan *Salam Paralel* dapat dibaca pada tabel 52.

Tabel 52. Tahapan Pembiayaan *Salam* dan *Salam Paralel*

No	Tahapan
1	Pemberian informasi secara menyeluruh mengenai produk kepada nasabah
2	Transaksi / <i>Ijab Qabul</i>
3	Pembayaran dimuka secara penuh
Apabila dilanjutkan <i>salam</i> II (paralel)	
4	Transaksi / <i>Ijab Qabul</i>
5	Pembayaran di muka secara penuh
6	Penyampaian barang pesanan

Sumber: Buchori, *et.al.* (2005)

Keterangan:

1. Dalam tahap 1, bank sekurang-kurangnya dapat menginformasikan mengenai produk *salam* dan *salam* paralel bank yang meliputi *esensi* *salam* dan *salam* paralel, definisi dan terminologi, kondisi unik khas bank, karakteristik objek *salam*, cara pembayaran, dan *terms and conditions*.
2. Dalam tahap 2 (dan tahap 4, apabila paralel), khususnya dalam kontrak perjanjian sekurang-kurangnya termuat:

- Jenis akad yang tengah dilakukan;
- Para pihak yang terlibat transaksi;
- Objek *salam*;
- Harga objek *salam*;
- Hak dan kewajiban para pihak; dan
- Kesepakatan lainnya.

8.5.9 Pembiayaan *Istishna* dan *Istishna* Paralel

Tahapan pembiayaan *Ijarah* dapat dibaca pada tabel 53.

Tabel 53. Tahapan Pembiayaan *Istishna* dan *Istishna* Paralel

No	Tahapan
1	Pemberian informasi secara menyeluruh mengenai produk kepada nasabah
2	Transaksi / <i>Ijab Qabul</i>
3	Pembayaran di muka secara penuh sesuai jadwal
Apabila dilanjutkan <i>istishna</i> II (paralel)	
4	Transaksi / <i>Ijab Qabul</i>
5	Pembayaran di muka secara penuh sesuai jadwal
6	Penyampaian barang pesanan

Sumber: Buchori, *et.al.* (2005)

Keterangan:

1. Dalam tahap 1, bank sekurang-kurangnya dapat menginformasikan mengenai produk *istishna* dan *istishna* parallel bank yang meliputi esensi *istishna* dan *istishna* paralel, definisi dan terminologi, kondisi unik khas bank, karakteristik objek *istishna*, cara pembayaran, dan *terms and conditions*.
2. Dalam tahap 2 (dan tahap 4, apabila paralel), khususnya dalam kontrak perjanjian sekurang-kurangnya termuat:
 - Jenis akad yang tengah dilakukan;
 - Para pihak yang terlibat transaksi;
 - Objek *istishna*;

- Harga objek *istishna*;
- Hak dan kewajiban para pihak; dan
- Kesepakatan lainnya.

8.6 Produk Bank Syariah di Indonesia

Produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Indonesia cukup bervariasi, tetapi tidak sebanyak produk dan jasa keuangan syariah di Malaysia. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

8.6.1 Pendanaan

Produk pendanaan yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya yang meliputi giro, tabungan, investasi umum, investasi khusus, dan obligasi. Akad-akad yang digunakan juga merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang bersangkutan. Produk-produk pendanaan dan akad yang digunakan di Indonesia dapat dibaca pada tabel 54.

Tabel 54. Pendanaan

Produk / Jasa	Akad
Giro (Rp / USD / SD)	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
Tabungan Kurban	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
Tabungan Haji	<i>Wadiah Yad Dhamanah / Mudharabah</i>
Tabungan Umum (Rp / USD)	<i>Mudharabah</i>
Tabungan Investasi Pendidikan	<i>Mudharabah</i>
Deposito Umum (Rp / USD)	<i>Mudharabah</i>
Deposito Khusus (Rp / USD)	<i>Mudharabah</i>
Program Dana Pensiun	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Obligasi	<i>Mudharabah wal Murabahah</i>

8.6.2 Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *Murabahah*, diikuti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Akad *Salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *Istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur. Produk-produk pembiayaan dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dibaca pada tabel 55.

Tabel 55. Pembiayaan

Produk / Jasa	Akad
Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pengadaan Barang Investasi	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Peralatan	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Aset Tetap	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Stok Barang	<i>Murabahah</i>
Pengadaan Barang Konsumsi	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Properti	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Rumah / Toko / Kantor	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Komputer	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Pabrik dan Mesin	<i>Murabahah / Istishna</i>
Pemesanan Barang Investasi	<i>Istishna</i>
Renovasi	<i>Istishna</i>
Pembiayaan Talangan	<i>Qardh</i>
Pembiayaan Pendidikan	<i>Ijarah</i>
Pinjaman Kebajikan	<i>Qardhul Hasan</i>
Gadai	<i>Rahn / Qardh</i>
<i>Takeover / Transfer Services</i>	<i>Hawalah</i>

Pertanian	<i>Salam</i>
-----------	--------------

8.6.3 Jasa Perbankan

1. Jasa Produk

Jasa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad *Ujr*, *Wakalah*, dan *Kafalah*. Jasa produk dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dibaca pada tabel 56.

Tabel 56. Jasa Produk

Produk / Jasa	Akad
Kartu ATM	<i>Ujr</i>
Kartu Talangan (Syariah Charge Card)	<i>Kafalah wal Ijarah (pembelian barang), Al Qardh wal Ijarah (penarikan tunai)</i>
Kartu Haji/Umrah	<i>Ujr, Kafalah wal Ijarah (pembelian barang), Al Qardh wal Ijarah (penarikan tunai)</i>
SMS Banking	<i>Ujr</i>
Pembayaran Tagihan	<i>Ujr</i>
Pembayaran Gaji Elektronik	<i>Ujr</i>
Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
L/C Dalam Negeri	<i>Wakalah</i>
L/C	<i>Wakalah</i>

2. Jasa Operasional

Jasa operasional yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Jasa operasional yang

ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *Wakalah*. Jasa operasional dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dibaca pada tabel 57.

Tabel 57. Jasa Operasional

Produk / Jasa	Akad
Setoran Kliring	<i>Wakalah</i>
Kliring Antar Kota	<i>Wakalah</i>
RTGS	<i>Wakalah</i>
Inkaso	<i>Wakalah</i>
Transfer	<i>Wakalah</i>
Transfer Valuta Asing	<i>Wakalah</i>
Pajak Online	<i>Wakalah</i>
Pajak Impor	<i>Wakalah</i>
Referensi Bank	<i>Surat Keterangan</i>
<i>Standing Order</i>	

3. Jasa Investasi

Jasa investasi merupakan bentuk pelayanan khas yang ditawarkan bank syariah. Jasa investasi yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia baru ada dua, yaitu investasi khusus dan reksadana. Akad yang digunakan oleh jasa investasi semuanya menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*. Jasa investasi dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dibaca pada tabel 58.

Tabel 58. Jasa Investasi

Produk / Jasa	Akad
Investasi Khusus	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Reksadana	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>

8.6.4 Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah yang tersedia di perbankan syariah Indonesia bukan merupakan produk-produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya, melainkan hanya merupakan instrumen keuangan yang dimanfaatkan bank syariah untuk manajemen likuiditasnya untuk sementara dan berjangka pendek. Instrumen yang tersedia ada dua, yaitu sertifikat investasi *mudharabah* antarbank (SIMA) dan sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (SWBI). SIMA merupakan instrumen keuangan syariah yang diperjualbelikan di pasar uang antarbank syariah (PUAS) yang dikeluarkan oleh bank syariah yang kekurangan likuiditas. Sementara itu, SWBI merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sementara. Instrumen-instrumen keuangan syariah dan akad yang digunakan di perbankan syariah Indonesia dapat dibaca pada tabel 59.

Tabel 59. Instrumen Keuangan Syariah

Produk / Jasa	Akad
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	<i>Mudharabah</i>
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	<i>Wadiah</i>

BAB 9

Penutup

Dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu, ada beberapa catatan penting yang perlu ditekankan sebagai berikut.

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi sebagai salah satu bentuk ibadah manusia untuk kesejahteraan umat dan mencapai *falah* (kemenangan dunia dan akhirat). Pilar utama ekonomi Islam adalah menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi dengan adanya *zakat* sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan *riba* untuk mendorong optimalisasi investasi, dan larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi. Oleh karena itu, ekonomi Islam adalah ekonomi bercorak ekonomi riil yang tidak mengenal adanya dikotomi sejajar sektor riil dan sektor moneter atau keuangan. Sektor keuangan merupakan pendorong dan pendukung kelancaran kegiatan produktif di sektor riil.

Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau *asset*) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dengan demikian, bank syariah menerapkan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasinya, selain juga menggunakan pola lain seperti, titipan, pinjaman, jual beli, sewa, dan lainnya yang dibolehkan secara Syariah. Pengembangan perbankan syariah ke depan harus selalu tidak melupakan esensi, visi, dan misi perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas di sektor riil.

Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan sehingga pembahasan produk tidak terlepas dari pembahasan akadnya. Jenis akad biasanya melekat pada nama produk. Sebagai contoh, tabungan *wadi'ah* berarti produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*.

Akad-akad yang melandasi operasi bank syariah berasal dari akad *tijarah* dalam perniagaan (*bai'*) yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang berupa kontrak

pertukaran dan kontrak bagi hasil dan akad *tabarru'* yang bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi bersifat *fee based*.

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

- Pola Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
- Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
- Pola Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
- Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
- Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

Satu-satunya akad yang bersifat sosial adalah akad pinjaman tanpa bunga (*qardh*) sebagai fasilitas untuk nasabah atau untuk penyaluran ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah) dalam bentuk pinjaman kebajikan.

Produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk jasa perbankan:

- Pendanaan: Giro, Tabungan, Investasi, dan Obligasi;
- Pembiayaan: *Investment Financing* dan *Trade Financing*;
- Jasa Perbankan: Jasa Keuangan, Jasa Nonkeuangan, dan Jasa Keagenan;
- Instrumen Keuangan Syariah.

Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi).

Berbagai hal mempengaruhi jenis akad yang diadopsi suatu negara, seperti sistem ekonomi yang dianut, *madzhab* yang dianut, kedudukan bank syariah dalam undang-undang, dan strategi pengembangan yang diambil.

Akad yang digunakan oleh suatu negara bisa saja tidak diterapkan atau tidak diterima di negara lain karena hal-hal di atas. Akad yang digunakan di Malaysia cukup banyak dan beragam yang kadang-kadang tidak dapat diterima (secara Syariah) oleh negara lain. Sementara itu, Indonesia dan negara-negara Timur Tengah dan Teluk, seperti Sudan, menggunakan akad dengan lebih berhati-hati dalam ketentuan Syariah.

Pengembangan produk dan akad perbankan syariah seharusnya selalu memperhatikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan untuk pengembangan kegiatan produktif di sektor riil dengan tetap mengacu pada ketentuan Syariah yang disepakati oleh

sebagian besar (*jumhur*) ulama Fiqih (*fuqaha*). Penggunaan akad yang kontroversial atau belum/tidak disetujui oleh *jumhur fuqaha* pada akhirnya akan menyulitkan perkembangan perbankan syariah di negara tersebut karena produk-produk yang didasarkan pada akad tersebut tidak akan diterima oleh lembaga keuangan syariah negara lain dan dunia internasional.

Penggunaan akad-akad kontroversial sebaiknya segera dihentikan dan digantikan dengan akad-akad yang telah disepakati oleh *jumhur fuqaha*. Selain itu, penggunaan akad-akad berpola nonbagi hasil, apabila memungkinkan, sebaiknya sedikit demi sedikit digantikan dengan akad-akad berpola bagi hasil. Sebagai contoh, pembiayaan aneka barang (*consumer goods*) yang menggunakan akad *murabahah* dan turunannya dapat diganti dengan akad *musyarakah mutanaqisah* atau *musyarakah* menurun.

Syarat utama pengembangan sistem keuangan/perbankan syariah dan produk-produknya yang terarah sesuai visi dan misinya adalah dengan mempersiapkan sumber daya insani (SDI) yang cukup dan berkualitas dalam pemahaman esensi ekonomi dan keuangan Islam sebagai praktisi, regulator, dan akademisi.

Glosarium

- Akad:** (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
- Bai' al-Dayn** Akad jual beli ketika yang diperjualbelikan adalah *Dayn* atau hutang. *Dayn* dapat diperjualbelikan dengan harga yang sama, tetapi sebagian besar ulama Fiqih (*Fuqaha*) sepakat bahwa jual beli *Dayn* atau hutang dengan diskon tidak dibolehkan secara Syariah.
- Bai' al-Inah:** Akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sale and buy back*) dengan pihak yang sama. *Bai' al-Inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deferred payment sale/BBA*). Sebagian besar ulama Fiqih sepakat bahwa *Bai' al-Inah* tidak dibolehkan secara Syariah, kecuali *madzhab* Syafi'i dan Zahiri.
- Bai' Bithaman Ajil** atau BBA adalah akad jual beli *murabahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang sehingga disebut juga *credit murabahah* jangka panjang.
- Hiwalah:** Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal 'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan

membayar kepada *muhal 'alaih*. *Muhal 'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Ijarah: Akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada *muaajir*.

Ijarah wa iqtina: Akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*. Skim ini sering juga disebut *ijarah muntahiya bittamlik*.

Istishna: Akad jual-beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*), maka hal ini disebut *istishna paralel*.

'Iwad: Merupakan *equivalent countervalue* yang berupa risiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*), dan tanggung jawab (*Daman*).

Kafalah: Akad pemberian jaminan (*makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (*kafii*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Mudharabah: Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah mutlaqah: Akad *mudharabah* ketika kepada *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mudharabah muqayyadah: Akad *mudharabah* ketika *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat,

tujuan, maupun jenis usahanya. Dalam skim ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

Mudharabah wal murabahah: Akad *mudharabah muqayyadah executing* ketika bank syariah sebagai *shahibul maal* memberikan pembiayaan kepada *mudharib*-antara, yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS (BPRS, BMT, atau Koperasi Syariah), yang kemudian menyalurkan pembiayaan (aneka barang) dengan akad *murabahah* kepada nasabah.

Murabahah: Akad jualbeli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Murabahah sederhana: Akad *murabahah* ketika bank (yang memiliki stok barang) langsung memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

Musyarakah: Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Musyarakah Menurun: Akad berpola bagi hasil ketika dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik, sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

Musyarakah Mutanaqisah: Akad bagi hasil yang merupakan penyertaan modal secara

terbatas dari satu mitra usaha kepada mitra usaha yang lain untuk jangka waktu tertentu. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* digunakan untuk pembiayaan perumahan dan properti ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo), rumah atau properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya

Musyarakah wal murabahah: Akad *musyarakah* dua pihak antara satu LKS dan LKS lain yang usahanya dilakukan oleh LKS kedua untuk memberikan pembiayaan (aneka barang atau perumahan) dengan akad *murabahah* kepada nasabahnya.

Qardh: Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Qard-ul Hasan: Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Rahn: Akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

Salam: Akad jualbeli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad, dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*), maka hal ini disebut *salam paralel*.

Sharf: Akad jualbeli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Tabarru': Transaksi tidak untuk mencari keuntungan material di dunia melainkan untuk tolong-menolong dan mengharapkan keuntungan di akhirat (pahala).

- Tawarruq*: Akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi daripada harga tunai sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda. *Tawarruq* disebut juga *credit murabaha*.
- Tijarah*: Transaksi untuk mencari keuntungan material.
- Ujr*: Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
- Wadi'ah*: Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.
- Berdasarkan jenisnya, *wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.
- Wadi'ah yad amanah*: Akad penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
- Wadi'ah yad dhamanah*: Akad penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.
- Wakalah*: Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (2002), *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*, Bahrain.
- Ahmed, Ziauddin *et.al.* (1996), *Money and Banking in Islam*, International centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah and Institute of Policy Studies, Islamabad.
- Ahmed, Salahuddin (2006), *Islamic Banking, Finance, and Insurance: A Global Overview*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Algoud, Latifa M. and Lewis, Mervyn K. (2001), *Perbankan Syariah*, terjemahan, Serambi, Jakarta.
- Al-Harran, Saad A.S. (1996), *Islamic Finance: Partnership Financing*, Pelanduk Publication, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
- Al-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed (1996), *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*, Oxford University Press, Karachi and Zed Books Ltd., New Jersey, USA.
- Antonio, M. Syafi'i (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Anwar, Muhammad and Haneef, Mohamad Aslam (ed.) (2005), *Studies in Islamic Banking and Finance in the 21st Century: Theory and Practice*, International Islamic University Malaysia.
- Bank Indonesia (2002), *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia (2004), *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004*, Direktorat Hukum, Bank Indonesia.
- Baraba, Achmad (2000), "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah", *Paper*, mimeo.
- Beik, Irfan S. dan Sukmana, Raditya (2006), "Malaysia dan Bai' al-Inah", *Republika*, Koran, 18 Januari.
- Buchori, *et.al.* (2004), *Standarisasi Akad Bagi Perbankan Syariah, Laporan Hasil Kajian*,

Direktoral Perbankan Syariah, Bank Indonesia.

Chapra, M. Umer (1985), *Towards a Just Monetary System*, Islamic Economics Series – 8, The Islamic Foundation, United Kingdom.

Chapra, M. Umer (2000), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Islamic Economics Series – 21, The Islamic Foundation, United Kingdom.

Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI (2003), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.

Direktorat Perbankan Syariah (2004), *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Mei 1999 - Desember 2003*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta.

Haneef, Mohamad Aslam and Anwar, Muhammad (ed.) (2005), *Studies in Islamic Economics in the 21st Century: Shari'ah Foundations, Theory and Institutions*, International Islamic University Malaysia.

Himawan, Bambang., *Bank Islam Sebuah Pemahaman Struktural*, Bank Indonesia 2004

Karim, Adiwarman (2003), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, Indonesia, Pebruari.

Khan, M. Fahim (1995), *Essays in Islamic Economics*, Economics Series – 19, The Islamic Foundation, United Kingdom.

Pramanik, Ataul Haq (ed.) (2006), *Islamic Banking: How Far Have We Gone?*, Research Centre-International Islamic University Malaysia, Malaysia.

Pulungan, Muhammad A. and Karim, Adiwarman A. (2001), "The Implementation of Musharaka wal Murabaha for Shariaa Rural Banks in North Sumatera as part of Community Development Program," *Paper*, presented for LARIBA Symposium, Pasadena, USA, June 16.

RAFA Consulting (2004), *Pelatihan Dasar Perbankan Syariah*, RAFA Consulting dan Bank Indonesia, Jakarta.

Rosly, Saiful Azhar (2005), *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, Dinamas Publishing, Kuala Lumpur, Malaysia.

Saeed, Abdullah (1999), *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, EJ Brill, Leiden.

Sakti, Ali (2006), *Sistem Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, mimeo, Jakarta, Agustus.

- Siregar, Mulya E., dan Ilyas, Nasirwan (2002), *The Experience of Indonesia in Developing Islamic Banking*, paper presented at Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance, April 6-7.
- State Bank of Pakistan (2004), State Bank's Sharia Board Approves Essentials and Model Agreements for Islamic Modes of Financing. Press Release 16 April 2004 diakses dari website: <http://www.sbp.org.pk/press/Essentials/Essentials-Mod-Agreement.htm> .
- Sheikh Abod, Sheikh Ghazali et.al. (ed.) (2005), *An Introduction to Islamic Economics and Finance*, CERT Publications, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Syed Agil, Syed Omar and Ghazali, Aidit (ed.) (2005), *Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, CERT Publications, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Usmani, M. Taqi (1999), *An Introduction to Islamic Finance*, Idaratul Ma'arif, Karachi.
- Zuhaily, Wahbah (1984), *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh*, Juz 4-5, Darul Maktabah, Damaskus.---